التّبيان في الذبّ عن البيان

والردّ على مغالطات حَسَّان

تأليف /

الدكتور محمود محمد الشبلي

أبي عبد الباري الصُّومالي

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، واستنَّ بسنته، ودعا بدعوته إلى يوم الدين.

أما بعد ،،،

فقد وقع بيدي كُتيِّب بعنوان " **منجية الأفهام من مزلَّة الأقدام** " كتبها حسان حسين آدم أبو سلمان تعقيبا على بيان أصدره بعض العلماء – كنتُ من بينهم – حول الاتفاقية التي وقَّعت عليها الجبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي مع الحكومة الإثيوبية آخر شهر يوليو لعام **٢٠١٠**م في أديس أبابا.

وقد وجدت في هذا الكُتيِّب مغالطات علمية، وتحاملا على من أصدر البيان، اقتضى المقام بيانها والكشف عن زيفها، ونقض ما تضمنته من نسبة الزور لأصحاب البيان، مع نكت علمية، وفوائد نافعة إن شاء الله تعالى.

وقد رتبت الجواب على توطئة وتمهيد وثلاثة فصول.

فأما التوطئة: فقد ذكرت فيها التحذير من التسرع في تكفير الأعيان، وأوردت فيها جملة من النصوص، وأخرى من أقوال أهل العلم.

وأما التمهيد: فقد بينت فيه أصل القصة، وما مرت عليه الجبهة من تطورات،

وما نجم عن القتال على وجه الاختصار.

وأما الفصل الأول: فقد ترجمت البيان من الصومالية إلى اللغة العربية لمعرفة ما تضمنه من مسائل وأحكام، وليكون مدخلا إلى الحوار والمناقشة وبيان زيف التعقيب المذكور.

وأما الفصل الثاني: فقد تناولت فيه بيان ما في كلام المعترض من المغالطات العلمية، والمجازفات المردودة، فجاءت ستة.

وأما الفصل الثالث: فقد ذكرت فيه مسائل متفرقة في وريقات المعترض، وهي خمسة.

هذا وقد بالغت في الإعذار، وتلمس المخارج لمن وقع فيما يحتمل الكفر وغيره، أو كان من المختلف في كونه كفرا، وذكرت في توطئة الكتاب - كما سيأتي قريبا- نقولا عن أهل العلم في التورع عن تكفير الأعيان، مهما وُجِد إلى ذلك سبيلٌ، وإنما فعلت ذلك لأمرين:

أولهما: أن هذا هو المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة فمن بعدهم، وسنذكر إن شاء الله تعالى جملة من الأحاديث وأقوال العلماء في توطئة الكتاب.

ثانيهما: أن المعترض وطائفته مولعون بالتكفير، ومكثرون من البحث عن سبب يتوصل به إلى تكفير الأعيان، مع قلة النظر في الشروط والموانع، وفي

ذلك من المفاسد ما لا يخفى على ذوي البصيرة، ومنه التكفير بما لا يعتبر كفرا بينا، و سيأتي بيان شيء من ذلك في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا: أن البحث ليس في كون العمل بالدساتير الوضعية كفرا، وإنما البحث في تلمس العذر لمن وقع في شيء من ذلك ممن عرف بالخير والصلاح، وادعى العذر والتأويل على القول بأنها كفر أكبر، وبيان أن الإعذار هو الذي يلزم في هذه الأحوال، والخروج عن ذلك بنوع استدلال أو تحامل منهج سقيم.

والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وخدمة لدينه، إنه على كل شيء قدير.

كتبه/

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي

توطئة:

أهمية الاحتياط في تكفير الأعيان

هذه توطئة مهمة لهذا البحث الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه، وهي تنبيه على أمر مهم للغاية نبه عليه العلماء كثيرا، ألا وهو الاحتياط في تكفير الأعيان.

وقد بالغت في الإعذار كما تقدم مع تقرير ما أراه كفرا من قول أو عمل، ولم يكن الحوار والبحث في عدِّ بعض الأعمال أو الأقوال كفرا، وإنما هو في تحرير بعض الأعذار، وهذه المبالغة في الإعذار هي التي سلكها غير واحد من أهل العلم والفضل والسنة، ويدل عليها كثير من النصوص النبوية الصريحة في الباب، نذكر هنا طرفا منها مع بعض أقوال أهل العلم التي تدل على النهي عن التسرع في تكفير الأعيان، وأن المبالغة في الإعذار – ولو كانت خاطئة – خير من التسرع في التكفير على تقدير الخطأ فيه.

فمن هذه النصوص:

١- روى الشيخان من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ:" عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال يا عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه، و لا يرمي رجل رجلا بالفسق و لا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك".

٢- وروى الشيخان أيضا من حديث ثابت بن الضحاكرضي الله عنه في حديث وفيه": ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله".

٣- وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها إن كان كافرا، وإلا كفر بتكفيره" وصححه الألباني لغيره.

٤- وروى ابن حبان وآخرون من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، حتى إذا رئيت بهجته عليه، وكان ردءا للإسلام؛ انسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف، ورماه بالشرك. قلت: يا نبي الله! أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي" وصححه الألباني (١).

من أقوال أهل العلم في النهي عن التسرع في التكفير:

هذه جملة من أقوال العلماء وفيها أعظم واعظ، وأكبر زاجر عن منهج التسرع في تكفير الأعيان، وتهريج العوام وأشباه العوام على الخوض في هذا الباب،

(١) ذكره في الصحيحة (رقم ٣٢٠١).

وسلوك سبيل الغلاة، والبحث عن سبب وممسك لإطلاق التكفير على الأعيان فرادى وجماعات كما يصنع المعترض.

- **قال ابن عبد البر** في التمهيد بعد ذكر حديث ابن عمر ما نصه:" والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر أهل السنة والجماعة: النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب، أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع، فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ الخبر، دون لفظ النهي، وهذا موجود في القرآن والسنة، ومعروف في لسان العرب" (١).
- **وقال أيضا**:" وقد قال جماعة من أهل العلم في قول الله عز وجل ﴿ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ ﴾ هو قول الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق وهذا موافق لهذا الحديث فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه.

وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وخالفهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا

(١) التمهيد (١٧/ ١٤-١٥).

يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة " (١).

- **وقال الغزالي:** " ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد" (٢).
- **وقال شيخ الإسلام ابن تيمية** رحمه الله: وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم، فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله " وثبت في الصحيح أن" من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما " وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد، فإن ذلك أعظم من قتله، إذ كل كافر يباح قتله، وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا " (٣).

---

(١) التمهيد (١٧/ ٢١-٢٢).

(٢) نقله الحافظ في فتح الباري (١٢/ ٣٧٢) عن " فيصل التفرقة " للغزالي.

(٣) الاستقامة (١/ ١٦٥-١٦٦).

- **وقال أيضا:**" ... هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة، وفاسقا أخرى، وعاصيا أخرى "(١).
- **وقال ابن دقيق العيد:**" وهذا وعيد عظيم لمن يكفر أحدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث ... "(٢).
- **وقال ابن الوزير** في إيثار الحق على الخلق:" من العبر الكبار في ذلك أن الجمهور لم يكفروا من كفر المسلم متأولا في تكفيره غير متعمد، مع أن هذه الأحاديث الكثيرة تقتضي ذلك، والنصوص أصح طرق التكفير، فإذا تورع الجمهور من تكفير من اقتضت النصوص كفره، فكيف لا يكون الورع

(١) مجموع الفتاوى (٣/ ٢٢٩).

(٢) شرح عمدة الأحكام (ص ٥٢٩).

أشد من تكفير من لم يرد في كفره نص واحد، فاعتبر تورع الجمهور هنا، وتعلم الورع منهم في ذلك" [1].

- **وقال أيضا فيه:**" وفي مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن، وإخراجه من الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات، وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام، وتجنبه للكبائر، وظهور أمارات صدقه في تصديقه، لأجل غلطة في بدعة، لعل المكفر له لا يسلم من مثلها، أو قريب منها، فإن العصمة مرتفعة، وحسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلا ولا شرعا "[2].
- **وقال أيضا** في العواصم والقواصم:" قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما " ولا ملجأ للمسلم إلى التعرض لمثل هذا الذنب العظيم، والخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة، وتقوى الله نعم الوازع " [3].

(١) إيثار الحق على الخلق (٢/٢٨٧ في كلامه على حديث" فقد باء بها أحدهما ")

(٢) إيثار الحق على الخلق (٢/ ٢٨٤).

(٣) العواصم والقواصم (٤/ ١٨٢).

- **وقال الشوكاني في السيل الجرار**: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن: "من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما"هكذا في الصحيح، وفي لفظ آخر في الصحيحين، وغيرهما:"من دعا رجلا بالكفر، أو قال عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه"، أي رجع وفي لفظ في الصحيح: "فقد كفر أحدهما"، ففي هذه الأحاديث، وما ورد موردها أعظم زاجر، وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير "[1].
- **وقال الشيخ العلامة** عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:" إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فأولى ثم أولى أمر الكفر، ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول: لو احتمل المرء الكفر من تسعة وتسعين وجها، واحتمل الإيمان من وجه لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم "[2].

(١) السيل الجرار (٣/٧٨٣-٧٨٤ تحقيق محمد صبحي حلاق- دار ابن كثير ط.١)

(٢) ذكره الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل في "ظاهرة الغلو والتكفير –الأصول، والأسباب،

قال أبو عبد الباري:

في هذه النصوص وأقوال العلماء: أظهر دليل على صواب نهج التوسط والاعتدال، والاجتهاد في إعذار الناس مهما وُجِد إلى ذلك سبيل، وأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، وقد بينت كثيرا من النصوص والأقوال فيما كتبته في " التحذير من المغالاة في التكفير ووجوب طلب المعاذير " فلينظر فيه من شاء التوسع، وفي هذا القدر هنا كفاية إن شاء الله تعالى.

ونختم هذه التوطئة بتنبيهين:

التنبيه الأول: الحنفية – لا سيما المتأخرون - والإغراق في التكفير بما ليس بمكفر.

اعلم حفظك الله أن لمتأخري الحنفية في باب الردة والمكفرات تفصيلات وتفريعات عجيبة تنبني على الإغراق في التكفير باللوازم، وانتقد ذلك بعض فقهائهم، ومن لم ينتبه لهذا اغتر ببعض هذه التفريعات.

ففي البحر الرائق:"والحق أن ما صح عن المجتهد فهو على حقيقته، وأما ما ثبت عن غيره فلا يفتى به في مثل التكفير، ولذا قال في فتح القدير من باب البغاة أن الذي صح عن المجتهدين في الخوارج عدم تكفيرهم ويقع في كلام

والعلاج".

أهل المذهب تكفير كثير لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء ".

وفيه أيضا: " الباغي في عرف الفقهاء الخارج عن الإمام الحق تساهل لما علمت أنه في اللغة أيضا، والخارجون عن طاعته ثلاثة: قطاع الطريق وقد علم حكمهم، وخوارج وبغاة، وفرق بينهما في فتح القدير بأن الخوارج قوم لهم منعة وحمية خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معصية توجب قتاله بتأويلهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويسبون نساءهم ويكفرون أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وحكمهم عند جمهور الفقهاء والمحدثين حكم البغاة، وذهب بعض المحدثين إلى كفرهم قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم، وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء، وذكر في المحيط: أن بعض الفقهاء لا يكفر أحدا من أهل البدع، وبعضهم يكفرون بعض أهل البدع، وهو من خالف ببدعته دليلا قطعيا ونسبه إلى أكثر أهل السنة، والنقل الأول أثبت، نعم، يقع في كلام أهل المذاهب تكفير كثير لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا وابن المنذر أعرف بنقل مذاهب

المجتهدين "[1].

التنبيه الثاني: المالكية والتسرع في االتكفير وسفك الدماء واستباحتها

قال الذهبي في " **زغل العلم**:" الفقهاء المالكية على خير، واتباع وفضل، إن سلم قضاتهم ومفتوهم من التسرع في الدماء والتكفير، فإن الحاكم والمفتي يتعين عليه أن يراقب الله تعالى، ويتأنى في الحكم بالتقليد ولا سيما في إراقة الدماء، فالله ما أوجب عليهم تقليد إمامهم، فلهم أن يأخذوا منه ويتركوا كما قال الإمام مالك – رحمه الله تعالى –: (كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر – صلى الله عليه وسلم –)"[2].

وقال الشوكاني في البدر الطالع (ترجمة برهان الدين البقاعي):" وقد كان بلغ جماعة من أهل العلم في التعرض له بكل ما يكره إلى حد التكفير حتى رتبوا عليه دعوى عند القاضي المالكي أنه قال: إن بعض المغاربة سأله أن يفصل في تفسيره بين كلام الله وبين تفسيره بقوله أي أو نحوها دفعا لما لعله يتوهم، وقد كان رام المالكي الحكم بكفره وإراقة دمه بهذه المقالة حتى ترامى المترجم له

---

(١) انظر: البحر الرائق (**٥/١٢٩**) و (**٥/١٥١**).

وانظر نحوه في : الدر المحتار لابن عابدين (**٤/٢٣٧، ٢٦٣**)و (**٦/٢٩٨**).

وقد أشار لنحو ابن القيم في إعلام الموقعين (**٥/٩٩** تحقيق مشهور آل سلمان).

(٢) انظر: زغل العلم للذهبي (ص **٣٣**).

على القاضي الزيني بن مزهر فعذره وحكم بإسلامه، وقد امتحن الله أهل تلك الديار بقضاة من المالكية يتجرون على سفك الدماء بما لا يحل به أدنى تعزير، فأراقوا دماء جماعة من أهل العلم جهالة وضلالة وجرأة على الله، ومخالفة لشريعة رسول الله، وتلاعبا بدينه، بمجرد نصوص فقهية واستنباطات فروعية ليس عليها أثارة من علم فانا لله وإنا إليه راجعون "[1].

(١) انظر: البدر الطالع (١/ ٢٠-٢١).

تمهيد: بيان قصة الجبهة المتنازع عليها

بيان هذه القضية يتم بنظرين:

النظر الأول: الجبهة ومراحل قتالها

النظر الثاني: المنطقة وتداعيات الصراع

النظر الأول: الجبهة ومراحل قتالها باختصار

خاضت الجبهة قتالا جهاديا منذ عام **١٩٩٢**م حيث شنَّت الحكومة الإثيوبية غارة مفاجئة على معسكرات الجبهة (الإتحاد الإسلامي في أوغادين– آنذاك)، في حين لم تكن الحركة مستعدة لخوض هذه المعارك، وكان كبار رجالها في المدن تحت مسمى حزب سياسي مسجل رسميا لدى الحكومة الإثيوبية.

ثم تتابعت الحروب والمعارك بين الجبهة والحكومة الإثيوبية منذ ذلك الوقت، وعلى مراحل من القوة والضعف، والحرب بينهما سجال، ولم تتمكن هذه الجبهة طيلة هذه الفترة من تحرير شيء من الأرض.

ثم دبَّ الاختلاف إلى الجبهة فانشقت نصفين منذ أكثر من عشر سنوات، جرى بينهما من النزاع والخلاف ما كان من أهمِّ الأسباب في ضعفها، وذهاب قوتها، وتفرق أنصارها، فعجزت عن إحراز أي نصر على عدوّها " الحكومة الإثيوبية " في ميادين القتال والمواجهة، واقتصر جهدها على بقاء سلاحها في الغابات القاحلة، والجبال البعيدة عن المدن والقرى.

وفي فترة لاحقة اتخذت الجبهة جنوب الصومال قاعدة خلفية لها، تقيم فيه معسكراتها، ويختفي فيه رجالها وكثير من قادتها، وأقامت مقرات للأيتام والأرامل والأسر النازحة من المنطقة فيها.

ولم تستفق الجبهة من هذا الضعف حتى جاء وقت المحاكم الإسلامية في

جنوب الصومال عام ٢٠٠٦م، فحاولت استغلال فرصة وجود المحاكم في الصومال، والحصول على الدعم المالي والعسكري منها، ولكن بدون جدوى، حيث أغلقت المحاكم أبوابها دونهم، وصمَّت آذانها عن سماع استغاثتهم كما يقول قادتها.

ثم جرت محنة غزو الصومال وهزيمة المحاكم وافتراق صفوفها كما هو معلوم للمتابعين، وكانت الجبهة من بين تلك الفصائل الجهادية ضد الغزو الأثيوبي مع إرسال فرق للجهاد في المنطقة، من غير أن تكون جزء من تلك الفصائل، مما مكَّنها من إبقاء معسكراتها داخل الصومال، وكانت أقرب لـ"لحزب الإسلامي" في فكرها ومنهجها أكثر من قربها لحركة " الشباب المجاهدين ".

وفي هذه الفترة تغيرت عليهم أوضاع الصومال، فيئست الجبهة من تلقي مساعدات معتبرة من قبل الفصائل المسلحة في جنوب الصومال على حد سواء.

ومن جانب آخر: فقد خاضت في هذه الفترة معارك شرسة مع الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين في المنطقة لمدة غير قليلة، فأصبحت بين فكَّي كماشة، فالقوات الحكومية الإثيوبية تطاردها من جهة، والجبهة الوطنية تحاربها في الجبال والبوادي، فاضطر مقاتلوا الجبهة إلى الانسحاب من المنطقة بأسرها، واللجوء إلى جنوب الصومال، وأخلوا المنطقة التي أصبح البقاء فيها عندهم كالانتحار

لصعوبة الظروف المحيطة بهم.

وفي هذا الوضع الحرج أصبحت الجبهة في حالة لا تحسد عليها من النواحي العسكرية والاقتصادية، وظهر لها من خلالها صعوبة بقائها ككيان مستقل، وأيقنت – في حدود علمي – أنها منتهية عما قريب بلا شك، ففكر قادتها في استبدال هذا الوضع بآخر أحسن منه في نظرهم .

ولما درست الجبهة الفرص التي أمامها لم تجد أفضل لها من المصالحة مع الحكومة الإثيوبية التي قاتلتها منذ ما يقارب عشرين سنة، فجاءت المفاوضات بينهما على حدٍّ من السرية في عواصم أروبية وإفريقية، ونتج منها ما حدث من توقيع الاتفاقية بينهما في آخر يوليو **٢٠١٠**م.

وقد وصل الأمر بالجبهة لمثل الحال الذي وصلت إليه بعض الحركات الإسلامية الجهادية في هذا العصر، كحركة الجهاد المصرية، والجماعة الإسلامية بمصر، فقد عجزت كل من هذه الحركات عن تحقيق أي نصر على أرض الواقع، وفقدت الكثير من رجالها، في قتال لم يحقق شيئا للحركات خاصة، والإسلام عامة، فاختارت الأولى (جماعة الجهاد) وقف القتال في مصر وذلك منذ عام **١٩٩٥**م على لسان أميرها آنذاك وهو الدكتور أيمن الظواهري، واختارت الثانية (الجماعة الإسلامية) المصالحة مع الحكومة المصرية وذلك في عام **١٩٩٧**م.

ولم يكن ذلك مقصورا على الحركات الإسلامية المذكورة، بل أخذ هذا الخيار الجماعة الليبية المقاتلة والتي كانت يوما من الأيام من فصائل التنظيم المعروف بالقاعدة، وكذلك جبهة تحرير مورو الإسلامية في الفلبين وغيرهما.

النظر الثاني: المنطقة وتداعيات الصراع

وأما تداعيات الصراع في المنطقة فلا يخفى أن أية منطقة تدور فيها معارك وصراعات بين حكومة ومعارضة تترك آثارا سيئة على مستويات كثيرة، وهذا ما حدث بالفعل في هذه المنطقة، ونذكر منها:

أولا: الناحية الأمنية

دخلت المنطقة منذ تفجر القتال فيها في النصف الثاني من عام **١٩٩٢**م مرحلة استثنائية، وأصبحت ثكنة عسكرية لا تفهم إلا لغة القتل والقتال، واتخذت الحكومة الإثيوبية والحكومات المحلية المتعاقبة في المنطقة القمع والتشريد والتخويف منهجا من الحياة اليومية في المنطقة، واستباحت كل شيء من غير مراقب ومحاسب، فأجهزت على الشعب الجريح أصلا من كثرة حروب المقاومة المتتالية لزمان طويل، واستهدفت الطبقة المتعلمة من المتدينين وغيرهم، كما استهدفت أصحاب العقول والتجارة، حتى هجر الجميع من المنطقة إلى خارج البلاد غالبا، وإلى المناطق الأخرى نادرا، وقد نشرت تقارير

كثيرة دولية عن الجرائم التي ارتُكبت ضد الشعب المسلم الأعزل في هذه المنطقة مما لا يسعه هذا التمهيد.

ثانيا: الناحية الأخلاقية

كانت المنطقة شبه بدوية متخلفة من النواحي المدنية بشكل لا يتصوره إلا من رآها، وكان أهلها على جانب كبير من السلامة عن الانحلال الخلقي المنتشر في الحياة المدنية المتطورة حتى عام **١٩٩١**م، حيث رجع المهاجرون من المنطقة إلى الصومال في حرب عام **١٩٧٧**م بين الصومال والحبشة، وأقاموا في معسكرات اللاجئين في جنوب وشمال الصومال.

وقد حمل هؤلاء العائدون من معسكرات اللاجئين بعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال بعض العادات المدنية، وانحلالها الأخلاقي، مما لم يكن معروفا في المنطقة، ولكن كان معهم من المشايخ والدعاة من كان يخفف من وطأة هذه العادات السيئة، فأسسوا المدارس القرآنية وحلقات التحفيظ، وأقاموا دروسا في المساجد، ومحاضرات في الشوارع، وذلك كله قبل اندلاع القتال بين الإسلاميين (الاتحاد الإسلامي في أوغادين– آنذاك) وبين الحكومة.

ولما بدأت المعارك المشار إليها اضطر المنتسبون للدعوة والمدارس إلى ترك المدن والالتحاق بصفوف القتال، أو الهجرة إلى خارج البلاد، وخلت المدن أو

كادت أن تخلو من الدعاة المصلحين، وصار التدين جريمة يعاقب عليها من قبل الحكومة الإثيوبية، ولم يعد هناك من يقف في وجه الفساد والانحلال الخلقي، فتغيرت البلاد على العباد، وتستر الكثير من الناس – خوفا على نفسه – على تخزين القات والتدخين حتى لا يتهم بالتدين.

والحقيقة التي لا تخفى أن سلوك المجتمع قد تغير منذ عام **١٩٩٢**م، حيث وجد الفساد والانحلال سبيله للفئة الناشئة التي ترعرت تحت القتال، والأجيال التي تربت تحت رعاية الاحتلال، بعيدا عن توجيه الدعاة والعقلاء، بقدر لا يمكن في مثل هذه العجالة تصويره.

ثالثا: الناحية الدينية

كانت المنطقة تشكو من جهل منتشر فيها منذ عقود من الزمن، وتسببت الحروب المتعاقبة عليها هجرة الدعاة والعلماء عنها إلى الصومال، حيث الحرية والمدنية، ولم يبق في المنطقة إلا بعض العلماء التقليديين من متفقهة الشافعية الأشعرية على قلة وضعف بضاعة، وكثير من طرق الصوفية المنتشرة عادة في مواطن الجهل، وانقطعت كثير من آثار النبوة عن المنطقة.

وقد استبشرت المنطقة بعودة المشايخ والدعاة إليها عام **١٩٩١**م من معسكرات اللجوء بعد انهيار الحكومة الصومالية المركزية، واندلاع الحروب

القبلية في الصومال، وانتعشت الدعوة وقطعت شوطا كبيرا ما بين عام **١٩٩١-١٩٩٢**م قبل نشوب الحرب المذكورة، وتلقت قبولا عاما من كافة أطياف المجتمع رغم قصر الفترة الزمنية التي وجدت الدعوة فرصة الانتشار، وكانت هذه هي الفرصة الأولى التي تعرفت عليها المنطقة على الدعوة السلفية على وجه العموم.

ولما خرج العلماء والدعاة عند القتال والمواجهة لم يبق في المدن إلا الطرق الصوفية، ومتفقهة الأشعرية، الذين كانوا في المنطقة من قبل، وقليل من المتسترين المطارَدين، ولم يستطع لا هم ولا غيرهم نشر العلم والدعوة التي أصبحت من أخطر التهم على حياة الفرد الذي يُصنَّف بأنه من الجماعة الجهادية، لا سيما في السنوات الأولى للحرب.

وعلى إثر ذلك توقفت مسيرة الدعوة العامة، وأصبح إظهار شعار التدين وربما المواظبة على الصلوات في المساجد، أو التهمة بذلك جريمة تعاقب عليها الحكومات المتعاقبة في المنطقة.

وفي ظل هذه الظروف انتشر الجهل بالدين بشكل مذهل، وعادت الطرق الصوفية الغالية في هذا الفراغ للتأثير على الشعب الجاهل، وحكاية الحال ووصفه الدقيق لا تحمله مثل هذه العجالة القصيرة.

وخلاصة القول: أن الدعوة كانت ضعيفة منذ زمن طويل، وعادت لأشد مما كانت عليه في السابق، وسبب ذلك خروج العلماء والدعاة من المنطقة وقتالهم للحكومة الإثيوبية والحكومات المحلية المتعاقبة في المنطقة.

الفصل الأول:

تعريب ما تضمنه البيان

من مسائل وأحكام

هذا هو الفصل الأول من هذا الكتاب، وهو كالمقدمة للجواب الآتي، وتظهر أهميته في أن البيان كتب باللغة الصومالية وليس بالعربية، وتعقيب المعترض قد كتب باللغة العربية، واقتبس منه ما أراد أن يعلق عليه، ونحن سنناقشه في كثير من تعليقاته عليه، وما ترك التعليق عليه وعلاقة بعضهما ببعض في صميم البحث والتحقيق، ومن لا يعرف الصومالية لا يعرف صحة الاقتباس كما لا يعرف أيضا صحة التعقيب أو الرد عليه.

ولهذا كان تعريب البيان من أهله مهمّاً في هذه المساجلة العلمية، حتى إنني أقول: إنه مدخل لإبطال التلاعب بالبيان من كاتب أو آخر، وقد كان في النية تعريبه وشرحه وبيان دلائله، ولعل ما سنذكره في هذا الكتاب يكون بمثابة الشرح وبيان الدلائل في أغلب المسائل مع دفع الشبه المثارة في كلام المعترض حول البيان إن شاء الله تعالى.

وهذه ترجمة البيان بالمعنى القريب:

فقرات البيان:

١. ما الحامل لنا على هذا المقال.

٢. مقدمة لا بد منها.

٣. ما هو موقفنا من الاتفاقية.

٤. على أي شيء بنينا الترحيب بالاتفاقية.

٥. ما هو موقفنا من بنود الاتفاقية.

٦. حكم الذين وقعوا على الاتفاقية.

٧. نصائح.

العلماء الذين أصدروا البيان:

١. الشيخ محمد عبده أمل

٢. الشيخ محمود محمد الشبلي

٣. الشيخ محمد شافعي خليف

٤. الشيخ عبد الرحمن شيخ عمر

٥. الشيخ حسن أشكر إبراهيم

ما الحامل لنا على هذا المقال (أي البيان)

في الآونة الأخيرة تناولت وسائل الإعلام الاتفاقية التي وقَّعت عليها الجبهة (UWSLF) مع الحكومة الإثيوبية، وينبغي التذكير بأن بعض العلماء – ونحن منهم – وردت أسماؤهم في وسائل الإعلام، وقد أسند إليهم من الأمور ما لا يعلمون، ومن المواقف ما ليس لهم، ولما تكرر هذا الأمر لزم بيان حقيقة الأمر،

وكيف جرت هذه الأمور.

مقدمة لا بد منها:

نود أولا بيان أننا الموقعون على البيان لم نكن على علم، ولا استشرنا في اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعت عليها الجبهة مع الحكومة الإثيوبية، وإنما بلغنا ذلك بعد افتراق الطرفين ومباشرة تنفيذ الاتفاقية.

وكذلك لم نطلع على بنود الاتفاقية قبل توقيعها، وإنما وصلت إلينا بعد التوقيع عليها والتفرق عن حفل التوقيع.

ما هو موقفنا من الاتفاقية

لما ظهرت اتفاقية وقف إطلاق النار، وأعلن عنها بشكل رسمي، وكان واضحا الإقبال على اتفاقية كاملة مع الحكومة الإثيوبية رحبنا بهذه الاتفاقية مبدئيا بشكل حذر.

على أي شيء بنينا هذا الترحيب بالاتفاقية

اعتمدنا في الترحيب بهذه الاتفاقية المزمع عقدها ولم تظهر بعدُ بنودها على أمرين لا بد منهما في كل أمر يراد وضعه في ميزان الشريعة، وهما:

أولا: أخبار الواقع

كل متابع في الآونة الأخيرة لأخبار الجبهة وأوضاع سكان المنطقة المسلمين لا

بد أن يكون على علم بالحقائق التالية:

(١) خاضت الجبهة قتالا لفترة طويلة، وهذا القتال لم تُحرر به أرضا، ولا كان نافعا شيئا في نشر الدين والدعوة.

(٢) من نظر من ذوي العلم بعقل صحيح نتائج قتال الجبهة في هذه المدة الطويلة والظروف المحيطة يغلب على ظنه أنه ليس هناك تحسُّن متوقع.

(٣) أصاب سكان المنطقة المسلمين في فترة الحرب تخلف كبير في الدين والدنيا، فانتشر الجهل والأفكار المخالفة للتوحيد والسنة، ما دام أُخرِج العلماء والدعاة عن المدن التي يقطنها الناس، مما أعطى الفرصة للأفكار المنحرفة وجهل غير عادي.

ثانيا: أصول الشريعة

إذا وضع الأمر على ميزان الشرع، وتم تجاوز الحماسة غير المتزنة، والنظرات المثالية فيظهر أنه لا بد من مراعاة القواعد الشرعية التالية:

(١) ثبت في الكتاب والسنة جواز مصالحة الكفار المحاربين إذا كان في الصلح مصلحة للمسلمين.

(٢) وثبت أيضا جواز مصالحة بعض المسلمين للكافر المحارب لبعض آخر منهم، وهي المسألة المعروفة بـ" تجزئ العهد " كما جاء في القرآن، في الآية (٧٢) من سورة الأنفال، وفي السنة كما في قصة أبي بصيرة في صحيح البخاري، وقصة حذيفة وأبيه في صحيح مسلم.

(٣) وثبت أيضا في القرآن والسنة أن جهاد السيف وسيلة لجهاد الكلمة (الدعوة)، ولإزالة أو تقليل الشرك والفتنة في الدين كما قال تعالى ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ﴾.

(٤) والعلماء البارعون في علم المقاصد مثل سلطان العلماء العز بن عبد السلام، والإمام الشاطبي، وشيخ الإسلام بن تيمية بينوا أن كل تصرف أو وسيلة تقاصرت عن تحقيق مقصودها، أو المصلحة التي وضعت لها، أو عادت عليها بالنقصان والضرر أنها غير صحيحة " **كل تصرف شرع لمقاصد بطل بفوات مقاصده أوبعضها** "(١).

(١) انظر على سبيل المثال المصادر التالية:

(٥) **ولأجل هذا**: فإن الجهاد بالسيف إذا لم يؤد إلى نشر التوحيد والسنة، ولم يؤد إلا إلى زيادة الفتنة والشرك فهذا ليس هو الجهاد المذكور في القرآن، وحينئذ يحتاج إلى مراجعة شرعيته.

(٦) إذا تبين لمسئولي الجبهة وعلمائها أن القتال لم يحقق الغاية التي وضع له، ولم يظهر لهم أنه يمكن أن يحقق ذلك في الوقت اللاحق، وفي نفس الوقت ظهر لهم إمكانية العودة للدعوة وجهاد الكلمة التي هي الغاية، فهو أمر مفهوم في ميزان العقل والشرع.

وإذا كان الأمر كذلك فمن قلة الفقه أن يقال بالمضي قُدُماً في طريق يغلب على الظن أنه لا يحقق شيئا في دعوة أو قتال، ومعنى ذلك عدم استبقاء أي شيء.

القواعد الكبرى للعز ابن عبد السلام (٢/١٦٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٨/١٢٦-١٢٦) الاستقامة لابن تيمية (٢/٢٠٨-٢١٩) الموافقات للشاطبي (٣/١٢٠-١٢١) المجموع المذهب للعلائي (٢/٣٤٥) وغيرها.

قال أبو عبد الباري:

وأزيد هنا قول القرافي في الذخيرة (٢/١٠٧): " **قاعدة**: الوسائل أبدا أخفض رتبة من المقاصد إجماعا، فمهما تعارضا تعين تقديم المقاصد على الوسائل، ولذلك قدمنا الصلاة على التوجه إلى الكعبة لكونه شرطا ووسيلة، والصلاة مقصد ".

(٧) ومما لا بد منه أن يعلم: أن جهاد السنان لا يخرج عن القاعدة الكبرى التي تندرج تحتها أحكام الشريعة، وهي " قاعدة المصالح والمفاسد " التي تدل على تحريم كل ما غلبت مفاسده وأضراره على منافعه ومصالحه، حتى ولو كان في أصله واجبا (١).

ولهذا فإن الاعتقاد بأن جهاد القتال في كل زمان ومكان، وعلى كل حال مصلحة لا تعتريه مفسدة راجحة أبدا نوع من الغلو في الدين.

وعلى هذه القواعد وغيرها بنينا موقفنا في الترحيب بهذه المصالحة المذكورة.

ثم ما ذا حدث ؟

ثم بعد الترحيب بالمعاهدة – على الوجه المذكور – بدأت الجبهة الاستعداد للاتفاق الرسمي وبنوده، فنصحناهم بالحذر من التنازلات عن القضايا الدينية و المصيرية بقدر الإمكان.

ثم بعد فترة طلبنا منهم مسودة الاتفاق قبل التوقيع عليها، لنضيف إليها نصائحنا الشرعية بقدر الإمكان، غير أن ذلك لم يحدث، وعليه فلم نكن على علم ببنود الاتفاقية قبل توقيعها ونشرها.

(١) انظر مثلا: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٨/١٢٦-١٢٦، الاستقامة لابن تيمية ٢/٢٠٨-٢١٩

ما هو موقفنا من بنود الاتفاقية

لا بد من التفريق بين أمرين:

١) أصل المصالحة وجواز استبدال جهاد الكلمة بجهاد القتال عند العجز، وهذا هو القدر الذي وافق عليه العلماء .

٢) بنود الاتفاقية التي علم بعد نشرها أنها تحمل أخطاء فادحة كان من المفترض عدم قبولها في الأصل.

والذي يظهر لنا أن لأغلب بنود الاتفاقية تخريجات علمية إذا بني الحكم على " فقه حالات الاضطرار، وفقه الأقليات المسلمة " ولم تُبْنَ على " فقه حالات الاختيار ".

٣) وأشد ما في بنود الاتفاقية: موافقة الجبهة على الانقياد للدستور الأثيوبي وقوانين البلاد كما في البند الأول من الفقرة الخامسة، وهو مما قد ينقض الإيمان وقد يؤدي إلى الكفر، وإنما يجوز مثل ذلك في حالات خاصة تعرف في الشرع بالإكراه " الإكراه الشرعي بشروطه المعتبرة " بالاتفاق، أو لضرورة دون الإكراه عند بعض العلماء (١).

(١) ومن هذه الحالات:

٤) وينبغي أن يعلم أن هذه المسألة أعم من هذه القضية، وأن حكمها يعم جميع الأقليات المسلمة، فيشمل حكمها ملايين المسلمين، ومما يدخل فيها: (قبول الانقياد للقوانين عرفا أو تصريحا، والتصويت لصالح تطبيق الدستور، وانتخاب عضو في البرلمان لوضع القوانين، وأخذ الوثائق التي يشترط لها طاعة القوانين ونحوها).

و هذه المشكلة التي يعانيها جميع المسلمين في كل المناطق التي لا يتم فيها تطبيق الشريعة الإسلامية لم نجد في حدود علمنا أن العلماء كفَّروا بها، وإنما حملوها على أحد وجهين:

١- أن الناس مكرهون لا خيار لهم.

٢- أنهم في حالة ضرورة يعذرون فيها.

وهذا كله يقتضي إعطاء المتشابهات حكما واحدا، وأنهم في الأصل يشتركون في الأعذار، ومن الخطأ التفريق بينها بدون سبب.

١- التحاكم للمحاكم الوضعية لاستنقاذ حق غير النفس أو دفع ظلم إذا لم يكن هناك محاكم شرعية أو طريق آخر ، وقد جوز ذلك غير واحد من العلماء.

٢- طلب استئناف اللاجئين عند رفض لجوئهم إلى محاكم الدول التي لجئوا إليها، وهو ما جوزه بعض العلماء.

حكم الذين وقعوا على الاتفاقية

تمكنا من سؤال هؤلاء الإخوة عن السبب الذي حملهم على الموافقة على هذا البند والتوقيع عليه، **فأجابوا**: بأنهم مكرهون لا خيار لهم، وأنهم في حالة تبيح لهم التوقيع على طاعة الدستور والقوانين الإثيوبية، كما قال تعالى ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ ﴾ وقوله ﴿ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗ ﴾ وذكروا أنهم مقتنعون بأن إنقاذ ملايين المسلمين ضرورة تبيح مثل هذه الأمور.

ونحن وإن كنا نختلف معهم في بعض الجوانب، لكن هذين الأمرين مما يمكن اختلاف وجهات النظر فيهما، والذي تلخص لنا من كلامهم أنهم متأولون بنوا موقفهم على أمرين:

١- أن الضرورة دون الإكراه تبيح النطق بكلمة الكفر.

٢- أنهم كانوا في حالة يصدق عليها الإكراه الشرعي.

وأيضا مما لا شك فيه أن هاتين المسألتين مما يمكن أن يخفى على بعض العلماء وطلبة العلم فضلا عن العوام، ولأجل ذلك فمن الخطأ والغلو في نظرنا تكفير أعيانهم، والحكم بردتهم مع ظهور كونهم متأولين، أو على الأقل مع قيام شبهة الإكراه، لأن المعلوم من مذهب الصحابة والسلف عدم تكفير المتأولين

كهؤلاء، وأنه لاتكفير لأهل الخطأ في التأويل السائغ حتى تقام عليهم الحجة وتزال عنهم الشبهة (١).

ومن الغلو تكفير من أفتى لهم بذلك، أو أيد الاتفاقية، أو فرح بها.

نصائح

وفي الختام نودُّ أن نقدم لهؤلاء الإخوة بعض التوصيات:

١) ملازمة التقوى، ومراعاة حدود الشرع، وأن يستغفروا الله من كل ما أخطئوا فيه.

٢) أن يركزوا على نشر الدعوة والتوحيد، ويحذروا من كل ما يعرقلها، مع الاستفادة من خبرات قتال الفترة الطويلة.

٣) أن يجتنبوا السياسة الملوثة حتى لا يضيعوا سمعتهم بحيث يضر ذلك دعوتهم، وأن يكون دورهم في ذلك مقصورا على نصح من يتولى زمام أمر الأمة.

٤) أن يتجنبوا كل ما يمكن أن يؤدي إلى استخدامهم لقتال المسلمين في

(١) انظر في عدم تكفير المتأولين وحكاية الإجماع على ذلك: التمهيد لابن عبد البر ١٧/ ٢١ والفصل لابن جزم ٣/١٣٨-١٤١، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ١/١١٣، ٣/٢٨٣-٢٨٤، ١٢/١٨٠ وغيرهما.

الداخل والخارج.

٥) أن يدرسوا كل قضية يُقدِمون عليها من جوانب متعددة، وعلى وجه الخصوص الجانب الشرعي.

قال أبو عبد الباري:

هذا تعريب ما جاء في البيان الذي صدر باللغة الصومالية، وبهذا ينتهي هذا الفصل والحمد لله رب العالمين.

الفصل الثاني:

المغالطات العلمية لدى المعترض.

تمهيد: في موافقاته

المغالطة الأولى: مغالطاته في القول بشرعية العهد

المغالطة الثانية: مغالطاته في دعوى البتر من كلامه

المغالطة الثالثة: مغالطاته في تحقيق العهد مصلحة لم يحققها السيف

المغالطة الرابعة: مغالطاته في حجية المصلحة وبناء الأحكام عليها

المغالطة الخامسة: مغالطاته في مسألة التجنس في البيان

المغالطة السادسة:مغالطاته في مسألة تكفير المتأولين في البيان

تمهيد: موافقات المعترض لما في البيان

هذا هو الفصل الثاني من فصول هذا الردِّ على ما كتبه المعترض من تعقيبات على البيان، ونسجل قبل الخوض في غمار الردود والمناقشات ما وافق عليه من الأحكام التي تضمنها البيان، ليكون مدخلا ومقدمة لما خالف فيه، فنقول:

قد وافق المعترض على مسألتين مما تضمنه البيان:

أولهما: وافق المعترض على جواز الصلح والهدنة مع الكافر في الأصل.

ثانيهما: ووافق المعترض أيضا على تجزئ العهد، وصحة مصالحة بعض المسلمين مع الكافر المحارب لبعض آخر من المسلمين.

فقال في بيان موافقته على الحكمين في الملحوظة السابعة ما نصه:" ليس الكلام في جواز المعاهدة من حيث الأصل، ولا تجزؤ العهد، وإن كان بعض ماستدلّ به لا يصحّ تنزيلا وإنما الإشكال في تصحيح معاهدةٍ مشتملةٍ على ما يناقض الإسلام ويقدح أصل الدين، والتوصية في الاستمرار والإفادة منها، رغم الإفصاح عن بطلان الشبهة وخطأ التأويل، ومن شرط العهد إجماعا خلوّه من شرط فاسد اهـ بنصه.

قال أبو عبد الباري:

نسبة تصحيح العقد للبيان من المغالطات والدعاوى وستأتي مناقشة المعترض

في ذلك، وعندها تتضح الحقيقة فيما أشار إليه المعترض هنا.

وأما عدم صحة تنزيل بعض الأدلة على حكم العهد أو تجزئه، فالجواب من وجهين:

الوجه الأول: أن المعترض لم يفصح عن ذلك الدليل حتى يناقش، فيسلم له، أو يناقش في دعواه.

الوجه الثاني: أن الاختلاف في دليل من أدلة المسألة لا يعني الاختلاف في أصلها كما هو صريح كلام المعترض وهو كذلك، فلا أثر لهذه الإشارة ما دام المعترض يرى جواز العهد في الأصل، وصحة تجزئه، وكذلك صحة بعض دلائل المسألة على الأقل كما جاء في البيان.

هذا ما وافق عليه المعترض مما ستأتي الإشارة إليه في ثنايا المناقشة.

المغالطات العلمية (١).

(١) المغالطات جمع مغالطة، وهي: أن تكون مقدمات الحجة قائمة على خطأ مقصود مغلف بما يوهم أنه حق، من أجل التمويه والتضليل.

وللمغالطات صور نذكر منها:

أولا: من صور المغالطات: ما يكون ناشئا عن طريق اختلال إحدى ضوابط القياس الذي يتضمن إلحاق الفرع بالأصل كما صنع المعترض في اللوازم التي ذكرها في إلحاق الضرورة بالإكراه عند بعض العلماء وسيأتي ذلك.

ثانيا: ومن صور المغالطات: ما يكون ناشئا عن تجاهل المطلوب، ويتحقق هذا بطرق:

منها: الهروب من الاستدلال على المدعى إلى إقامة الدليل على غيره مما يلتبس به، للإيهام بأن المستدل قد قدم الدليل على المطلوب كما صنع هذا المعترض في مسألة التأويل، والعقد مع الشرط الفاسد وغيرهما..

ومنها: هروب المغالط من إقامة الحجة على المدعى إلى الطعن في شخص خصمه، وهذا في حقيقته هروب من منهج الحجة إلى بذاءة الشتائم، وهو ما صنعه المعترض في هذا التعقيب وغيره حتى صار عادة له.

ومنها: استدارا العطف، كهروب بعض المحامين أو الكتاب من منطق الحجة إلى إثارة مشاعر العطف والحماسة.

ثالثا: ومن صور المغالطات: ما يكون ناشئا عن التعميم الفاسد، كتعميم الأحكام أخذا من بعض الحالات الخاصة، أو العارضة.

ومن هذا النوع: جمع عدة مسائل في مسألة واحدة، والحكم عليها جميعا استدلالا ببعضها، ويلتبس التعميم هنا حينما تكثر المسائل المشاركة في الحكم، وتقل المسائل المخالفة في الحكم.

تضمن تعقيب المعترض المسمى بـ " منجية الأفهام " دعاوى متعددة على البيان، وأكثر من الغمز واللمز فيه، فقال في مقدمته ما نصه: "

سبق أن أصدرت بياناً في الأحداث التي جدت بين الجبهة المتحدة الإسلامية في الصومال الغربي وبين الحكومة الإثيوبية، فأعقبه تصريحات متنوعة من بعض العلماء أقروا فيها:

١) بشرعيّة المعاهدة التي جرت بين الجبهة وبين الحكومة الإثيوبية.

٢) أنها قد تحقّق مالم يحققه الجهاد في سبيل الله.

٣) أنها اشتملت على ما يناقض أصل الدين، نظراً لما في الفقرة الخامسة من البند الأول للاتفاقية.

٤) عدم تكفير أعيانهم لمانع الإكراه رغم التقرير بعدم الإكراه.

٥) أن تكفير الجبهة بذلك مع الإكراه المدّعى من الغلو في الدين أو المغالاة.

ومن هذا أيضا: تعميم الحكم في كل الأحوال، مع أنه لا يصدق إلا في بعضها، أو لا يصدق إلا بشرط شيء.

وانظر شرحا مختصرا نفيسا للمغالطات وصورها في " ضوابط المعرفة " للميداني (ص **٣٠٤-٣١٣**)، ومنه أُخِذ معظم ما ذكر هنا.

٦) كذلك تكفير المفتي والمسرور بالاتفاقية، رداً على بعض ما جاء في " النصائح" مع بتر ظاهر صارخ من المدافعين.

٧) طرح مسألة التجنّس بجنسية دولة كافرة في سياق الدفاع عن الجبهة.

٨) توجيه توصيات إلى الجبهة مفادها: الاستمرار في المعاهدة والإفادة منها لصالح الإسلام والمسلمين.

فاقتضى المقام التنبيه على بعض الملحوظات العلمية التي بدت من بيانات المدافعين والتي قد يغترّ بها بعض الناس المتحمسين للجبهة بدوافع مختلفة" انتهى منه بلفظه وحروفه.

الخلاصة:

١- الإكراه الذي ادّعته الجبهة يكذّبه الواقع والقرائن والشواهد الكثيرة المفيدة لليقين، وإذا انتفى آخر الموانع ثبت الحكم و اعتبار الجبهة طائفة مرتدة.

٢- ليس كل من ادعى الإكراه أو أي مانع آخر يقبل منه ذلك بل يجب النظر إلى القرائن والشواهد المصدقة أو المكذّبة.

٣- عدم إكفار المتأولين مهما بلغت درجة التأويل: مذهب أكثر المرجئة والفلاسفة المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة.

٤- وكذلك عدم التكفير إلا في المسائل الإجماعية مذهب الفلاسفة المنتسبين

ومن تبعهم، مع أنه لا يستقيم في نفسه.

٥- لا يكون اختلاف العلماء في المتجنّس بجنسية دولة كافرة مانعا آخر من الحكم، وإن حاول ذلك المدافعون رغم عدم الإفصاح عن موقفهم منها.

٦- التوصية بالالتزام المعاهدة مع تزييف العذر من المفارقات العجيبة، فإن من أخطأ في التأويل ثم عرّف به فإما أن يتوب و إلا حكم بما تقتضيه المسألة.

٧- وصم التطرف أو الغلو بمن لم يكن سلس القياد للخصم ولآراء الرجال سمة بارزة في عصرنا، و هي لا تغير من الحقائق" اهـ بحروفه.

قال أبو عبد الباري:

تضمنت كل من مقدمته في تلخيص محتوى البيان، وخاتمته في تلخيص ما تضمنه تعقيبه على البيان مجموعة كبيرة من المغالطات العلمية، والدعاوى التي لا حقيقة لها إلا في ذهن المعترض.

وفي الفصول التالية مناقشة لهذه الدعاوى والمغالطات، وسيتضح للقارئ المنصف قيمة تعقيب المعترض على البيان وما احتواه من التلبيس تارة، وتغيير وجه المسألة تارات أخرى.

وأودُّ التنبيه هنا إلى أنني لن أعير اهتماما لما امتلأ به هذا التعقيب من عبارات

الغمز والتسفيه، وسأكون صريحا في هذا الجواب مع المعترض في الحوار والمناقشة على وجوه ومقامات عدة.

والله أسأل التوفيق والسداد لما يحب ويرضاه، إنه القادر على ذلك.

المغالطة الأولى:

دعوى صحة العهد وشرعيته

ذكر المعترض عن أصحاب البيان في الفقرة الأولى أنهم قالوا:" بشرعية المعاهدة التي جرت بين الجبهة وبين الحكومة الإثيوبية ".

وما ذكره وعزاه إليهم كلام مجمل، والجواب عنه يحتاج للتفصيل في الأمر، حتى يتضح الحق والصواب لطالبه:

- فإن كان المعترض يريد بذلك ما جاء في البيان من مشروعية أصل العهد وصحة تجزئه، فقد وافق المعترض على ذلك، فهو يقول بصحته أيضا كما تقدم النقل عنه، فليس على أصحاب البيان مؤاخذة في ذلك.
- وإن كان المعترض يريد بذلك أن أصحاب البيان قالوا بشرعية المعاهدة مع ما فيها من ذلك البند، فمغالطة علمية، وهذا المعنى هو الأقرب لمراده، إن لم يكن صريح كلامه، لأنه قال في الملحوظة السابعة من كُتَيِّبه هذا:

" ليس الكلام في جواز المعاهدة من حيث الأصل ولا تجزؤ العهد، وإن كان بعض ما استدلّ به لا يصحّ تنزيلا، وإنما الإشكال في تصحيح معاهدةٍ مشتملةٍ على ما يناقض الإسلام ويقدح أصل الدين، والتوصية في الاستمرار والإفادة منها، رغم الإفصاح عن بطلان الشبهة وخطأ التأويل، ومن شرط العهد إجماعا خلوّه من شرط فاسد اهـ بنصه.

والجواب عن هذا في مقامين:

المقام الأول: المنع

والمراد به منع ورود تصحيح العهد على الوجه المذكور في البيان، وبيان ذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن ذلك مجرد استنتاج لم يرد له ذكر في البيان، ولم يذكر المعترض نصَّ ما ورد في البيان من شرعية المعاهدة على هذا الوجه من غير استثناء شيء منها، فإن كان عنده نص صريح في ذلك فليأت به، وإلا فليكن كذبا على البيان ومن أصدره.

الوجه الثاني: أن البيان قد تضمن ذكر ما اشتملت عليه المعاهدة من الشرط الفاسد، وهو الفقرة الخامسة من البند الأول، وأن ذلك قد يخرج الفاعل من الملة، و المعترض قد حكى الإجماع– إن صح - على اشتراط خلو العهد من الشرط الفاسد فيما تقدم نقله عنه، وقد علم أن عدم الشرط موجب لبطلان المشروط في الأصل.

الوجه الثالث: أن البيان تضمن أن الجبهة ادعت الإكراه، ومن المعلوم عند أهل العلم أن تصرفات المكره لا تصح فيما أكره عليه دون غيره، و المعترض يعلم ذلك، فكان هذا دليلا كافيا لبيان غلط المعترض على أصحاب البيان في هذه

الدعوى.

الوجه الرابع: أن حمل كلام أهل العلم على موافقة الإجماع الذي حكاه المعترض – إن صحّ – ولو بالتأويل هو المعروف في صنيع أهل العلم قديما وحديثا، ما لم يكن في كلامهم نصٌّ لا يحتمل التأويل، وهو ما لم يرد في البيان، حسنا للظن بأهل العلم والفضل، و المعترض فعل ضد ذلك على عادته في تكلُّف المسائل والتعسُّف في الاعتراض.

اعتراض وجوابه:

فإن قيل: تضمن البيان ما يفهم منه تصحيح المعاهدة، وذلك في أمرين:

أولهما: ما جاء في آخره من الوصايا التي تفيد الاستمرار في المعاهدة كما يقول المعترض.

ثانيهما: لم يرد في البيان دعوة صريحة لنقض المعاهدة كما جاء في نصائح المعترض.

فالجواب عن ذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن هذه قرائن ضعيفة يعارضها ما هو أقوى منها تقدم التنبيه عليه، وهو أرجح في الاعتبار من هذه المذكورة هنا، فالجزم مع ذلك بما جزم به المعترض مغالطة علمية، وغايته أن يقال من هذا الوجه: يحتمل تصحيح

العقد.

الوجه الثاني: إذا افترضنا تساوي القرائن من الطرفين، فالحمل على السلامة وعدم مخالفة الإجماع الذي حكاه المعترض – إن صح - من حسن الظن المشروع، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم:" مرحبا بك من بيت، ما أعظمك، وأعظم حرمتك! وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة، وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه، وماله، **وأن يظن به ظن السوء**" رواه البيهقي في شعبه وغيره، وهو مخرج في الصحيحة (رقم **٣٤٢٠**).

وإذا قُدِّر أنه لم يظهر له من تعارض القرائن مراد أصحاب البيان فكان بإمكانه أن يستفسر عن أصحابه وهم عنده، فإن هذا من التثبت في العلم، ولم يفعله المعترض فلم يصب فيما قال.

الوجه الثالث: أن التوصيات ليست صريحة بل ولا ظاهرة في شرعية العهد وصحته، وذلك أن الوصايا فرع عن عجز الجبهة عن القيام بجهاد السيف كما ذكر في المقدمة، وأشير إليه في البيان، وإذا كان الأمر كذلك فالتوصية بالإقبال على الدعوة هو ما يقدرون عليه في تقدير أصحاب البيان، لأنه لا وجوب مع العجز في ظاهر الشرع ونصوصه، ولا أظن المعترض يحتاج لذكر الدليل لوضوحه، فإن لزم ذلك بُيِّن في حينه.

قال ابن تيمية رحمه الله:" ومن الأصول الكلية: أن المعجوز عنه في الشرع

ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد " (١).

الوجه الرابع: أن الدعوة لنقض المعاهدة فرع تصحيحها على الوجه الذي ذكره، والدعوة إلى نقض ما لم يصح القول بانعقاده تحصيل حاصل لا فائدة فيه.

وتضمن بدلا من ذلك: الدعوة إلى الاستغفار مما وقع من المخالفات، فلا يلزم شرعا على أصحاب البيان الدعوة لنقض ما لم يثبت قولهم بصحته شرعا.

ومما يؤكد هذا المقام أي مقام المنع ما ورد في البيان، وقد تقدم وهذا نصه:"

" **ما هو موقفنا من بنود الاتفاقية ؟**

لا بد من التفريق بين أمرين:

١) أصل المصالحة وجواز استبدال جهاد الكلمة بجهاد القتال عند العجز، وهذا هو القدر الذي وافق عليه العلماء.

٢) بنود الاتفاقية التي علم بعد نشرها أنها تحمل أخطاء فادحة كان من المفترض عدم قبولها في الأصل ".

---

(١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٠/٥٥٩-٥٦٠).

وهذا صريح في عدم تصحيح المعاهدة على هذا الوجه المذكور غير أن حُبَّ الاعتراض ولو بالتكلف حمل المعترض على تجاوزه واستغفال من لا نباهة له بالعلم والمسائل.

المقام الثاني: التسليم

والمراد به مناقشة الإجماع وبطلان الانتقاد على القول بشرعية المعاهدة دون الشرط المذكور في البيان، وبيانِ أنه لا مؤاخذة على أصحاب البيان لو قالوا فرضا بصحة العهد دون الشرط، وذلك أن صحة العهد وفساد الشرط معلوم في مذاهب العلماء على العموم والخصوص، وما أفادته دعوى المعترض من الإجماع مغالطة لا تصح.

وبيان ذلك من جهتين:

الجهة الأولى: العموم:

من المعلوم لطلاب العلم أن العلماء متنازعون في تصحيح العقود المشتملة على الشروط الفاسدة، وكثيرا ما يبحث الأصوليون ذلك في باب الحكم الوضعي، والفرق بين الفاسد والباطل، ومعلوم أيضا من مذهب كثير من العلماء وفي مقدمتهم فقهاء الحنفية التفريق بين نوعين من العقود:

النوع الأول: ما لم يشرع بأصله فهو باطل.

النوع الثاني: ما شرع بأصله دون وصفه، وهو صحيح عندهم مع فساد الشرط، وعقد الهدنة من هذا الباب.

والدليل لهذا المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة بريرة:" خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق " مع قوله صلى الله عليه وسلم:" ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله عز وجل أحق وشرطه أوثق، فإنما الولاء لمن أعتق "رواه الشيخان.

ووجه الاستدلال به لهذا القول: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن فساد كل شرط ليس في كتاب الله تعالى، فقال:" ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " فأبطل الشرط.

وأمر عائشة رضي الله عنها بقبول الشرط فقال لها " خذيها واشترطي لهم الولاء " فصحح العقد، ومفاد ذلك صحة العقد وفساد الشرط، لأن العقد إذا لم يصح مع هذا الشرط لم يكن لإعتاق بريرة معنى، إذ لا يصح الإعتاق ممن لا يملك الرقبة، ولو صح الشرط لاستحقوا ولاء بريرة، فلما صح عتق بريرة، وكان الولاء لعائشة دل الحديث على صحة العقد وفساد الشرط، وهو المطلوب.

نكتة مهمة في الحديث:

و في هذا الحديث نكتة مهمة متعلقة بهذه المسألة وهي جواز الإقدام على الشرط الفاسد مع العلم بفساده، وهو ظاهر من إذن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بقبول الشرط مع فساده، ولم يمنع فساد الشرط ولا إنكاره صلى الله عليه وسلم لهذا الشرط من الإذن بقبوله.

قال ابن تيمية في الفتاوى في بيان معنى حديث عائشة في قصة بريرة:" وأما ما دل عليه الحديث: فأشكل عليهم من جهتين. من جهة أن الرسول كيف يأمر بالشرط الباطل. والثاني من جهة أن الشرط الباطل كيف لا يفسد العقد. وقد أجاب طائفة بجواب ثالث ذكره أحمد وغيره. وهو أن القوم كانوا قد علموا أن هذا الشرط منهي عنه فأقدموا على ذلك بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم فكان وجود اشتراطهم كعدمه، وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك، فليس هو أمرا بالشرط؛ لكن إذنا للمشتري في اشتراطه إذا أبى البائع أن يبيع إلا به، وإخبارا للمشتري أن هذا لا يضره، ويجوز للإنسان أن يدخل في مثل ذلك. فهو إذن في الشراء مع اشتراط البائع ذلك، وإذن في الدخول معهم في اشتراطه لعدم الضرر في ذلك، ونفس الحديث صريح في أن مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد. وهذا هو الصواب. وهو قول ابن أبي ليلى وغيره وهو مذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه.

وإنما استشكل الحديث من ظن أن الشرط الفاسد يفسد العقد وليس كذلك؛ لكن إن كان المشترط يعلم أنه شرط محرم لا يحل اشتراطه فوجود اشتراطه كعدمه؛ مثل هؤلاء القوم. فيصح اشتراء المشتري ويملك المشتري ويلغو هذا الشرط الذي قد علم البائع أنه محرم لا يجوز الوفاء به.

وأما أولئك القوم فإن كانوا قد علموا بالنهي قبل استفتاء عائشة فلا شبهة. لكن ليس في الحديث ما يدل عليه؛ بل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عشية فقال:" ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط"، وهذا كان عقب استفتاء عائشة وقد علم أولئك بهذا بلا ريب، وكان عقد عائشة معهم بعد هذا الإعلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكونوا تابوا عن هذا الشرط أو أقدموا عليه مع العلم بالتحريم. وحينئذ فلا يضر اشتراطه. هذا هو الذي يدل عليه الحديث وسياقه. ولا إشكال فيه ولله الحمد والمنة " (١).

وقال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام:" الخامس: اشتراط الولاء للبائع هل يفسد العقد؟ فيه خلاف، وظاهر الحديث أنه لا يفسده لما قال فيه: "و اشترطي لهم الولاء"، ولا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عقد باطل.

---

(١) مجموع الفتاوى (٢٩/٣٨-٤٠).

وإذا قلنا: إنه صحيح فهل يصح الشرط؟ فيه اختلاف في مذهب الشافعي، والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث وسياقه، وموافق للقياس أيضا من وجه، وهو: أن القياس يقتضي أن الأثر مختص بمن صدر منه السبب، والولاء من آثار العتق، فيختص بمن صدر منه العتق، وهو المعتق " (١).

وقال ابن عبد البر في التمهيد: " في هذا الحديث: شرط الولاء مع البيع، وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم شراءها على ذلك، دون إعمال الشرط، وفي ذلك صحة البيع وإبطال الشرط " (٢).

وقال في الاستذكار: وفي هذا الحديث دليل على أن الشرط الفاسد في البيع لا يفسد البيع، ولكنه يسقط ويبطل الشرط ويصح البيع " (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية في بيان وجه الاستدلال بهذا الحديث ما نصه: " ولهم من هذا الحديث حجتان:

إحداهما: قوله " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل "، فكل شرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع، فليس في كتاب الله بخلاف ما

---

(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص ٤٥٤ تحقيق عبد القادر عرفان، ط. دار الفكر ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠هـ.

(٢) التمهيد (٢٢/ ١٧٢) وانظر أيضا (ص ١٨٦، ١٨١).

(٣) الاستذكار لابن عبد البر (٧/ ٣٥٦).

كان في السنة أو في الإجماع، فإنه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة و الإجماع.

ومن قال بالقياس وهم الجمهور قالوا إذا دلَّ على صحته القياس المدلول عليه بالسنة أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله فهو في كتاب الله.

و الحجة الثانية: أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء، لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد، وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع، فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع بمنزلة تغيير العبادات، وهذا نكتة القاعدة، وهي أن العقود مشروعة على وجه فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع ... " (١).

وقال فيه أيضا: فمضمون الحديث أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة، أو يقال ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله نفيه كما قال:" سيكون أقوام يحدثونكم بما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم " أي بما تعرفون خلافه وإلا فما لا يعرف كثير.

ثم نقول إذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن العقود والشروط التي لم يبحها الشارع تكون باطلة بمعنى أنه لا يلزم بها شئ لا إيجاب ولا تحريم، فإن

(١) القواعد النورانية لابن تيمية (ص ٢٠٩ ط. مكتبة المعارف بتحقيق محمد حامد الفقي عام ١٤٠٤هـ).

هذا خلاف الكتاب والسنة، بل العقود والشروط المحرمة قد يلزم بها أحكام، فإن الله قد حرم عقد الظهار في نفس كتابه وسماه {منكراً من القول وزوراً }، ثم إنه أوجب به على من عاد الكفارة، ومن لم يعد جعل في حقه مقصود التحريم من ترك الوطء أو ترك العقد ... " (١).

وعلى هذا جرى بعض الباحثين في علم القواعد الفقهية على أن الشروط الفاسدة لا أثر لها على صحة العقود، فقال الدكتور محمد مصطفى الزحيلي في كتابه " القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة" القاعدة: [١٣١]: الشرط الباطل لا يؤثر في العقد.

التوضيح:

إن العقد إذا استجمع أركانه وشروطه الشرعية كان صحيحاً، ولا عبرة بما خرج عنه من الشروط الباطلة التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما؛ لأنها لاغية بالنسبة للشرع، لقوله – صلى الله عليه وسلم –:" المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحلَّ حراماً " فيلغى الشرط، ويبقى العقد صحيحاً "(٢)

قال أبو عبد الباري:

وقد وجدت لصحة العقود مع الشرط الفاسد أدلة أخرى من السنة، وهي

---

(١) القواعد النورانية (ص ٢٢٩).

(٢) انظر: القواعد الفقهية للدكتور محمد مصطفى الزحيلي (١/ ٦٢١).

ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول: ما رواه أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وغيرهما من حديث نصر بن عاصم الليثي أن رجلا منهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على ألا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه " (١).

الحديث الثاني: ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم واشترطوا على ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول:" سيتصدقون ويجاهدون " (٢).

الحديث الثالث: ما رواه أحمد والنسائي والطبراني من حديث حكيم بن حزام أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما " (٣).

وفي معناه: قال الإمام أحمد: معناه أن يسجد من غير ركوع ذكره الحافظ ابن

---

(١) رواه أحمد (٥/٢٤) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ٩٤١) وهو حديث صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني في الثمر المستطاب (١/٤٩).

(٢) رواه أحمد (٣/٣٤١) وأبو داود (رقم ٣٠٢٥) والحديث في السلسلة الصحيحة للألباني (رقم ١٨٨٨) فراجع فيه التفصيل.

(٣) رواه أحمد (٣/٤٠٢) والنسائي (٢/٢٠٥ رقم ١٠٨٤) والطبراني (٣/١٩٥ رقم ٣١٠٦) والحديث في صحيح النسائي (رقم ١٠٨٤).

رجب في جامع العلوم والحكم فقال: وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث.

وقال: يصحُّ الإسلامُ على الشرط الفاسد، ثم يُلزم بشرائع الإسلام كُلها، واستدلَّ أيضاً بأنَّ حكيم بنَ حِزام قال: بايعتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على أن لا أَخِرَّ إلاّ قائماً قال أحمد: معناه أنْ يسجد من غير ركوع ".

وقال الشوكاني في نيل الأوطار:" فيه دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا باطلا " (١).

قال أبو عبد الباري:

فدلت هذه الأحاديث الثلاثة على صحة عقد الإسلام مع الشرط الفاسد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم وصححه مع الشرط الفاسد، فإذا صح عقد الإسلام وهو أهم العقود في الدين والشرع، فما سواه أولى في أن يصح مع الشرط الفاسد.

وإذا تقرر أن قول كثير من أهل العلم هو صحة العقود مع الشرط الفاسد، فلننتقل لبيان أن عقد الصلح مع الكفار داخل في هذه العقود، وأنه يصح عند كثير من أهل العلم مع الشرط الفاسد، فيصح العقد ويبطل الشرط.

---

(١) نيل الأوطار (٦/٨).

الجهة الثانية: الخصوص:

ذكر الفقهاء في شروط الصلح والهدنة أن العهد يصح مع فساد الشرط في بعض مسائله، ومن ذلك: الصلح على أكثر من عشر سنين عند من منعه.

*- ففي المبدع لابن مفلح الحنبلي حكاية عن الإمام أحمد:" وعنه لا يجوز في أكثر من عشر سنين، فإن زاد على العشر بطل في الزيادة، وفي العشر روايتان، وإن هادنهم مطلقا لم يصح، **وإن شرط شرطا فاسدا** كنقضها متى شاء، أو رد النساء إليهم، أو صداقهن أو سلاحهم، أو إدخالهم الحرم، بطل الشرط، وفي العقد وجهان " (١).

فهذا يدل على أن عقد الصلح إذا اشتمل على شرط فاسد لا يلزم من ذلك بطلان العهد، بل يصح العقد ويبطل الشرط على وجه، وهذا يبطل ما ادعاه المعترض من الإجماع.

تلخيص مفيد:

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (٢) تلخيص جميل لمذاهب الفقهاء في هذه المسألة نختم به المقام وهو تحت عنوان **(أثر الشروط الفاسدة على عقد الهدنة)** وهذا نصه:" اختلف الفقهاء في فساد عقد الهدنة عند اقترانه بشرط من

(١) المبدع لابن مفلح الحنبلي (٣/٣٠٨-٣٠٩ عن الإمام أحمد).

(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٤٢/٢١٨-٢١٩).

الشروط الفاسدة.

فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب، والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لو شرط في عقد الهدنة شرط فاسد بطل الشرط ولا يجب الوفاء به، ولا تبطل الهدنة.

لأنها ليست كالبيوع من عقود المعاوضات التي تبطل بفساد الشرط؛ لما يؤدي إليه من جهالة الثمن؛ وليست بأوكد من عقود المناكحات التي لا تبطل بفساد المهر.

وذهب المالكية والشافعية على الصحيح والحنابلة في وجه إلى فساد الشرط والعقد معا، أما فساد الشرط فلأنه أحل حراما؛ وأما فساد العقد فلاقترانه بشرط مفسد ".

قال أبو عبد الباري:

تعليل القول الأول نقله أصحاب الموسوعة عن الماوردي كما ذكروا في الهامش، ولنفاسة كلامه ننقله من كتابه مع بعض الاختصار.

قال الماوردي بعد ذكره بعض الشروط الفاسدة في عهد الهدنة ما نصه:" فهذه وما شاكلها محظورة، قد منع الشرع منها، فلا يجوز اشتراطها في عقد الهدنة، فإن شرطت بطلت، ووجب على الإمام نقضها: لقول النبي صلى الله عليه

وسلم:" ردوا الجهالات إلى السنن "(١)، ولا تبطل الهدنة، وإن كانت شرطا فيها: لأنها ليست كالبيوع من عقود المعاوضات التي تبطل بفساد الشرط لما يؤدي إليه من جهالة الثمن، وليست بأوكد من عقود المناكحات التي لا تبطل بفساد المهر، ولا يلزم الإمام أن يعلمهم بطلان الشروط قبل مطالبتهم بها، فإن طالبوه بالتزامها أعلمهم حينئذ بطلانها في شرعنا، وأنه لا يجوز لنا العمل بها.

فإن دعوه إلى نقض الهدنة نقضها، إلا أن يخاف منهم الاصطلام، فيجوز للضرورة أن يلتزمها ما كان على ضرورته كما قلنا في بذل المال " (٢).

يؤيده: صحة تجزؤ العهد الواحد بين الصحة والفساد

وبيانه: أنه يصح تجزئة العهد الواحد، فيصح في بعض دون بعض، وفي آية الممتحنة ما يدل على أن العهد يصح في شيء دون شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة يوم الحديبية على ردِّ من أسلم وهرب من قريش

---

(١) لم أجده مرفوعا، وإنما من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رواه البيهقي في سننه (٧/٤٤٢) وفيه انقطاع لأنه من رواية الشعبي عن عمر، لكن ذكر غير واحد أن الشعبي رواه عن مسروق عن عمر.

ذكر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/٣٥٨ط. فواز زمرلي)، وعزاه السيوطي في مفتاح الجنة (ص٤٢) للبيهقي فقال: وأخرج عن مسروق قال: قال عمر ... فذكره" فينظر في ذلك. وانظر الإرواء رقم (٢١٢٦).

(٢) الحاوي للماوردي (١٨/٤١٢).

صلحا عاما، ليس فيه تخصيص بالرجال، ثم نزلت آية الممتحنة، فأبطلت ردَّ النساء مع بقاء عقد الصلح صحيحا، سواء سمي ذلك نسخا أو تخصيصا.

قال الماوردي:

مسألة: قال الشافعي رحمه الله تعالى:" وإن صالحهم الإمام على ما لا يجوز فالطاعة نقضه عقد الهدنة، كما صنع النبي -صلى الله عليه وسلم- في النساء وقد أعطى المشركين فيهن ما أعطاهم في الرجال ولم يستثن، فجاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة مهاجرة، فجاء أخواها يطلبانها فمنعها منهما، وأخبر أن الله منع الصلح في النساء وحكم فيهن غير حكمه في الرجال"(١).

وقال أيضا:

فصل: فإذا تقررت هذه المقدمة، فصورة مسألتنا: أن يهادنهم على أن يرد عليهم من جاءنا مسلما منهم عقد الهدنة: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا في الحديبية على هذا، فنذكر حكمها في صلحه ثم نذكره في صلحنا.

أما حكمها في صلحه، فقد كانت هدنته بالحديبية معقودة على هذا، أن يرد عليهم من جاءه مسلما منهم، فجاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو مسلما، فقال

(١) الحاوي للماوردي (١٨/٤١٢)

له سهيل: هذا ابني أول من أقاضيك عليه، فرده إليه، وقال لأبي جندل: قد تم الصلح بيننا وبين القوم، فاصبر حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ثم رد بعده عياش بن أبي ربيعة، وأبا بصير، فرد هؤلاء الثلاثة من الرجال، ثم جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة، فجاء أخواها في طلبها، عمارة والوليد ابنا عقبة، وجاءت سعيدة زوجة صيفي بن الراهب مسلمة، فجاء في طلبها، وجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة، فجاء زوجها واسمه مسافر من قومها في طلبها، وقالوا: يا محمد قد شرطت لنا رد النساء وطين الكتاب لم يجف، فاردد علينا نساءنا، فتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ردهن توقعا لأمر الله تعالى فيهن حتى نزل عليه قوله تعالى ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ﴾ الآية، والتي بعدها، فامتنع حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردهن ومن رد النساء كلهن، ولم يمتنع من رد الرجال: لوقوع الفرق بين الرجال والنساء من وجهين:-

أحدهما: أن الرجال أثبت من النساء، وأقدر على التوبة إن أكرهوا على الكفر.

والوجه الثاني: أن النساء ذوات الأزواج يحرمن على أزواجهن من الكفار، ولا يقدرون على الامتناع منهم والرجال بخلافهن، فلهذين وقع الفرق في الرد بين

الرجال والنساء، فرد الرجال، ولم يرد النساء" (١).

(١) الحاوي للماوردي (١٨/٤١٣)

ما ذكره الماوردي وغيره من قصة أم كلثوم بنت عقبة وهجرتها: رواه ابن سعد في طبقاته الكبرى (٨/١٨٤) فقال: " أخبرنا خالد بن مخلد حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز قال: حدثني ابن شهاب قال: كان المشركون قد شرطوا على رسول الله يوم الحديبية: أنه من جاء من قبلنا وإن كان على دينك رددته إلينا ومن جاءنا من قبلك رددناه إليك. فكان يرد إليهم من جاء من قبلهم يدخل في دينه. فلما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة جاء أخواها يريدان أن يخرجاها ويرداها إليهم فأنزل الله تبارك وتعالى "... فذكر الآية.

وقال ابن ابن إسحاق في المغازي (الإصابة في تمييز الصحابة ٨/٤٦٣): حدثني الزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم قالا: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فجاء أخواها الوليد وفلان ابنا عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبانها، فأبى أن يردها عليهما.

فهذا مرسل لكن الزهري تلقى أصل ذلك عن عروة بن الزبير عن مروان والمسور.

فأخرج البخاري في " صحيحه (رقم ٢٧١١، ٤١٨٠) من حديث الزهري عن عروة، سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم..وفيه: وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق، فجاء أهلها يسألونه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ ﴾ إلى قوله ﴿وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ إلى ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ".

وقال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: وقوله ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ يقول: فإن أقررن عند المحنة بما يصحّ به عقد الإيمان لهنّ، والدخول في الإسلام، فلا تردوهنّ عند ذلك إلى الكفار. وإنما قيل ذلك للمؤمنين، لأن العهد كان جرى بين رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وبين مشركي قريش في صلح الحديبية أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلمًا، فأبطل ذلك الشرط في النساء إذا جئن مؤمنات مهاجرات فامتحنّ، فوجدهنّ المسلمون مؤمنات، وصح ذلك عندهم مما قد ذكرنا قبل، وأمروا أن لا يردّوهنّ إلى المشركين إذا علم أنهنّ مؤمنات اهـ ثم ذكر آثارا تدل على هذا المعنى الذي ذكره.

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية:

اختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظا أو عموما؛ فقالت طائفة منهم: قد كان شرط ردهن في عقد المهادنة لفظا صريحا فنسخ الله ردهن من العقد ومنع منه، وبقاه في الرجال على ما كان. وهذا يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد رأيه في الأحكام، ولكن لا يقره الله على خطأ.

وقالت طائفة من أهل العلم: لم يشترط ردهن في العقد لفظا، وإنما أطلق العقد في رد من أسلم؛ فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال، فبين الله تعالى خروجهن عن عمومه، وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين:

أحدهما: أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم.

الثاني: أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا منهم، فأما المقيمة منهن على شركها فمردودة عليهم اهـ.

وقال ابن جزي: نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية، وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يردّ المسلمون إلى الكفار كل من جاءهم مسلماً من الرجال والنساء، فنسخ الله أمر النساء بهذا الآية، ومنع من ردّ المؤمنة إلى الكفار إذا هاجرت إلى المسلمين " (١).

وقال الجويني بعد كلام:" ومن ذلك أيضا عهد الحديبية، فإنه صلى الله عليه وسلم شرط للكفار أن يرد عليهم من يأتيه منهم، وعمَّ القول في الرجال والنساء، ثم ورد النص في منع النساء قال الله تعالى ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ﴾(٢)

قال أبو عبد الباري:

جواز تجزئة العهد الواحد وصحة بعضه دون بعض كما في صلح الحديبية – حيث صح العهد عموما أي للرجال والنساء، ثم خروج النساء عن عموم العهد بالنسخ أو التخصيص مع بقاء سائر أحكام العهد على صحتها– دليل على عدم اشتراط موافقة جميع العهد للشريعة ليصح العهد، وأنه إنما يبطل

---

(١) التسهيل لعلوم التنزيل (١/٢٣٧٣)

(٢) التلخيص في أصول الفقه (٢/٥٢٤)

القدر المخالف للشرع دون غيره.

والخلاصة المتحصلة من ذلك هي:

أولا: أن العقود إذا اشتملت على شرط فاسد تقبل الصحة في غير الشرط الفاسد كما علم من حديث عائشة في عتق بريرة رضي الله عنهما وكذلك الأحاديث الثلاثة الأخرى.

ثانيا: أن تصحيح العقد المشتمل على الشرط الفاسد دونه مذهب الحنفية والحنابلة وقول في مذهب الشافعية، وهو قول الشافعي نفسه (١).

ثالثا: أن بنود العقد الواحد تقبل التفريق كما في آية الممتحنة وإخراج النساء من الرد للكفار بعد الامتحان.

رابعا: أن الإجماع الذي ادعاه المعترض في بطلان عقد الهدنة إذا اشتمل على شرط فاسد لا يصح، بل الخلاف ثابت مشهور.

خامسا: لو ذهب أحد إلى صحة العهد والهدنة وبطلان هذا الشرط، أو القدر المخالف للشرع من كل وجه لم تكن عليه مؤاخذة كما لا يخفى.

---

(١) قال الشافعي في الأم (٤/١٩٥): " صالح رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قريشا بالحديبية على أن يرد من جاء منهم، فأنزل الله تبارك وتعالى في امرأة جاءته منهم مسلمة: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ﴾ الآية. ففرض الله – عز وجل – عليهم أن لا ترد النساء، وقد أعطوهم رد من جاء منهم، وهن منهم، فحبسهن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بأمر الله – عز وجل "اهـ.

وأظن أن هذه الوجوه كافية في نقض ما ادعاه المعترض على البيان وأصحابه، فزالت تلك الشبهة التي أثارها المعترض مما قد يكون فهمه من البيان على غير وجهه، أو تعمد فيه التلبيس على القُرَّاء.

المغالطة الثانية:

أن المعاهدة قد تحقق ما لم يحققه الجهاد

ذكر المعترض في مقدمته في الفقرة الثانية أن أصحاب البيان قالوا: إن المعاهدة قد تُحقِّق ما لم يُحقِّقه الجهاد في سبيل الله.

وهذا الكلام مجمل أيضاً، والجواب عنه بالتفصيل:

- فإن أراد المعترض أن أصحاب البيان يقولون عن خصوص المعاهدة على الوجه الذي جرت عليه، وزعم أنهم يقولون بشرعيتها، فقد تقدم نقض الأصل الذي بني عليه كلامه، ألا وهو قولهم بشرعية المعاهدة على الوجه المذكور في المسألة التي قبل هذه، وإذا بطل الأصل بطل فرعه، لأنه مبني على غير أساس يعتمد عليه.

وقد تقدم أيضا أنه على التسليم بما نسبه لأصحاب البيان لا إشكال فيه لأنه بمثابة العقود الصحيحة في غير الشرط الفاسد، ويفيد ما تفيده سائر العقود بشروطها.

- وإن أراد المعترض أن المعاهدة الشرعية والإقبال على الدعوة عند العجز عن الجهاد – كما في البيان – قد تحقق مصلحة عجز عنها الجهاد، فنعم، وهو لازم للكاتب لموافقته على جواز أصل المعاهدة وصحة تجزئها كما تقدم،

وقد علم أن المعاهدة إنما هي لمقتضى المصلحة التي تعود للمسلمين فقط، ولأنه أجازها إذا خلت عن الشرط الفاسد.

وهو قول جميع الفقهاء القائلين بصحة العهد وبطلان الشرط فيما كانت فيه مصلحة المسلمين، لأن الأصل في عقد الهدنة مع الكفار مبني على المصلحة، وتصرفات الإمام ومنها العقود منوطة بالمصالح.

وأما تقدير المصلحة فمن باب الاجتهاد الذي يختلف الناس فيها، ولا يجب على من ترجح لديه رجحان المصلحة – وهو أهل للتقدير - مراعاة رأي المعترض ولا عليه استشارته.

ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل في صلح الحديبية ما لم يكن يراه بعض الصحابة من المصلحة، وقصة عمر في صلح الحديبية معروفة وردت في الصحاح، وهي تفيد ما ذكرناه.

- وإن أراد المعترض غير ذلك فالجواب عند بيان مراده من كلامه، فليبين مراده حتى ينظر في صوابه أو خطئه.

تنبيه: هذا الكلام الذي أطلقه المعترض هنا على وجه المؤاخذة، يقوله من يرى أن حمل السلاح في وجه العدو الكافر مصلحة ومشروع دائما في حالة الضعف والقوة، وهو غلط ممن يقوله على هذا التعميم، وقد ذكر ذلك في البيان، وبيان

ذلك باختصار من وجوه ثلاثة:

أولها: أن الجهاد مشروع لغيره، وليس سفك الدماء في الجهاد مقصودا لذاته، فإذا تحققت المصلحة بدونه لم يكن مشروعا، وإذا لم يتحقق به المقصود، وترتب عليه من الفساد ما هو أعظم لم يكن أيضا مشروعا، ولهذا شرع الصبر واحتمال الأذى في مكة لضعف المسلمين، والدلائل على هذا متكاثرة لا تخفى.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: " القتال ما فرض لعينه بل للدعوة إلى الإسلام والدعوة دعوتان : دعوة بالبنان وهي القتال ودعوة بالبيان وهو اللسان وذلك بالتبليغ والثانية أهون من الأولى لأن في القتال مخاطرة الروح والنفس والمال وليس في دعوة التبليغ شيء من ذلك **فإذا احتمل حصول المقصود بأهون الدعوتين لزم الافتتاح بها**"(١).

وقال تقي الدين السبكي: " قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى خَيْبَرَ: " لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ " فَرَأَيْنَا قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْقِتَالِ إنَّمَا هُوَ الْهِدَايَةُ وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ هِدَايَةُ الْخَلْقِ وَدُعَاؤُهُمْ إلَى التَّوْحِيدِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلاَمِ

(١) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٦١).

وَتَحْصِيلُ ذَلِكَ لَهُمْ وَلِأَعْقَابِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ يَعْدِلُهُ شَيْءٌ **فَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِالْعِلْمِ وَالْمُنَاظَرَةِ وَإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ !!.** وَمِنْ هُنَا نَأْخُذُ أَنَّ مِدَادَ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ دَمِ الشُّهَدَاءِ"(١).

وقال الخطيب الشربيني:" وَوُجُوبُ الْجِهَادِ وُجُوبُ الْوَسَائِلِ لَا الْمَقَاصِدِ ، إذَا الْمَقْصُودُ بِالْقِتَالِ إنَّمَا هُوَ الْهِدَايَةُ وَمَا سِوَاهَا مِنْ الشَّهَادَةِ ، وَأَمَّا قَتْلُ الْكُفَّارِ فَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ **حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ الْهِدَايَةِ بِإِقَامَةِ الدَّلِيلِ بِغَيْرِ جِهَادٍ كَانَ أَوْلَى مِنْ الْجِهَادِ** "(٢).

ثانيها: أن هذا هو قول أهل العلم المحققين.

وهذه جمل من أقوال العلماء في بيان المصلحة وعلاقتها بالجهاد والنظر في حال المسلمين قوة وضعفا:

قال العز بن عبد السلام في قواعده في فصل مراتب المصالح:" وجعل الجهاد تلو الإيمان، لأنه ليس بشريف في نفسه، وإنما وجب وجوب الوسائل" (٣).

وقال أيضا:" وعلى الحقيقة فالتأهب للجهاد بالسفر إليه، وإعداد الكراع

---

(١) فتاوى السبكي (٢/ ٣٤٠).

(٢) مغني المحتاج للشربيني (٦/ ٩).

(٣) قواعد الأحكام (١/ ٥٤).

والسلاح والخيل، وسيلة إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين، وغير ذلك من مقاصد الجهاد، فالمقصود ما شرع الجهاد لأجله، والجهاد وسيلة إليه، وأسباب الجهاد كلها وسائل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى مقاصده، فالاستعداد له من باب وسائل الوسائل " (١).

وقال أيضا: " فإن قيل: الجهاد إفساد، وتفويت النفوس والأطراف والأموال، وهو مع ذلك قربة إلى الله؟ قلنا: لا يتقرب به من جهة كونه إفسادا، وإنما يتقرب من جهة كونه وسيلة إلى درء المفاسد وجلب الصلاح " (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فكان ذلك (٣) عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمرهم بهما في أول الأمر، وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، و صارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه، وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد خلفائه الراشدين، وكذلك

---

(١) قواعد الأحكام (١/ ١٢٥)

(٢) قواعد الأحكام (١/ ١٣٢).

(٣) أي ظهور الدين.

هو إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق، ينصرون الله ورسوله النصر التام.

فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال﴿ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ ﴾ "(١).

وقال أيضا:" وهذا كما ان المشروع فى العدو القتال تارة والمهادنة تارة واخذ الجزية تارة ؛ كل ذلك بحسب الاحوال والمصالح "(٢).

وقال أيضا:"والمصلحة في ذلك تتنوع فتارة تكون المصلحة الشرعية القتال، وتارة تكون المصلحة المهادنة، **وتارة تكون المصلحة الامساك والاستعداد بلا مهادنة!!** "(٣).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق منع ما يؤدي إلى الحرام:" الوجه السادس: أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو

(١) الصارم المسلول (٢/٤١٣).

(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/٢٠٦).

(٣) انظر: مجموع الفتاوى (١٥/١٧٤).

والصفح، لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم، ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة " (١).

وفي المغني لابن قدامة في الصلح على أكثر من عشر:" وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد، أنه يجوز على أكثر من عشر، على ما يراه الإمام من المصلحة، وبهذا قال أبو حنيفة؛ لأنه عقد يجوز في العشر، فجازت الزيادة عليها، كعقد الإجارة، والعام مخصوص في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب " (٢).

ثالثها: أنه يجوز مصالحة الكافر المحارب بدفع المال إليه، إذا كان بالمسلمين ضعف، وفي دفع المال مع الصلح مصلحة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فإذا جاز دفع المال للكافر عند قوته وضعف المسلمين للإبقاء على المسلمين كان الصلح مع ذلك الكافر بدون مال عند ضعف المسلمين أولى وأحرى.

وما قد يبدوا مفسدة في مثل هذا فهو مغمور في المصلحة الراجحة ولا يعدُّ مفسدة حينئذ.

---

(١) إعلام الموقعين (٦/٥).

(٢) انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٢٩٧).

قال العز ابن عبد السلام في قواعده:" وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان، لا من جهة كونه معصية، بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة.

وله أمثلة، منها: ما يبذل في افتكاك الأسارى، فإنه حرام على آخذيه، مباح لباذليه، ومنها: أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرة على ماله، ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكا لنفسه، ومنها: أن يكره امرأة على الزنا ولا يتركها إلا بافتداء بمالها، أو بمال غيرها، فيلزمها ذلك عند إمكانه.

وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان، وإنما هو إعانة على درء المفاسد، فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان فيها تبعا لا مقصودا ". (١).

ومما تقدم يعلم بطلان المنع من الصلح، والإيهام بأن الصلح لا يحقق مصلحة لا يحققها الجهاد بالسيف، ويعلم أيضا صواب ما في البيان في هذه القضية وبطلان الاعتراض عليه.

واعلم أن المغالين في الجهاد والقائلين بالاستمرار فيه ولو لم يكن هناك أمل في

(١) انظر: (ص١١٠).

أي غاية أو إمكانية تحقيقها، وهم صنفان من الناس:

الصنف الأول: قصروا غاية الجهاد على طلب الشهادة، واستدلوا بالنصوص الكثيرة الواردة فضلها.

ولا نزاع في فضل الشهادة لتواتر نصوصها، ولا في كونها سلاحا قويا في الشجاعة والثبات، ولكن البحث في شروط الشهادة المذكورة، وتعارضها مع مقاصد الجهاد الأساسية، وهل غاية الجهاد إعزاز الدين أم طلب الشهادة ؟ وما ذا على الشهادة وهي مصلحة شخصية خاصة إذا كان يترتب عليها مفاسد عامة؟

والجواب: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة.

قال ابن تيمية:" والحسنة تترك في موضعين: إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها، أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة " (١).

وقد ذكر الشاطبي في الموافقات هذا المعنى فقال:"

وأما القسم الخامس: وهو أن لا يلحق الجالب أو الدافع ضرر، ولكن أداؤه إلى المفسدة قطعي عادة؛ فله نظران:

---

(١) مجموع التفاوى (٢٠/٥٣).

نظر من حيث كونه قاصدا لما يجوز أن يقصد شرعا، من غير قصد إضرار بأحد؛ فهذا من هذه الجهة جائز لا محظور فيه.

ونظر من حيث كونه عالما بلزوم مضرة الغير لهذا العمل المقصود، مع عدم استضراره بتركه؛ فإنه من هذا الوجه مظنة لقصد الإضرار؛ لأنه في فعله إما فاعل لمباح صرف لا يتعلق بفعله مقصد ضروري ولا حاجي ولا تكميلي؛ فلا قصد للشارع في إيقاعه من حيث يوقع، وإما فاعل لمأمور به على وجه يقع فيه مضرة، مع إمكان فعله على وجه لا يلحق فيه مضرة، وليس للشارع قصد في وقوعه على الوجه الذي يلحق به الضرر دون الآخر.

وعلى كلا التقديرين؛ فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم بالمضرة لا بد فيه من أحد أمرين: إما تقصير في النظر المأمور به وذلك ممنوع، وإما قصد إلى نفس الإضرار وهو ممنوع أيضا؛ فيلزم أن يكون ممنوعا من ذلك الفعل، لكن إذا فعله فيعد متعديا بفعله، ويضمن ضمان المتعدي على الجملة، وينظر في الضمان بحسب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة، ولا يعد قاصدا له ألبتة، إذا لم يتحقق قصده للتعدي، وعلى هذه القاعدة تجري مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بالسكين المغصوبة، وما لحق بها من المسائل التي هي في أصلها مأذون فيها ويلزم عنها إضرار الغير، ولأجل هذا تكون العبادة عند الجمهور صحيحة مجزئة، والعمل الأصلي صحيحا، ويكون عاصيا بالطرف

الآخر، وضامنا إن كان ثم ضمان، ولا تضاد في الأحكام لتعدد جهاتها، ومن قال هنالك بالفساد يقول به هنا، وله في النظر الفقهي مجال رحب يرجع ضابطه إلى هذا المعنى "(١).

الصنف الثاني: قطعوا العلاقة بين الجهاد وغايته التي شرع لها، فجاهدوا ليبقى الجهاد، فصار جهادهم من أجل الجهاد، فيقول لك أحدهم: نجاهد حتى لا ينقطع الجهاد، ولإحياء سنة الجهاد، وربما قال لك: ليس علينا النتائج، إنما النتائج على الله.

والحقيقة أن هذا الصنف غاب عنه أن الوسائل إنما تشرع عند غلبة الظن على تحقيقها للمصالح التي شرعت لها، ولم تشرع لذاتها، وقد تقدم بيان ذلك من

---

(١) انظر: الموافقات للشاطبي (٣/ ٧٢-٧٤ تحقيق مشهور حسن آل سلمان).

وعلق الشيخ مشهور على بعض هذا الكلام فقال في الهامش: " قوله: "وإما قصد إلى نفس الإضرار"، وذلك يكون في التقديرين محتملا؛ إلا أنه يقال: إن قصد الإضرار في التقديرين خلاف فرض القسم الخامس، كما صرح به قوله: "فله نظران، نظر ... إلخ"، وكما هو أصل المقسم في أول المسألة حيث قال: "والثاني ألا يقصد إضرارا ... إلخ"، وقد يجاب بأن قوله: "وأما قصد"؛ أي: مظنة قصد؛ فعومل بهذه المظنة، وإن لم يحصل القصد بالفعل كما صرح به في قوله: "فإنه من هذه الوجه مظنة لقصد ... إلخ"؛ إلا أنه يبقى الكلام في قوله: "ولا يعد قاصدا له ألبتة" الذي معناه أنه لا يعامل حتى بمظنة القصد، ولعله زيد أنه يعامل معاملة المخطئ في التضمين للمتلف وفي الدية؛ فعليك باستيفاء المبحث " باختصار يسير من أوله.

أقوال العلماء، وعليه تدل النصوص الشرعية كلها عند الجمع.

ولما كان الجهاد مشروعا لغيره كان الاستعداد أيضا وسيلة له، والقول بأن النتائج ليست علينا صحيح بعد أخذ الأسباب الشرعية، والنظر فيما يمكن أن يتحقق من المصالح أو يترتب عليه من المفاسد كما تقدم.

وأما ترديد هذه المقولة مع غلبة الظن أو اليقين على عدم تحقيق الجهاد لغايته فأشبه بالتوكل بدون أخذ الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتها، وذلك عجز كما يقول ابن القيم رحمه الله.

قال ابن القيم رحمه الله:" فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض، فإن كان مشوبا بنوع من التوكل، فهو توكل عجز، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا، ولا يجعل عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها.

ومن هاهنا غلط طائفتان من الناس: إحداهما: زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد، فعطلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتها، فوقعوا في نوع تفريط وعجز، بحسب ما عطلوا من الأسباب، وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب، فجمعوا الهم كله، وصيروه هما واحدا، وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه، ففيه ضعف من جهة أخرى، فكلما قوي جانب التوكل بإفراده أضعفه التفريط

في السبب الذي هو محل التوكل، فإن التوكل محله الأسباب، وكماله بالتوكل على الله فيها، وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض، وألقى فيها البذر، فتوكل على الله في زرعه وإنباته، فهذا قد أعطى التوكل حقه، ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض، وتخليتها بورا، وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جده في السير، وتوكل الأكياس من النجاة من عذاب الله، والفوز بثوابه، مع اجتهادهم في طاعته، فهذا هو التوكل الذي يترتب عليه أثره، ويكون الله حسب من قام به.

وأما توكل العجز والتفريط، فلا يترتب عليه أثره، وليس الله حسب صاحبه، فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه، وتقواه فعل الأسباب المأمور بها، لا إضاعتها.

والطائفة الثانية: التي قامت بالأسباب، ورأت ارتباط المسببات بها شرعا وقدرا، وأعرضت عن جانب التوكل، وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته، فليس لها قوة أصحاب التوكل، ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم، بل هي مخذولة عاجزة، بحسب ما فاتها من التوكل.

فالقوة كل القوة في التوكل على الله، كما قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس، فليتوكل على الله، فالقوة مضمونة للمتوكل، والكفاية والحسب والدفع عنه، وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل،

وإلا فمع تحققه بهما، لا بد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، ويكون الله حسبه وكافيه "(١).

(١) انظر: زاد المعاد (٢/ ٣٣٠-٣٣٢).

وقد بحث هذه القضية بإسهاب وتفصيل جميل مجموعة من باحثي الجماعة الإسلامية المصرية في كتاب " استراتيجية وتفجيرات القاعدة – الأخطاء والأخطار (ص ١٣٤-١٤٨) فليراجع من رغب في الاستزادة.

المغالطة الثالثة:

حجية المصلحة واستقلالها

تكلم المعترض في " منجيته " عن الاحتجاج بالمصلحة، وزعم أن المصلحة ليست دليلا مستقلا، فقال ما نصه في الملحوظة الثانية:"

لابد من التأكيد على أن المصلحة بذاتها ليست دليلا مستقلا، فمن ظن أنها أصل مستقل فقد أخطأ، فهي ليست كالكتاب والسنة والإجماع والقياس حتى يصح بناء الأحكام الجزئية عليها وحدها، كما قد يتصوّرها بعض الكتّاب، وإنما هي معنى كلي استخرج من مجموع جزئيات الأحكام المأخوذة من أدلتها ومصادرها الشرعية، فهي أشبه إلى حد كبير بتخريج المناط، والأدلة الجزئية أشبه ما تكون بماعرف بتحقيق المناط، فمعرفة المجتهد أن مناط الشريعة الإسلامية هو مصالح العباد تخريج له، ثم هو مطالب بعد ذلك بتحقيقه في الجزئيات المنثورة، وإنما يتحقق ذلك بواسطة الأدلة التفصيلية في الكتاب والسنة والقياس الصحيح عليهما " (١).

---

(١) هذا الكلام في الأصل لمحمد سعيد رمضان البوطي في ضوابط المصلحة (ص ١١٥-١١٦)، وقد أخذه الدكتور عبد القادر بن حرز الله في " المدخل إلى علم مقاصد الشريعة " (ص ١٣٣) كما ذكر في الهامش، مع تعديل كلمات قليلة، وهذا كلامه بنصه وتمامه مع هوامشه فلينظر في التغيرات التي أجراها المعترض:" المبحث الثالث: ضوابط المصلحة

إن هذا المبحث من مباحث المصلحة على قدر كبير من الأهمية، إذ ضوابط المصلحة تعتبر محكا لمدى براعة المجتهد وفقهه لما تكلفه من جهد في تتبع جزئيات النصوص والأحكام والوقوف على مختلف

ثم رتب على ذلك كعادته لوازم يراد بها الغمز والتعمية وتغيير وجه المسألة.

والجواب على ما ذكره المعترض من وجوه:

الوجه الأول: لم يكن في البيان بحث مسألة المصالح والمفاسد على وجه العموم، والخوض في ضوابطها التي لا تخفى على أصحاب البيان وفاقا أو خلافا، ولا كان فيه أنها دليل مستقل أو غير مستقل في الأصل، وإيهام هذا المعنى للقارئ مغالطة وتلبيس.

وغاية ما في البيان: الكلام على مسألة معينة، وجهاد بالسيف لم يحقق المصلحة التي شرعت له، ولا كان قادرا بذاته على الاستمرار، ومقارنة ما تحقق به من

الأدلة الكلية والجزئية، وما يتهاون أكثر الذين يكتفون باسم المصلحة فيما يرونه من أحكام إلا هربا من جهد لم يأخذوا أنفسهم ولم يتمرسوا عليه (البوطي، ضوابط المصلحة ١٠٧ وما يليها).

لذلك فلابد من التأكيد على أن المصلحة بذاتها ليست دليلا مستقلا، (فمن ظن أنها أصل خامس فقد أخطأ (كما قرر ذلك الإمام الغزالي)، فهي ليست كالكتاب والسنة والإجماع والقياس حتى يصح بناء الأحكام الجزئية عليها وحدها، كما قد يتصوّرها أي باحث، وإنما هي معنى كلي استخلص من مجموع جزئيات الأحكام المأخوذة من أدلتها ومصادرها الشرعية.

والعلاقة بين فهم المجتهد للمصلحة باعتبارها مناطا كليا للأحكام والأدلة التفصيلية باعتبارها مناطات جزئية لها يشبه إلى حد كبير العلاقة بتخريج المناط وتحقيقه، فمعرفة المجتهد أن مناط الشريعة الإسلامية هو مصالح العباد تخريج له، ثم هو مطالب بعد ذلك بتحقيقه في الجزئيات المنثورة، وإنما يتحقق ذلك بواسطة الأدلة التفصيلية في الكتاب والسنة والقياس الصحيح عليهما، لأنها هي التي خطت سبيل المصلحة ونسقت لنا مراتبها ".

المصلحة، أو ترتب عليه من المفاسد، والنظر في أعظم المصلحتين، وأكبر المفسدتين، فكان على المعترض أن يناقش العجز المذكور في البيان، والمفاسد الواردة فيه إن كان عنده ما يناقش به.

فأما أن يناقش مسألة المصلحة وحجيتها على هذا النحو فتمويه خارج عن موضوع البيان ومحتواه، يراد به التعمية والتلبيس على القارئ.

الوجه الثاني: أن استقلال الدليل عن سائر الأدلة أمر نسبي، والقياس الذي ذكره المعترض في سياق الأدلة المستقلة يقال فيه ما يقال في المصلحة، لأنه ينبني على معرفة العلة في المنصوص، وهي في الغالب مستنبطة لا منصوصة، ثم تُلحَق الفروع بالأصل على هذا التعليل الذي قد يختلف العلماء فيه، وعدُّه من الأدلة المستقلة إنما هو أمر نسبي، ولا يمتنع أن يقال مثل ذلك في المصلحة، ولا يظهر بينهما فرق من هذه الحيثية.

فائدة: العلاقة بين القياس والمصلحة

المصلحة داخلة في القياس عند بعض العلماء، فذكر بعض الباحثين أن كلا من الإمامين الشافعي وأحمد بن حنبل يدخل المصلحة في القياس.

قال الدكتور وليد علي الحسين في كتابه " اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي " ما نصه: " وقد نقل الأصوليون خلافا في هذه المصلحة لا سيما عن الشافعي، وهو وإن كان لم يعد المصلحة أصلا معتبرا في كتبه، إلا أنه كان يأخذ بها في باب

القياس، إذ إنه كان متوسعا في فهم المعاني، فالمصلحة عنده مندرجة في وجوه الاجتهاد والقياس، كما أن ابن القيم لم يذكر المصلحة من أصول الإمام أحمد مع أن الحنابلة يعتبرونها أصلا من أصول الاستنباط، وينسبون ذلك إلى إمامهم، لأنه يرى أن المصالح داخل في باب القياس الصحيح، وكان ابن تيمية يرد المصالح المعتبرة إلى القياس " (١).

الوجه الثالث: أن القول بكون المصلحة دليلا مستقلا قول طائفة كبيرة من العلماء والفقهاء، وعلى رأسهم فقهاء المالكية، فلا معنى لنفي المعترض ذلك مقابل قول هؤلاء العلماء، ولا ما يوهمه كلامه من أن ذلك من اختراع بعض الكُتَّاب، وإنما يدل على أن هذا المعترض يهجم على المسائل العلمية من غير تحقيق.

وقد استدل الشاطبي على استقلال المصلحة كدليل تبنى عليه الفروع بدليلين:

الدليل الأول: الاستقراء

فقال رحمه الله في الموافقات ما نصه:" كل أصل شرعي لم يشهد له أصل معين، وكان ملائما لتصرفات الشارع، ومأخوذا معناه من أدلته، فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه، إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به، لأن

---

(١) انظر: اعتبار مآلات الأفعال (١/٢٨٧).

الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم؛ لأن ذلك كالمتعذر.

ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي؛ فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين؛ فقد شهد له أصل كلي، والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين, وقد يربو عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه، كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل, حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح ".

ثم أورد الشاطبي اعتراضا على ما قرره وأجاب عنه فقال:" **فإن قيل**:الاستدلال بالأصل الأعم على الفرع الأخص غير صحيح؛ لأن الأصل الأعم كلي، وهذه القضية المفروضة جزئية خاصة، والأعم لا إشعار له بالأخص؛ فالشرع وإن اعتبر كلي المصلحة، من أين يُعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها ؟.

فالجواب: أن الأصل الكلي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليا جاريا مجرى العموم في الأفراد، أما كونه كليا؛ فكما يأتي في موضعه إن شاء الله، وأما كونه يجري مجرى العموم في الأفراد؛ فلأنه في قوة اقتضاء وقوعه في جميع الأفراد، ومن هنالك استنبط، لأنه إنما استنبط من أدلة الأمر والنهي الواقعين على جميع المكلفين؛ فهو كلي في تعلقه، فيكون عاما في الأمر به والنهي للجميع.

والدليل الثاني: كثرة الفروع الفقهية المخرجة على قاعدة المصالح المرسلة "(١).

وذكر الدكتور سعد بن ناصر الشّثري في بحثه في المصالح المرسلة عند الحنابلة:

- أن جمهور متقدمي الحنابلة على عدم جعل المصلحة المرسلة أصلا شرعيا تبنى عليه الأحكام.
- وأن بعض المتقدمين وأكثر المتأخرين على جواز بناء الأحكام الشرعية على المصالح المرسلة ".

ثم ذكر أدلة الفريقين ووجوه احتجاجهم، ومناقشة كل للآخر (٢).

وقد بالغ بعض العلماء فنقل اتفاق العلماء على حجيتها وبناء الفروع والأحكام عليها، وذلك في بعض معانيها، وهذه جملة من أقوالهم:

قال الغزالي في المستصفى:" وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها بل يجب القطع بكونها حجة، وحيث ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين، وعند ذلك ترجيح الأقوى " (٣).

---

(١) الموافقات للشاطبي (١/ ٣٢-٣٣ تحقيق مشهور آل سلمان) ثم ذكر مجموعة من هذه الفروع.

(٢) انظر بحث د. سعد بن ناصر الشّثري، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية.

(٣) انظر: المستصفى (٢/ ٥٠٣).

وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول:" وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا، وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب" (١).

وقال الزركشي في البحر المحيط:" القسم الثالث: ألا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالاعتبار، وهو المسمى بالمصالح المرسلة، وسيأتي الكلام فيه، والمشهور اختصاص المالكية بها وليس كذلك، فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك " (٢).

وقال الرازي في المحصول:" وأما الإجماع فهو أن من تتبع أحوال مباحثات الصحابة علم قطعا أن هذه الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان في تحرير الأقيسة والشرائط المعتبرة في العلة والأصل والفرع ما كانوا يلتفتون إليها بل

---

(١) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٣٩٤).

(٢) انظر: البحر المحيط للزركشي (٧/ ٢٧٤-٢٧٥).

كانوا يراعون المصالح لعلمهم بأن المقصد من الشرائع رعاية المصالح فدل مجموع ما ذكرنا على جواز التمسك بالمصالح المرسلة " (١).

ونقل الجويني عن الإمام الشافعي أنه قال:" من سبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة والأسوة في النظر لم ير لواحد منهم في مجالس الاشتوار تمهيد أصل واستثارة معنى ثم بناء الواقعة عليه، ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن، فإذا ثبت اتساع الاجتهاد واستحال حصر ما اتسع منه في المنصوصات وانضم إليه عدم احتفال علماء الصحابة تطلب الأصول أرشد مجموع ذلك إلى القول بالاستدلال " (٢).

وقال الأبياري:" إذا نظر المُنصف في أقضية الصحابة، تبين له أنهم كانوا يعلقون بالمصالح في وجوه الرأي، ما لم يدل الدليل على إلغاء تلك المصلحة... وهو أمر مقطوع به عن الصحابة "(٣).

ولهذا وغيره قال الدكتور وليد علي الحسين في (اعتبار مآلات الأفعال):" وبهذا يكون الاحتجاج بالمصلحة المرسلة محل وفاق بين الأصوليين وإن اختلفوا في تسميتها، يؤكد ذلك تطبيقاتهم الفقهية على إعمالها كما سيأتي، غير أن الإمام

---

(١) انظر: المحصول للرازي (٦/١٦٧).

(٢) انظر: البرهان في أصول الفقه (٢/١٦٣).

(٣) انظر: الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي (ص ١٨٤) بتصرف قليل.

مالكا كان أكثر توسعا في إعمالها كما قال عنه الشاطبي:" فإنه استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنه، ولا يناقض أصلا من أصوله".

وقال فيه أيضا:" ويرجع اختلاف الأصوليين في حجية المصلحة المرسلة إلى عدم تحديد المقصود بها، وهل يعتبر أصلا مستقلا من أصول الاجتهاد، أم أنها تدخل في جملة دلائل الاجتهاد الأخرى " (١).

وقد أفاض في ذكر الدلائل على حجية المصلحة الدكتور صلاح الدين النعيمي في كتابه " أثر المصلحة في السياسة الشرعية " وكذلك الدكتور نور الدين عباسي في كتابه " الاجتهاد الاستصلاحي – مفهومه – حجيته – مجاله – ضوابطه " (٢).

وبحث هذه المسألة بالتفصيل في " المصالح المرسلة " مع ضوابط وشروط

---

(١) انظر: اعتبار مآلات الأفعال (١/٢٨٨، ٢٩٠).

(٢) انظر: أثر المصلحة في السياسة الشرعية (ص ٩١-٩٨) والاجتهاد الاستصلاحي (ص ١٣٢-١٤٢).

العمل بها (١).

الوجه الرابع: أن المصلحة دليل من الدلائل عند التعارض.

وبيان ذلك: أن المصلحة تُخصِّص النص العام، وتُقيِّد النص المطلق، ويصح العمل بها في مخالفة نص أو نصوص خاصة رعاية لمصلحة عامة، وذلك كله من منهج السلف، وثابت من مذاهب الصحابة.

- **فهذا عمر بن الخطاب** رضي الله عنه يترك العمل بحديث الطلاق الثلاث نظرا للمصلحة التي رآها في تنجيز الثلاثة على من طلق زوجته بثلاث، ويوافقه عليه جمهور الصحابة والفقهاء من بعده، مع أن عمر رضي الله عنه يعرف الحديث وليس خافيا عليه، وإنما علل تركه العمل بالحديث والأخذ بالاجتهاد بأن " الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة"، أي بفساد أهل الزمان.
- **وهذا أيضا عمر بن الخطاب** رضي الله عنه يحكم بقتل الجماعة بالواحد مع أن ظواهر النصوص أن النفس بالنفس نظرا للمصلحة الراجحة في ذلك،

(١) انظر البحث في حجية المصلحة واستقلالها وبيان المذاهب والأمثلة: المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي للدكتور محمد بوركاب، و" الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة " والاجتهاد الاستصلاحي للدكتور نور الدين عباسي، وغيرها من المؤلفات في هذا الباب.

ويوافقه عليه جمهور الصحابة وأكثر العلماء (١).

قال الشاطبي: " أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد. والمستند فيه المصلحة المرسلة، إذ لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، وهو مذهب مالك والشافعي".

ثم قال الشاطبي في بيان وجه المصلحة:" ووجه المصلحة أن القتيل معصوم، وقد قتل عمدا، فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه. وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا، والمشترك ليس بقاتل تحقيقا.

فإن قيل: هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل.

---

(١) هذه المسالة من مسائل النزاع المشهورة، وقد روي عن معاذ بن جبل والزهري خلاف ذلك، وقال ابن المنذر كما في المغني (٧/ ٦٧١):" لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد ".

وفي ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٢/ ٩ ترجمة نجيب بن عبد الله السمرقندي، أَبُو بَكْرٍ):" ذكره يحيى بن الصيرفي الحراني الفقيه في بعض تصانيفه، وقال: أظنه من تلامذة ابن عقيل. قال: وله تخاريج حَسَنَةٌ في المذهب.

وذكر من ذلك: أنه خرج رواية: أنه لا يجب القود في صورة الإكراه على القتل إلا على المكره، ولا على المكرَه، من الرواية التي يقول فيها: لا تقتل الجماعة بالواحدة لامتزاج الأفعال، فكذلك هنا وأولى لأن السبب غير صالح" اهـ ونحوه في المقصد الأرشد لابن مفلح (١/ ٢٨٣).

قلنا: ليس كذلك، بل لم يقتل إلا القاتل، وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند مالك والشافعي، فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد، وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد، وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء.

وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة، وقطع الأيدي في النصاب الواجب " (١).

- **وهذا عثمان بن عفان** رضي الله عنه يجمع الصحابة في حدِّ شارب الخمر فيقول علي رضي الله عنه:" من سكر هذى ومن هذى افترى فأرى عليه حدَّ المفتري " (٢).

قال الشاطبي في الاعتصام:" اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

---

(١) انظر: الاعتصام (٢/٣٣٨-٣٣٩ تحقيق مكتب تحقيق التراث/ دار إحياء التراث العربي ط ١ ١٤١٧هـ ١٩٩٧م بيروت- لبنان).

(٢) رواه مالك في الموطأ (رقم ١٥٣١) والبيهقي في الكبرى (٨/ ٣٢١) والحاكم (٤/٣٧٥) وصححه ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في الإرواء (رقم ٢٣٧٨) وحسنه ابن حجر في " موافقة الخبر الخبر " (٢/ ٤٢٤).

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد ذكر جملة من طرقه (١/ ١٦٢):"وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضا، وشهرتها تغني عن إسنادها ".

على حد شارب الخمر ثمانين، وإنما مستندهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال المرسل، قال العلماء: لم يكن فيه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد مقدر، وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزير، ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر. رضي الله عنه. قرره على طريق النظر بأربعين، ثم انتهى الأمر إلى عثمان . رضي الله عنه . فتتابع الناس فجمع الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، فقال علي رضي الله عنه: من سكر هذى ومن هذى افترى، فأرى عليه حدَّ المفتري ".

ثم قال في وجه المصلحة:" ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل أن الصحابة أو الشرع يقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات، والمظنة مقام الحكمة " (١).

وما ذكره من اتفاق الصحابة عليه قاله أيضا ابن القيم في الإعلام فقال:" ولم ينفرد علي بهذا القياس، بل وافقه عليه الصحابة " (٢).

فإن قيل: هذا يلحق بالقياس لا بالمصلحة كما قال بعض الأصوليين

فالجواب ما قاله الأبياري في شرح البرهان:" فإن قيل: ليس هذا باستدلال بل هو قياس إذ ردوه إلى أصل وهو الافتراء، ولذلك رتبوا الحكم طيه؟ قلنا: هذا

---

(١) انظر: الاعتصام (٢/٦١٥).

(٢) انظر: الإعلام (١/١٦١).

ليس بصحيح، ويتصور القياس على هذا الوجه، إذ القياس يرجع إلى استنباط معنى في أصل موجود في فرع، وصورته: أن يقال حدُّ القاذف ثمانين لعلة، وهذه العلة موجودة في الشارب فليضرب ثمانين، والقاذف جلد ثمانين لأنه افترى، لا لأنه تعاطى سبب الافتراء فلم يكن هذا قياسا أصلا " (١).

- **وهذا علي بن أبي طالب** رضي الله عنه يقول في تضمين الصناع:" لا يصلح الناس إلا ذاك " (٢).

قال الشاطبي في بيان وجه المصلحة فيه:" ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع بالكلية، وذلك شاق على الخلق، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع،

---

(١) انظر: الاجتهاد الاستصلاحي (ص ١٣٩-١٤٠) للدكتور نور الدين عباسي.

(٢) رواه البيهقي في الكبرى (٦/١٢٢) و الصغرى (٢/٣٢١) وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم ٢١٠٥١) من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي به.

وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع بين محمد بن علي وبين علي بن أبي طالب كما ذكر غير واحد من أهل العلم، وقد روي نحوه في تضمين الصناع عن علي وعمر وعثمان بأسانيد ضعيفة.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٨/١٨٦) ذكر اتفاق السلف على تضمين الصناع والله أعلم.

فتضيع الأموال، ويقل الاحتراز، وتتطرق الخيانة، فكانت المصلحة التضمين، هذا معنى قوله: لا يصلح الناس إلا ذاك" (١).

قال الدكتور نور الدين عباسي:" فترى من هذا أن أكابر الصحابة قد شرعوا من الأحكام ما هو مبني على المصالح المرسلة، وما ذاك إلا لأنها معتبرة عندهم ومن جاء بعدهم من فقهاء التابعين والأئمة المجتهدين كمصدر من مصادر التشريع " (٢).

وقال أيضا:" وقد ثبت من استقراء تشريع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمة المجتهدين أنهم بنوا كثيرا من الأحكام على مصالح لم يقم على اعتبارها شاهد من الشرع" ثم ذكر بعض الدلائل المتقدمة (٣).

وقال الغزالي في المنخول عن الصحابة:" إنهم استرسلوا على الفتوى وكانوا لا يرون الحصر، والنصوص ومعانيها لا تفي بجملة المسائل فلابد من المصير إلى المصالح في كل فتوى " (١).

---

(١) انظر: الاعتصام (٦١٦/٢).

(٢) انظر: الاجتهاد الاستصلاحي (ص ١٤١).

(٣) انظر: الاجتهاد المصلحي (ص ١٣٧-١٣٨).

وقد ذكر الدكتور أيمن جبريل في كتابه "مقاصد الشريعة في تخصيص النص بالمصلحة وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي" أمثلة كثيرة وتحقيقات مفيدة في تخصيص المصلحة للنصوص عند العلماء والفقهاء، ولو لم تكن دليلا مستقلا لما كانت صالحة لتخصيص عموم النصوص، وتقييد مطلقها.

الوجه الخامس: أن المعترض من المولعين بهذا، والمكثرين من مخالفة النصوص المحكمة بدعوى المصلحة الراجحة، فإن كان هذا عيبا فهو فيه أكثر من غيره، وبرهان ذلك بأمثلة:

المثال الأول: حرر المعترض لبعض المستفتين من مدينة كسمايو جنوب الصومال جوابا في المعونة والوظائف في الإسلام، فقرر فيه جواز فرض الضرائب على الناس، وأخذ أموالهم بغير رضاهم، بل وعقوبة من امتنع من ذلك بحجة مصلحة الحفاظ على شوكة جيش المستفتين، مع الإقرار بأن هذا مخالف لكثير من النصوص الشرعية التي وردت ورودا متواترا في عصمة مال المسلم، وعدم جواز أخذه بغير رضاه (٢).

---

(١) انظر: المنخول من تعليقات الأصول (ص ٣٥٧).

(٢) للكاتب في هذا الجواب منهج سقيم، فقد أكثر فيه من التلاعب بأقوال العلماء التي نقلها على وجوه كثيرة، فتارة بإدراج بعض كلامه في كلام العلماء من غير بيان، وتارة بالقلب تقديما أو تأخير أو

قال أبو عبد الباري:

قرر المعترض ذلك كله: مع علمه ما ثبت من الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم من عدم فرض الضرائب على الناس في شدة الأمر والحاجة للمال في غزواته كالخندق وتبوك وغيرهما.

وليس البحث في معارضة ذلك التقرير أو الموافقة عليه، وإنما الغرض بيان أن المعترض قرر جواز ذلك بحجة المصلحة مع مخالفته لكثير من النصوص، وعدم ما يدل عليه من النصوص الخاصة، فإن لم تكن المصلحة دليلا تبنى عليه الأحكام على النحو الذي ذكره في "منجيته" فما كان له أن يفتي بهذا.

وإلا فليذكر لنا هذا المعترض الدليل الذي خصص النصوص الصريحة في منع أخذ مال المسلم بغير رضاه، والنصوص الأخرى التي من أجلها ترك عمل النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة للمال من أجل الجهاد إن لم تكن المصلحة.

المثال الثاني: مسألة التترس، وقد قرر المعترض في نفس الجواب المذكور جواز

هما معا مع حذف ما بينهما، وتارة بدمج كلام العالم في كتاب وسياق بكلام آخر له في كتاب وسياق آخر مع الحذف من غير بيان، وتارة بنقل الكلام عن العالم وحذف ما ذكره من شروط الحكم وغير ذلك، وقد بينت جزء من هذا الصنيع السقيم في هذا الجواب وفي غيره مما كتبه المعترض في كتابي "تحذير الأمة من تحريفات حسان الأبريري لأقوال العلماء والأئمة ".

رمي المسلم إذا تترس به الكفار، بحجة المصلحة الراجحة في رميهم وتجويز قتلهم، والمفسدة المترتبة على تركهم من استيلاء الكفار على بلاد المسلمين، وهي مصلحة تعارض ظواهر كثير من النصوص المتواترة في عصمة دم المسلم الذي لم يقترف جرما يبيح قتله، وليس للمسألة دليل يشهد لها بخصوصها بصريح كلام العلماء الذين نقل عنهم.

وقد اعترف الغزالي – وهو من أهم من اعتمد المعترض على قولهم – بأن هذا لم يشهد له أصل معين فقال ما نصه:" لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين " (١).

فإن لم تكن المصلحة دليلا تبنى عليه الأحكام على النحو الذي ذكره في " منجيته " فما كان له أيضا أن يفتي بهذا، وإلا فليذكر لنا الدليل الذي خصص النصوص المتواترة في عصمة دم المسلم الذي لم يقترف جرما كما ذكرنا، علما بأن من العلماء من تمسك بهذه النصوص ومنع من قتل المسلم في هذه الحالة.

المثال الثالث: مسألة قتل العلماء والمصلين حتى في المساجد وعلى السجود التي أشرت إليها في الإشارات وقررها بعد في تنبيهاته بحجة المصلحة الراجحة في

---

(١) انظر: المستصفى للغزالي (١/ ١٧٦).

تجويز قتلهم بشروطه التي ذكرها، وبضرب من القياسات التي لا يعجز عن تحبيكها غالبا كل من أراد الترخيص في المحرمات، والنصوص في عصمة دم المسلم فضلا عن العلماء والمصلين متواترة، والترخص المذكور مبني عند صاحبه على ترجيح المصلحة المترتبة على مفسدة سفك دماء العلماء والمصلين.

وغير ذلك من الأمثلة الصريحة التي يقررها المعترض، فكان عليه ألا يبني عليها الأحكام المذكورة، المخالفة للنصوص الظاهرة، إذا كان لا يرى حجية المصلحة واستقلالها بالحكم.

وأما أن يعتمد على المصلحة التي ليس لها دليل خاص يدل عليها مع مخالفتها لظواهر النصوص الكثيرة، ثم يقرر كما في " منجيته " أنها ليست دليلا مستقلا تبنى عليه الأحكام فغريب وهو ضرب من تناقضاته المنهجية الكثيرة.

اعتراض وجوابه

فإن قيل: صنيع المعترض في " منجيته " يدل على أنه رجع عن مخالفة النصوص للمصلحة لتأخر المنجية عن جواب الوظائف ؟

فالجواب: أن يقال: لا يصح أن يحمل صنيعه هذا على الرجوع عما قرره من بناء الأحكام على المصلحة المجردة عن الدليل الخاص مع مخالفتها لأدلة أخرى، لأنه رجع لبناء الأحكام عليها في " تنبيهاته "، وهي بعد " المنجية " وقد ذكرنا

مثال ذلك في قتل العلماء والمصلين في المساجد واستباحة دمائهم.

المغالطة الرابعة:

دعوى البتر الظاهر

لكلام المعترض

ذكر المعترض في مقدمته في الفقرة السادسة أن أصحاب البيان قاموا ببتر ظاهر صارخ لكلامه.

والجواب في مقامين:

المقام الأول: المنع

والمراد من هذا المقام منع النقل عن كتابه حتى تصح دعوى البتر، وبيانه من وجوه:

الوجه الأول: أن أصحاب البيان لم يذكروا أنهم نقلوا عن أحد، ولا أنهم يردون في بيانهم على أحد، سواء في ذلك المعترض وغيره، ولم يرد في البيان ذكر اسم المعترض ولا بيانه، ولم يجر بين أصحاب البيان نقاش في نقلها عنه، أو عدم النقل عنه، فدعوى النقل عنه مما يحتاج للدليل من المعترض، فإن كان عنده فليأت به، وقد قيل:

والدعاوى ما لم يقيموا عليها بيِّنات أصحابها أدعياء

الوجه الثاني: أن من أصحاب البيان من لم يقرأ كتابه آنذاك، وأنا منهم، بل لم أقرأه أصلا إلا تصفحا في يوم الأحد العاشر من شوال لعام **١٤٣١**هـ، والبيان صدر قبل ذلك بفترة، وإن كان قرأه بعضهم فلا يصح إطلاق النقل عنه.

الوجه الثالث: أن هذه الأحكام المشار إليها قالها غير واحد، وقد انتشر تداوله بين الناس في الشارع العام، ووردت الأسئلة على أصحاب البيان من داخل

كينيا وخارجها، فلا يلزم في أي مقياس علمي الجزم بالنقل عنه، ولا بناء التهم عليه كما صنع المعترض.

المقام الثاني: التسليم

وإذا سلمنا جدلا أنه نُقِل مما كتبه في " النصائح " كما يدعي المعترض، فلا مؤاخذة على أصحاب البيان في حذف الشرط المذكور، وهو قوله " بعد العلم بحقيقة الأمر " وذلك لوجوه:

الوجه الأول: أن المعترض مع تصريحه بالملاحظة على البيان قد ترك أمورا مؤثرة في الحكم عند أصحاب البيان كما ذكرته في الأسئلة التي بعثتها إليه بالصومالية، واعترف المعترض ذلك في الإسعاف، فقال:"**وأرى أنه لا يلزمني التّعليق على كلّ ما جاء في البيانات، بل اخترت بعض ما خفت التباسه على الجمهور من المسائل**" انتهى منه بنصه.

و المعترض قد ترك في تعقباته ما كان من معاقد الأمور في البيان ومن ذلك ما جاء في البيان أن مسألة التوقيع على قبول الدستور في هذه الواقعة أي في زمانها ومكانها من المسائل التي قد تخفى على بعض طلبة العلم فضلا عن العوام، و المعترض ترك ذكر ذلك مطلقا فلم يشر إليه بكلمة، فأوهم أن البيان يقر ظهور المسألة على مذهبه خلافا للحقيقة وسيأتي التفصيل في ذلك.

فإذا كان لا يلزمه مع الملاحظة على البيان:

١- التعليق على كل ما جاء في البيان، وإن كان عند أصحابه مرتبطا بعضه ببعض.

٢- وكان يحق له اختيار ما يراه ملتبسا فقط دون غيره.

فما الذي يُلزِم أصحاب البيان ذكر هذا الشرط، ويمنعهم من التعليق على ما يرونه ملتبسا، وترك ما سواه كما صنع المعترض، وإن كان ما تركوه عند صاحبه مهمّاً ؟ أم أن الأمر كما قيل:

أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس.

والمقصود: أن المعترض إذا جاز له ذلك، فهو جائز لغيره أيضا على الوجه المذكور، وإن لم يجز لهم، لم يكن جائزا له أيضا، وإذا اتفقت العلة اتحد الحكم إلا بفارق معتبر، وإلا كان الأمر كما قيل:

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم.

الوجه الثاني: أن مذهب المعترض مناقض لهذا الشرط، وأن العذر بالجهل واشتراط العلم في مسائل الحكم والتَحاكُم والدساتير لا يقبل مطلقا عنده، وعلى هذا فذكر هذا الشرط هنا لغو.

فقد قال المعترض في بحثه في ردة الشريف (ص ٥٨): " **وبالجملة فالمسألة من**

أصول الدين، بل لا يصح الإسلام إلا بها، فلا يقبل ادعاء الجهل فيها مطلقا اهـ.

وهذا النص صريح في أن هذه المسائل من أصول الدين فلا يقبل ادعاء الجهل فيها مطلقا.

ومع هذا فلا معنى لاشتراط العلم أو القول " بعد العلم بحقيقة الأمر" كما لا يخفى، وحذف شرط غير مؤثر في الكلام في حقيقة مذهب المعترض لا ضير فيه، لأنه من باب حذف الحشو في الكلام في العزو بالمعنى، وسيأتي مزيد بيان لهذا مع الجواب عن اعتراض المعترض في الفصل الثالث.

الوجه الثالث: أن أصحاب البيان لم يعتمدوا على وجود الجهل في هذه المسألة، وإنما اعتمدوا على مسألة الإكراه، مع التأويل وخفاء المسألة وسيأتي بيان وجه ذلك كله، وقد ذكر المعترض في آخر كلامه أن هذا الشرط لا يحتاج إليه إن كان فيهم من يقدر على تقييم تلك الحقائق، فقال في آخر سطرين من " النصائح " ما نصه:" واعلم أن كثيرا من المظاهرين للجبهة ينص على أنهم وقَّعوا عليها علما ومعرفة، وأنهم أهل لتقييم تلك الحقائق، فإن كان الأمر كما زعم فلا عبرة بقيد **العلم والمعرفة**" انتهى منه بنصه.

وعلى هذا فلا أثر لهذا الشرط في الحقيقة، وما كان كذلك فحذفه وذكره سواء، ولا مؤاخذة على من حذفه، وسيأتي مزيد بيان وإجابة على بعض الإيرادات في مسألة اختلاف حكم المعترض على من تماثلت أفعالهم.

المغالطة الخامسة:

مسألة التَّجنُّس في البيان

ذكر المعترض أن أصحاب البيان طرحوا مسألة التَّجنُّس بجنسية دولة كافرة في سياق الدفاع عن الجبهة.

والجواب عن هذا:

أن المعترض غفل عن وجه إيراد ذلك الأمر من بين الأمور المذكورة، وقد ورد في البيان ذكره، فجاء فيه " وأخذ الوثائق التي يشترط لها طاعة القوانين ونحوها ".

وعلى هذا فوجه إيرادها واضح جلي لا يخفى، والفعل إذا كانت له وجوه متعددة، فذكره في موضع مع مسائل أخرى يشاركها في بعض عللها وأوصافها لا إشكال فيه.

وقد تقرر عند أهل العلم أن الحكم إذا كانت له علل مستقلة، جاز تعليله بأحدها، ولا يلزم عند النظر في حكم علة من تلك العلل: البحث في جميع العلل المتعلقة به كما يريده المعترض.

وعلى هذا فالوصف المنصوص عليه في البيان، هو قبول الدستور والقوانين كما تقدم، وهو متسق مع بقية المسائل التي سيقت معه في البيان، فليفهم المعترض ذلك من هنا، وإن كان عنده ما يناقش به ذلك فليقل لينظر في صحته أو بطلانه.

بيان حقيقة الجنسية

وإذا أردنا توضيحا أكثر في مسألة التجنس وعلاقتها بقبول القوانين وطاعتها، وهي قضية النزاع، فنقول:

الجنسية في حقيقتها عقد قائم بين الفرد والدولة، وتثبت به حقوق كلا الطرفين، وتترتب عليه واجباتهما.

وعلى هذا فللجنسية أركان ثلاثة (١):

الركن الأول: الفرد الحقيقي أو الاعتباري.

الركن الثاني: الدولة، وهي الطرف الأهم في العقد.

الركن الثالث: الحقوق التي يجري العقد عليها، وهي بالنسبة للفرد قسمان:

أولهما: حقوق يستحقها بسبب الجنسية، ومن أهمها:

(١) ثبوت حقوق المواطن العادي بحيث يصبح مواطنا في تلك الدولة، وعنصرا عاملا من عناصرها.

(٢) الحصول على الإقامة الدائمة في تلك الدولة.

---

(١) ينظر في ذلك: " الأقليات المسلمة " لسليمان محمد توبولياك، وهي رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، قدمت في كلية الشريعة، بالجامعة الأردنية، ونوقشت **١٩٩٦**م (ص **٧٧-٧٩**) ومنها نقلتُ هذه الألفاظ.

(٣) يحق له استخدام المرافق العامة في الدولة.

(٤) يحق له أن يتولى الوظائف العامة في الدولة كالقضاء والمناصب العسكرية والحكومية.

(٥) يحق له أن يمارس الحريات الأساسية.

(٦) يتمتع بالحماية الدبلوماسية لشخصه وأمواله حالة وجوده في دولة أجنبية.

ثانيهما: واجبات يلتزمها لقاء الجنسية، ومن أهمها:

(١) أن يتحاكم إلى قوانين الدولة في كل مجالات حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

(٢) أن يشارك في بناء تلك الدولة بكل مواهبه وقدراته التي تتوافر لديه.

(٣) أن يدافع عن ذلك البلد ومصالحه وينفذ أغراضه، وهذا يتطلب الخدمة بالجيش، وبالتالي إذا وقعت حرب بين هذه الدولة ودولة أخرى، فإنه يجب عليه أن يدافع عن هذه الدولة التي انتسب إليها.

قال أبو عبد الباري:

يتضح من خلال ما ذكرنا: أن أهم الواجبات التي يتضمنها عقد الجنسية طاعة القوانين، والتحاكم إلى الدساتير في ظل الدولة المانحة للجنسية، وإلى هذا أشير في البيان، واعترف المعترض أن ذلك غالب وليس كذلك، بل هو أصل أساسي في العقد الذي يجريه الفرد باختياره، فليس لاستغراب المعترض ذكر مسألة التجنس في سياق طاعة القوانين والدساتير معنى بعد هذا، لاسيما وهو قد اعترف بأن لزوم طاعة القوانين في هذه الجنسية هو الغالب.

وقد كتب بعض العلماء في هذه العصور رسائل في كفر من أخذ جنسية دولة كافرة، وأفتوا بكفر المتجنس من غير إكراه.

منهم الشيخ محمد بن عبد الله السبيل أحد أئمة الحرم المكي، وعضو المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي رحمه الله رحمة واسعة.

ومما قال فيه:" فلما تحققت من كثير من الأخوان والمشايخ الذين لهم معرفة وإلمام بنظام التجنس ... ومن خلال الفقرات التي نقلتها من النظام الفرنسي في النكاح والإرث، ومن تلك الأسئلة التي سيقت آنفا لبعض العلماء ومن أجوبتهم عليها يتبين من كلامهم أن طلب التجنس بجنسية دولة غير إسلامية من غير إكراه عليها، بل إما طلبا أو موافقة على قبولها أن هذا نوع من أنواع الردة عن دين الإسلام، وخروج عن سبيل المؤمنين، ودخول في معية

الكافرين، الذين حذرنا الله منهم ومن ابتاع سبيلهم ومن المقام بين أظهرهم، ومن موالاتهم والركون إليهم، يتضح ذلك فيما نسوق من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، ومن كلام علماء الإسلام على هذه الأحاديث وما فهموه واستنبطوه منها، وموضحا ما يتجلى به حكم هذه المسألة إن شاء الله حسب ما يظهر لي مما فهمته من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء، ثم أتبع ذلك بفتوى بعض العلماء الذين سبق أن أفتوا فيها، ثم أسوق ملخصا لما تقدم يتضح منه على سبيل الإيجاز رأيي فيها ".

وقال بعد ذكر نوع الأدلة التي اقتبس منها الحكم:" فبناء على ما كلفني به رئيس المجمع الفقهي وأعضاؤه من إعداد بحث يتعلق بموضوع التجنس بجنسية دولة غير مسلمة، وإذا فعل فماذا حكمه في الشريعة الإسلامية.

ومن حيث كلفت بهذا الموضوع الهام الذي يعتبر من الأمور المستجدة ولم يكن لدي مراجع في هذه المسألة بعينها لأقتبس منها النص الصريح في الجواب المقنع بالأدلة من الكتاب ومن صحيح السنة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقد تتبعت بعض الايات الكريمات التي تدور على النهي عن موالاة الكفار والركون إليهم ومحبتهم، ولخصت منها ما أرى أن له مساسا قويا بهذا الموضوع ومنه يمكن الدخول في البحث المشار إليه والاستدلال من هذه الايات على المقصود مما أردنا بيانه ... ".

ثم ذكر الشيخ ووفى ما وعد به من ذكر فتاوى بعض العلماء، فذكر فتوى العلامة رشيد رضا، وفتوى الشيخ يوسف الدجوي من هيئة كبار العلماء بالأزهر ، وفتوى علماء الهدية الإسلامية، ومنهم الشيخ علي محفوظ، ومحمد عبد العظيم الزرقاني.

ثم انتقل الشيخ لتلخيص جوابه وبحثه، فقسَّم المتجنسين بجنسية دولة غير مسلمة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من أخذ الجنسية رغبة في بلادهم، وتفضيل انتمائهم على المسلمين، ورضي بإجراء أحكامهم عليه، وقال:" فهذا لا شك في كفره، وهو مرتد عن دين الإسلام ردة صريحة حتى ولو قال إنه مسلم، ولو شهد سهادة الإسلام وأن محمدا رسول الله، وصلى وعمل ببعض شرائع الإسلام ".

القسم الثاني: راض بالانتماء إليهم لمصالحه الدنيوية ومعاملاتهم التجارية، فأخذ الجنسية منهم ليتم مقصوده من حصول الدنيا والتسهيلات التي تحصل للمنتمين إليهم، وهو مؤد لشرائع الإسلام مظهر لدينه ولا يترافع إليهم باختياره ... فأرى أن مثل هذا على خطر عظيم من تناول بعض الآيات حيث آثر دنياه على آخرته، وقد ارتكب منكرا عظيما فهو على خطر من الردة عن دين الإسلام لركونه إليهم وبقائه بين أظهرهم، لكن لا أجزم بالحكم عليه بالردة فأتوقف في ذلك ".

القسم الثالث: من بلي بهم في بلاده وهو كاره لهم ومبغض لدينهم وحكموه بغير رضاه وأرغموه على التجنس أو مغادرة بلاده وأهله وأولاده، فقبلها للبقاء في بلاده على ماله وأهله وولده ومع ذلك مقيم لشرائع الدين مظهر لدينه معلنا العداء لهم، مصارحا بهم بكفرهم وأنهم على باطل وأن دينه هو الحق، فمثل هذا لا شك أنه حاصل أنه على خطر في بقائه عاص وآثم بقبوله الجنسية بمقدار ما ألزم نفسه فيها، لكن لا نحكم عليه بالكفر ما دام، و أنه عمل ما في وسعه من عدم اتباعهم وموافقتهم على باطلهم، ومن إظهار دينه ... " (١).

وأما المعترض فيغمض عينيه، ويضع رأسه في الرمال، فيضطرب قوله في هذه المسألة، فتراه ينكر توقيعه على طاعة القوانين في حين يقرر ويعترف بأن طاعة القانون هي الغالب على التجنس، وهو يعلم أن ذلك ليس غالبا، بل هو دائم لازم، سواء التزم المتجنس أم لم يلتزم.

ويدعي مرة أن التكفير بها من باب التكفير باللازم، وأن ذلك مذهب رديّ، ثم تراه يقرر أن التكفير باللازم الظاهر مذهب السلف، وإذا ضم لقوله بأن الغالب على التجنس طاعة القوانين، مع قوله بأن التكفير باللازم الظاهر مذهب السلف نتج من ذلك أن طاعة القوانين لازم ظاهر، والتكفير به مذهب

---

(١) هذا البحث منشور في " مجلة المجمع الفقهي الإسلامي " العدد الرابع من السنة الثانية، بتاريخ ١٤١٠هـ ١٩٨٩م (ص ٩٩-١٦٦).

السلف.

تنبيه: مسألة التجنس بجنسية دولة كافرة تعم جميع صور التجنس في هذا الزمان عند المعترض، وتعني كل حامل جنسية في العالم الإسلامي وغيره، وذلك أنه يرى أن جميع الدول كافرة بأعيانها، وأن جميع أنظمتها كفر وردة، وسيأتي أنه لا ينظر إلى الموانع ولا يعتبرها، وقد أقرَّ أن التجنس غالبا مستلزم لطاعة القوانين، فمُحصَّل ذلك: أن قوله" بجنسية دولة كافرة" مثل القول" بأية جنسية ".

المغالطة السادسة:

مسألة تكفير المتأولين من المسلمين

جاء في البيان " مما لا شك فيه أن هاتين المسألتين مما يمكن أن يخفى على بعض العلماء وطلبة العلم فضلا عن العوام، ولأجل ذلك فمن الخطأ والغلو في نظرنا تكفير أعيانهم والحكم بردتهم مع ظهور كونهم متأولين، أو على الأقل مع قيام شبهة الإكراه، لأن المعلوم من مذهب الصحابة والسلف عدم تكفير المتأولين كهؤلاء، وأنه لاتكفير لأهل الخطأ في التأويل السائغ، حتى تقام عليهم الحجة وتزال عنهم الشبهة ".

وقد تضمن هذا النقل من البيان على مسائل علمية رصينة وهي:

أولا: أن هذه المسائل في هذه الواقعة التي يخصها البيان من المسائل التي قد تخفى على كثير من العلماء وطلبة العلم فضلا عن العوام.

ثانيا: أن ما كان مثل ذلك لا يكفر فيها المتأولون، أو من علقت به الشبهة حتى تقام عليه الحجة، وتزال عنه الشبهة.

ثالثا: أن التأويل هنا تأويل سائغ، والبحث في التأويل السائغ لا في غيره من أنواع التأويل.

رابعا: أن عدم تكفير المتأول تأويلا سائغا هو قول الصحابة ومذهب السلف.

التدليل على ما تضمنه البيان من المسائل:

ما تضمنه البيان من خفاء المسألة وعدم ظهورها - على فرض تسليم هذا التقسيم في العذر وعدمه - سيأتي بيان وجهه في المسائل المتفرقة من الفصل

الثالث إن شاء الله تعالى، وأما مسألة عدم تكفير المتأولين تأويلا سائغا، وأن ذلك مذهب الصحابة والسلف، فلنذكر ههنا مسألتين مهمتين، وهما:

المسألة الأولى: ضابط التأويل السائغ.

المسألة الثانية: أقوال العلماء في أن ذلك مذهب الصحابة والسلف.

وبيانا لذلك أقول:

المسألة الأولى: ضابط التأويل السائغ

تمهيد:

ينبغي أن يعلم أن التأويل مراتب متفاوتة، منه ما هو محتمل وهو المراد بالسائغ، وعليه تتنزل أقوال العلماء التي سنذكرها، وهو المراد مما جاء في البيان، وقد يكون مذموما، ومنه ما هو بخلاف ذلك.

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في أهل التأويل المذموم:" ... وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأوامر، وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخر حتى عن أكثر أحوال الأنبياء، وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر، ويتأولون آيات الصفات، وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في بعض الصفات، وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر، وآخرون من أصناف الأمة، وإن كان تغلب عليهم السنة فقد يتأولون أيضا مواضع يكون

تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه ... " (١).

وقال ابن الوزير في العواصم:" واعلم أن كل ما أخبر الله تعالى أو رسوله بوجوده، فإنه يجب التصديق بوجوده، ولكن للوجود مراتب متفاوتة، وفيها تردد المصدقون، ومن بقي متمسكا بواحدة منها، لم ينسب إلى صريح التكذيب، ما لم يصادم تأويله المعلوم من ضرورة الدين للجميع لا للبعض، وحينئذ لا يعذر بتأويله كتأويلات الباطنية للأسماء الحسنى وصفات الكمال، وتأويلات غلاة أهل البدع المخرجات من الإسلام، نعوذ بالله من ذلك.

ولهذا توقف كثير من العلماء في تكفير كثير ممن خالف الحق من المسلمين، لتمسكهم بعروة التصديق، فمن لم يتمسك بشيء منها وخرج إلى جنس تأويل الباطنية المعلوم بطلانه من الدين ضرورة، مثل تأويل الله جل جلاله بالإمام ... " (٢).

قال أبو عبد الباري:

من قرأ أقوال العلماء في هذه المسألة تبين له أمور:

الأمر الأول: أن العذر يجري في كثير من الأصول والمسائل، مثل استحلال المحرمات الظاهرة المتواترة، ويتضح ذلك جليا من أقوال العلماء التي

(١) مجموع الفتاوى (١٣/٢٨٧).

(٢) العواصم والقواصم (٨/ ٢٩٠) في المقدمة الثامنة.

سنذكرها، والأدلة التي سنشير إلى بعضها.

الأمر الثاني: أن هناك تأويلات لا يحتمل قبولها، وليس لها وجه عند من له أدنى معرفة بالشريعة.

الأمر الثالث: أن بينهما مراتب هي محل نظر واختلاف، وليس في شيء منها دليل قاطع للنزاع، بل هي من المسائل الاجتهادية.

وقد صرح الدكتور الوهيبي من الباحثين بأنه لم يجد ضابطا محررا بينا اتفق عليه أهل العلم، وأن مرد ذلك إنما هو قيام الحجة (١).

ويمكن أن يستخلص من أقوال العلماء الكثيرة شروطا لتكفير المتأول، منها ما هو راجع إلى المتأول نفسه، ومنها ما هو راجع إلى محل التأويل وقد فصلت ذلك في كتابي " تحذير المؤمنين من تكفير المسلمين المتأولين " وهو مطبوع، وهذه نتف منه فمن رام تفصيلنا لذلك فليرجع إلى الأصل.

فمن الأول: وهو ما يرجع للمتأوِّل شرطان، وأهمهما: أن يكون المتأول مسلما،

---

(١) قال الدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي في كتابه " نواقض الإيمان الاعتقادية " (٢/ ٣٠): "في حدود بحثي ومطالعتي المحدودة، لم يتبين لي حد أو ضابط يمكن أن يكون فاصلاً في ذلك، سوى ما سبقت الإشارة إليه من عمومات قال بها بعض العلماء، ولكن الاعتبار في ذلك يكون بقيام الحجة أو عدمها، وذلك بوجود من يقيم الحجة ويزيل الشبهة عن المعين حتى يتبين له الحق، أو يصر على ضلاله وباطله فيحكم بردته".

وهذا الشرط صرح به غير واحد من أهل العلم، وفائدته حصر العذر في المسلم المتأول.

قال قوام السنة الأصفهاني في الحجة : " المتأول إذا أخطأ وكان من أهل عقد الإيمان، نظر في تأويله ... إلى أن قال: وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان، ولا يعاقب إلا بعد الإنذار فقال تعالى﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ فكل من هداه الله عز وجل، ودخل في عقد الإسلام، فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان " (١).

وقال ابن حزم في الدرة:" وأما من كان من غير أهل الإسلام من نصراني أو يهودي أو مجوسي، أو سائر الملل، أو الباطنية القائلين بإلهية إنسان من الناس، أو نبوة أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعذرون بتأويل أصلا، بل هم كفار مشركون على كل حال " (٢).

وقال العلامة السعدي في الإرشاد:" إن المتأولين من أهل القبلة الذي ضلوا وأخطئوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة، مع إيمانهم بالرسول، واعتقادهم صدقه في كل ما قال، وأن ما قاله كله حق، والتزموا ذلك، لكنهم أخطئوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية، فهؤلاء دل الكتاب والسنة على عدم

(١) الحجة في بيان المحجة (٢/ ٥١٠-٥١١).

(٢) الدرة لابن حزم (ص ٤٤١).

خروجهم من الدين، وعدم الحكم عليهم بأحكام الكافرين، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك"(١).

وقد بينت في الأصل المذكور دليل هذا الشرط وأهميته من وجوه فليرجع إليه.

ومن الثاني: وهو ما يرجع لمحل التأويل وفيه شرطان:

أولهما: أن يكون هذا التأويل مما تحتمله اللغة العربية، وله وجه في العلم.

قال الإمام الشافعي في الأم:" فلم نعلم أحداً من سلف الأمة يقتدى به، ولا من التابعين بعدهم، رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله، ورآه استحل فيه ما حرم عليه، ولا شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال، أو المفرط من القول ... " وسيأتي تمام كلامه (٢).

وقال الإمام أبو عبيد في الإيمان:" ... فذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا، أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين، فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله " (٣).

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني:" قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله،

(١) الإرشاد في معرفة الأحكام (ص ٢٠٧).

(٢) الأم (٦/ ٤٠٤).

(٣) الإيمان لأبي عبيد (ص ٣١).

ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم (١)

وثانيهما: أن لا يكون التأويل مخالفا للمعلوم المتواتر، وقد يسمى بالقطعي.

وهذا الشرط يكاد يكون متفقا عليه، وهذه جملة من أقوال العلماء:

قال ابن تيمية:" ومعلوم أنه قد استقر في الشريعة أن من فعل المنهي عنه ناسيا أو مخطئا معتقدا أنه ليس هو المنهي كأهل التأويل السائغ فإنه لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا "(٢).

ونقل ابن الوزير الاتفاق على ذلك فقال:" لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله، كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار " (٣).

وهذا الذي حكى ابن الوزير الاتفاق عليه هو من خالف المعلوم له، أما من خالف أو أنكر المعلوم للبعض أو للأكثر من غيره، فهذا غير داخل في حكاية الاتفاق.

قال ابن الوزير في تقرير ذلك:" وإنما يقع الإشكال في تكفير من قام بأركان

---

(١) فتح الباري (١٢/ ٣٠٤).

(٢) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٢٣٢).

(٣) إيثار الحق على الخلق (٢/ ٢٦٨)

الاسلام الخمسة المنصوص على إسلام من قام بها، إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض، أو للأكثر لا المعلوم له، وتأول وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب، أو التبس ذلك علينا في حقه، وأظهر التدين والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانية، مع الخطأ الفاحش في الاعتقاد، ومضادة الأدلة الجلية عقلا وسمعا، ولكن لم يبلغ مرتبة الزنادقة المقدمة " (١).

و قال ابن حزم: " ... فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بان يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله، أو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاله، فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله عليه الصلاة و السلام، وسواء كان ذلك في عقد دين، أو في نحلة، أو في فتيا، وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم منقولا نقل إجماع وتواتر، أو نقل آحاد، إلا أن من خالف الإجماع المتيقن المقطوع على صحته فهو أظهر في قطع حجته ووجوب تكفيره، لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع، وعلى تكفير مخالفته ..." وسيأتي تمام كلامه.

(١) إيثار الحق على الخلق (٢/٢٦٨).

وفي أقوال العلماء الآتية ما يؤيد ذلك فراجعها إن شئت والله أعلم (١)

وقفة في تطبيق الشروط على المتنازع فيهم:

إذا نظرنا لأهم الشروط المذكورة في تأويل الجبهة – موضع النزاع – نقول ما يلي:

أما الشرط الأول: وهو كون المتأول مسلما أي قبل التأويل فلا شك في كونهم مسلمين، ولا أظن المعترض ينازع في هذا، وإنما النزاع في حكمهم بعد التأويل المذكور.

وأما الشرط الثاني: وهو أن يكون له وجه في العلم، فسيأتي في مسألتي الإكراه والضرورة وجه ذلك في العلم، وأنه محتمل ذهب إليه بعض أهل العلم في هذا العصر وقبله، وأن له دلائل كثيرة، وأنه مما يمكن أن يذهب إليه عالم على افتراض كونه ضعيفا.

وأما الشرط الثالث: وهو ألا يخالف معلوما من الدين بالضرورة، فليس هناك إجماع خالفوه، ولا معلوم من الدين بالضرورة تركوه، فضلا عن مخالفة ما هو معلوم لهم أو صحَّ عندهم، وسيأتي بيان الحجة على ذلك في مسألتي الإكراه

(١) هذه شروط التأويل السائغ، استخرجتها من كلام العلماء، وقد ذكر بعضها الدكتور إبراهيم الرحيلي في " التكفير وضوابطه"، وقد يستخرج من تتبع أقوال العلماء شروطا أخرى قالها بعضهم والله أعلم.

والضرورة وإعطائهما حكما واحدا عند كثير من العلماء إن شاء الله تعالى.

المسألة الثانية: أقوال العلماء في المسألة

لأهل العلم أقوال ونصوص معروفة في أن ذلك مذهب الصحابة والسلف، وهي كثيرة جدا، وهذه جملة منها:

(١) **قال الإمام الشافعي** رحمه الله تعالى في الأم وهو يحكي الإجماع على قبول شهادة أهل الأهواء مع استحلال بعضهم المحرمات بالتأويل:" ... فلم نعلم أحداً من سلف الأمة يقتدى به، ولا من التابعين بعدهم، رد شهادة أحد بتأويل وإن خطَّأه وضلَّله، ورآه استحل فيه ما حرم عليه، ولا شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال، أو المفرط من القول، وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يعرض الله بها بعد الشرك، ووجدنا متأولين يستحلونها بوجوه، وقد رغب لهم نظراؤهم عنها وخالفوهم فيها، ولم يردوا شهادتهم بما رأوا من خلافهم، فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره، فشهادته ماضية، ولا ترد من خطأ في تأويله ...(١).

(١) انظر: الأم للشافعي (٦/ ٤٠٤-٤٠٥).

(٢) **وقال أبو محمد ابن حزم** في الفصل ": **والحق هو**: أن كل من ثبت له عقد الإسلام، فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع، وأما بالدعوى والافتراء فلا، فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بان يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله، أو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قاله، فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله عليه الصلاة و السلام، وسواء كان ذلك في عقد دين، أو في نحلة، أو في فتيا، وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم منقولا نقل إجماع وتواتر، أو نقل آحاد، إلا أن من خالف الإجماع المتيقن المقطوع على صحته فهو أظهر في قطع حجته ووجوب تكفيره، لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع، وعلى تكفير مخالفته.

برهان صحة قولنا: قول الله تعالى ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴾ "(١).

(٣) **وقال ابن تيمية** في الاستقامة:" ...**من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين**، فإن عامة ما حرمه الله، مثل قتل النفس بغير حق، ومثل الزنا

(١) الفصل لابن حزم (**١٣٨/٣** الكلام فيمن يكفر ومن لا يكفر)

والخمر والميسر والأموال والأعراض، قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل، وفي المستحلين قوم من صالحي الأمة، وأهل العلم والإيمان منهم، لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات، ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله، فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحا، والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات، لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا ... " (١).

(٤) **وقال ابن العربي** رحمه الله تعالى: "الجاهل والمخطئ من هذه الأمة، ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً أو كافراً، فإنّه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبيّن له الحجة التي يكفر تاركها بياناً واضحاً ما يلتبس على مثله، وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، مما أجمعوا عليه إجماعاً قطعيّاً يعرفه كلّ المسلمين من غير نظرٍ وتأمّلٍ.. ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع "(٢).

(١) الاستقامة لابن تيمية (١/٣٠١)

(٢) نقله القاسمي في محاسن التأويل (٥/٢١٩-٢٢٠)

(٥) **وقال ابن دقيق العيد** في شرح عمدة الأحكام :" والحق: أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها، فإنه حينئذ يكون مكذبا للشرع، وليس مخالفة القواطع مأخذا للتكفير، وإنما مأخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقا ودلالة "(١).

فإن قيل: قد عرفنا مذهب أهل العلم والمحققين منهم في هذه المسألة، ومن المعلوم أن أقوال أهل العلم يستدل لها ولا يستدل بها، فهل من إشارة إلى طرف من أدلة المسألة ليزداد القارئ طمأنينة ؟.

قيل: **نعم**، لأنه طلب لا يمكن رده، مع ما عُلِم من تشويش الغلاة في هذا الباب، ولضيق المقام نقتصر على نتف منها ذكرها الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير، ومن رام التفصيل أمكنه الرجوع إلى الأصل المذكور

قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله في إيثار الحق على الخلق:"

قد تكاثرت الآيات والأحاديث في العفو عن الخطأ، والظاهر أن أهل التأويل أخطئوا، ولا سبيل إلى العلم بتعمدهم، لأنه من علم الباطن الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، قال الله تعالى في خطاب أهل الاسلام خاصة ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ وقال تعالى ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن

(١) شرح عمدة الأحكام (ص ٥٢٩) ونقله ابن الوزير في " إيثار الحق على الخلق" (٢/٢٨٦) وأقره.

نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ ﴾ وصح في تفسيرها أن الله تعالى قال: قد فعلت في حديثين صحيحين، أحدهما: عن ابن عباس، والآخر عن أبي هريرة (١)، وقال تعالى ﴿ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴾ فقيد ذمهم بعلمهم، وقال في قتل المؤمن مع التغليظ العظيم فيه﴿ وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا ﴾ فقيد الوعيد فيه بالتعمد، وقال في الصيد﴿ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا ﴾.

وجاءت الأحاديث الكثيرة بهذا المعنى: كحديث سعد وأبي ذر وأبي بكرة متفق على صحتها فيمن ادعى أباً غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه"(٢)، فشرط العلم في الوعيد.

ومن أوضحها حجة:" حديث الذي أوصى لإسرافه أن يحرق ثم يذري في يوم شديد الرياح، نصفه في البر ونصفه في البحر، حتى لا يقدر الله عليه، ثم يعذبه، ثم أدركته الرحمة لخوفه " وهو حديث متفق على صحته عن جماعة من الصحابة منهم حذيفة وأبو سعيد وأبو هريرة، بل رواته منهم قد بلغوا عدد

(١) **أما حديث ابن عباس**: فرواه مسلم (رقم ٣٤٥).

وأما حديث أبي هريرة: فرواه أيضا مسلم (رقم ٣٤٤).

(٢) **أما حديث سعد وأبي بكرة**: فرواه البخاري (رقم ٦٣٨٥) ومسلم (رقم ٢٢٨، ٢٢٩).

وأما حديث أبي ذر: فرواه البخاري (رقم ٥٦٩٨) ومسلم (رقم ٢٢٦).

التواتر كما في جامع الأصول، ومجمع الزوائد (١).

(١) **أما حديث حذيفة**: فرواه البخاري (رقم **٣٢٦٦**) وفيه عن عقبة بن عمرو: أنه كان نباشا.

وأما حديث أبي سعيد: فرواه البخاري (رقم **٣٢٩١**) ومسلم (رقم **٢٧٥٧**)

وأما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري (رقم **٣٢٩٤**) ومسلم (رقم **٢٧٥٦**)

وجاء أيضا من حديث أبي مسعود: رواه البخاري (رقم **٣٢٦٦**) مع حديث حذيفة المتقدم.

ومن حديث أبي بكر الصديق: أخرجه أحمد (**١/ ٤** رقم **١٥**) و البزار (**١/ ١٤٩** رقم **٧٦**) و أبو عوانة (**١/ ١٧٥**) والضياء (**١/ ١٢١** رقم **٣٩**) وابن أبى عاصم (**٢/ ٣٨١** رقم **٨١٢**) وأبو يعلى (**١/ ٥٦** رقم **٥٦**) وابن حبان (**١٤/ ٣٩٣** رقم **٦٤٧٦**) قال الهيثمي (**١٠/ ٣٧٥**): رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار ورجالهم ثقات .

ومن حديث سلمان: أخرجه الطبرانى (**٦/ ٢٤٩**رقم **٦١٢٢**) قال الهيثمي في المجمع (**١٠/ ١٩٦**) : رجاله رجال الصحيح غير زكريا بن نافع الأرسوفي والسري بن يحيى وكلاهما ثقة.

ومن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : أخرجه أحمد (**٥/ ٤** رقم **٢٠٠٥١**) والطبراني (**١٩/ ٤٢٣** ، رقم **١٠٢٦**)، والحكيم الترمذي (**١/ ٣٩٣**) وقال الهيثمي (**١٠/ ١٩٥**): رجال أحمد ثقات.

ومن حديث ابن مسعود: أخرجه الطبرانى (**٩/ ٣٥٣** رقم **٩٧٥٨**) و (**١٠/ ٢٠٣** رقم **١٠٤٦٧**) و أبو يعلى (**٢/ ٢٨٥** رقم **١٠٠٢**).

قال الهيثمي (**١٠/ ١٩٤**): رواه أبو يعلى بسندين ورجالهما رجال الصحيح، ورواه الطبرانى بنحوه وإسناده منقطع، وروى بعضه مرفوعا أيضا بإسناد متصل ورجاله رجال الصحيح غير أبى الزعراء وهو ثقة. وانظر : مجمع الزوائد (**١٠/ ٣١٨**) باب فيمن خاف من ذنوبه

وفي حديث حذيفة: أنه كان نباشا (١)، وإنما أدركته الرحمة لجهله، وإيمانه بالله والمعاد، لذلك خاف العقاب، وأما جهله بقدرة الله تعالى على ما ظنه محالا، فلا يكون كفرا إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك، وأنه ممكن مقدور، ثم كذبهم، أو أحدا منهم، لقوله تعالى ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ﴾ وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل...

ولهذا قال جماعة جلة من علماء الاسلام: أنه لا يكفر المسلم بما يندر منه من ألفاظ الكفر، إلا أن يعلم المتلفظ بها أنها كفر ...

ثم قال بعد ذكر قول الزهري في عدم تضمين ما جرى في الفتن من الدماء وغيرها بسبب التأويل: " فدل على دخول الخطأ في أفعال القلوب كأفعال الجوارح كما هو واضح في قوله تعالى ﴿ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ ﴾ وكذلك قوله تعالى في سورة النحل ﴿ إِنَّمَا يَفۡتَرِي ٱلۡكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ ١٠٥ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ

(١) رواه البخاري (رقم ٣٢٦٦) كما تقدم لكنه من رواية عقبة بن عمرو الأنصاري.

ورواه أبو يعلى في مسنده (رقم ١٠٠٢، ٥٠٥٦) من حديث ابن مسعود، وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٣١٩): رواه أبو يعلى بسندين ورجالهما رجال الصحيح اهـ. وصحح سنده حسين سليم أسد في تحقيق المسند.

بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴾فقوله في هذه الآية الكريمة﴿وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا﴾ يؤيد أن المتأولين غير كفار، لأن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعا، أو ظنا أو تجويزا، أو احتمالا "(١).

قال أبو عبد الباري:

هذه جملة من أقوال أهل العلم في التأويل السائغ كما جاء في البيان، مع بعض دلائلهم، والموضع لا يسع لتفصيل أنواع التأويل، ولم يكن في البيان إلا هذا، ويعلم من هذا أن ما جاء في البيان مع ذكر بعض المراجع صواب لا مرية فيه، وإنما قد يجري النزاع في تأويل الجبهة هل هو سائغ أم لا.

مغالطات المعترض في هذه المسألة:

قد أتى المعترض على البيان في مسألة التأويل مجموعة من المغالطات العلمية، نذكر أهمها مع بيان زيفها:

أولها: بحث المعترض مسألة التأويل على وجه العموم، ولم يقتصر على موضع النزاع وكون تأويل الجبهة سائغا أو غير سائغ، ولهذا جاء في خلاصته أن عدم التكفير بالتأويل مهما كانت درجته ... الخ.

والسؤال: من قال ما ذكره من العذر بكل أنواع التأويل ؟ ومن تكلم عن تأويل

(١) إيثار الحق على الخلق (٢/٢٩٦-٢٩٨) باختصار ووضع ثلاث نقاط موضع الحذف.

الكافر ؟ وهل لذلك ذكر في البيان الذي يتعقبه المعترض ؟

والجواب: أن ذلك من باب التلبيس على القراء، وليس في البيان بحث التأويل وأنواعه وأحكامه، وإنما تضمن البيان حكما على تأويل الجبهة وأنه تأويل سائغ مع الإشارة الموجزة لوجه ذلك في العلم، وتعميم الكلام في ذلك إيهام وتعمية جرت عليها عادة المعترض.

ثانيها: ادعى المعترض أن الإجماع في عذر المتأولين ليس على إطلاقه، فقال ما نصه:" وأما الإجماع في المنع من تكفير المتأوّل فليس على إطلاقه لأن الخلاف ثابت مشهور، ومذهب السلف التكفير بالتأويل الذي لم يستوف الشروط و هذا القاضي عياض قد عقد فصلا عظيما في إكفار المتأولين و الخلاف فيه و تحرير بعض أصوله كما في الشفاء (**٢/ ١٠٥٦**-)، والقاضي أبوبكر ابن العربي يقول:(وقد اختلف الناس في تكفير المتأولين وهم الذين لا يقصدون الكفر وإنما يطلبون الإيمان فيخرجون إلى الكفر والعلمَ فيئول بهم إلى الجهل وهي مسألة عظيمة تتعارض فيها الأدلة ولقد نظرت فيها مرة فتارة أكفّر، وتارة أتوقّف إلا فيمن يقول: إن القرآن مخلوق أو أن مع الله خالقا سواه فلا يدركني فيه ريب ولا أبقي له شيئا من الإيمان)"(١) انتهى كلامه بحروفه.

(١) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (**٧/ ٩٦-٩٧**) ضمن موسوعة شروح الموطأ.

ولنا على هذا الكلام ملحوظات:

الأولى: أن هذا تلبيس في تعميم الاختلاف في عموم التأويل، وقد ذكرنا أن البحث لم يكن في عموم التأويل وحكمه، والإجماع المذكور في البيان إنما هو في التأويل السائغ فقط، فكان عليه أن يثبت الاختلاف فيه إن كان عنده ما ينقض ذلك الإجماع الذي نقله ابن عبد البر وابن تيمية والشافعي والسعدي، وورد في البيان ذكره.

الثانية: أن الاعتماد على قول القاضيين (عياض وابن العربي) في إثبات الخلاف عن السلف بل وشهرته عنهم دليل على تخليط المعترض بين قول السلف وقول المتكلمين، وأنه إنما أتي من هذا الباب، فمتى كان القاضيان على مذهب السلف في مسائل الإيمان والكفر؟ ألا يعلم المعترض أن للقاضي عياض بن موسى اليحصبي مذهب غير مرضي في التكفير في كتابه " الشفاء " ؟ أم أن المعترض على مذهب هؤلاء لكنه يتستر باسم السلف والسنة ؟.

وما تكلم عنه القاضيان إنما هو في الإيمان أو التوحيد ومن أخطأ الصواب في تأويله، وذاك هو الذي يرى أصحابهم المتكلمون لزوم العلم والاجتهاد فيه والمنع من التقليد في العقائد، وهو الذي زل بسبب سوء الفهم فيه أبو العلا الراشد في " عارض الجهل " فنسب لأهل السنة قول المتكلمين، واجتح بأقوال الأشعرية والماتريدية في إثبات مذهب السلف وأهل السنة، وقلده المعترض في

ذلك، ثم انتقلت به العدوى إلى هذا الباب، ومن لا دراية له بمذاهب الناس خبط عشواء كحال هذا المعترض.

ومما يؤيد لك هذا أن القاضي ابن العربي رحمه الله – كما تقدم عنه – يرى عدم تكفير المخطئ ما لم يخالف إجماعا قطعيا معلوما من الدين بالضرورة فقال:" الجاهل والمخطئ من هذه الأمة، ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً أو كافراً، فإنّه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبيّن له الحجة التي يكفر تاركها بياناً واضحاً ما يلتبس على مثله، وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، مما أجمعوا عليه إجماعاً قطعيّاً يعرفه كلّ المسلمين من غير نظرٍ وتأمّلٍ.. ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع "(١).

الثالثة: ما نقل المعترض عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى حجة عليه، فإن ابن عبد البر رحمه الله تعالى قد قرر العذر في التأويل السائغ وأنه مجمع عليه، وكل النقول التي ذكرها المعترض عنه توافق ذلك، ومنها مع بعض الاختصار:

النقل الأول:

- (و لعل جاهلا أن يقول: إن زكاة الفطر لو كانت فريضة لكفر من قال: إنها ليست بفرض. كما لو قال في زكاة المال المفروضة، أو في الصلاة

(١) نقله القاسمي في محاسن التأويل (٥/٢١٩-٢٢٠)

المفروضة، إنها ليست بفرض،كفر .

فالجواب عن هذا و مثله، أن ما ثبت فرضُه من جهة الإجماع الذي يقطع العذر كفِّر دافعه، لا عذر له فيه، وكل فرض ثبت بدليل لم يكفَّر صاحبه، ولكنه يجهّل ويخطّأ ، فإن تمادى بعد البيان له، هُجِر وإن لم يبق له عذر بالتأويل، ألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكر و لسنا نكفر من قال بتحليله، وقد قام الدليل على تحريم نكاح المتعة ونكاح المحرِم، ونكاح السر، و الصلاة بغير قراءة، و بيع الدِّرهم بالدرهمين يدا بيد، إلى أشياء يطول ذكرها من فرائض الصلاة والزكاة والحج وسائر الأحكام. ولسنا نكفِّر من قال بتحليل شئ من ذلك، لأن الدليل في ذلك يوجب العمل ولا يقطع العذر، والأمر في هذا واضح لمن فهم)"[1].

قال أبو عبد الباري:

صدق ابن عبد البر رحمه الله فالأمر واضح لمن فهمه، وقد أضح مذهبه في أن التأويل السائغ من موانع التكفير، وأن ضابطه مخالفة الإجماع المقطوع به في تأويل النص وحكم المسألة، وأن من استحل وخالف النص الصحيح في مسائل الاختلاف لا يكفر حتى بعد البيان وسيأتي شيء من ذلك في الملحوظة

(١) التمهيد (٨/ ٥٨٩-٥٩٠) الموسوعة .

التالية.

النقل الثاني:

- (فإن قال قائل: إن الحمر الأهلية وذا الناب من السباع لو كان أكلها حراما لكفِّر مستحلها كما يكفَّر مستحل الميتة والدم ولحم الخنزير!

فالجواب عن ذلك: أنّ المحرَّم بآية مجتمع على تأويلها، أو سنة مجتمع على القول بها يكفُر مستحله، لأنه جاء مجيئا يقطع العذر ولا يسوغ فيه التأويل، و ما جاء مجيئا يوجب العمل و لا يقطع العذر و ساغ فيه التأويل لم يكفر مستحله وإن كان مخطئا .... ثم ذكر الأمثلة الخ (١).

قال أبو عبد الباري:

اشترط ابن عبد البر في تكفير المتأول أن لا يكون تأويله سائغا، وجعل معيار التأويل غير السائغ مخالفة الإجماع، والمعترض يرى أن اشتراط الإجماع من مذاهب أهل البدع والأهواء.

النقل الثالث:

- ونقل عن ابن عبد البر أنه قال في شرح حديث عطاء "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا:" (و فيه أن من لم يعلم بتحريم الشيء، فلا حرج

(١) التمهيد (١٣/٢٢٧-٢٢٨)

عليه حتى يعلم، إذا كان الشيء مما يعذر الإنسان بجهله من علم الخاصة، قال عز وجل ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ "(١).

وعلق عليه المعترض بأن ابن عبد البر قطع الشك باليقين، ولعله يعني قوله " من علم الخاصة "، وفهمه على مراده لا على مراد ابن عبد البر، فإن بقية أقوال هذا الإمام تدل على أن ضابط علم الخاصة أمران:

الأول: أخبار الآحاد وإن صحت أسانيدها، فإنها من علم الخاصة ويعذر العالم فضلا عن العامي بجهلها، لأن الإحاطة بها ممتنعة، وقال في بيان ذلك في التمهيد :" وأخبار الآحاد عند العلماء من علم الخاصة لا ينكر على أحد جهل بعضها والإحاطة بها ممتنعة "(٢).

وعليه فمن خالف أخبار الآحاد الصحيحة لم يكفر، حتى ولو تمادى بعد البيان له، وغاية ما يقال هجره وقطيعته وتضليله بدون تكفير.

الثاني: ما لم يكن مجمعا عليه في تأويله، فإذا اختلف الناس في تأويله سواء كان ذلك آية أو سنة متواترة فضلا عن الآحاد فلا يكفر مخالفه، وقد تقدم ذلك في النقلين الأول والثاني، إذ الترجيح في الاختلاف إنما هو علم الخاصة من أهل

(١) التمهيد (١٦/ ٣٠٤-٣٠٥)

(٢) انظر: التمهيد (٨/ ٦٨) وانظر فيه هذا المعنى (٨/ ١٥٣) و(١٧/ ١٠٩)و (١٩/ ٢٧١).

العلم ولأن الترجيح يدخله الاجتهاد فيدور بين الراجح والمرجوح.

وأما قول المعترض عقب النقول عن ابن عبد البر:" فعذّر الجاهل أو المتأول في المسائل التي يعذر بالجهل فيها و يسوغ فيها التأويل بخلاف المسائل الظاهرة التي تكاثرت فيها الأدلة".

ففيه تلبيس ألا وهو قوله " بخلاف المسائل الظاهرة التي تكاثرت فيها الأدلة " فإن ابن عبد البر لم يقل هذه العبارة " المسائل الظاهرة " وللمعترض مذهب يقلد فيه أبا العلا الراشد في " عارض الجهل "، ومذهب ابن عبد البر العذر فيما جرى فيه الاختلاف، أو كان من أخبار الآحاد مهما تكاثرت الأدلة على المسألة، وعبارة المعترض توهم موافقة هذا الإمام لهم فاقتضى التنبيه.

وأما قوله – أي المعترض – أيضا:" و قد فصّل رحمه الله المسائل التي تعدّ من علم العامة والتي لا يعذر الجاهل فيها في كتابه القيم جامع بيان العلم وفضله (١/٥٦-٥٨) تحقيق أبي الأشبال الزهيري ".

فلو نقل المعترض كلامه تبينت حقيقته، وذلك ابن عبد البر رحمه الله ذكر فيه أن شرط ذلك إجماع الأمة عليه، فقال في آخر كلامه الذي أشار إليه المعترض ما نصه بعد ذكر جملة من المحرمات المجمع عليها:" وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب وأجمعت الأمة عليه".

فرجع إلى الضابط الذي بيناه والله أعلم.

ثالثها: وادعى المعترض في هذا الكُتَيِّب أن من تحرز عن التكفير فيما ليس فيه إجماع، واعتبر الخلاف السائغ مانعا من التكفير والتسرع فيه، قد أخذ بقول الفلاسفة المنتسبين، فقال في منجيته:" وكذلك عدم التكفير إلا في المسائل الإجماعية مذهب الفلاسفة المنتسبين ومن تبعهم، مع أنه لا يستقيم في نفسه ".

وقال فيه أيضا:" لا يكون اختلاف العلماء في المتجنّس بجنسية دولة كافرة مانعا آخر من الحكم، وإن حاول ذلك المدافعون رغم عدم الإفصاح عن موقفهم منها".

فالمعترض يقرر هنا أمرين:

الأمر الأول: أن من قال بعدم التكفير إلا في المسائل الإجماعية قد وافق الفلاسفة المنتسبين.

الأمر الثاني: أن الاختلاف في مسألة التجنس ليس مانعا من التكفير، وغيرها يأخذ حكمها إلحاقا.

وأنت إذا نظرت أقوال العلماء المتقدمة وجدت أنهم يعتبرون التأويل المحتمل مانعا من موانع التكفير، وهو يعم المجتهد والمقلد له، ويتحرزون من التكفير في مسائل الخلاف إذا كان للخلاف وجه في العلم وإن بلغ من الضعف عندهم الغاية، والعجب أن المعترض نقل اشتراط الإجماع في التكفير عن ابن عبد البر كما تقدم قريبا.

ومما يؤكد ذلك ما يلي:

- **قال شيخ الإسلام ابن تيمية** كما سبق: " من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين ".

- **وقال أيضا**– مما لم يتقدم –: فصل: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة فإن الله تعالى قال: ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم " (١).

- **وقال أيضا**: " ... وأما الأقوال والأفعال التي لم يعلم قطعا مخالفتها للكتاب والسنة، بل هي من موارد الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان؛ فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيها؛ لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس بما بان له ولم يبن لهم، فيلتحق من وجه بالقسم الأول، ومن وجه بالقسم الثاني.

(١) مجموع الفتاوى (٣/ ٢٨٢).

وقد تكون اجتهادية عنده أيضا، فهذه تسلم لكل مجتهد ومن قلده طريقهم تسليما نوعيا، بحيث لا ينكر ذلك عليهم، كما سلم في القسم الأول تسليما شخصيا " (١).

- **وقال أيضا**- في كلامه على عذر المخطئ- :" والناس في هذا الباب " ثلاثة أصناف " طرفان ووسط ؛ فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه، وسلم إليه جميع ما يفعله، ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية، وإن كان مجتهدا مخطئا، وخيار الأمور أوساطها وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما، إذا كان مجتهدا مخطئا فلا يتبع في كل ما يقوله، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده .

والواجب على الناس: اتباع ما بعث الله به رسوله، وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين، لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف

(١) مجموع الفتاوى (١٠/٣٨٣-٣٨٤).

ويقول هذا خالف الشرع " (١).

- **وقال الحافظ ابن الوزير** في العواصم بعد كلام :" فإذا نظر الإنسان إلى كثير من تأويلات العلماء قديما وحديثا، وجد فيها البعيد والقريب، فلا ينبغي أن ننكر على من قال بصحة بعض الأحاديث، وجواز أن لها تأويلا عند العلماء، أو تأولها بمثل هذه التأويلات، فإنه لم يؤثر عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى النكير على من تأول تأويلا ضعيفا مستبعدا متى كان صحيح العقيدة، والاختلاف في أن هذا التأويل قوي أو ضعيف أو متعسف لا يحتمل الإنكار والتشنيع، فتأمل ذلك " (٢).
- **وقال ابن الوزير** أيضارحمه الله تعالى:"ينبغي ترك التكفير المختلف فيه، حذرا من الوقوع فيه، والله المسلم " (٣).

(١) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص ١٤٧-١٤٨ بتحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى/ دار الفضيلة ودار ابن حزم).

(٢) العواصم والقواصم (٨/ ٣٣٥).

(٣) إيثار الحق على الخلق (٢/ ٢٩٠ تحقيق نبيل صلاح).

- **وسئل الشيخ**: محمد بن عبد الوهاب، رحمة الله تعالى، عما يقاتل عليه ؟ وعما يكفر الرجل به ؟ **فأجاب**:"

أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة ؛ فالأربعة: إذا أقر بها، وتركها تهاوناً، فنحن وإن قاتلناه على فعلها، فلا نكفره بتركها؛ والعلماء: اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود؛ ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان " (١).

- **وقال الشيخ العلامة أبو بطين** كما في الدرر السنية: فما تنازع العلماء في كونه كفرا، فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام، ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم.

وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره، وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم.

ومن العجب: أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة، أو البيع ونحوهما، لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء، ويفتي بما قالوه؛ فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم، الذي هو أعظم

(١) الدرر السنية (١/١٠٢).

أمور الدين وأشد خطرا، على مجرد فهمه واستحسانه؟ فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين ومحنته من تينك البليتين "(١).

وقد ذكرت فيما كتبته في التكفير في مسائل الخلاف والتأويل نقولا وأمثلة لهذا غير ما ذكر هنا فمن رام معرفة تفاصيل قولنا رجع إليها.

إذا عرفت ذلك من قول أهل العلم تبين لك أن لازم قول المعترض أن هؤلاء العلماء وافقوا مذهب الفلاسفة المنتسبين، فإنهم يقولون بعدم التكفير إلا في المسائل الإجماعية، أو المنصوصة نصا صريحا.

فانظر كيف يرمي هؤلاء الأئمة بهذه الأوصاف والألقاب، وانظر أيضا قوة ما في البيان وموافقته لقول أهل العلم والسنة الراسخين فيها، ومن هذا تعرف ما في إطلاقات المعترض من المغالطات العلمية، والمجازفات على أهل العلم، وبغيه عليهم.

المعترض على خطى الخوارج :

وصنيع المعترض في هذه المسائل المتنازع عليها بين أهل العلم شبيه بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل البدع من الخوارج وغيرهم فإنه قال بعد كلام:" وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم

(١) الدرر السنية (١٠/ ٣٧٥)

ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا، ولم يبغ بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد، فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض، إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله.

وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم يظلمون الأمة، ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين، وكذلك سائر أهل الأهواء، فإنهم يبتدعون بدعة، ويكفرون من خالفهم فيها، كما تفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء؛ ابتدعوا بدعة، وكفروا من خالفهم فيها، واستحلوا منع حقه وعقوبته.

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم: إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء، ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وهؤلاء ظالمون مع علمهم بأنهم يظلمون كما قال تعالى﴿ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ

ٱلْبَيِّنَةُ﴾ "(١).

وقد تعجب الحافظ ابن الوزير رحمه الله تعالى من جرأة الصغار – مثل هذا المعترض – وأصحابه على تكفير العلماء، فقال:" من العجب تكفير كثير ممن لم يرسخ في العلم لكثير من العلماء وما دروا حقيقة مذاهبهم وهذه هذه وما يعقلها إلا العالمون " (٢).

فائدة: التكفير في مسائل الاختلاف السائغ مزلق خطير

وهذه المسألة قد نبهنا عليها مرارا في كتاباتنا، وهي بحق مسألة ينبغي الوقوف معها أكثر مما ذكرنا، وليس المراد من إيرادها هنا بحث تفاصيلها، فقد ذكرنا طرفا مفيدا من ذلك في كتابنا " تحذير المؤمنين من تكفير المسلمين المتأولين "، وإنما المراد هنا أن يقال:

إن التكفير في مسائل الخلاف السائغ إنما هو تكفير بالاجتهاد، وإذا كان لاجتهاد المخالف وجه في العلم واللغة، وقد ذهب إليه من ذهب من أهل العلم، فإن من خالفه مجتهد أيضا فيما ذهب إليه، وكل يرى صواب قوله وبطلان قول مخالفه.

---

(١) مجموع الفتاوى (١٧/ ٣١١)

(٢) إيثار الحق على الخلق (٢/ ٣١٢).

فإذا قلنا بجواز التكفير في هذه المسائل فمعنى ذلك جواز تكفير كل من الخصمين للآخر على خلافه، وبناء على اعتقاده في وجه الصواب.

وهذا مزلق خطير، يؤدي إلى تكفير الطوائف بعضها بعضا، وفتح لباب التكفير لكل من أراد تكفير خصمه واستباحة دمه أن يجتهد في تكفيره، وهي طريقة أفسدت العباد والبلاد في سابق الزمان، وقد وصف بذلك أهل البدع دون أهل السنة كما هو معلوم في مواضعه.

وقد ذكر ابن الوزير رحمه الله في كتابه الماتع " إيثار الحق على الخلق " جملة من مفاسد التكفير في الخلاف، وفصلت في الأصل المذكور هذه المفاسد وغيرها فليرجع إليه من أراده.

تنبيه:

مما ينبغي التنبيه عليه أن يعلم أن الحكم بكون تأويل معين سائغا، أو غير سائغ، من موارد الاجتهاد في الأصل، يضعف تارة، ويقوى أخرى، والخلاف في مثل ذلك مقبول كغيره من مسائل الاجتهاد والتعيين بشروطه.

ونحتم البحث في عذر المتأولين بمقولة لابن الوزير رحمه الله تعالى، فإنه ذكر وجوها نافعة في عذر المتأولين يجدر بالمولعين بالتكفير قراءته، ومما قال:" ولما ذكر الذهبي في النبلاء تجويد الجاحظ في كتاب النبوات ترحم عليه، وقال: فكذلك فليكن المسلم، مع أنه من خصومه، وهذا شيء يعلمه العاقل من قرائن

أحوال المتأولين، وأقل الأحوال أن يكون هذا محتملا مجرد احتمال مع سعة رحمة الله سبحانه، وعظيم عفوه وغفرانه، ومع ما ورد في أحاديث الشفاعة المتواترة كما مضى بيانه في موضعه، ولذلك ساوى رسول الله بين الخطأ والنسيان والإكراه في أحاديث كثيرة جدا مجتمعة على أن الله تعالى تجاوز لأمته عليه أفضل الصلاة والسلام الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقد تقصيت طرقها وشواهدها من القرآن في ديباجة كتاب العواصم، وقد أجمعت الأمة على العمل بمقتضى النصوص في الإكراه والنسيان، فكذلك أخوهما وثالثهما، وهو الخطأ أن شاء الله تعالى، بل هو أكثر منهما ذكرا وشواهد في الكتاب والسنة، والبلوى به أشد، والرخصة إنما تكون على قدر شدة البلوى "(١).

(١) إيثار الحق على الخلق (٢/ ٣٠١).

قال أبو عبد الباري: ترجمه في السير (١١/ ٥٢٦- ٥٣٠) وختم ترجمته بقوله:" عفا الله منه "، ولم أر فيه قوله " فكذلك فليكن المسلم ".

الفصل الثالث: مسائل متفرقة، وهي خمسة:

المسألة الأولى: الإكراه الوارد في البيان

المسألة الثانية: الظهور والخفاء في المسائل

المسألة الثالثة: الضرورة وأثرها في العذر والتأويل بها

المسألة الرابعة: إطلاق وصف الغلو في البيان

المسألة الخامسة: اختلاف حكم المعترض في المتشابهين

المسألة الأولى:

مسألة الإكراه في البيان

مما جاء في البيان أن الجبهة ادعت الإكراه على التوقيع على المعاهدة مع البند المذكور، وأنهم متأولون في ذلك فلا يكفرون بأعيانهم، لأن أقلَّ ما في الأمر قيام شبهة الإكراه.

" والكتابة في موضوع الإكراه من أشق وأصعب ما يعانيه الباحث ويعالجه، وذلك لأن مسائله لم تجمع في باب واحد في أكثر كتب الفقه، فهو يحتاج إلى قراءة في أمهات الكتب المطولة لجمع جزئياته المتناثرة، وذلك يحتاج إلي وقت طويل ومجهود كبير، ولا يعرف ذلك إلا من سبق له تجربة " (١).

تنبيهات في باب الإكراه:

وهذه عدة تنبيهات مهمة في المسألة:

التنبيه الأول: مما ينبغي أن يعلم أن الإكراه الوارد في النصوص ليس فيه تفصيل الشروط والضوابط، وما يقع عليه الإكراه وما لا يقع، وهذه التفصيلات المذكورة في كتب الفقهاء هي من باب الاجتهاد بالرأي، ولهذا اتفقوا على بعض الشروط، واختلفوا في بعضها، ولا تزال تتجدد صور من الإكراه بتغير الحياة وظروفها، لأن مسائل الإكراه من النوع الذي يدخله فقه الحال كما يقول ابن عطية رحمه الله تعالى، فتكون من نوازل الإكراه التي لا يخوضها إلا الخواص

---

(١) قاله الباحث عبد العزيز بن سعد الحلاف في مقدمة كتابه " الإكراه وأثره في القصاص والحدود في الشريعة الإسلامية" (ص ٣).

من أهل العلم والخبرة.

وفائدته: أن يفرق بين التنصيص على أصل الإكراه، وبين الاجتهاد في ضوابطه وشروطه، وأن تقرير الأصل نصّاً، لا يعني كون مسائله التفصيلية منصوصة.

التنبيه الثاني: ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن كثيرا من بحوث الفقهاء في مسائل الإكراه قائم على زمن القوة الذي كان يعيشه هؤلاء الفقهاء، واستبعاد حدوث الإكراه على الكفر أو استمراره، وقليل من بحث منهم مسائل الإكراه في ظرف يشابه – ولو من بعض الوجوه – هذا الظرف الذي يعيشه المسلمون في هذا الزمان.

ومما يدل على ذلك قول بعضهم بنسخ حكم التقية والتعليل بعزة الإسلام وأهله، ونحو ذلك مما لا يخفى على المنصف المطلع على أقوالهم.

ومن المعلوم عند أهل العلم: التفريق بين أحكام دار الكفر ودار الإسلام، لعزة المسلم وصيانة دينه في دار الإسلام، وضعفه في دار الكفر، ودار الإسلام في عرف جمهور الفقهاء قليلة في هذا الزمان، فمن أتى مع هذا لنصوص الفقهاء في المكرَه على الكفر أو المعاصي في دار الإسلام، ثم طبقها على المسلم في دار الكفر من غير تدقيق نظر في الفرق والجمع بين هذه المسائل، ومن غير ملاحظة في القرائن الجامعة والمفرقة فليس بفقيه النفس ولا له فطنة الفقيه، وخير له

الاشتغال بغير الفقه مما قد يحسنه من العلوم.

قال ابن القيم في الطرق الحكمية: " فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام: أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها. وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه، اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله.

فهاهنا نوعان من الفقه، لا بد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل. ثم يطابق بين هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع.

ومن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل، الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح: تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها،لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة "(١).

---

(١) الطرق الحكمية (ص ٤) ونحوه في بدائع الفوائد (٣/١١٧).

التنبيه الثالث: ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن العلة في عذر المكرَه هو ما في حماية النفس واستبقائها من المصلحة، وذلك مقدَّم على مفسدة جريان الكفر على اللسان أو الجوارح، وحق الله تعالى مبني على المسامحة، والنفس لا تحتمل ذلك عادة لأنه مشقة فوق طاقتها المعتادة، والتشديد عليها في ذلك قد يؤدي لكفرها وخروجها من الملة، وسيأتي بيان ما يترتب على هذا التعليل في مسألة المصلحة الضرورية إن شاء الله تعالى.

التنبيه الرابع: أن تقديم حماية نفس المؤمن وما في استبقائها من مصلحة قد صار عذرا في الإكراه على الكفر وإن كان ذلك مصلحة دنيوية، ولم يعتبر الإكراه عذرا مبيحا لما هو دون الكفر مثل قتل نفس مؤمنة معصومة، فمن أقدم على قتل النفس المذكورة بدعوى الإكراه لم يقبل منه، ووجب عليه القصاص عند أكثر أهل العلم، فعلم من ذلك أن مراعاة مصالح العباد المبنية على المشاحة مقدَّم في مسألة الإكراه على مراعاة حق الباري المبني على العفو والمسامحة كما سيأتي في مسألة المصلحة الضرورية.

ومما يجري مجرى القتل من بعض الوجوه التعدي على حق الغير، والقاعدة أن "الإكراه لا يبطل حق الغير" فيجب الضمان في إتلاف مال الغير سواء قلنا على المكره- بكسر الراء – أو المكره – بفتحها.

وقد ذهب بعض الفقهاء- وإن كان ضعيفا – إلى أن الإكراه لا يبيح الأفعال وجعلوا الإكراه على الزنا وشرب الخمر مثل الإكراه على قتل النفس.

التنبيه الخامس: ومما ينبغي أن يعلم أن العلماء اختلفوا في مسائل عدة ومهمة في باب الإكراه، وليس في واحد من وجوه الاختلاف نص قاطع للنزاع، وهذه جملة من هذه المسائل:

المسألة الأولى: اشتراط وقوع الضرر على المكرَه

اختلف الفقهاء في اشتراط كون الضرر أو التهديد به واقعا على المكره، أو عدم اشتراط ذلك، فيصح الإكراه بسبب الضرر الواقع على والده، أو ولده ممن يغتم له، أو حتى مسلم آخر إنزالا له منزلة النفس كما يرى ابن حزم وآخرون.

فذهب الحنفية والصحيح في مذهب الحنابلة إلى أن ذلك إكراه، زاد بعضهم استحسانا لا قياساً.

قال ابن قدامة في المغني :" وإن توعد بتعذيب ولده، فقد قيل ليس بإكراه لأن الضرر لاحق بغيره، والأولى: أن يكون إكراهاً لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله، والوعيد بذلك إكراه فكذلك هذا "(١).

وقال علاء الدين المرداوي في الإنصاف:" ضرب ولده وحبسه ونحوهما: إكراه

(١) المغني (٧/ ١٢٠)

لوالده، على الصحيح من المذهب، صححه في الفروع، والقواعد الأصولية، وغيرهما "(١).

وعلل بعض من قال ذلك من الفقهاء بقولهم:" لأن المكره يلحقه الغم والاهتمام والحزن والحرج إذا أصاب أحدا من محارمه مكروه، فيندفع إلى الإتيان بما أمر به كما لو وقع الضرر به أو أشد "(٢).

قال السرخسي في المبسوط في تعليل ذلك:" فالإنسان لا يكون راضيا عادة بقتل أبيه أو ابنه، ثم هذا يلحق الهم والحزن به، فيكون بمنزلة الإكراه بالحبس، والإكراه بالحبس يمنع نفوذ البيع ... الخ كلامه في المسألة (٣).

ومفاد هذا: أن ارتكاب المكفر لأجل ضرر يقع على ملايين المسلمين رجاء إنقاذهم جائز على قول هؤلاء العلماء، وليس مع من نازعهم نص يجب المصير إليه في إخراج هذه الصورة من الإكراه.

وقد تعجب نجم الدين الطوفي من بعض أصحابه الحنابلة – ومثلهم كثير من

---

(١) الإنصاف للمرداوي (٨/ ١٤١).

(٢) انظر: الإكراه وأثره في التصرفات د. عيسى شقرة (ص ٦٠،٦١) نقلا عن نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي (٢/٨).

(٣) المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٤٣-١٤٤).

الفقهاء – في تفضيل الرخصة فيما ضرره دون النفس مع تفضيل العزيمة في النفس فقال في شرح مختصر الروضة ما نصه:" **قلت**: العجب من أصحابنا يرجحون الأخذ بالرخصة في الفطر، وقصر الصلاة في السفر، مع يسارة الخَطْب فيهما، ويرجحون العزيمة فيما يأتي على النفس كالإكراه على الكفر، وشرب الخمر، فإما أن يرجحوا الرخصة مطلقا أو العزيمة مطلقا، أما الفرق، فلا يظهر له كبير فائدة.

فإن قيل: بل له فائدة عظيمة، وهو أن المقصود من الأخذ بالرخصة، أو العزيمة هو العبادة، ففي أيهما كانت العبادة أعظم، رجحنا الأخذ به، والعبادة في الصبر على القتل دون كلمة الكفر أعظم، لأنه جهاد في سبيل الله، وجود بالنفس في محبته.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنه يبطل بالصوم في السفر، فإنه أعظم عبادة، وقد رجحتم الفطر عليه.

الثاني: أن العبادة في استيفاء حق الله تعالى في النفس أعظم، لأنها إذا بقيت وجد منها في العبادات المتكررة المتعددة الأنواع أضعاف ما يحصل من ترك

التلفظ بكلمة الكفر من العبادة " (١).

المسألة الثانية: التهديد بإفساد المال

واختلفوا أيضا في التهديد بإفساد المال هل يكون إكراها أم لا ؟ على قولين.

قال ابن العربي في أحكام القرآن، في المسألة الثانية من مسائل أية الإكراه في النحل:" وقد اختلف الناس في التهديد، هل هو إكراه أم لا ؟.

والصحيح أنه إكراه؛ فإن القادر الظالم إذا قال لرجل: إن لم تفعل كذا وإلا قتلتك، أو ضربتك، أو أخذت مالك، أو سجنتك، ولم يكن له من يحميه إلا الله، فله أن يقدم على الفعل، ويسقط عنه الإثم في الجملة، إلا في القتل "(٢).

وقال ابن حزم في المحلى:" والإكراه: هو كل ما سمي في اللغة إكراها، وعرف بالحس أنه إكراه كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك، أو الوعيد بالسجن كذلك، أو الوعيد بإفساد المال كذلك، أو

---

(١) شرح مختصر الروضة (١/٤٦٥-٤٦٦) ونقله ابن بدران في المدخل (ص ١٦٩) ولم يتعقبه.

ونقله الزركشي في البحر المحيط (٢/٣٨) ولم يسم القائل ولا أجاب على هذا الاعتراض.

(٢) أحكام القرآن لابن العربي/ المسألة الثانية من آية الإكراه في النحل (آية ١٠٦).

(٢) أحكام القرآن لابن العربي/ المسألة الثانية من آية الإكراه في النحل (آية ١٠٦).

الوعيد في مسلم غيره بقتل، أو ضرب، أو سجن، أو إفساد مال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يسلمه "(١) .

وعلى هذا جرى بعض العلماء المعاصرين مثل الدكتور وهبة الزحيلي فقد ذكر في شروط تحقق الإكراه ما يلي:" **الثالث**: أن يكون الأمر المكَره به متضمناً إتلاف نفس أو عضو أو مال أو متضمناً أذى بعض الناس الذين يهمه أمرهم، كالتهديد بحبس الزوجة، أو الوالدين، أو يلحق به غماً يعدم الرضا بحسب حاله، فمن الناس من يغتم بكلام خشن، ومنهم من لا يغتم إلا بالضرب المبرح "(٢).

وقال الشيخ عبد القادر عودة في التشريع الجنائي:" والوعيد بإتلاف المال إكراه عند مالك والشافعي وأحمد إذا لم يكن المال يسيراً، فإن كان المال يسيراً فلا إكراه، وتقدير ما إذا كان المال يسيراً أو غير يسير يرجع فيه إلى الشخص نفسه ومقدار ثروته، فقد يكون المال يسيراً بالنسبة لشخص وغير يسير بالنسبة لشخص آخر .

والأصل في مذهب أبي حنيفة أن الوعيد بإتلاف المال ليس إكراهاً ولو كان إتلاف المال يلحق ضرراً جسيماً بصاحبه؛ لأن محل الإكراه الأشخاص لا

(١) المحلى (٧/٢٠٣-٢٠٤).

(٢) الفقه الإسلامي وأدلته (٦/٤٤٣٥).

الأموال، ولكن بعض فقهاء الحنفية يرى الوعيد بإتلاف المال إكراهاً، وأصحاب هذا الرأي يختلفون فيما بينهم فيشترط بعضهم أن يكون الوعيد بإتلاف كل المال ليكون إكراهاً، والبعض لا يشترط إتلاف كل المال ويكفي عندهم لاعتبار الإكراه قائماً أن يكون الوعيد بإتلاف جزء من المال يستضر بإتلافه ضرراً كبيراً "(١).

وخالفهم آخرون:

فقال الجصاص في أحكام القرآن:" وفي هذه الآية دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر، وأنه لا يكون بمنزلة الخوف على نفسه، لأن الله نهى المؤمنين عن مثل ما فعل حاطب مع خوفه على أهله وماله، وكذلك قال أصحابنا: إنه لو قال لرجل لأقتلن ولدك، أو لتكفرن إنه لا يسعه إظهار الكفر، ومن الناس من يقول فيمن له على رجل مال فقال: لا أقر لك حتى تحط عني بعضه، فحط عنه بعضه، أنه لا يصح الحط عنه، وجعل خوفه على ذهاب ماله بمنزلة الإكراه على الحط، وهو فيما أظن مذهب ابن أبي ليلى، وما ذكرناه يدل على صحة قولنا.

---

(١) التشريع الجنائي (١/٥٦٦-٥٦٧).

ويدل على أن الخوف على المال والأهل لا يبيح التقية: أن الله فرض الهجرة على المؤمنين، ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأهلهم، فقال ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾ الآية، وقال ﴿ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ﴾(١).

وسيأتي مزيد بيان لهذا في مسألة المصلحة الضرورية إن شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة: التفريق بين الكفر وغيره في ضابط الإكراه

واختلفوا أيضا في التفريق بين ضابط الإكراه على الكفر وغيره هل هما واحد أم لا ؟ فأكثر العلماء من الفقهاء والمفسرين – فيما رأيت – لا يذكرون تفريقا بينهما، وكذلك أكثر الذين تكلموا على الإكراه كمانع من موانع التكفير، وفرَّق بعض العلماء بين الإكراه على الكفر وغيره، وبين المعاصي بعضها دون بعض.

قال أبو العباس ابن تيمية: تأملت المذهب (٢) فوجدت الإكراه يختلف

---

(١) أحكام القرآن للجصاص/ تفسير أول سورة الممتحنة.

وفي هذا الكلام إقرار الجصاص للخلاف وذكر المخالفين له من الحنفية وأهل الرأي، لكن المعترض حذف آخر الكلام الدال على إقرار الخلاف على عادته في الحذف والبتر لكلام العلماء وترك ما يخالف ما يريده ولو كان من كلام ذلك العالم الذي نقل عنه وفي نفس الموضع والله المستعان.

(٢) ظاهر كلام ابن تيمية إنما هو في المذهب الحنبلي ولهذا ورد لفظ (المذهب) مفردا، وسياق كلامه يدل على أنه يريد مذهب أحمد بن حنبل لأنه لم يذكر إلا ما روي عن هذا الإمام، وقد نقله بعض

باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر، كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع: على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها. وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها، فلها أن ترجع بناء على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها، أو يسيء عشرتها، فجعل خوف الطلاق، أو سوء العشرة إكراها في الهبة، ولفظه في موضع آخر: لأنه أكرهها، ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر، فإن الأسير إذا خشي من الكفار أن لا يزوجوه، وأن يحولوا بينه وبين امرأته، لم يبح له التكلم بكلمة الكفر "(١).

وقد سبق ابن تيمية إلى هذا المعنى – أي اختلاف الإكراه باختلاف الحال – القاضي أبو محمد ابن عطية في تفسيره فذكر اختلاف الحكم باختلاف الأحوال والأشخاص وذلك في مواضع من تفسيره.

قال ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسير آية التقية: " واختلف العلماء في التقية ممن تكون؟ وبأي شيء تكون؟ وأي شيء تبيح؟.

فأما الذي تكون منه التقية: فكل قادر غالب مكره يخاف منه، فيدخل في ذلك

الباحثين بلفظ الجمع (المذاهب) وفسروه بجميع المذاهب ولم أجده بلفظ الجمع فيما رجعت إليه من كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى فلينظر فيه.

(١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٩٠) .

الكفار إذا غلبوا، وجورة الرؤساء والسلابة وأهل الجاه في الحواضر، قال مالك رحمه الله: وزوج المرأة قد يكره.

وأما بأي شيء تكون التقية ويترتب حكمها: فذلك بخوف القتل، وبالخوف على الجوارح، وبالضرب بالسوط، وبسائر التعذيب، فإذا فعل بالإنسان شيء من هذا أو خافه خوفا متمكنا فهو مكره، وله حكم التقية، والسجن إكراه، والتقييد إكراه، والتهديد والوعيد إكراه، وعداوة أهل الجاه الجورة تقية، وهذه كلها بحسب حال المكره، وبحسب الشيء الذي يكره عليه، فكم من الناس ليس السجن فيهم بإكراه، وكذلك الرجل العظيم يكره بالسجن والضرب غير المتلف ليكفر فهذا لا تتصور تقيته من جهة عظم الشيء الذي طلب منه، ومسائل الإكراه هي من النوع الذي يدخله فقه الحال "(١).

وقال في تفسير آية النحل:" ويعتبر الإكراه عندي بحسب همة المكره وقدره في الدين، وبحسب قدر الشيء الذي يكره عليه، فقد يكون الضرب إكراها في شيء دون شيء، فلهذه النوازل فقه الحال "(٢).

قال أبو عبد الباري:

وهذا الاختلاف على سعته وتشعبه من باب الاجتهاد السائغ في الجملة، يقوى

---

(١) تفسير ابن عطية (١/ ٤٢٠).

(٢) تفسير ابن عطية (٣/ ٤٧٨).

قول المخالف تارة، ويضعف تارة، ويستخرج كل فريق من العلماء ما يراه دليلا على ما ذهب إليه، وقد تقدم أن تفاصيل ذلك من باب الاجتهاد الذي ليس فيه نص قاطع يجب المصير إليه، ومثل هذا لا ينبغي المبالغة فيه، والتسرع في التكفير به.

التنبيه السادس: ورد في البيان ذكر آية الإكراه مع آية التقية، وقد اختلف الناس في العلاقة بين الإكراه والتقية، هل بينهما عموم وخصوص، أم هما عذران متغايران وإن كان بينهما نوع تشابه من بعض الوجوه، على قولين:

القول الأول: أنهما عذران متغايران

وقد صرح بهذا بعض الباحثين، منهم الباحث نايف بن علي الشحود، وعبد المنعم مصطفى حليمة.

قال الشيخ الباحث/ نايف بن علي الشحود، في " المفصل في أحكام الهجرة ": لا بد من الإشارة إلى أن الشيعة الإمامية لم يفرقوا في مباحثهم العقدية والفقهية بين مصطلحي التقية والإكراه، بل إن التقية عندهم لها صلتان، فعليها تبنى فروعٌ كثيرة، وعلى أساسها تأصل العقائد وأصول الدين، ولهذا السبب كثر تخبطهم في معظم المسائل التي تداخل بين هذين المصطلحين، على الرغم من أن الفرق بينهما واضح يعتمد على تعريف الفقهاء وأهل الأصول للإكراه.

ثم ذكر ما يراه فرقا بين الإكراه والتقية من وجهين فقال:"

١. إن الإكراه هو فعل يقع تحت تهديد شخص معين، وغالباً ما يكون مصحوباً بالوعيد الشديد بالأذى، في حين أن التقية هي فعل المكلف عمله باختياره، مظنة وقوع التهديد، ولذا فإن فعل المكرَه لا ينسب إليه، ولكن ينسب للمكرِه، في حين أن أحداً لم يقل بأن فعل المتقي ينسب لغيره.

٢. التقية عند أهل السنة في مفهومها العام رخصة عند غلبة الكفار على المسلمين ... وهذا فيه فرق واضح "(١).

وذكر أبو بصير الطرسوسي عبد المنعم مصطفى حليمة فيما كتبه في " الحالات التي يجوز فيها إظهار الكفر " نحوه، فإنه جعل الإكراه حالة، والتقية حالة ثانية، والمصلحة العامة حالة ثالثة، وأجاب عن الاعتراض باعتبار الإكراه والتقية حالة واحدة.

وهذا القول هو ظاهر قول من اشترط في الإكراه التهديد دون التقية كما هو غالب تعريفات الفقهاء.

ومن قرأ أقوال العلماء في تفسير آية التقية علم أن التقية لا يلزم فيها التهديد بالأذية، بل الخوف من شرهم يكفي للعمل بالتقية ظاهرا، لا سيما فيمن يعيش

---

(١) المفصل في أحكام الهجرة (٥/٢) وما بعدها.

بين ظهورهم، وتحت سلطانهم، وهذه جملة من أقوال العلماء في ذلك:

قال الطبري في تفسيره: " إلا أن تتقوا منهم تقاة"، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل، كماحدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي، عن ابن عباس قوله:"لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين"، قال: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين، إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين، فيظهرون لهم اللطف، ويخالفونهم في الدين. وذلك قوله﴿ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗ ﴾ (١).

وقال القرطبي في تفسيره: " الثانية : فقال ﴿ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗ ﴾ قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين ؛ فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوهم. قال ابن عباس : هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا يقتل ولا يأتي مأثما.

وقال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة، ولا تقية في القتل. وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك: "إلا أن تتقوا منهم تقية".

(١) تفسير الطبري (٦/٣١٣ ط. أحمد محمد شاكر).

وقيل: إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار، فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان، والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم " (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة:" فأباح سبحانه عند الإكراه:أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، بخلاف من شرح بالكفر صدرا، وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاة مع نهيه لهم عن موالاتهم، وعن ابن عباس أن التقية باللسان " (٢).

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾:" ذكر في هذه الآية الكريمة أن من تولى اليهود والنصارى مِن المسلمين فإنه يكون منهم بتوليه إياهم، وبيَّن في موضع آخر أن توَلِّيهم موجب لسخط الله، والخلود في عذابه، وأن متوليهم لو كان مؤمناً ما تولاهم، وهو قوله تعالى:"﴿ تَرَىٰ كَثِيرٗا مِّنۡهُمۡ يَتَوَلَّوۡنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ لَبِئۡسَ مَا قَدَّمَتۡ لَهُمۡ أَنفُسُهُمۡ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَفِي ٱلۡعَذَابِ هُمۡ خَٰلِدُونَ ٨٠ وَلَوۡ كَانُواْ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمۡ أَوۡلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرٗا

(١) أحكام القرآن للقرطبي (٤/٥٧).

(٢) الاستقامة (٢/٣١٨-٣١٩) في فصل: الإكراه وما يتعلق به.

مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ﴾ : " ونهى في موضِع آخر عن تَوليهم مبيناً سبب التنفير منه، وهو قوله ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُواْ مِنَ ٱلْأَخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴾.

وبيَّن في موضع آخر أن محل ذلك فيما إذا لم تكن الموالاة بسبب خوف وتقية، وإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور، وهو قوله تعالى﴿ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَىٰةً﴾.

فهذه الآية الكريمة فيها بيانٌ لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقاً وإيضاحٌ؛ أن محل ذلك في حالة الاختيار، وأما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم، بقدر المداراة التي يكتفي بها شرهم، ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة.

ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختياراً.

ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمداً اختياراً رغبة فيهم أنه كافر مثلهم " انتهى (١).

وقال أيضا في رحلة الحج:" إن كان المسلمون الذين تغلب عليهم الكفار لا صريخ لهم من المسلمين يستنقذهم بضمهم إليه، فموالاتهم للكفار بالظاهر

(١) انظر: أضواء البيان (٢/٩٨-٩٩).

دون الباطن لدفع ضررهم جائزة بنص القرآن العظيم، وهو قوله تعالى ﴿ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ﴾(١).

وليس في قول هؤلاء العلماء اشتراط التهديد كما ترى، وأمثال ذلك كثير، لا يذكر العلماء في التقية شرط التهديد أو الأذية الفعلية.

القول الثاني: أن التقية صورة من صور الإكراه، وقد صرح بذلك بعض العلماء، وذكر البخاري التقية في باب الإكراه، وأجاد في بيان وجه ذلك والتداخل بينهما نجم الدين الطوفي في تفسيره فقال:"

وبالجملة فالمكره عند أكثر الأصوليين غير مكلف لصيرورة الفعل واجبا منه بالإكراه، وإذا ثبت هذا في الإكراه فهو من مادة التقية، ولهذا استطرد البخاري دلائل التقية في باب الإكراه، ولأن حاصل حال المكره أنه فعل ما لولا الإكراه لم يفعله خشية الضرر، وهو عين التقية "(٢).

وقال ابن المنذر في الأوسط: (ذكر المكره على الكفر أو الإسلام)" .... إلى أن قال:" وقال الله عز وجل تعالى﴿ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ﴾ فأعذر الله عز وجل المكره وطرح عنه العذر، فغير جائز أن يلزم من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن

(١) رحلة الحج (ص٩٠).

(٢) انظر: الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية (ص ١٢٨)

بالإيمان الكفر، بل هو على إيمانه ..."(١).

وتجد كثيرا من أهل العلم يوردون التقية والإكراه مساقا واحدا، لا يفرقون بينهما، وهو أكثر من أن يحتاج إلى ذكر بعض أقوالهم.

قال أبو عبد الباري:

وعلى هذا فللإكراه – من مجموع الآيتين – صورتان رئيستان:

إحداهما: ما يكون بسبب الخوف من غير تهديد صريح، كمن يعيش بين الكفار فيخفي إسلامه، أو يتقيهم بلسانه ونحو ذلك، وعليه تدل آية التقية.

وثانيهما: حمل المكرَه على الكفر، وتهديده بالأذى على اختلاف في نوع الأذى، وعليه حمل كثير من العلماء آية الإكراه.

والجامع بين الصورتين: وجود الخوف على النفس ونحوها في كلٍّ، فيقدم مصلحة حماية النفس على مفسدة جريان الكفر على اللسان والجوارح، وذلك مناط الحكم وعلته، ويدل على ذلك: أن التهديد إذا لم يورث خوفا من تحققه على وجه اليقين أو غلبة الظن لم يكن مؤثرا في جواز ارتكاب المخالفة الشرعية بسببه، فدل ذلك على أن مناط الحكم وعلته الخوف ورعاية مصلحة استبقاء النفس.

---

(١) انظر: الأوسط (٤٩٨/٧، ٥٠٠ تحقيق حامد عبد الله المحلاوي) وقد اقتصرت منه على موضع الشاهد، فمن أراد تمام كلامه رجع إليه.

وعلى هذا: فلا فرق بين الخوف الحقيقي بسبب التهديد بالأذى، وبين الخوف الحقيقي لظرف محيط يعيشه المكلف مع غالب يخشى أن يؤذيه، ولهذا اعتبر الإكراه والتقية من جنس واحد عند كثير من أهل العلم.

والمتحصل من ذلك: أن لأهل العلم قولان في علاقة التقية بالإكراه:

القول الأول: أنهما عذران متغايران، وإن كان بينهما تشابه من بعض الوجوه، وقد تقدم بيان من صرح بذلك، وعلى هذا القول فالتقية أيضا مانع مبيح لارتكاب المكفر، فيجب تخصيصها من عموم الحصر في آية الإكراه والله أعلم.

القول الثاني: أنهما من جنس واحد، وأن التقية داخلة في الإكراه كما تقدم، وهذا يؤيد عدم اشتراط التهديد الصريح في جميع أنواع الإكراه، وإنما في بعض صوره فقط، فيضعف اشتراط التهديد في تعريف الإكراه إلا مقيدا.

ثم وقفت على نقل يمكن أن يعتبر قولا ثالثا في المسألة، ويفيد أن التقية أعم من الإكراه.

ففي الموسوعة الفقهية الكويتية:" التقية إما أن تكون بسبب إكراه بتهديد المسلم بما يضره من تعذيب أو نحوه مما تقدم بيانه، إن لم يفعل ما طلب منه، وإما أن لا تكون بسبب إكراه.

فأما ما كان منها بسبب إكراه، وقد تمت شروطه، فإن ما أنشأه من التصرفات تبعا لذلك لا يلزمه، وإن أكره على القتل لم يحل له، وإن أكره على الزنى لم يحل

له، فإن فعل فلا حد عليه للشبهة، وإن أكره على النطق بكلمة الكفر جاز له ذلك. ولا يعتبر مرتدا. وهذا إجمال ينظر تفصيله في مصطلح (إكراه) .

أما التقية بغير سبب الإكراه، بل لمجرد خوف المسلم من أن يحل به الأذى من قتل أو قطع أو ضرب أو سجن أو غيره من صنوف الأذى والضرر فهذا النوع لا يحل به ما يحل بالإكراه " (١).

التنبيه السابع: ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أنه قد جاء في روايات السيرة ما يدل على أن الإكراه لا يلزمه التهديد بالقتل ونحوه، وأن التعيير والمقاطعة واللوم والعتاب قد يكون من صور الإكراه، ولم أجد من نبه على هذا من الفقهاء.

والذي يدل على ذلك هو ما ورد في مرويات غزوة بدر الكبرى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل بني هاشم وأنهم مكرهون " وهو صحيح (٢).

---

(١) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (مادة تقية) (١٣/ ١٩٤-١٩٥).

(٢) روى أحمد في مسنده (١/ ٨٩) والبزار في مسنده (٢/ ٢٩٨رقم ٧٢٠) ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (١/ ٥٠٥) والضياء في المنتقى من مسموعاته بمرو (رقم ٤٣٥) وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين (رقم ٨٦) من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر:" من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب، فإنهم خرجوا كرها " وسنده صحيح إلا ما يخشى من تدليس أبي إسحاق، وله شواهد كما يأتي.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٨٥): رواه أحمد، والبزار، ورجال أحمد ثقات.

وهذا يدل على أنهم خرجوا من مكة مع قريش مكرهين، فكيف كانت قصة الإكراه المذكورة ؟ لم أجد في قصة خروج أهل مكة ليوم بدر تهديدا بالقتل أو الضرب أو السجن ونحو ذلك.

وأصح ما ورد في تفصيل القصة – فيما رأيت – ما رواه البيهقي في الدلائل من

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٣٦٣رقم ٣٦٧١٧) حدثناالثقفي عن خالد عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: " من لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله؛ فإنهم أخرجوا كرها" وهذا مرسل صحيح الإسناد.

ورواه البيهقي في الدلائل (٣/ ١٤٠-١٤١) ويعقوب بن سفيان في التاريخ (١/ ٥١٣) من طريقين عن ابن إسحاق أنه قال: وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ: " **إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، ولا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها** ".

فقال أبو حذيفة بن عتبة:أتقتل آباؤنا وإخواننا وعشائرنا، ويترك العباس، والله لئن لقيته لألحمنه بالسيف، فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص- قال عمررضي الله عنه: وإنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه فو الله لقد نافق، فكان أبو حذيفة يقول: والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفرها الله تعالى عني بشيء، فقتل يوم اليمامة شهيدا ".

وسندها حسن في الشواهد، فيه جهالة بعض أهل العباس بن عبد الله بن معبد.

طريق ابن إسحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير والزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائه ... فذكر قصة بدر، وفيها أن طالب بن أبي طالب رجع، وأن بني زهرة رجعوا بأمر الأخنس بن شريق بعد نجاة قافلة أبي سفيان وإشارته على قريش بالرجوع، وكذلك بنو عدي بن كعب لم يشهدوا بدرا ولم يخرج منهم أحد من مكة مع قريش... "(١).

وما رواه البيهقي أيضا في الدلائل من طريق موسى بن عقبة في مغازيه، وفيه:" أنهم لم يتركوا كارها للخروج يظنون أنه في صغو محمد وأصحابه، ولا مسلما يعلمون إسلامه، ولا أحدا من بني هاشم إلا من لا يتهمون إلا أشخصوه معهم، فكان ممن أشخصوا العباس بن عبد المطلب، ونوفل بن الحارث، وطالب بن أبي طالب، وعقيل ابن أبي طالب، في آخرين.

وأنهم كانوا بالجحفة لما جاءهم خبر نجاة عير أبي سفيان، وأن أبا سفيان أشار على قريش بالرجوع فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب، فإنه لن يرانا أحد من العرب فيقاتلنا، فكره ذلك الأخنس بن شريق فأحب أن يرجعوا، وأشار عليهم بالرجعة فأبوا

(١) دلائل النبوة للبيهقي (٣/ ٣١- ٣٥) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا أحمد ابن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق به.

وعصوه وأخذتهم حمية الجاهلية، فلما يئس الأخنس من رجوع قريش أكب على بني زهرة فأطاعوه فرجعوا، فلم يشهد أحد منهم بدرا واغتبطوا برأي الأخنس وتبركوا به، فلم يزل فيهم مطاعا حتى مات.

وأرادت بنو هاشم الرجوع فيمن رجع فاشتد عليهم أبو جهل بن هشام، وقال: والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع " (١).

وغاية ما وجدت ما ذكره الحافظ ابن كثير في البداية عن ابن إسحاق في قصة أمية بن خلف وعزمه على ترك الخروج فلم يزل به أبو جهل حتى خرج معه فقال: وحدثني ابن أبي نجيح أن أمية بن خلف كان قد أجمع القعود وكان شيخا جليلا جسيما ثقيلا، فأتاه عقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر حتى وضعها بين يديه ثم قال: يا

(١) رواه البيهقي في الدلائل (٣/١٠١-١٠٧) قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، قال: أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد الله بن عتاب العبدي، قال: أخبرنا أبو محمد القاسم بن عبد الله بن المغيرة الجوهري، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنيإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة [عن عمه موسى بن عقبة (ح)].

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني إسماعيل بن محمد الشعراني قال: حدثني جدي، قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: أخبرنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة، قال: قال ابن شهاب وهذا لفظ حديث إسماعيل، عن عمه موسى بن عقبة، قال فذكر قصة طويلة.

أبا علي استجمر فإنما أنت من النساء، قال: قبحك الله وقبح ما جئت به، قال ثم تجهز وخرج مع الناس " (١).

وعلق الحافظ ابن حجر على هذه الرواية فقال:" وكأنَّ أبا جهل سلط عقبة عليه حتى صنع به ذلك، وكان عقبة سفيها " (٢).

وذكر الدكتور أكرم العمري في السيرة النبوية الصحيحة أن كل من يظهر التردد في الخروج مع جيش قريش يتجه إليه زعماء قريش بالعتاب واللوم حتى يقنعوه بالخروج (٣).

قال أبو عبد الباري:

لهذه القصة في الدلالة على ما نحن فيه مقامان:

المقام الأول: في الخروج الأول وما كان يهدد به الناس.

وغاية ما وجدت - كما تقدم - التعيير واللوم والعتاب، ولم يذكر المؤرخون وأهل السير -في حدود علمي- التهديد بالقتل أو الحبس ونحو ذلك، وقد كان التعيير ونحوه مما سبق في قصة أمية بن خلف من الضغط الذي كان يمارس على من عزم على التخلف وترك الخروج.

---

(١) الداية والنهاية (٣/٢٥٨ط. دار الفكر).

(٢) انظر: فتح الباري (٧/٣٣٢).

(٣) السيرة الصحيحة لأكرم العمري (٢/٣٥٧) وأحال على " فتح الباري لابن حجر (٧/٢٨٣).

وكذلك لم يذكروا شيئا فعلته قريش مع بني عدي بن كعب الذين لم يخرج منهم أحد يوم بدر، ومع ذلك كله فقد كان بنو هاشم وآخرون ممن خرجوا مكرهين. وقد تقدم عن ابن عطية وابن تيمية أن الإكراه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وأنه مما يدخله فقه الحال والله أعلم.

المقام الثاني: في الرجوع بعد نجاة القافلة.

وذلك بعد أن علمت قريش بنجاة عِيرها، وبلغها نصح وإشارة أبي سفيان عليهم بالرجوع لحصول غرض الخروج، فرجعت بنو زهرة بأسرها، ورجع طالب بن أبي طالب من بني هاشم أيضا.

وإذا افترضنا وجود تهديد في أول الخروج فما هو التهديد في الاستمرار على الغزو وقد رجعت بعض القبائل، وأشار أبو سفيان عليهم بالرجوع.

ومع ذلك فقد كان بنو هاشم وآخرون ممن حضروا وقعة بدر مكرهين بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي العذر الوحيد فيما وقفنا عليه من الروايات اللوم والعتاب والتعيير مما قد يسبب نقصا في المكانة، وحرجا في العيش في ذلك المجتمع.

فإن قيل: لم يزل أبو جهل ببني هاشم كما تقدم في الرواية:" وأرادت بنو هاشم الرجوع فيمن رجع فاشتد عليهم أبو جهل بن هشام، وقال: والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع ".

فالجواب من وجوه:

الأول: أن هذا ليس فيه تهديد، ولم يكن لأبي جهل أن يفعل ما شاء، فهؤلاء بنو هاشم دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحملوا المشاق والمقاطعة لأجل ذلك، ولم يفعل هو ولا قريش شيئا من قتل ونحوه، ولا كان أبو جهل يقدر على فعل شيء من هذا القبيل.

الثاني: أن الرواية دلت على رجوع بعض بني هاشم منهم طالب بن أبي طالب ولم تذكر شيئا فعله أبو جهل ولا قريش في حقه.

الثالث: أن بني زهرة رجعوا من الطريق بعد نجاة عير قريش وإشارة أبي سفيان ولم يكن هناك مانع من رجوع غيرهم.

الرابع: أن أبا البختري ليس من بني هاشم، ولم يرجع مع من رجع، ومع ذلك فالرويات المتقدمة دلت على أنه كان مثل بني هاشم مكرها، وليس في الروايات أن أبا جهل حلف عليه كما حلف على بني هاشم.

ومما يشهد لهذا في عدم اشتراط التهديد عند بعض العلماء حديث عمران بن حصين في الرجل الذي أوثقوه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له:" لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح " وذلك بعد قول الرجل: يا محمد إني مسلم ".

فهذا الحديث فسره بعض العلماء بأن إسلامه لم يصح بقوله هذا لأنه كان مكرها.

قال ابن المنذر في الأوسط:" وقد تكلم أصحابنا في قوله: إني مسلم، قال:" لو قلتها وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح "، قال قائل، يحتمل أن يكون قوله: إني مسلم للخوف، يريد مستسلما لا مسلما لله فقال:" لو قلتها " لا على الخوف الذي اضطرك إلى ما قلت، "أفلحت كل الفلاح"، فهذا صدق كان الإكراه إذا ارتفع عنه، كان إسلامه اختيار الله ورغبة في توحيد الله، فأعلمه لو سبق هذا القول الإكراه كان إيمانا، فلما لم يكن سابقا حتى كان الإكراه كان على غير الإسلام، بل كان على أن يتناول بذلك الطعام والشراب لقوله صلى الله عليه وسلم:" ذلك الذي طلبت"، فأبان له النبي صلى الله عليه وسلم ما في ضميره، لما أعلمه الله وكذلك يكون الله أعلمه أن إسلامه ليس بإسلام، فكان على كفره المتقدم؛ ولذلك فدى به رجلين من المسلمين؛ لأن من سنته ألا يفدي مسلما بمسلم، ولو كان مسلما لم يمكن منه الكفار "(١).

(١) انظر: الأوسط لابن المنذر (٣/ ٣٧١ ذكر إباحة إيثاق الأسارى إلى أن يرى الإمام فيه رأيه).

والشاهد: أن هذا الأسير لم يأمره النبي صلى الله عليه بالإسلام، ولم يتهدده بشيء إذا لم يسلم، وإنما من ظن الأسير أن ذلك ينفعه، ولم يصح منه لأنه صار مكرها مع عدم الأمر والتهديد في قول هؤلاء العلماء في معنى الحديث.

قال أبو عبد الباري:

بعد هذه المقدمات والتنبيهات ننتقل إلى بيان مفهوم الإكراه الوارد في البيان، فأقول:

- لم يكن في البيان الذي تعقبه المعترض بحث في معنى الإكراه لغة واصطلاحا، ولا في أدلة الإكراه الشرعية، بقدر ما كان تطبيقه على واقع المسألة.
- وإنما كان البحث في الإكراه الذي ادعته الجبهة، وحقيقته الواقعة عند أصحاب البيان.

وصورة المسألة عند أصحاب البيان تتضح بالنقاط التالية:

- المعلومة المتلقاة عن أصحابها قبل التوقيع على المعاهدة وبعده عند من أصدر البيان هي: أن هذه البنود لم تكن معلومة مسبقا، وقد طلبنا من الموقعين قبل التوقيع موافاتنا بنسخة من الاتفاقية، فكان جوابهم أنهم

يعرفون حقيقة طلبهم وما قدَّموه من جهتهم كبنود من المعاهدة، أما ما تُقدِّمه الحكومة من طرفها فليس لديهم حقيقة مكتوبة يعتمد عليها.

- أن الجبهة قد علمت بنود الاتفاقية من طرف الحكومة قبل الاتفاقية بيوم أو يومين، وهم في أديس أبابا حيث جرت الاتفاقية، لأن بعض كبارهم وصلوا البلاد قبل التوقيع بقليل.
- المعروف عن الحكومة الإثيوبية شدة البطش بالمعارضين لها من المسلمين وغيرهم، وسهولة الفتك بهم وهم في أحضانها داخل المدن بغض النظر عن صواب دخولهم قبل المعاهدة أو خطئها من الناحية السياسية.
- أن المتوقع الغالب على ظنِّ أصحاب البيان أنهم لو امتنعوا من التوقيع على المعاهدة مع الحكومة كان مصيرهم السجن والقتل.

وعلى هذه الصورة من الظرف المحيط والقرائن المحتفة بالجبهة عند التوقيع على الاتفاقية، صدر البيان بتقدير هذه الحالة والقرائن (١).

---

(١) **اعتراض وجوابه:**

فإن قيل: كان يمكنهم الخروج، وإنما أقاموا إيثارا للوطن والعافية.

فالجواب: أن الخروج المذكور في قول هؤلاء العلماء هو الهجرة الشرعية إلى دار الإسلام، أو دار العدل والأمن عند فقد دار الإسلام، وذلك غير متوفر، وبيانه من وجهين:-

الوجه الأول: أن طاعة القوانين مفروضة في جميع الدول والبلدان، فمن خرج من ذلك البلد بسببه لم يمكنه الإقامة في بلد آخر بدون التزام قوانينه ودساتيره عرفا، فكانت الحالة واحدة في الجملة.

الوجه الثاني: أنه لا يأمن بعد الخروج – مع ما تقدم – من رده لذلك البلد، لا سيما والأحلاف الدولية ومصالحها تقتضي تسليم المطلوبين ممن تعلقت بهم المصلحة القومية لدى بعض الدول، وهو كثير في هذا الزمان، خاصة في الإسلاميين الذين لا بواكي لهم.

وبهذين الوجهين يتم الجواب عن هذا الاعتراض الذي قد يثيره المخالف.

اعتراض آخر وجوابه:

وإن قيل: كان يمكنهم الخروج والإقامة في الولايات الإسلامية التي كانت تحكمها حركة الشباب المجاهدين.

فالجواب من وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أن كبار قادة الحركة لم يأمنوا على أهلهم وأولادهم في هذه الولايات، ومن ذلك أمير الحركة أبي الزبير، فإنه لم يزل بعض أهله وأولاده مقيمين في دولة خليجية، ومثل الرجل الثاني المنظر في الحركة – كما يقال – إبراهيم جاج جامع أبو بكر الزيلعي، فإنه لم يزل له أهل وأولاد في بورما بدولة صومال لاند، ومثل الشيخ العقيد حسن طاهر أويس زعيم الجزب الإسلامي سابقا فإن جل أهله وأولاده مقيمون في مصر ولم يأمنهم في تلك الولايات.

الوجه الثاني: أن هذا المعترض لم يرض بعدُ بالهجرة إلى هذه الولايات، ولم يأمن على نفسه في الإقامة في هذه الولايات، وقد رفض كل الذين نصحوه باللحاق بهم، وكان متمكنا من ذلك، فإذا لم يرض لنفسه بذلك لم يكن له إلزام الناس بالهجرة إليهم.

الوجه الثالث: أن هذه الولايات كانت آنذك موضع صراع مسلح بين هذه الحركة وبين الحزب الإسلامي بقيادة العقيد حسن طاهر أويس قبل أن يستسلم حقنا للدماء كما يقول أتباعه.

وكون المسلم في دار الكفر قرينة يصدق بها على دعوى الإكراه عند كثير من أهل العلم، لا سيما في بلد الكافر الحربي، والمعترض قد نقل عن النووي والرافعي ما يدل على هذا لكنه غفل عن ذلك، وهذا نقله بحروفه في الملحوظة الثالثة من منجيته:"

وقال شيخا المذهب الإمام أبوالقاسم الرافعي(٦٢٣هـ) وأبو زكريا النووي (٦٧٦هـ) رحمهما الله:(لو شهد عدلان بردته فقال: كذبا أوما ارتددت قبلت شهادتهما ولايغنيه التكذيب بل يلزم أن يأتي بما يصير به الكافر مسلما ولا ينفعه ذلك في بينونة زوجته).

هذا في تكذيب الشهادة وأنه لاعبرة بتكذيبه ويحكم بمقتضى الشهادة وفي عدم قبول الإكراه إن لم تساند القرائن:(فلو قال: كنت مكرها فيماأتيت به نظر إن كانت قرائن الأحوال تشهد له بأن كان في أسر الكفار أوكان محفوفا بجماعة منهم وهو مستشعر صدّق بيمينه، وإنما حلف لاحتمال كونه مختارا.. **وإن لم تشهد القرائن بصدقه بأن كان في دار الإسلام لم يقبل قوله وأجريت عليه أحكام المرتدين وكذا لوكان في دار الحرب وهو مخلى آمن)**".

فجعل الفقرة الأخيرة ذات امتياز بالتسويد، وذلك غفلة، فلو جعل الفقرة التي قبلها – وهي التي تحتها الخط المتصل -كان أقرب، لأن القوم كانوا في دار الكافر الحربي، ولم يكونوا في دار إسلام، وقد كانوا محصورين في العاصمة تحت

الحراسة.

تنبيه: جرى المعترض على عادته في حذف بعض الكلام مما له تعلق بالباب، فترك من الكلام ما هو أنسب وأليق بالمقام بعد قوله "وهو مخلى آمن" وهو قوله:" **ولو لم يقل الشاهدان: ارتد، بل قالا: تلفظ بكلمة الكفر، فقال: صدقا، ولكنني كنت مكرها، قال الشيخ أبو محمد وتابعوه عليه: يقبل قوله; لأنه ليس فيه تكذيب الشاهد بخلاف ما إذا شهد بالردة، فإن الإكراه ينافي الردة ولا ينافي التلفظ بكلمتها** ".

وهذا الكلام الذي حذفه المعترض أليق بحال المتنازع فيهم، لأن غاية ما يمكن أن يقال عنهم إنهم وقعوا في الكفر قولا أو فعلا، بخلاف الحكم عليهم بالردة من قبل من شهدهم كما لا يخفى.

اعتراض وجوابه:

فإن قيل: المراد بالقرائن ما ظهر منهم مما يدل على الاختيار وزوال الإكراه.

فالجواب من وجهين:

الوجه الأول: منع زوال الإكراه بذلك

وذلك أن مُظهِر الاختيار لا يخلو من حالين:

الحالة الأولى: أن يكون مظهر الاختيار داخل تلك البلاد، ولو كان يتنقل فيها،

فإنه لم يزل تحت القبضة، لا سيما عند من يجعل التقية داخلة في الإكراه، ولا فرق في الوقوع تحت القبضة بين مدينة وأخرى ما دام لم يزل تحت سلطان تلك الدولة، وغاية ما في كلامه أن يكون كاذبا في دعوى الاختيار والرضى للظرف الذي يحيط به.

وقد كان النجاشي يتظاهر بالنصرانية تقية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الملك، فمن باب أولى من كان على حال هؤلاء المتنازع فيهم.

قال ابن تيمية بعد كلام: " ... فأي فائدة في الإخبار بهذا، بخلاف أمر النجاشي وأصحابه ممن كانوا متظاهرين بكثير مما عليه النصارى فإن أمرهم قد يشتبه.

ولهذا ذكروا في سبب نزول هذه الآية أنه لما مات النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل: تصلي على هذا العلج النصراني وهو في أرضه؟ فنزلت هذه الآية، هذا منقول عن جابر وأنس بن مالك وابن عباس، وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة على النجاشي " (١).

الحالة الثانية: أن يكون مظهر الاختيار خارج تلك البلاد، فلا يزال أيضا مكرها لأحد وجهين:

أولهما: أن براءته من ذلك العقد يكون سببا لوقوع الضرر على جماعته ممن لا

(١) مجموع الفتاوى (١٩/٢٢٣).

يزالون في البلاد، وهذا أمر شبه متحقق في الواقع، وقد تقدم عن بعض أهل العلم أن ذلك من الإكراه، وهو ما يسميه بعض العلماء بالإكراه الأدبي.

ثانيهما: أنه لا يأمن من رده لتلك البلاد بعد ظهوره في الإعلام، وثبوت انتسابه لتلك البلاد، والأحلاف الدولية في رد الهاربين معلوم لا سيما في الإسلاميين الذين لا بواكي لهم كما تقدم، وإذا حصل هذا فلا يشك عارف بأحوال تلك البلاد توقع مصيره وما يتعرض له من التعذيب والقتل.

الوجه الثاني: أن عدم ظهور اختيار من المستكـرَه ليس شرطا متفقا عليه بين العلماء

وبيانه: أن عدم ظهور نوع اختيار من المستكره ليس من مواضع الاتفاق، بل ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك ليس بشرط، وهذا من مسائل الخلاف الاجتهادي، وليس فيها نص قاطع للنزاع.

وبيانه من وجهين:

أولهما: أن الفقهاء اختلفوا في اعتبار هذا الشرط، وهو ألا يظهر من المكرَه ما يدل على اختياره، فذهب المالكية إلى أن هذا ليس شرطا، وذهب الشافعية إلى اشتراطه، وتوسط الحنفية والحنابلة ففرقوا بين بعض صوره الدالة على نوع من الاختيار، وليس في الخلاف نص قاطع للنزاع، والترجيح بينها ضرب من الاجتهاد الظني الذي لا يرقى إلى اليقين، فمن ترجح عنده قول المالكية فلا

مؤاخذة عليه، ولا خالف نصّاً يدل على عدم اعتباره.

فقال الدكتور تيسير محمد برمو في كتابه " أحكام الإكراه" في الشرط الخامس من شروط الإكراه:" ألا يظهر من المستكره قرينة اختيار، أو يأتي بما يدل على رضاه واختياره فيما أقدم عليه من تصرفات تحت ذريعة الإكراه، ويظهر ذلك في حالتين ... ".

ثم ذكر الحالة الأولى وهي الزيادة على المكرَه عليه أو تغييره، ثم قال:"

وقد اختلف الفقهاء في تأثير هذا التغيير أو هذه الزيادة على حال الشخص المستكره.

فعند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة: لا يُعدُّ الشخص في هذه الحالة مستكرها، بل هو مختار طائع راض بما أقدم عليه من تصرفات، ولا تُعدُّ تصرفاته من قبيل التصرفات المكره عليها ... ".

ثم ذكر دليلهم ثم قال:" وخالف المالكية في ذلك ولم يشترطوا هذا الشرط أصلا، بل يبقى الشخص مستكرها عندهم حتى وإن أحدث تغييرا فيما أكره عليه، سواء بالزيادة أو بالنقصان أو بإحداث تصرف آخر غير التصرف المكره عليه تحت ضغط الإكراه " (١).

---

(١) انظر: أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي (ص ٦٨-٧٠) وهو رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل الماجستير من جمعة دمشق/ كلية الشريعة- قسم الفقه، بإشراف دز مصطفى البُغا،

وإذا كانت المسألة مما تنازع فيها أهل العلم وليس فيها نص قاطع يجب المصير إليه، فمن ترجح لديه قول المالكية ورأى أن هذا لا يبطل الإكراه لم يكن لخصمه إلزامه بالقول الآخر، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والله أعلم.

ثانيهما: أن من أنواع الإكراه عند بعض العلماء ما لا يعدم فيه الرضى ولا يفسد الاختيار.

قال الأستاذ الدكتور حسين خلف الجبوري في كتابه القيم "عوارض الأهلية عند علماء أصول الفقه" في بيان القسم الثالث من أقسام الإكراه ما نصه:"

القسم الثالث: الإكراه الذي لا يعدم فيه رضا المكرَه ولا يفسد اختياره، إلا أنه يؤدي إلى أن يقوم المكرِه بحبس أبيه أو ابنه أو زوجته أو أخته وغيرهم، ونجد في هذا النوع من الإكراه أن الرضا والاختيار باقيان للمكره" (١).

وبمثل ذلك قرر الدكتور فيصل بن سعود الحليبي في كتابه "مقاصد المكلفين عند الأصوليين" في أقسام الإكراه فقال:" والقسم الثاني: ما لا يعدم معه الرضا ولا يفسد الاختيار، ويتحقق هذا الإكراه بحبس والد المكرَه وما يجري مجرى ذلك من حبس زوجته أو أخته أو أمه أو أخيه، وكذا كل ذي رحم محرم منه.

ولم يعدَّ بعض العلماء هذا النوع من الإكراه على وجه القياس، وذلك لأن

ومناقشة كل من د. وهبة الزحيلي ود. بديع اللحام سنة ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.

(١) عوارض الأهلية عند علماء أصول الفقه (ص ٤٧٩).

المكره هنا لا يلحقه ضرر مباشر في نفسه، في حين أن بعضهم عدَّه من الإكراه على وجه الاستحسان، وذلك لأنه يلحقه بإيقاع الأذية بأهله من الهمِّ والحزن ما يلحقه بحبس نفسه أو أكثر.

وقد ذكر الحنفية هذين الوجهين، وقال ابن اللحام من الحنابلة رحمه الله في ذلك: وإن أكرهه بتعذيب ولده، فقالت طائفة: إنه لا يكون إكراها، والصحيح في المذهب أنه يكون إكراها، ويتوجه بتعذيبه إلى كل من يشق عليه تعذيبه مشقة عظيمة، من والد وزوجة وصديق " (١).

وبنحو ذلك ذكر الدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي في نواقض الإيمان الاعتقادية، فإنه لما ذكر النوع الثاني من أنواع الإكراه قال عقبه ما نصه:"

وقد يلحق بهذا النوع التهديد بحبس الأب أو الابن أو الزوجة والأخت والأم والأخ، وهناك نزاع في اعتبار هذا القسم من أقسام الإكراه، فالقياس يقتضي عدم اعتباره من الإكراه لأن الضرر فيه لا يلحق بالمكره – والأصل في اعتبار المكره به (وسيلة الإكراه)- أن يلحق المكره بالتهديد به الخوف والمشقة والضيق، أماالاستحسان فيعده من الإكراه، لأن المكره يلحقه الغمُّ والاهتمام والحزن والحرج إذا أصاب أحدا من محارمه مكروه، فيندفع إلى الاتيان بما أمر

(١) انظر: مقاصد المكلفين عند الأصوليين (ص ١٥٤).

به كما لو وقع الضرر به أو أشد "اهـ. ثم ذكر قول ابن قدامة في المغني، والمرداوي في الإنصاف "(١).

وقال الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته:" وهناك نوع ثالث: وهو الإكراه الأدبي: وهو الذي يعدم تمام الرضا، ولا يعدم الاختيار، كالتهديد بحبس أحد الأصول أو الفروع، أو الأخ أو الأخت ونحوهم، وحكمه: أنه إكراه شرعي استحساناً لا قياساً، كما قرر الكمال بن الهمام من الحنفية، وهو رأي المالكية، ويترتب عليه عدم نفاذ التصرفات المكره عليها "(٢).

فسماه بالإكراه الأدبي، وعلى هذه التسمية أيضا سار العلامة محمد أبو زهرة.

والمتحصل: أن الشبهة القائمة في دعوى قادة الجبهة من وجهين:

الوجه الأول: أنهم تأوَّلوا أن حالهم يصدق عليه وصف الإكراه، وضابط تحقق الوصف في الجملة من مواطن الاختلاف الاجتهادي كما تقدم، كما أن تطبيق ذلك على الأعيان والوقائع من موارد الاجتهاد، لأنه لا خلاف في العذر بالإكراه عند تحققه، والبحث في أمرين:

الأمر الأول: فيما يتحقق به الإكراه، وهو مما يسوغ الخلاف فيه، لا سيما وهو

---

(١) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية (٢م٨-٩).

(٢) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٤/ ٣٠٦٤) وانظر فيه أيضا (٦/ ٤٤٣٣).

مختلف باختلاف المكرَه عليه عند بعض العلماء كما تقدم.

الأمر الثاني: تطبيق ضابط تحققه في مسائل الأعيان، وقد كرر المعترض أن الاتفاق على الأصل يهون الخلاف في الأعيان، فليجعل هذا من ذلك.

الوجه الثاني: أن الإكراه هنا مقرون بتأويل جواز ارتكاب المكفر للضرورة عند بعض العلماء كما سيأتي.

ومجموع الأمرين عند أصحاب البيان يورث الشبهة، لأن هذا مما يقبل التأويل المحتمل، لا سيما وهذه المسائل من المسائل الخفية، وليست من المسائل المنصوصة على وجه التواتر.

قال أبو عبد الباري:

يعلم مما تقدم أن ضابط الإكراه وعلاقته بسلب الاختيار أو فساده من مواطن الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم، وما كان من هذا الباب فلا ينبغي اتخاذه ذريعة لاستباحة الدماء والأعراض، لأن تحريمها مما تواترت به نصوص الكتاب والسنة، وعلم من الدين بالضرورة، فالحذر من الاعتماد على الاجتهاد الظني الذي لا يقوم على دليل صريح في ذلك هو الأولى بأهل العلم والدين.

المسألة الثانية:

الظهور والخفاء في المسائل

هذه مسألة مهمة جدا في البيان الذي تعقبه المعترض، وهي مما تركه فلم يذكره، وجاء في البيان:" **مما لا شك فيه أن هاتين المسألتين، مما يمكن أن يخفى على بعض العلماء وطلبة العلم، فضلا عن العوام**، ولأجل ذلك فمن الخطأ والغلو في نظرنا تكفير أعيانهم والحكم بردتهم مع ظهور كونهم متأولين، أو على الأقل مع قيام شبهة الإكراه، لأن المعلوم من مذهب الصحابة والسلف عدم تكفير المتأولين كهؤلاء، وأنه لاتكفير لأهل الخطأ في التأويل السائغ حتى تقام عليهم الحجة، وتزال عنهم الشبهة".

ومرادنا من الظهور والخفاء هو معنى قول العلماء: ما كان معلوما من الدين بالضرورة بشروطه.

ونص البيان صريح في أن ما وقعت فيه الجبهة من المسائل الخفية، وأن ذلك مما قد يخفى على كثير من العلماء وطلبة العلم فضلا عن العوام، والواقع شاهد على ذلك، وليس مع المعترض في دعوى الظهور في هذا الزمان والمكان دليل.

فهذه كينيا التي يعيشها المعترض ويعرف من حالها أكثر مما يعرفه عن حال ذلك البلد، وهو يرى أن أهلها معذورون من غير تفريق بين فئاتهم بالجهل المنتشر في البلاد، وقد شمل هذا العذر من هم أعلم من كثير من الجبهة، والمسألة هي نفس مسألة الدساتير هنا وهناك، كما سيأتي بيانه.

ولو كانت المسألة من المسائل الكبار الظاهرة – بتعبيره – لما كان المعترض

يجنح إلى إعذار المسلمين في كينيا بالجهل، والمعروف أن الظهور والخفاء أمران نسبيان، فيكون الحكم ظاهرا في مكان دون مكان، وفي زمان دون زمان، فإذا كان العلم متوفرا في كينيا أكثر من توفره في الحبشة، فلا يصح دعوى الظهور في خصوص هذه المسألة في مكانها، ولعل المعترض أعرض عن ذكر هذا القيد في البيان عمدا لهذا.

وإذا تقرر أن المسألة من المسائل الخفية عند أصحاب البيان فالعذر فيها، واعتبار التكفير باللوازم فيها غلوا صحيح لا إشكال فيه.

فائدة: الظهور والخفاء أمران نسبيان، ويعتريهما من الأسباب ما يجعل المسألة ظاهرة مرة، وخفية مرة أخرى، كما قد يجعلها ظاهرة من وجه وخفية من وجه، ولا يخوض في غمار ذلك إلا الخواص من أهل العلم، وبيان ذلك أن خفاء المسألة يأتي من جهتين:

الجهة الأولى: قد يرجع الظهور والخفاء للشخص المكلف، ويمثل العلماء لذلك بمن كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلم، لعدم التمكن عند بعض العلماء، أو لعدم بلوغ العلم إليه عند آخرين.

ومقتضى القياس الصحيح إلحاق من كان شبيها بالصنفين المذكورين بهما، إما على مناط التمكن وعدمه، وإما على مناط عدم البلوغ، وكل ذلك ضرب من الاجتهاد الظني الذي ينبغي معه التحرُّز من التكفير به.

وهذا يعني أن المسألة قد تكون ظاهرة بذاتها أي بحسب قوة دليلها ووضوح دلالته، وتكون معلومة من الدين بالضرورة عند البعض أو الأكثر، وتكون مع ذلك أيضا خفية بحسب بعض المكلفين.

ويدخل في ذلك انقطاع آثار النبوة من جهة في زمان أو مكان، فالمسألة تكون خفية بسبب عدم انتشار علمها.

الجهة الثانية: وقد يرجع الظهور والخفاء لدليل المسألة صحة أو دلالة أو معارضة، فإذا جرى النزاع في صحة الدليل، أو قوة دلالته، أو وجود معارض للنص الوارد فيها، فالمسألة تخرج من الظهور إلى الخفاء، وقد فصل هذه الجهة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " ولها صور متعددة.

وهذا يعني أن المسألة لا تكون ظاهرة في ثلاث حالات:

الأولى: إذا كانت صحة الدليل وثبوته من مواضع النزاع كالأحاديث التي يتنازع على صحتها أهل العلم فتكون صحيحة عند قوم، ولا تكون كذلك عند آخرين، وذلك مثل أحاديث اشتراط الولي في النكاح.

وقد تقدم عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى إلحاق أحاديث الآحاد بهذه الحالة، لأن الإحاطة بها ممتنعة.

الثانية: إذا كانت دلالة الدليل من آية أو حديث مما يتجاذبه أهل العلم

كالاستدلال مثلا بقصة حاطب بن أبي بلتعة في قتل الجاسوس المسلم وعدم قتله، ولهذه النكتة استثنى بعض العلماء من الأحاديث المقطوع بها من أحاديث الصحيحين ما وقع التجاذب في دلالته كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في نزهة النظر.

قال الحافظ رحمه الله تعالى: " والخبرُ المُحْتَفُّ بالقرائن أنواعٌ:

مِنْها مَا أَخْرَجَهُ الشيخانِ في صَحيحَيْهِما، ممَّا لم يبلغ التواتر، فإِنَّهُ احتفَّتْ بِهِ قرائنُ، منها: جَلالتُهُما في هذا الشأن، وتقدُّمهما في تَمْييزِ الصَّحيحِ على غيرِهما، وتلقِّي العلماء لكتابيهما بالقَبُولِ، وهذا التلقِّي وحدَهُ أَقوى في إِفادةِ العِلْم مِن مجردِ كثرةِ الطُّرُقِ القاصرةِ عَنِ التواتر.

إلا أنّ هذا مختصٌّ بما لم ينقدْه أحدٌ مِنَ الحُفَّاظِ مِمَّا في الكِتابينِ.، وبِما لم يقع التّجاذب بينَ مَدْلولَيْهِ مِمَّا وَقَعَ في الكِتابينِ، حيثُ لا تَرْجيحَ; لاستحالةِ أَنْ يُفيدَ المتناقِضَان العلمَ بصدقهما من غير ترجيحٍ لأحدهما على الآخرِ، وما عَدا ذلك فالإِجماعُ حاصلٌ على تسليم صحته"(١)

الثالثة: إذا ورد في المسألة ما ظاهره التعارض من أدلة الشرع، سواء كان هذا التعارض بين آيتين، أو حديثين، أو حديث وآية، أو حتى نص وقياس، فيتنازع

(١) نزهة النظر (ص **٥٢-٥٣**) تحقيق نور الدين عتر.

أهل العلم غالبا في التوفيق بين الأدلة المتعارضة، وكل ذلك مانع من ظهور المسألة، ودليل على خفائها.

ومن تأمل أسباب اختلاف العلماء وجد أكثره يدور على هذه الحالات الثلاث المندرجة تحت الجهة الثانية.

ولا بد من النظر في كل الجهات المذكورة عند الحكم بظهور المسألة أو خفائها، ولهذا لا يخوض فيها إلا الجهابذة من أهل العلم والصلاح (١).

---

(١) تنبيه: نقض دعوى للمعترض

ذكر المعترض في تنبيهاته (ص ١٠٤) نقلا من تعليقاتي على ما كتبه في ردة الشريف أنني قلت: " فإذا كانت الحادثة موضع نزاع بين أهل العلم في ذلك الزمان، فيبعد أن تكون من المسائل الظاهرة الآن "، وعدَّ ذلك نقضا لقاعدة كون الظهور والخفاء نسبيين يختلفان باختلاف الزمان والمكان.

وهذا غريب، فهو إما وهم وغفلة، وإما قصد وإيهام، وبيان ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن البحث لم يكن لتقرير قاعدة عامة، وإنما كان حول حوادث معينة، تنازع أهل العلم فيها عند حدوثها، ومنها كفر كل من الحجاج وتيمورلنك، والمعترض أوردها ليستدل بها على تقرير الكفر، فكان تعليقي على ذلك كما يلي نصا:"

وأما النماذج الكثيرة التي أوردتموها في خطابكم المفتوح هذا، فلا أظنها تخرج مسألة الحكم عن حدها، ولا أنها تصيرها من المسائل الظاهرة، أو المعلومة من الدين بالضرورة لأمرين اثنين:

أولهما: أن بعضها من مواطن النزاع بين العلماء في ذلك الزمن، مثل الخلاف في تكفير الحجاج، وتيمورلنك، ومن احتفظ بكتب السابقين، فإذا كانت الحادثة موضع نزاع بين أهل العلم في ذلك الزمن فيبعد أن تكون من المسائل الظاهرة الآن.

فائدة: بقي التنبيه على أن مسألة الدساتير والتكفير بها من المسائل الخفية، وهي

ثانيها: أن الخلاف بين المنتسبين لأهل السنة والجماعة ومذهب السلف في تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله مشهور لا يخفى، ولم يحكم على القائلين بعدم التكفير به غير رميهم بالإرجاء، فمتى يكون الحكم معلوما من الدين بالضرورة، أو من المسائل الظاهرة عند العوام ؟ ".

وهذا السياق ظاهر المعنى، ولم تعد هذه الحوادث من مواضع الاتفاق والإجماع، ولا من المسائل الظاهرة الكبار حتى الآن.

الوجه الثاني: أن المسألة تندرج تحت الخلاف المشهور بين أهل العلم في صحة الإجماع بعد الخلاف، وقد بحثنا ذلك في كتابنا " تذكرة الأواب " وذلك في نقضنا على المعترض في احتجاج نسخ العفو عن المنافقين، وقررنا أن الصحيح عدم صحة الإجماع بعد الخلاف، وقد تقرر أن الأقوال لا تموت بموت قائلها كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٤/١٦٥):" والأقوال لا تموت بموت قائلها، كما لا تموت الأخبار بموت رواتها وناقليها ".

وعلى هذا: فما اختلف فيه أهل العلم اختلافا معتبرا لا يدخل تحت المسائل الظاهر ة في الأصل، وإنما يدور بين الراجح والمرجوح.

وقد قرر ابن الوزير رحمه الله ذلك في كتابه الماتع (إيثار الحق على الخلق ٢/٢٦٦) فقال:" والأصل في الأمور المختلف فيها هو: عدم العلم الضروري الذي يكفر المخالف فيه، حتى يدل الدليل على ذلك "اهـ.

وقال أيضا بعد كلام طويل تضمن أربعة أوجه في تعليل تورع الجمهور عن تكفير الخوارج مع النصوص المتواترة فيهم (٢/٢٩٢):" ولكن سلك الجمهور مسلك الاحتياط، فاقتد بهم في ذلك، فإذا ثبت أن النص على الكفر غير قاطع، فما ظنك بغيره، فلهذه الوجوه الأربعة لم يعمل الجمهور بظاهر هذه الأحاديث ".

وبهذه الوجهين يتبين وهم المعترض على ما جاء في تعليقاتي على ما كتبه في ردة الشريف.

راجعة إلى الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وحكم مرتكبه، وبيان ذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن أصل الحكم بغير ما أنزل الله تعالى وكونه كفرا أكبر من مسائل النزاع.

والخلاف بين أهل العلم فيها قديم، وليس كما يظنه بعض من كتب في ذلك، وعدم التكفير به مطلقا أو مقيدا راجع إلى أمور:

منها: ما ورد عن ابن عباس أنه كفر دون كفر، وعن طاوس وغيره نحوه، وتفسير ذلك: على أن الحكم بغير ما أنزل الله من المعاصي والذنوب الكبار، وليس كفرا مخرجا من الملة، ولم يزل من أهل العلم من يقرر هذا، ويدافع عن كونه صوابا، بل ويدعي أن ذلك مذهب أهل السنة والسلف (١).

---

(١) عقد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في أواخر كتاب الإيمان (**باب الخروج من الإيمان بالمعاصي**) فقال أبو عبيد فيه (ص **٣٦**): " أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم ، فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع: فاثنان منها فيها نفي الإيمان، والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة ... ثم سرد بعض الأحاديث.

وقال أيضا (ص **٤٠**): " وإن الذي عندنا في هذا الباب كله : أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ، ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله ، واشترطه عليهم في مواضع من كتابه ... ".

إلى أن قال (ص٤٣-٤٥): " وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها: أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون، وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوا مما وجدنا في النوعين الأولين:

فمن الشاهد على الشرك في التنزيل: قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما { هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به .. إلى .. جعلا له شركاء فيما آتاهما}، وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما: سميا ولدكما عبد الحارث، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة، والمكان من الله، فقد سمى فعلهما شركا، وليس هو الشرك بالله.

وأما الذي في السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر"، فقد فسر لك بقوله: " الأصغر " أن هاهنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله.

ومنه قول عبد الله: الربا بضعة وستون بابا، والشرك مثل ذلك فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلها غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين، وتسميتهم، وسننهم، وألفاظهم، وأحكامهم، ونحو ذلك من أمورهم.

وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل، فقول الله عز وجل ﴿ **وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ** ﴾ وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر، فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله، وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم، على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله، ألا تسمع قوله ﴿**أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ**﴾ تأويله عند أهل التفسير: أن من حكم بغير ما

ومن نازعهم في ذلك تأَوَّل ما روي عن ابن عباس بما لا ينافي ما ذهب إليه من

أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون ".

وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (١٧/١٦- ١٧) ... ومثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التغليظ، وليست على ظاهرها عند أهل الحق والعلم، لأصول تدفعها أقوى منها، من الكتاب والسنة المجتمع عليها، والآثار الثابتة أيضا من جهة الإسناد، وهذا باب يتسع القول فيه ويكثر، فنذكر منه ههنا ما فيه كفاية إن شاءالله، وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين.

واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله عز وجل ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾ وقوله ﴿ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ وقوله ﴿إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ وقوله ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ وقوله ﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ ونحو هذا.

وروي عن ابن عباس في قول الله عز وجل ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾ قال ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر وقد أوضحنا معنى الكفر في اللغة في مواضع من هذا الكتاب، والحجة عليهم قول الله عز وجل {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب لأن الشرك ممن تاب منه قبل الموت وانتهى عنه غفر له كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعا قال الله عز وجل ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾.

ويذكر البيهقي نحو هذا في الأسماء والصفات (١/ ٦٢٢-٦٢٣ بتحقيق الحاشدي) فيقول: واختلف علماؤنا في تكفير أهل الأهواء، منهم من كفرهم على تفصيل في أهوائهم، ومنهم من لم يكفرهم، وزعم أن قول الشافعي في تكفير من قال بخلق القرآن أراد به كفرا دون كفر، كقول الله تعالى ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾ ".

الكفر الأكبر، وقد يناقش في صحتها وثبوت بعض ألفاظها.

ومنها: أن الكفر لا يكون إلا بترك الحكم كله، ومستنده أن لفظة "مَنْ" الواردة في آيات المائدة صيغة عموم، ويعني أن الكفر مترتب على الترك الكلي للحكم بما أنزل الله تعالى، وهو ما يذكره بعض المفسرين رحمة الله تعالى عليهم، وعلى هذا فمن حكم ببعض ما أنزل الله وترك بعضه لم يتناوله حكم الكفر المذكور في آيات المائدة في مذهبهم (١).

وقد نسب هذا لعبد العزيز بن يحيى الكتاني فقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه " التوضيح " ما نصه:"

وسئل عبد العزيز بن يحيى الكتاني عن قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ فقال: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه فكل من لم يحكم بجميع ما أُنزل فهو كافر ظالم فاسق. فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع التي منشؤها الفروع لم يستوجب الكفر حقيقة، وعلى هذا يحمل كلام ابن عباس وطاووس " (٢).

---

(١) ذكره القرطبي في تفسير هذه الآية فقال:" وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر; فأما من حكم بالتوحيد، ولم يحكم ببعض الشرائع، فلا يدخل في هذه الآية ".

(٢) انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق (ص ١٤٠).

ومن خالف هؤلاء نقض قولهم بما يراه أدلة وحججا هي من باب الاستدلال، لا من باب النص المقطوع به، وغاية ما يقال تخطئتهم في هذا الفهم.

ومنها: أن لفظ الآيات محتمل للكفر الأكبر، والكفر الأصغر" كفر دون كفر" وقد ورد استعمال لفظ الكفر لكل من المعنيين في نصوص الشرع(١)، فيحتاج للتفصيل في حالات الحاكم بغير ما أنزل الله، فيكون كفرا أكبر أحيانا، ومعصية هي كفر أصغر أحيانا أخرى.

ومن نازع في ذلك ادعى وجود قرائن تدل على أن المراد من الكفر هنا الأكبر كالتعريف والسياق ونحوهما، وخصمه لا يوافقه على قوة هذه القرائن أو صحتها.

وكل صنف من هؤلاء العلماء ذهب إلى ما رآه حقا وصوابا، وهو مرجوح عند غيره ممن ينازعه فيما ذهب إليه، ويبقى قوله مرجوحا بدلائل أخرى عند

---

(١) ويوضح ابن الوزير استعمال هذا اللفظ في الشرع للمعنيين، فيقول في العواصم (٤/ ١٨١-١٨٢): ... الدليل القطعي على التكفير ليس هو إلا العلم الضروري بأن هذا القول المعين كفر، وهذا غير موجود إلا في مثل من قدمنا ذكره من القرامطة، ألا ترى أن من أوضح الألفاظ في هذا المعنى لفظ الكفر، وقد جاء بمعنى كفر النعمة، وحمله على ذلك كثير من العلماء في أحاديث كثيرة، وجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بالكفر، قالوا: يا رسول الله، يكفرن بالله، قال: لا، يكفرن العشير، وهو الزوج، وجاء في الحديث إطلاق الكفر على النياحة والطعن في الأنساب، والانتساب إلى غير الأب، ومن ثمَّ اختلف الناس في تكفير قاطع الصلاة لورود النص بكفره ".

خصمه، وليس منهم فيما أعلم من يجيز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى عن اختيار.

وخلاصة هذا الوجه:

أن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى من مسائل النزاع المشهورة، ولأهل العلم فيها مذاهب مختلفة، فلا تكون من المسائل المتواترة مع شهرة الخلاف في فهم دلالة ومقتضى هذه النصوص.

الوجه الثاني: أن الدساتير أيضا مختلف فيها، وهي مبنية كما تقدم على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، فهي من باب الراجح والمرجوح، والتكفير بها اجتهادي.

وقد تقرر عند أهل العلم أن الفرع لا يكون أقوى من الأصل، كما قال الحافظ ابن الوزير رحمه الله تعالى بعد كلام:" ولعل كثيرا من النظار المتأخرين، يعترف بأنها محارات ومجاهل، لا هداية للعقول فيها إلى اليقين، ثم يعتقد أن عقائده المبنية عليها صحيحة قطعية، وهذه غفلة عظيمة, فإن الفرع لا يكون أقوى من الأصل، لا في علوم السمع، ولا في علوم العقل" (١).

الوجه الثالث: أن المصلحة الراجحة من جنس الضروريات تبيح المحظورات

(١) إيثار الحق على الخلق (٢/٥٣).

عند أهل العلم، ومنها مسألة الحكم عند بعضهم على الأقل، وسيأتي بيان وجه ذلك في المسألة التالية، ومما أفتى بعض أهل العلم من مسائلها: دخول المجالس النيابية (التشريعية)، والذهاب للمحاكم الوضعية أو قبول التحاكم إليها مسبقا ناظرين إلى القصد والنية مرة، وإلى الحاجة والضرورة العامة مرة.

ومع هذا الاختلاف القائم، والاجتهادات المضطربة في هذه النازلة – أي تحكيم القوانين - التي هي في روحها – في نظري – إقصاء للشريعة عن صدارتها ومنزلتها، فالمسألة لا تكون ظاهرة معلومة من الدين بالضرورة في جميع صورها.

الوجه الرابع: أن من ذهب إلى عدم التكفير بها، لم يكن باجتهاده ذلك كافرا، وغاية ما يمكن أن يقال فيه: إنه واقع في الإرجاء، أو متأثر بشبهات المرجئة كما يقول بعض خصومهم، ومساجلات أهل العلم في هذه المسائل معروفة في مواطنها.

فإذا لم يكفر من ذهب إلى أنها كبيرة وليست كفرا وتأول ذلك، فمن باب أولى ألا يكفر من تأول الإكراه، أو الضرورة والمصلحة الراجحة الضرورية، لا سيما إذا كان ممن عرف بالخير والصلاح قبل ذلك (١).

---

(١) **تنبيه على غلط:**

ذكرت في تعليقي على ما كتبه المعترض في ردة الشريف، ونقلته في " الإشارات والدلائل " ما نصه: " أما مسألة الحلف على احترام الدستور: فهي تابعة للتي قبلها، فإن كانت محتملة لأن تكون من المسائل الخفية، فهذه أولى بذلك، لا سيما وقد عدّ بعض العلماء الحلف بغير الله مع ورود النص الناهي عنها من قسم الشرك الأصغر ".

فعلق المعترض عليها في تنبيهاته (ص **١٠٤**) فقال: اشتبه على الشيخ المحلوف عليه (احترام الدستور) بالمحلوف به وهو الله سبحانه، فإن هؤلاء أقسموا بالله ثلاثا، ولم يحلفوا بغيره، والبحث في المحلوف عليه، فإن كان كفرا، فالحلف بالله عليه تعظيم وتأكيد وزيادة في الكفر ... الخ ".

وما ذكره من الاشتباه باطل، وذلك لوجهين:

الوجه الأول: أنني قلت ما تقدم من أن هذه المسألة – أي مسألة الحلف على الدستور- تابعة للتي قبلها، (وهي مسألة الحكم بالقوانين) في الظهور والخفاء، والبحث في ذلك، لا في كونها كفرا، أو غير كفر كما يوهم صنيع المعترض.

الوجه الثاني: أن المعترض غفل عن وجه إيراد ذلك، وهو المقارنة بين مسألة ورد فيها النص بكونها شركا، وهي الحلف بغير الله تعالى، ولم تكن مع ذلك ظاهرة، وبين مسألة لم يرد فيها مثل ما ورد في الأولى، وأنها مثلها، أو أولى منها في عدم الظهور.

فهذا الحافظ ابن الوزير رحمه الله تعالى يضرب المثل بلفظ الكفر فيقول في العواصم **(٤/ ١٨٢)** بعد كلام: " والقصد التنبيه على أن لفظ الكفر الموضوع في الشرع لمضادة الإسلام إذا لم يكن قاطعا في معناه الشرعي، فكيف بكثير من الاستخراجات البعيدة، والاستنباطات المتكلفة، والإلزامات المتعسفة، والمفهومات المتخيلة ".

وأما قول المعترض " والبحث في المحلوف عليه " فجوابه:

- إن أراد به من حيث الظهور والخفاء فصحيح.

وليعلم أن ما ذكرناه هنا: من أن التكفير بالدساتير من المسائل الخفية لازم للمعترض وإن كان هو متناقضا في ذلك:

أما لزوم ذلك له: فلأنه في " الإسعاف " عذر فيه بالجهل في الفتوى الكينية، وقد قرر في "ردة الشريف" أن ادعاء الجهل في المسائل الكبار الظاهرة لا يقبل، فدل ذلك على أن هذه ليست من المسائل الكبار الظاهرة حسب تعبيره، لقبوله العذر بالجهل فيها.

وأما كونه متناقضا في ذلك: فقد مضت الإشارة إليه في "الإشارات والدلائل"، ويأتي مفصلا مع الجواب عن اعتراضاته في " التنبيهات " في المسألة الخامسة من الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.

- وإن أراد به من حيث الكفر وعدمه – وهو الظاهر من سياق كلامه – فغير صحيح كما يعرف مما ذكرنا.

المسألة الثالثة:

المصلحة الضرورية

وأثرها في العذر والمنع من التكفير

جاء في البيان ما مفاده: أن الجبهة ادعت أيضا أن الضرورة تبيح الكفر، كما جاء فيه أيضا أن بعض أهل العلم قد ألحقوا الإكراه على الكفر ما كان من باب الضرورة التي هي دون الإكراه، مثل التحاكم إلى المحاكم الوضعية لدفع ظلم، أو استرداد حق، عند فقدان المحاكم الشرعية، ومسألة الدخول في المجالس النيابية التي دخلها الكثير من الإسلاميين، وأن ذلك يكون شبهة مانعة من التكفير لاختلاف العلماء في ذلك وتجويز بعضهم لها.

واستنكر المعترض ذلك كله، وجرى على منوال ما كتبه في شرح حديث " دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه " وما تقدم له في هذا الكتاب من رد بناء الأحكام على المصالح.

قال المعترض في الملحوظة الرابعة من منجيته ما نصه": تقرر عندأهل العلم أن الخلاف ليس بحجة، وإنما يوجب النظر والرجوع إلى الكتاب والسنة، وإذا عدنا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نجد تجويز الكفر إلا بعذر الإكراه.

أما الضرورة فلا دخل لها في مسائل الكفر والشرك، والدليل قوله تعالى:{من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} الآية، فلم يعذر الله في الكفر الظاهر إلا المكره، فمن تكلم بالكفر من غير إكراه فهو مرتد إذ لو كان الكفر يجوز بغير الإكراه لما استثنى الله سبحانه المكره فقط وهو دليل

الحصر.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما (فأخبر سبحانه أنه من كفر من بعد إيمان فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم فأما من أكره وتكلم به لسانه وخالفه قلبه لينجو بذلك من عدوه فلاحرج عليه..) خرجه الطبري بسند حسن إن شاءالله. (١).

هذا وقد أجمع المفسرون أن الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه "اهـ.

واحتج المعترض على قوله بأمور عدها وجوها تتلخص فيما يلي:

أولا:استدل بآية الإكراه وما فيها من الحصر، وقد تقدم نصه في ذلك.

ثانيا: واستدل بآية التوبة وهي ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ ﴾ الآية.

ووجه الاستدلال من باب قياس الأولى عند المعترض على ما اقتضاه كلامه، وذلك أن الآية دلت على عدم العذر في ترك الهجرة، فعدم العذر في ارتكاب

---

(١) هذا الأثر: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٧/ ٣٠٥) والبيهقي في سننه (٣/ ٢٨٢، ٣٦٣/٨) من طريق عبد الله بن صالح قال: ثني معاوية عن عليٍّ عن ابن عباس قوله ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ به فذكره.

وقال السيوطي في الدر المنثور (٥/ ١٧١): وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق علي عن ابن عباس به.

وهذا إسناد منقطع بين ابن عباس والراوي علي وهو ابن أبي طلحة ولم يسمع منه كما ذكر غير واحد من أهل العلم، لكن يحسنه بعض أهل العلم.

المكفر أولى.

ثالثا: واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر " صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة " وقد أجاب هو عن هذا بأنه كان قبل الترخيص، فرجع للوجه الأول، وهو حصر العذر بالإكراه.

رابعا: واستدل بقصة عمار بن ياسر وما تعرض له من التعذيب، وهو راجع للإكراه، لكنه قال:" فهؤلاء وافقوا قريشاً على ما أرادت تحت الضرب والتعذيب كما هو صريح النصوص، وهذا من الإكراه الملجئ اهـ، وهو أيضا راجع لمسألة الحصر الوارد في الإكراه، وقد يفهم أن المراد من الآية إنما هو الإكراه الملجئ في قول بعض العلماء، وعلى كل فليس بدليل جديد.

خامسا: استدل بقوله:" إن القول بجواز الكفر والشرك بالضرورة كلام من هان عليه أمر الكفر بالله، واستدل على ذلك بحديث:" لاتشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرّقت ولا تطعن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك " وذكره من طرق.

وأعقبها بقوله:" وفي هذا الحث على التوحيد وعدم الوقوع في الشرك مهما صعب الحال واشتد الأمر، وقدحمله بعض أهل العلم على الشرك بالقلوب كما قال تعالى ﴿وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَا﴾ وقال ﴿وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا﴾ لجواز الكفر الظاهر بالإكراه، والظاهر

أنه من باب الحث على الأخذ بالعزيمة لحماية التوحيد، ولهذا نقل الإجماع على أفضلية الأخذ بها في باب التوحيد مع جواز الرخصة والله أعلم ".

وكلامه هنا يكفي في الجواب عنه، وسوءا أخذنا بما نقله عن العلماء، أو بما اختاره وعدَّه ظاهرا.

فإن أخذنا بقول العلماء الذي نقله: سقط هذا الاستدلال، وقد أشار لسقوطه بقوله " لجواز الكفر الظاهر بالإكراه ".

وإن أخذنا باختياره سقط استدلاله، لأن البحث ليس في العزيمة، وإنما هو في الرخصة، وقد أقر بأن هذا هو الأفضل، وليس بالتأكيد حينئذ هو الواجب، والبحث في الأخير لا في الأول.

سادسا: وهو بمثابة الجواب عن قياس الاضطرار على الإكراه، ومحصله: أن هذا القياس مصادم للنصوص، فهو فاسد الاعتبار، ولم يذكر النصوص، وإنما أشار في ثنايا كلامه إلى آية الإكراه وما فيها من الحصر، ونقل بعض أقوال العلماء في ذلك.

سابعا: واستدل أيضا بما رآه لازما لمجيزي ذلك للاضطرار فقال ما نصه: "

مما يلزم على هذاالأصل:

١. جواز الزنا للخوف من انشقاق الخصيتين لمن طالت عزوبته أو غربته.

٢. جواز لواط الذكران للسبب نفسه أو غيره.

٣. جواز التهوّد والتنصّر لمن قيل له: تهّود أو تنصّر وإلا أخذنا مالك.

٤. جعل الضرورة كالإكراه والحكم للمضطر بحكم المكره في المسائل فتتهاوى أركان الدين.

٥. استحلال الكفر باسم التأويل فيظهر علم من أعلام النبوة قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أول مايكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء الخمر" قيل: وكيف ذاك يا رسول الله وقد بيّن الله فيها ما بيّن؟ قال: " يسمّونها بغير اسمها فيستحلونها".

هذا خلاصة ما ذكره المعترض في الملحوظة الرابعة من منجيته، والجواب عن هذه الوجوه تقدم بعضها في مسألة الإكراه، وهو ما يتعلق بضابط الإكراه المبيح لارتكاب المكفر، وشروط ذلك الإكراه بما أغنى عن الإعادة.

وسيأتي الجواب في ثنايا الكلام والدلائل عن بقية الاعتراض إن شاء الله تعالى.

قال أبو عبد الباري:

في الأنظار التالية بيان لهذه المصلحة المذكورة، وما استدل به أهل العلم القائلين بجواز ارتكاب المكفر من أجلها، ونرتبها في الأنظار التالية بعد

التمهيد، كل ذلك على وجه الاختصار، وقد فصلنا ذلك في تأليف مستقل سميناه " المصلحة الضرورية وأثرها في جواز ارتكاب المكفر والمنع من التكفير ":

النظر الأول: معنى الضرورة والعلاقة بينها وبين المصالح الضرورية

النظر الثاني: نماذج وصور لهذه الضرورة والمصالح الضرورية من واقع الحياة.

النظر الثالث: ذكر بعض أقوال العلماء في الضرورة.

النظر الرابع: دلائل الغذر بالضرورة وفيه مسلكان:

المسلك الأول: ادخال الضرورة في الإكراه واعتبارهما جنسا واحدا في اللغة والشرع.

المسلك الثاني: بعض الدلائل على اعتبار استقلال الضرورة عن الإكراه في العذر.

وهذا أوان الشروع في هذه المسائل.

تمهيد:

بَحثَ الضرورة وتعريفها وأحكامها غير واحد من أهل العلم، منهم الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه " نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي"، والدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه" حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية "، والدكتور عبد الوهاب أبو سليمان في كتابه " فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة"، والدكتور يوسف قاسم في كتابه " نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي" والدكتور محمد حسين الجيزاني في كتابه " حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة"، وغيرهم كثير.

ونظرا لطلب الاختصار نذكر هنا ما ذكره الدكتور الجيزاني في الكتاب المذكور.

النظر الأول: الضرورة والاضطرار

والعلاقة بينهما وبين المصالح الضرورية

ذكر الدكتور الجيزاني في معنى الضرورة عند علماء الشريعة أنها يقصد بها معنى عام ومعنى خاص، ثم قال:"

أما المعنى العام للضرورة فهو: ما لابد منه في قيام مصالح الدين والدنيا.

والمقصود بذلك: المصالح الضرورية وهي الضرورات الخمس.

ومن الأمثلة على ذلك: أن الصلاة ضرورة لحفظ الدين، والطعام ضرورة لحفظ النفس، والاحتجاج بالسنة ضرورة شرعية، والعلم باللغة ضرورة لمنصب الاجتهاد.

وهذا المعنى يتفق مع المعنى اللغوي وهو: الحاجة والشدة لا مدفع لها.

وأما المعنى الخاص للضرورة فهو:(الحاجة الشديدة الملجئة إلى ارتكاب محظور شرعي).

وهذا المعنى أخص من المعنى العام، حيث يراد بالضرورة ها هنا ضرورة معينة خاصة، وهي تلك الحاجة الصعبة التي يرتكب من أجلها شيء من المحرمات الشرعية، وقد تضمن هذا التعريف قيودا ثلاثة:

القيد الأول: أن الضرورة حاجة ملجئة لا مدفع لها، وهذا ما دل عليه المعنى اللغوي.

ذلك أن المضطر واقع بين مفسدتين متعارضتين على وجه الضيق والإلجاء، إذ لا سبيل إلى دفعهما معا مع كون المقام لا يسمح له بالانتظار والتوقف، وإنما

عليه أن يبادر إلى ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.

القيد الثاني: أن الضرورة عذر معتبر شرعا، وسبب صحيح من أسباب الترخص، يقتضي مخالفة الحكم الشرعي.

القيد الثالث: أن الحكم الشرعي الذي تحصل مخالفته من أجل الضرورة إنما هو التحريم، إذ الضرورة تختص بفعل المحظور.

ذلك أن مخالفة الحكم الشرعي قد تكون من قبيل فعل محظور، أو ترك واجب، أو تحريم مباح، وبهذا يظهر أن مخالفة الحكم الشرعي أعم وأوسع من فعل المحظور.

وبيان ذلك: أن مخالفة الحكم الشرعي بسقوط الواجبات لا تدخل تحت حقيقة الضرورة الشرعية، وإنما يندرج تحت كون الواجب مشروطا بالاستطاعة، إذ لا واجب مع العجز ... الخ "اهـ.

وقال أيضا في آخر مبحث تعريف الضرورة:" وحاصل القول أن الضرورة بمعناها الخاص قد اجتمع فيها أصلان:

الأصل الأول: كونها من قبيل المصلحة، وهذا ما دل عليه قوله في التعريف:(الحاجة الشديدة) حيث إنها اختصت بأعلى درجات المصالح وأقواها، وهي كونها مصلحة ضرورية.

الأصل الثاني: كونها سببا من أسباب الرخصة، وهذا ما دل عليه قوله في

التعريف:(الملجئة إلى ارتكاب محظور شرعي) حيث إن هذا السبب، وهو الاضطرار اختص بكونه أقوى الأعذار الموجبة للرخصة على الإطلاق ".

وقال مرة أخرى:" تشترك كل من الضرورة والمصلحة في كونهما سببا من أسباب التيسير ورفع المشاق.

أما أوجه الافتراق بين الضرورة والمصلحة فيتضح في كون الضرورة الشرعية جزء من المصلحة الشرعية وقسما من أقسامها.

وذلك أن الضرورة – وهي المصالح الضرورية – تُعدُّ أقوى أنواع المصالح على الإطلاق، إذ المصالح منها ما هو في رتبة الضروريات، ومنها ما هو في رتبة الحاجيات، ومنها ما هو في رتبة التحسينيات.

فالمصالح الضرورية نسبة إلى الضرورة، كما أن المصالح الحاجية نسبة إلى الحاجة، والمصالح التحسينية نسبة إلى التحسين.

يقول الشاطبي في بيان النوع الأول وهو المصالح الضرورية:" فأما الضرورية، فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين"(١).

---

(١) حقيقة الضرورة الشرعية (النقل الأول ص ٢٥-٢٧) و (النقل الثاني ص ٢٩-٣٠) و (النقل الثالث ص٦١-٦٢).

النظر الثاني: نماذج لهذه الضرورة

والمصالح الضرورية من واقع الحياة

مسألة ارتكاب المكفر لمصلحة راجحة من جنس الضروريات، أو لحاجة عامة - قد تنزل منزلة الضرورة بشروطها - لها صور وأمثلة، لاسيما في حالة الاستضعاف، ومن أمثلة ذلك:

المثال الأول: تدريب العيون وإرسالهم لاختراق العدو

إن الدولة الإسلامية تحتاج لاختراق عدوها، والاطلاع على أخباره وأسراره، وقد تفنن العالم في هذا الزمان في ذلك، ولا يكفي لسدِّ هذه الحاجة توظيف غير المسلم لعدم الثقة به غالبا، ولا يمكن تحقيق الغاية المطلوبة إلا بتجنيد بعض المسلمين المؤهلين لهذه المهمَّة، ولا يمكنهم ذلك إلا بضرب من إظهار الموالاة والنصرة والإخلاص للعدو عند اختراق صفوفه، والعمل تحت مؤسساته لصالح المسلمين، والاطلاع على أخبارهم في السلم والحرب، أو للنكاية بهم بعد استغفالهم.

وهذه المصلحة في الجملة ضرورية للدولة المسلمة، فإذا لم يجز ذلك، كان فاعل ذلك كافرا، وليس ذلك فحسب، بل الجهة التي بعثته وهي تعلم ما سيرتكبه ورضيت بعمله مع التمويل والإعداد لذلك كانت كافرة أيضا، لما علم من أن الأمر بالكفر كفر، والرضا بالكفر أيضا كفر، وإنما يمكن القول بهذا مع جواز

التظاهر بالكفر للمصلحة الضرورية الراجحة.

وقد ذكر بعض الفقهاء – رحمهم الله تعالى – أن جواز ارتكاب المكفر لهذه المصلحة الضرورية جائز عند جمهور الفقهاء كما سيأتي.

المثال الثاني: المشاركة في الأنظمة الحاكمة لتقليل الشر

وقد يحتاج المسلمون المستضعفون إلى السعي لاختراق أنظمة الدولة الكافرة بقصد الانقلاب، أو بقصد تخفيف الشر والفساد، فيتولَّون المهام الحسَّاسة التي لا يمكن توليها عادة إلا بعد الثقة بولائهم وأدائهم للنظام الكافر، كما فعل كل من بدر الجمالي، وابنه الأفضل بن بدر، وحفيده أبي علي أحمد بن الأفضل، وصلاح الدين الأيوبي في تولي الوزارات الحساسة العسكرية للعبيديين، فشكر المسلمون سعيهم، وأثنى العلماء على عملهم بما هو معروف في مواطنه، ووجه ذلك ترجيح ما سعوا لأجله من تخليص المسلمين شر القرامطة الباطنيين، على ما ارتكبوه من التظاهر بالولاء لهم، وتوطيد أركان دولتهم من بعض الجهات، وسيأتي شيء من ذلك.

المثال الثالث: استنقاذ الحقوق عن طريق المحاكم الوضعية

يعيش أغلب المسلمين تحت أنظمة تحكم جميع شئون حياتهم، وهي أنظمة تحكم بالقوانين الوضعية التي لا تخضع لحكم الشرع الرباني، وذلك في بلاد يقطنها المسلمون وحدهم، أو هم الأغلبية فيها، فضلا عن بلدان يقطنها الكفار والمسلمون فيها أقلية مستضعفة.

وفي ظل هذه الأوضاع يتحاكم الناس إلى الأنظمة الوضعية، إما لدفع الظلم الواقع عليهم من مسلمين وغيرهم، سواء من الحكومات أو غيرها وهو كثير، أو للمطالبة ببعض الحقوق التي يستحقونها بحكم المواطنة من حرية القول أو العبادة وإقامة المساجد والمراكز ونحو ذلك.

وقد أجاز ذلك غير واحد من أهل العلم والفقه في هذا الزمان نظرا للضرورة المقتضية حفظ الدين والنفس والمال والعرض عن طريق هذه المحاكم في حالة غياب الحكم الشرعي، بشروط وضوابط مذكورة في مواضعها.

ومن العلماء والباحثين من ذهب إلى أن هذا ليس من التحاكم في شيء، وإنما هو من باب التَّظَلُّم، وتأوَّل الحال على مثل ما فعله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم مع النجاشي، وفي ظني أن ذلك إن صدق في بعض المظالم، فإنه لا يصدق في جميع الصور مع مخالفته للتشكي في كثير من الحالات، وليس هنا

موضع بحثها.

المثال الرابع: التصويت على الدساتير الوضعية

المسلمون في التصويت على الدساتير نوعان يجمعهما العجز عن المطلوب.

النوع الأول: الأغلبية المسملة

أكثر البلاد التي يقطنها المسلمون أو هم الأغلبية فيها يهيمن عليها سيادة القوانين الوضعية، والراغبون في التغيير عاجزون عن ذلك، لأسباب منها:

أولا: قوة الجبهة الرافضة لتحكيم الشريعة، وهم العلمانيون تحت مسميات مختلفة، وقد تكون هذه القوة من أجل قوة الجيش الداعم لهم كما حدث في جمهورية مصر العربية.

ثانيا: وقد يكون بسبب غياب الوعي الصحيح عن المسلمين، بحيث يصد المتنفذون في السلطة عن نشر الوعي الصحيح بأساليب مختلفة، فتجد كثيرا من المسلمين يصوتون لعدم تحكيم الشريعة الإسلامية.

وفي ظل هذه الظروف وأشباهها تعرض القوانين الوضعية على الاستفتاء الشعبين ويجري التصويت عليها، ويغلب ان يكون بعضها أخف ضررا من بعض بعضن وإن كانت كلها فاسدة، وتتضمن مكفرات.

والناس في هذه الحالة بين خيارين:

الخيار الأول: المشاركة في التصويت رغبة في تقليل الشر، ومحاولة إزالة

أعظمهما بارتكاب أخفهما، ولاشك أن بعض الكفر أشد من بعض.

الخيار الثاني: السكوت والتفرج على التصويت، وقد يكون ذلك سببا في ترجيح كفة أعظم الشرين لإحجام من كان يمكن أن يؤيده.

وفي كلا الحالتين فالذي يجري عليه التصويت هو الذي يحكم حياة المواطن المسلم في جميع شئونه العامة.

النوع الثاني: الأقلية المسملة

المسلمون الذين يعيشون كأقلية تحت أغلبية كافرة يتعرضون لأنواع من التضييق الخفي أو الظاهر، وتتغير قوانين البلاد ودساتيرها، وهم لا يطمعون – بحكم أقليتهم – تطبيق الشريعة الإسلامية في الدساتير والقوانين المتغيرة، لكن يمكنهم السعي لتمرير بعض الدساتير والقوانين أو معارضتها بحسب المصلحة والمفسدة، وإن كانت هذه القوانين كلها كفرية.

ومن أمثلة ذلك ما جرى بكينيا – ونظائرها كُثُر –، وهي دولة تقع في الجزء الشرقي من أفريقيا، وتقطنها أقلية مسلمة تقدر بثلث السكان، ومقاليد الحكم والنفوذ بيد النصارى منذ استقلال البلاد من الاستعمار البريطاني سنة **١٩٦٣**م، وبقيت البلاد تطبق الدستور الذي تركه البريطانيون حتى سنة **٢٠٠٥**م، فأقبلت البلاد على التصويت لدستور جديد تضمن فقرات لم ترض المسلمين، فامتنعوا من تمريره، وصوتوا ضده ففشل في الحصول على النسبة المطلوبة، مع

موافقة الكنيسة وتأييدها لصالح تمرير الدستور.

ثم عرض دستور آخر جديد سنة ٢٠١٠م كان فيه أمور كثيرة لصالح المسلمين، فأجمع المسلمون أو كادوا للتصويت بـ(نعم) لتمريره فحصل على الأغلبية المطلوبة لموافقة المسلمين عليه، وتصويتهم لصالح تمريره، وإن كان إجماع الكنائس قد صوت ضد هذا الدستور الجديد.

ويرجع سبب التغييرات الكثيرة في الدستور الجديد لأمرين:

الأول: أن النواب من أبناء المسلمين في البرلمان شاركوا في وضع هذا الدستور والإشراف عليه فتمكنوا من تعديل أو تغيير كثير من فقراته لصالح المسلمين.

الثاني: أن تصويتهم ضد الدستور الذي فشل سنة ٢٠٠٥م مكَّنهم من طلب موافقتهم، واستمالة قلوبهم.

ومن أفضل ما في الدستور الجديد: تخفيف ولاية الكفار على المسلمين، وذلك بتقرير النظام الفيدرالي في البلاد، وتمكين الولايات من تحديد كثير من أنظمتها الداخلية وتمويل ما له تعلق بعاداتها وديانتها، وحماية أخلاق أبنائها.

وهذا غاية ما يمكنهم فعله أو السعي إليه في هذا الوقت، ولو تركوا الأمر لغيرهم لكان الدستور الجديد أسوأ بكثير من الذي تركه البريطانيون، وهو دستور يلزمهم العمل به فيما يتعلق بأنظمة البلاد وقوانينها، ولم يكن بين أيدي المسلمين إلا خياران:

أحدهما: أن يشاركوا بالتصويت على الدستور من باب ارتكاب أخف الضررين.

ثانيهما: أن يتفرجوا على عملية التصويت فيغلب بالتأكيد المعارضون له من الكنائس التي ترى في هذا الدستور مواد كثيرة لصالح المسلمين.

ولما جرى الاستفتاء على الدستور المصري في ظل حكم الإخوان المسلمين ورئاسة محمد مرسي أفتى غير واحد من العلماء بجواز ذلك عملا بقاعدة " ارتكاب أخف الضررين " منهم العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك والمحدث السعدي وعبد العزيز الطريفي وغيرهم وقد نقلت نصوص فتاويهم في الجزء الذي خصصته لهذه المسألة، ونازعهم آخرون في ذلك.

المثال الخامس: التجنس وفق الأنظمة الوضعية وسيادتها

التجنس وأحكامه وآثاره من المسائل التي كثر بحثها، وتنوعت آراء العلماء والباحثين من طلبة العلم حول مسائلها، وليس المراد هنا بيان تلك الأحكام والمسائل، وإنما لأن الجنسية في حقيقتها عقد قائم بين الفرد والدولة، وتثبت به حقوق كلا الطرفين، وتترتب عليه واجبات.

وعلى هذا فللجنسية أركان ثلاثة (١):

(١) ينظر في ذلك:" الأقليات المسلمة " لسليمان محمد توبولياك، وهي رسالة ماجستير في الفقه وأصوله، قدمت في كلية الشريعة، بالجامعة الأردنية، ونوقشت **١٩٩٦**م (ص **٧٧-٧٩**).

الركن الأول: الفرد الحقيقي أو الاعتباري.

الركن الثاني: الدولة، وهي الطرف الأهم في العقد.

الركن الثالث: الحقوق التي يجري العقد عليها، وهي بالنسبة للفرد قسمان:

أولهما: حقوق يستحقها بسبب الجنسية، ومن أهمها:

(١) ثبوت حقوق المواطن العادي بحيث يصبح مواطنا في تلك الدولة، وعنصرا عاملا من عناصرها.

(٢) الحصول على الإقامة الدائمة في تلك الدولة.

(٣) يحق له استخدام المرافق العامة في الدولة.

(٤) يحق له أن يتولى الوظائف العامة في الدولة كالقضاء والمناصب العسكرية والحكومية.

(٥) يحق له أن يمارس الحريات الأساسية.

(٦) يتمتع بالحماية الدبلوماسية لشخصه وأمواله حالة وجوده في دولة أجنبية.

ثانيهما: واجبات يلتزمها لقاء الجنسية، ومن أهمها:

(١) أن يتحاكم إلى قوانين الدولة في كل مجالات حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

(٢) أن يشارك في بناء تلك الدولة بكل مواهبه وقدراته التي تتوافر لديه.

(٣) أن يدافع عن ذلك البلد ومصالحه وينفذ أغراضه، وهذا يتطلب الخدمة بالجيش، وبالتالي إذا وقعت حرب بين هذه الدولة ودولة أخرى، فإنه يجب عليه أن يدافع عن هذه الدولة التي انتسب إليها.

قال أبو عبد الباري:

يتضح من خلال ما ذكرنا: أن أهم الواجبات التي يتضمنها عقد الجنسية طاعة القوانين، والتحاكم إلى الدساتير في ظل الدولة المانحة للجنسية، وهو أصل أساسي في العقد الذي يجريه الفرد باختياره.

واعلم أن مسألة التجنس بجنسية دولة كافرة تعم جميع صور التجنس في هذا الزمان عند بعض الباحثين، وتعني أغلب حاملي الجنسيات في العالم الإسلامي وغيره، وذلك أن أغلب أنظمة الدول حتى في العالم الإسلامي أنظمة وضعية كفرية.

ومع ما في التجنس من مخاطر عقدية لتضمنها طاعة القوانين وربما القسم على احترامها، والتقيد بما فيها من الحقوق والواجبات، والولاء للدولة المانحة فقد عمت بها البلوى، ولم يعد بإمكان أحد الاستغناء عنها، والعيش بدونها كما هو معلوم من ظروف الحياة، واعتمد كثير من أهل العلم على الضرورة في إباحة

التجنُّس، وإن كان بعضهم قال بتكفير من تجنَّس بجنسية دولة كافرة.

هذه جملة من صور الضرورة أو الحاجة العامة التي قد تنزل منزلة الضرورة، وفي المقام صور أخرى ليست أقل شأنا منها مثل عضوية الأمم المتحدة، واستعمال البرامج الحاسوبية، واستعمال خدمات الانترنيت وغيرها، وقد بسطت ذلك في الكتاب المذكور يسر الله إتمامه، فما حكم ارتكاب المكفر من أجلها ؟ وما وجه قول من جعل هذه المصالح الضرورية من الإكراه أو كالاكراه كما سيأتي في المسائل الآتية بعد هذه ؟.

النظر الثالث: ذكر بعض أقوال العلماء

في جواز ارتكاب المكفر للضرورة.

تمهيد

قبل النظر في الدلائل التي اعتمد عليها من يرى الضرورة (المصالح الضرورية) أو الاضطرار مانعا من موانع التكفير، يجدر بنا أن نبين أن هذا قول بعض العلماء، وهذه جملة من النقول في ذلك:

النقل الأول: قول الفيروز آبادي

قال الفيروز آبادي رحمه الله في "بصائر ذوي التمييز" وهو يعدد معظم ما اشتملت عليه سورة النحل، فذكر منها:" والرّخصة بالتَّكلم بكلمة الكفر عند الإكراه والضَّرورات"(١).

وهذا الكلام واضح المعنى في أن الإكراه والضرورة مبيحان للتكلم بكلمة الكفر، وأن الآية دليل عليهما.

النقل الثاني: قول السبكي

قال الإمام السبكي رحمه الله في الأشباه والنظائر:" قد علم أن لبس زي الكفار، وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر; فلو مصلحة المسلمين إلى ذلك، واشتدت حاجتهم إلى من يفعله، فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه" (٢).

فألحق السبكي المصلحة الضرورية بالإكراه في جواز ارتكاب المكفر وكونه

---

(١) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (١/ ٢٨٩).

(٢) انظر: الأشباه والنظائر (٢/ ١٣٤) وسيأتي نقل مشابه له في شرح قصة محمد بن مسلمة.

مانعا من التكفير والله أعلم.

النقل الثالث: ما نقله ابن القيم عن بعض العلماء

نقل ابن القيم عن بعض العلماء جوابا عن الاستشكال في قصة محمد بن مسلمة فقال:"

استشكل الناس من حديث قتل كعب بن الأشرف استئذان الصحابة أن يقولوا في النبي رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وذلك ينافي الإيمان، وقد أذن لهم فيه، وأجيب عنه بأجوبة:

أحدها: بأن الإكراه على التكلم بكلمة الكفر يخرجها عن كونها كفرا مع طمأنينة القلب بالإيمان، وكعب قد اشتد في أذى المسلمين وبالغ في ذلك فكان يحرض على قتالهم، وكان في قتله خلاص المسلمين من ذلك فكان إكراه الناس على النطق بما نطقوا به ألجأهم إليه، فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم مع طمأنينة قلوبهم بالإيمان، وليس هذا بقوى الجواب ... الخ " (١) وسيأتي بتمامه في قصة محمد بن مسملة.

وهو وإن استضعفه إلا أن المراد هنا هو نقله عن بعض العلماء هذا القول، وأما ضعفه وقوته فسيأتي البحث في هذا إن شاء الله تعالى.

---

(١) بدائع الفوائد (٣/٧٢٧).

النقل الرابع: عن الموسوعة الفقهية الكويتية

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية الترخيص في ارتكاب المكفر للضرورة، ومما جاء في هذا قولهم في الشرط السادس من شروط الإكراه:"

الشريطة السادسة:

ألا يكون للمكره مندوحة عن الفعل المكره عليه، فإن كانت له مندوحة عنه، ثم فعله لا يكون مكرها عليه، وعلى هذا لو خير المكره بين أمرين فإن الحكم يختلف تبعا لتساوي هذين الأمرين أو تفاوتهما من حيث الحرمة والحل، وتفصيل الكلام في ذلك كما يلي:

- إن الأمرين المخير بينهما إما أن يكون كل واحد منهما محرما لا يرخص فيه، ولا يباح أصلا، كما لو وقع التخيير بين الزنا والقتل.
- أو يكون كل واحد منهما محرما يرخص فيه عند الضرورة، كما لو وقع التخيير بين الكفر وإتلاف مال الغير.
- أو يكون كل واحد منهما محرما يباح عند الضرورة، كما لو وقع التخيير بين أكل الميتة وشرب الخمر.
- أو يكون كل واحد منهما مباحا أصالة أو للحاجة، كما لو وقع التخيير بين طلاق امرأته وبيع شيء من ماله، أو بين جمع المسافر الصلاة في الحج وفطره في نهار رمضان.

ففي هذه الصور الأربع التي يكون الأمران المخير بينهما متساويين في الحرمة أو الحل، يترتب حكم الإكراه على فعل أي واحد من الأمرين المخير بينهما، وهو الحكم الذي سيجيء تقريره بخلافاته وكل ما يتعلق به، لأن الإكراه في الواقع ليس إلا على الأحد الدائر دون تفاوت، وهذا لا تعدد فيه، ولا يتحقق إلا في معين، وقد خالف في هذا أكثر الشافعية وبعض الحنابلة، فنفوا حصول الإكراه في هذه الصور.

وإن تفاوت الأمران المخير بينهما، فإن كان أحدهما محرما لا يرخص فيه ولا يباح بحال كالزنا والقتل، فإنه لا يكون مندوحة، ويكون الإكراه واقعا على المقابل له، سواء أكان هذا المقابل محرما يرخص فيه عند الضرورة، كالكفر وإتلاف مال الغير، أم محرما يباح عند الضرورة، كأكل الميتة وشرب الخمر، أم مباحا أصالة أو للحاجة، كبيع شيء معين من مال المكره، والإفطار في نهار رمضان، ويترتب على هذا الإكراه حكمه الذي سيجيء تفصيله بخلافاته.

وتكون هذه الأفعال مندوحة مع المحرم الذي لا يرخص فيه ولا يباح بحال، أما هو فإنه لا تكون مندوحة لواحد منها، ففي الصور الثلاثة المذكورة آنفا، وهي ما لو وقع التخيير بين الزنا أو القتل وبين الكفر أو إتلاف مال الغير، أو وقع التخيير بين الزنا أو القتل وبين أكل الميتة أو شرب الخمر، أو وقع التخيير بين الزنا أو القتل وبين بيع شيء معين من المال، فإن الزنى أو القتل لا يكون

مكرها عليه، فمن فعل واحدا منهما كان فعله صادرا عن طواعية لا إكراه، فيترتب عليه أثره إذا كان الإكراه ملجئا حتى يتحقق الإذن في فعل المندوحة، وكان الفاعل عالما بالإذن له في فعل المندوحة عند الإكراه.

وإن كان أحد الأمرين المخير بينهما محرما يرخص فيه عند الضرورة، والمقابل له محرما يباح عند الضرورة، كما لو وقع التخيير بين الكفر أو إتلاف مال الغير، وبين أكل الميتة أو شرب الخمر، فإنهما يكونان في حكم الأمرين المتساويين في الإباحة، فلا يكون أحدهما مندوحة عن فعل الآخر، ويكون الإكراه واقعا على فعل كل واحد من الأمرين المخير بينهما، متى كان بأمر متلف للنفس أو لأحد الأعضاء.

وإن كان أحد الأمرين محرما يرخص فيه أو يباح عند الضرورة، والمقابل له مباحا أصالة أو للحاجة، كما لو وقع التخيير بين الكفر أو شرب الخمر، وبين بيع شيء من مال المكره أو الفطر في نهار رمضان، فإن المباح في هذه الحالة يكون مندوحة عن الفعل المحرم الذي يرخص فيه أو يباح عند الضرورة، وعلى هذا يظل على تحريمه، سواء كان الإكراه بمتلف للنفس أو العضو أو بغير متلف لأحدهما، لأن الإكراه بغير المتلف لا يزيل الحظر عند الحنفية مطلقا. والإكراه بمتلف – وإن كان يزيل الحظر – إلا أن إزالته له بطريق الاضطرار،

ولا اضطرار مع وجود المقابل المباح "(١).

وقد تضمن هذا النقل التسوية في ارتكاب المكفر بين الإكراه والضرورة في مواضع، ومن ذلك قولهم:" أو يكون كل واحد منهما محرما يرخص فيه عند الضرورة، كما لو وقع التخيير بين الكفر وإتلاف مال الغير ".

وقولهم أيضا:" سواء أكان هذا المقابل محرما يرخص فيه عند الضرورة، كالكفر وإتلاف مال الغير، أم محرما يباح عند الضرورة ".

وقولهم أيضا:" وإن كان أحد الأمرين المخير بينهما محرما يرخص فيه عند الضرورة، والمقابل له محرما يباح عند الضرورة، كما لو وقع التخيير بين الكفر أو إتلاف مال الغير، وبين أكل الميتة أو شرب الخمر، فإنهما يكونان في حكم الأمرين المتساويين في الإباحة".

النقل الخامس: عن الموسوعة الفقهية الكويتية

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز ارتكاب المكفر للضرورة والمصلحة العامة الضرورية حسبما جاء تلخيصه في الموسوعة الفقهية الكويتية، وهذا نصه:" ذهب الحنفية على الصحيح عندهم، والمالكية على المذهب، وجمهور الشافعية

---

(١) انظر: الموسوعة الفقهية (٦/١٠٣-١٠٥).

إلى: أن التشبه بالكفار في اللباس- الذي هو شعار لهم يتميزون به عن المسلمين - يحكم بكفر فاعله ظاهرا، أي في أحكام الدنيا، فمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه يكفر، إلا إذا فعله لضرورة الإكراه، أو لدفع الحر أو البرد، وكذا إذا لبس زنار النصارى إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين، أو نحو ذلك لحديث:" من تشبه بقوم فهو منهم" لأن اللباس الخاص بالكفار علامة الكفر، ولا يلبسه إلا من التزم الكفر، والاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر في العقل والشرع "(١).

وما تضمنه هذا النقل من المسائل نوعان:

النوع الأول: ما هو من جنس الضرورة الخاصة وهو ما كان لدفع الحر والبرد ونحوهما عند خوف الهلاك.

النوع الثاني: ما هو من جنس المصلحة العامة وهو ما كان لخديعة في الحرب أو الاطلاع على أخبار الكفار للمسلمين ونحوهما.

و في جواز التشبه بالكفار لأجل الضرورة أو المصلحة الراجحة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم:" وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه، كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٢/٥).

كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك.

ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر; لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة، فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه، وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزمان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا (١).

وقد اعتمد قول شيخ الإسلام هذا الدكتور محمد سعيد القحطاني في " الولاء والبراء " ثم أعقبه بنقل في ترجيح المصالح والمفاسد عن ابن القيم فقال: "

وقد ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة جليلة عليها مدار الشرع وإليها مرجع الخلق والأمر - كما يقول ابن القيم - وهي: إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر

(١) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٤٧١-٤٧٢ ط. ناصر العقل).

منها. فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها "(١).

وهناك نقول كثيرة عن العلماء الكبار في هذا الزمان تجدها في الكتاب المذكور يسر الله إتمامه.

وإذا تقرر مما سبق أن هذا قول بعض العلماء فلننظر في حجج هذا القول ودلائله التي اعتمد عليها من يرى ذلك في المسألة الرابعة التالية.

(١) الولاء والبراء (ص٣٢٩) وانظر: الجواب الكافي (ص ١٦٧).

النظر الرابع: دلائل الغذر بالضرورة

وفيها مسلكان:

المسلك الأول: إدخال الضرورة في الإكراه واعتبارهما جنسا لغة وشرعا

المسلك الثاني: بعض الدلائل على اعتبار استقلال الضرورة عن الإكراه

المسلك الأول:إدخال الضرورة في الإكراه واعتبارهما جنسا واحدا في اللغة والشرع.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: في تقاربهما في اللغة

الفرع الثاني: في اشتراكهما في الأحكام

الفرع الأول: في تقاربهما في اللغة

ذهب كثير من أهل العلم باللغة إلى اعتبار معنى واستعمال كلمتي الضرورة والإكراه لمعنى واحد، وتفسير أحدهما بالآخر واستعماله موضع، مما يدل على أنهما بمعنى واحد في اللغة.

وهذان اللفظان بمعنى الإجبار واللإلجاء أيضا، وتتوارد هذه الألفاظ كلها في الاستعمال على معنى واحد، وهذه جملة من أقوال هؤلاء العلماء:

١) **قال الإمام أبو عبيد** (تـ ٢٢٤ هـ) **في غريب** الحديث: في حديث ابن عمر: " لا تبتع من مضطر شيئا.

قال ابن إدريس: المضطر: المضطهد المكره على البيع. قال أبو عبيد: وهذا وجه الحديث"(١).

٢) **وقال الجوهري** (تـ ٣٩٣ هـ) **في الصحاح** :" لجأت إليه لجأ بالتحريك وملجأ، والتجأت إليه، بمعنى. والموضع أيضا لجأ وملجأ. والتلجئة: الإكراه. وألجأته إلى الشئ: اضطررته إليه"(٢).

---

(١) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٤/٢٦٨).

(٢) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٧١ مادة: لجأ).

٣) **وقال أبو هلال العسكري** (تـ ٣٩٥ هـ) **في الفروق اللغوية** في الفرق بين الاضطرار والإلجاء: " الفرق بينه وبين الإلجاء: أن الإلجاء يكون في ما لا يجد الإنسان منه بدا من أفعال نفسه مثل أكل الميته عند شدة الجوع، ومثل العدو على الشوك عند مخافة السبع، فيقال: إنه ملجأ إلى ذلك، وقد يقال: إنه مضطر إليه أيضا، فأما الفعل الذي في الإنسان وهو يقصد الامتناع منه مثل حركة المرتعش فإنه يقال هو: مضطر ولا يقال ملجأ إليه ... "(١).

٤) **وبقال أبو البقاء الكفوي** (تـ ١٠٩٤ هـ) **في الكليات**: " الاضطرار: الاحتياج إلى الشيء، واضطره إليه: ألجأ وأحوجه فاضطر بضم الطاء.

والاضطرار: بمعنى حمل الإنسان على ما يكره ضربان: اضطرار بسبب خارج، كمن يضرب أو يهدد لينقاد واضطرار بسبب داخل، كمن اشتد جوعه فاضطر إلى أكل ميتة ومنه ﴿ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ ﴾.

وأصل الاضطرار: عدم الامتناع عن الشيء قهرا.

والاضطرار لا يبطل حق الغير; ولذا ضمن قاتل جمل صائل وإن كان في قتله

---

(١) انظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص ١٣٢ تحقيق محمد إبراهيم سليم).

مضطرا لدفع الضرر عن نفسه "(١).

٥) **وقال العلامة** شمس الحق العظيم آبادي (تـ ١٣٢٩ هـ) **في عون المعبود:**"

والمراد من المضطر المكره "(٢) فجعلهما بمعنى واحد.

٦) **وفي معجم الفروق اللغوية:**" قال بعض المحققين في الفرق بينهما إن الاضطرار: كون الشئ بحيث لا يقدر الانسان على الامتناع منه بسبب موجب لذلك، وإن كان بحسب ذاته قادرا على الامتناع.

كقوله سبحانه ﴿ ثُمَّ أَضۡطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ﴾ فإن أهل جهنم - وإن كانوا في أنفسهم قادرين على الامتناع من دخولها - إلا أنهم مكرهون على ذلك.

والالجاء: قد يكون بالاختيار لبقاء القدرة على الامتناع، كما لو انحصر علاج المريض بالعضد مثلا، فإنه يقال: هو ملجأ إلى العضد، مع أن قدرته على الامتناع عنه غير مسلوبة.

والحاصل: أن الاضطرار أخص من الالجاء لاشتراط زوال الاختيار في الأول دون الثاني "(٣).

---

(١) انظر: الكليات للكفوي (ص ١٣٦).

(٢) انظر: عون المعبود (١٦٨/٩ باب في بيع المضطر).

(٣) انظر: معجم الفروق اللغوية (ص ٦٦).

اعتراض وجوابه

فإن قيل: الفرق بينهما بأن الإكراه هو من حمل الغير على الشيء أي بسبب خارج، وأما الضرورة فمن غير حمل من الغير بل بسبب داخل كما تقدم عن الكفوي، وكما سيأتي عن بعض الفقهاء.

فالجواب من وجهين:

الأول: أن الإكراه يكون بحمل الغير وبدونه

قال ابن سيدة :" الكَرْهُ: الإباء والمشقة، تُكَلِّفُهَا فَتَحْتَمِلهَا، والكُرْهُ بالضم المشقةُ تَحْتَمِلُهَا من غيرِ أَنْ تُكَلَّفَهَا، يُقَالُ: فَعَلَ ذَلِكَ كَرْهَاً وعلى كُرْهٍ" (١).

وقال الفراء: "كُرْهٌ" بالضم ما أكرهت نفسك عليه، و"كَرْهٌ" بالفتح ما أكرهك غيرك عليه، تقول: جئتك كَرْهَاً، وأدخلتني كَرْهَاً.

وقال ابن بَرِّيٍّ: "ويدل لصحة قول الفراء قول الله - عز وجل - ﴿وَلَهُۥٓ أَسۡلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهًا وَإِلَيۡهِ يُرۡجَعُونَ﴾ ولم يقرأ أحد بضم الكاف، وقال سبحانه﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ﴾ ولم يقرأ أحد بفتح الكاف فيصير الكَرْهُ بالفتح فِعْلَ المضطر، والكُرْهُ بالضم فِعْلَ المختار".

وقال الطبري:"والكُرْهُ" بالضم: هو ما حَمَلَ الرجلُ نفسه عليه من غير إكراه

---

(١) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (٢/ ١٣٦).

أحد إياه عليه، و"الكَرْهُ" بفتح "الكاف"، هو ما حَمَّلَهُ غيرُهُ، فأدخله عليه كرهًا. وممن حكي عنه هذا القول معاذ بن مسلم. وقد كان بعض أهل العربية يقول: "الكُره والكَره" لغتان بمعنى واحد، مثل: "الغُسْل والغَسْل" و"الضُّعف والضَّعف"، و"الرُّهبْ والرَّهبْ". وقال بعضهم: "الكُرْهُ" بضم "الكاف" اسم و"الكَرْهُ" بفتحها مصدر" (١).

الثاني: أن القول بهذا التفريق لا أثر له في الأحكام عند هؤلاء الفقهاء كما سيأتي من نصوصهم.

فإن قيل: الفرق بينهما الخصوص والعموم، فالضرورة أعم من الإكراه وهو أحد أفرادها.

فالجواب من وجهين أيضا:

الأول: أن يقال: هذا تفريق اصطلاحي وليس بلغوي، والبحث هنا في المعنى والاستعمال اللغوي.

الثاني: أن هذا التفريق ليس موضع اتفاق الفقهاء، فإن كان بعضهم يرى ذلك فآخرون منهم لا يرون هذا التفريق.

---

(١) انظر: أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية "تاج العروس نموذجا" (ص ٢٧٥-٢٧٦) للدكتور عبد الرزاق القادوسي.

الفرع الثاني: في اتحادهما في الشرع

مما ينبغي أن يعلم أن الإكراه الوارد في النصوص ليس فيه تفصيل الشروط والضوابط، وما يقع عليه الإكراه وما لا يقع، وهذه التفصيلات المذكورة في كتب الفقهاء هي من باب الاجتهاد بالرأي، ولهذا اتفقوا على بعض الشروط، واختلفوا في بعضها، ولا تزال تتجدد صور من الإكراه بتغير الحياة وظروفها، لأن مسائل الإكراه من النوع الذي يدخله فقه الحال كما يقول ابن عطية رحمه الله تعالى وآخرون.

وفائدته: أن يفرق بين التنصيص على أصل الإكراه، وبين الاجتهاد في ضوابطه وشروطه، وأن تقرير الأصل نصّاً، لا يعني كون مسائله التفصيلية منصوصة.

إذا تبين لك هذا فاعلم أنه قد ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار هذه الضرورات والإكراه جنسا واحدا في المعنى والأحكام، واستدل بعضهم بآية الإكراه على جواز كل ذلك في الضرورات.

وذلك أنه إذا لم يرد في نص الشرع ما يبين حد الإكراه، ولا كان هناك عرف مقارن، فيلزم الرجوع في ضابطه ومعناه إلى اللغة التي نزل بها النص وجاء بها الوحي، وقد علم من اللغة واستعمالاتها أن هذه الألفاظ من الإكراه والاضطرار والإجبار والإلجاء متقاربة المعنى، وتتوارد في الاستعمال على معنى

واحد، وهذه نقول في ذلك:

أولا: الإمام ابن حزم رحمه الله (تـ ٤٥٦هـ)

ذكر ابن حزم – رحمه الله تعالى – في الفِصَل أن المكرَه والمضطر والمجبَر بمعنى متقارب، فقال ما نصه:" فإن قيل فهو مختار لما يفعل ؟ قلنا: نعم اختيارا صحيحا لا مجازا، لأنه مريد لكونه منه، محب له مؤثر على تركه، وهذا معنى لفظة الاختيار على الحقيقة، وليس مضطرا ولا مجبرا ولا مكرها، لأن هذه ألفاظ في اللغة لا تقع إلا على الكاره لما يكون منه في هذه الحال، وقد يكون المرء مضطرا مختارا مكرها في حالة واحدة، كإنسان في رجله أكلة لا دواء له إلا بقطعها فيأمر أعوانه مختارا لأمره إياهم بقطعها وبحسمها بالنار بعد القطع ويأمرهم بإمساكه وضبطه، وأن لا يلتفتوا إلى صياحه ولا إلى أمره لهم بتركه إذا أحس الألم ويتوعدهم على التقصير في ذلك بالضرب والنكال الشديد فيفعلون به ذلك فهو مختار لقطع رجله إذ لو كره ذلك كراهة تامة لم يكرهه أحد على ذلك، وهو بلا شك كاره لقطعها مضطر إليه، إذ لو وجد سبيلا بوجه من الوجوه دون الموت إلى ترك قطعهالم يقطعها، وهو مجبر مكره بالضبط من أعوانه حتى يتم القطع والحسم إذ لو لم يضبطوه ويعسروه ويقهروه ويكرهوه ويجبروه لم يمكن من قطعها البتة، وإنما أتينا بهذا لئلا ينكر الجاهلون أن يكون أحد يوجد مختارا من وجه مكرها من وجه آخر، عاجزا من وجه مستطيعا من

آخر قادرا من وجه ممنوعا من آخر "(١).

وهذا من ابن حزم تقرير لما تقدم بيانه في توارد هذه الألفاظ على معنى متقارب، واستعمال بعضها موضع الآخر، وعلى هذا سار ابن حزم رحمه الله في العلاقة بين الإكراه والاضطرار، وجعل أحكامهما واحدة.

أما في الأحكام: فقد قال ابن حزم في كتاب الإكراه من المحلى:" والإكراه على الفعل ينقسم قسمين:

أحدهما: كل ما تبيحه الضرورة، كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه; لأن الإكراه ضرورة، فمن أكره على شيء من هذا فلا شيء عليه; لأنه أتى مباحا له إتيانه.

والثاني: ما لا تبيحه الضرورة، كالقتل، والجراح، والضرب، وإفساد المال، فهذا لا يبيحه الإكراه، فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان; لأنه أتى محرما عليه إتيانه "(٢).

فتضمن كلام ابن حزم رحمه الله أمرين:

أولهما: أن الإكراه في حقيقته ضرورة، وذلك بقوله:" لأن الإكراه ضرورة ".

ثانيهما: أن أحكام الإكراه والضرورة واحدة فيما يباح بهما وفيما لا يباح.

---

(١) الفصل لابن حزم (٣/ ٣١-٣٢).

(٢) المحلى لابن حزم (٧/ ٢٠٣).

وأما في الاستدلال: فيذهب ابن حزم إلى الاستدلال بنصوص الاضطرار على مسائل الإكراه فقال: " **مسألة**: فمن أكره على شرب الخمر، أو أكل الخنزير، أو الميتة، أو الدم، أو بعض المحرمات، أو أكل مال مسلم، أو ذمي فمباح له أن يأكل، ويشرب، ولا شيء عليه لأحد، ولا ضمان، لقول الله عز وجل ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ وقوله تعالى ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ ولقوله تعالى ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ﴾.

فإن كان المكره على أكل مال مسلم له مال حاضر فعليه قيمة ما أكل; لأن هكذا هو حكم المضطر، فإن لم يكن له مال حاضر فلا شيء عليه فيما أكل لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق (١).

وقد تضمن هذا الكلام أيضا أمرين:

أولهما: أن المكره إنما جاز له ما ذكر لأنه حكمه حكم المضطر.

ثانيهما: أن دلائل الاضطرار هي دلائل الإكراه، وليس من باب قياس الإكراه على الاضطرار لأن ابن حزم من نفاة القياس ومنكريه كما هو معلوم.

وقال مرة أخرى في المحلى: " من أكره على شرب الخمر، أو اضطر إليها لعطش، أو علاج، أو لدفع خنق، فشربها، أو جهلها فلم يدر أنها خمر، فلا حد على أحد

---

(١) المحلى (٧/ ٢٠٤).

من هؤلاء.

أما المكره – فإنه مضطر، وقد قال تعالى ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ وقد قال تعالى ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ .

فصح أن المضطر لا يحرم عليه شيء مما اضطر إليه من طعام، أو شراب "(١).

ثانيا: الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله.

وقد سار على الاستدلال بنصوص الإكراه على الاضطرار الشيخ عبد الوهاب الخلاف في (علم أصول الفقه) فقال: " ومن اضطره الجوع الشديد أو الظمأ الشديد إلى أكل الميتة أو شرب الخمر أبيح له أكلها وشربها: قال تعالى ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾، وقال سبحانه﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ وقال تعالى ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾(٢)

ثالثا: الباحث عبد الله يوسف الجديع

وكذلك الباحث عبد الله بن يوسف الجديع في (تيسير أصول الفقه) فقال:"

الرخص الشرعية تعود إلى أنواع ثلاثة:

١. إباحة المحرم لعذر الضرورة، وإليه ترجع قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات).

---

(١) انظر: المحلى (١٢/ ٣٧٦).

(٢) علم أصول الفقه (ص ١٢٢).

مثالها: التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه كما قال تعالى ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر للمضطر كما قال تعالى ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِۚ﴾ وقال ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِۗ﴾ "(١).

رابعا: الشيخ الفقيه عبد القادر عودة رحمه الله

وممن ذهب إلى اتحاد أحكام الضرورة والإكراه الشيخ عبد القادر عودة في كتابه " التشريع الجنائي " وأن الفرق بين الإكراه والضرورة هو السبب الباعث عليهما، لكن لا فرق بينهما في الآثار والأحكام المترتبة عليهما، فقال رحمه الله: " **الإكراه والضرورة**: ويلحق بالإكراه حالة الضرورة من حيث الحكم، ولكنها تختلف عن الإكراه في سبب الفعل، ففي الإكراه يدفع المكره إلى إتيان الفعل شخص آخر يأمر المكره بإتيان الفعل ويجبره على إتيانه، أما في حالة الضرورة فلا يدفع الفاعل إلى إتيان الفعل أحد، إنما يوجد الفاعل في ظروف يقتضيه الخروج منها أن يرتكب الفعل المحرم; لينجي نفسه أو غيره من الهلكة ... الخ " (٢).

---

(١) تيسير أصول الفقه (ص ٦٥).

(٢) التشريع الجنائي (١/٥٧٦-٥٧٧).

خامسا: أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية

وممن ذهب إلى اتحاد الضرورة والإكراه في الحكام أصحاب الموسوة الفقهية الكوتية وهم ثلة من العلماء والباحثين، فقد جاء في هذه الموسوعة الفقهية ما نصه:" وتتفق حالة الإكراه مع حالة الاضطرار في الحكم، ولكنهما تختلفان في سبب الفعل، ففي الإكراه يدفع المكرَه إلى إتيان الفعل المحرم شخص آخر ويجبره على العمل، أما في حالة الاضطرار فقد يكون الاضطرار بسبب الإكراه أو من داخل الإنسان كالجوع والمرض، فيوجد الفاعل في ظروف تقتضي الخروج منها أن يرتكب الفعل المحرم ليدفع الضرر عن نفسه"(١).

ويستفاد من هذا النقل أيضا أن الضرورة أعم من الإكراه، لأنه بعض صورها وحالاتها غير أن ذلك مستفاد من سبب الفعل ولا أثر له في اختلاف الحكم.

وهذا القول أعني أن الضرورة أعم من الإكراه هو قول بعض العلماء فقد جاء في درر الحكام ما نصه:" والاضطرار على قسمين:

أحدهما: ينشأ عن سبب داخلي يقال له: (سماوي) كالجوع مثلا.

أما القسم الثاني: هو الاضطرار الناشئ عن سبب خارجي، ويقال له: اضطراري غير سماوي، وهو نوعان: الإكراه الملجئ، والإكراه غير

---

(١) انظر: الموسوعة الفقهية (٤/ ١٩٠) والاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي (ص ٥٠) للدكتور زياد بن عابد المشوخي.

الملجئ"(١)

وقال الدكتور المشوخي في (الاستضعاف):" حالة الضرورة تعتبر أعم وأشد من حالة الإكراه، فإن الإكراه صورة من صور الضرورة، فإذا ثبتت الإباحة في حال الإكراه دل هذا على تحقق الاضطرار، ولذلك فإن المكره يقاس على المضطر في جواز أكل الميتة للضرورة، لأنه في معنى المضطر إلى التغذي بها بجامع استبقاء النفس "(٢).

وعلى هذا القول فالضرورة مرادفة للتقية في قول بعض العلماء القائلين بأن التقية أعم من الإكراه، وقد تقرر بالنص جواز التظاهر بالكفر على وجه التقية بشروطها وضوابطها.

ففي الموسوعة الفقهية الكويتية:" التقية إما أن تكون بسبب إكراه بتهديد المسلم بما يضره من تعذيب أو نحوه مما تقدم بيانه، إن لم يفعل ما طلب منه، وإما أن لا تكون بسبب إكراه.

فأما ما كان منها بسبب إكراه، وقد تمت شروطه، فإن ما أنشأه من التصرفات تبعا لذلك لا يلزمه، وإن أكره على القتل لم يحل له، وإن أكره على الزنى لم يحل

---

(١) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/٤٣-٤٤ نقلا عن الاستضعاف وأحكامه للمشوخي ص ٥٠).

(٢) انظر: الاستضعاف للمشوخي (ص ٥٠).

له، فإن فعل فلا حد عليه للشبهة، وإن أكره على النطق بكلمة الكفر جاز له ذلك. ولا يعتبر مرتدا. وهذا إجمال ينظر تفصيله في مصطلح (إكراه) .

أما التقية بغير سبب الإكراه، بل لمجرد خوف المسلم من أن يحل به الأذى من قتل أو قطع أو ضرب أو سجن أو غيره من صنوف الأذى والضرر فهذا النوع لا يحل به ما يحل بالإكراه "(١).

وما ذكره المشوخي من أن الضرورة أشد من الإكراه سبق نحوه عن الدكتور محمد حسين الجيزاني وذلك في قوله:" **الأصل الثاني**: كونها سببا من أسباب الرخصة، وهذا ما دل عليه قوله في التعريف:(الملجئة إلى ارتكاب محظور شرعي) حيث إن هذا السبب، وهو الاضطرار اختص بكونه أقوى الأعذار الموجبة للرخصة على الإطلاق "(٢).

سادسا: الإمام الفقيه اللغوي الفيروز آبادي

وممن ذهب إلى أن الإكرا والضرورة داخلال في آية النحل الإمام الفقيه اللغوي الشافعي الفيروز آيادي.

فقال الفيروز آبادي في "بصائر ذوي التمييز" وهو يعدد معظم ما اشتملت عليه سورة النحل، فذكر منها:" والرّخصة بالتّكلم بكلمة الكفر عند الإكراه

---

(١) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (مادة تقية) (**١٣/ ١٩٤-١٩٥**).

(٢) انظر: حقيقة الضرورة الشرعية للجيزاني (ص **٢٩-٣٠**).

والضَّرورات"(١).

فجعل الفقيه اللغوي الآية دالة على الرخصة عند الإكراه والضرورات، وجعل الآية دليلا على الضرورة دلالتها على الإكراه.

سابعا: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قال ابن تيمية بعد كلام:" وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين:

أحدهما: أن يكون مكرها عليها.

والثاني: أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة.

أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة، وفي الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد الحاصل باحتمال أدناهما وهو الأمر الذي أكره عليه

قال تعالى ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ ﴾ ثم قال ﴿ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وقال تعالى ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾

(١) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (١/ ٢٨٩).

فَأُوْلَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعۡفُوَ عَنۡهُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوّٗا غَفُورٗا ﴾ وقال ﴿ وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ ﴾ الآية "(١).

فجعل ابن تيمية هنا حقيقة الإكراه في الترجيح بين المصالح والمفاسد، وذلك إنما يكون في الضروريات، أو الحاجة التي تنزل منزلتها، ولا شك أن الضرورة داخلة في تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة مثل الإكراه تماما، وعليه فهذا ضابط يعمهما أي الإكراه والضرورة .

ومما يجري على هذا التقرير قول ابن تيمية رحمه الله تعالى:" وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة: كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن، وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له، بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفرا، وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله، كما ذكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا على يديه ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر "(٢).

---

(١) انظر: مجموع الفتاوى (١٥/٣٢٥) وسيأتي بتمامه في قصة يوسف عليه السلام.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٤/١٢٠).

اعتراض وجواب:

فإن قال قائل: ضابط الإكراه هو ما جاء في قصة عمار بن ياسر، لأنها سبب النزول، ويقتصر على ذلك لأن المقام للرخصة فلا يتوسع فيه، وهذا يدل على أن معنى الإكراه في الشرع مقصور على ما دلت عليه القصة.

فالجواب من وجهين:

الأول: أن جمهور العلماء أدخلوا التهديد بالضرر المذكور - على خلاف بينهم في ضابطه - في الإكراه بشروط ذكروها، ولم يشترطوا التعرض للعذاب فعلا،

وأما قول ابن تيمية في الفتاوى (١٤/ ٤٧٠): " المحرمات قسمان: " أحدهما ": ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة: كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم. والظلم المحض وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية ونفي التحريم عما سواها; فإنما حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير حرمه في حال دون حال وليس تحريمه مطلقا ... الخ ".

فالجواب: أنه مخصوص لا محالة حتى عند المستدل به لنفي الضرورة في جواز ارتكاب الكفر، وذلك أن قوله (ولا لغير ضرورة) يعمُّ الإكراه المنصوص عليه، فلا بد من تخصيص الإكراه من هذا التعميم بناء على ما للإمام من الأقوال في غير هذا الموطن.

وإذا صحَّ تخصيص ما جاء في مواضع أخرى من كلامه فلا مانع من تخصيص غير الإكراه مما يدل عليه كلام آخر له في موضع آخر، ولا يجعل ذلك تعارضا.

وليس في قصة عمار التهديد بل فيها التعرض للعذاب.

الثاني: أنه ورد في الأخبار ما يدل على عدم وقوع العذاب به فعلا، بل وعدم اشتراط التهديد من جهتين:

الأولى: التقية، وقد ذهب أكثر العلماء أنها من الإكراه، ولم يذكر أكثرهم شرط التهديد في التقية فضلا عن وقوع العذاب بالمترخص بها، وإنما يكفي وجود سبب حقيقي للخوف، وهذا حقيقة الضرورة وسيأتي مزيد بيان لهذا في المسلك الثاني.

الثانية: في قصة بدر وحضور بني هاشم وأبي البختري ما يدل على هذا المعنى.

والذي يدل على ذلك هو ما ورد في مرويات غزوة بدر الكبرى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل بني هاشم وأنهم مكرهون" وهو صحيح(١).

---

(١) روى أحمد في مسنده (٨٩/١) والبزار في مسنده (٢٩٨/٢ رقم ٧٢٠) ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٥٠٥/١) والضياء في المنتقى من مسموعاته بمرو (رقم ٤٣٥) وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين (رقم ٨٦) من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر:" من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب، فإنهم خرجوا كرها " وسنده صحيح إلا ما يخشى من تدليس أبي إسحاق، وله شواهد كما يأتي.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٥/٦): رواه أحمد، والبزار، ورجال أحمد ثقات.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٦٣/٧ رقم ٣٦٧١٧) حدثناالثقفي عن خالد عن عكرمة أن النبي

والخلاصة: أن من توسع في معنى الإكراه وسوى بينه وبين الضرورة في الأحكام لم يخالف نصا ولا لغة ولا إجماعا، ولا يحتاج للجواب عن دلائل المانعين، لأنه يسلم استدلالهم على طريقة القول بالموجب، لكن يرجع خلافهم إلى تفسير معنى الإكراه، فهذه الضرورات داخلة في معنى الإكراه عندهم، ومن نازعهم لم يكن معه دليل يجب المصير إليه في معنى الإكراه.

وعلى هذا فمن اعتبر الضرورة من جنس الإكراه ومفرداته لم يكن بعيدا، سواء قال باتحادهما معنى أو حكما، أو بدخول أحدهما في الآخر، وليس عند مخالفه دليل يجب المصير إليه، وإنما غاية ما يمكن القول به هو تضعيف هذا الاستدلال، لكن لا يمكنه نفي كونه محتملا له وجه في العلم.

صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: " من لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله; فإنهم أخرجوا كرها" وهذا مرسل صحيح الإسناد.

ورواه البيهقي في الدلائل (٣/ ١٤٠-١٤١) ويعقوب بن سفيان في التاريخ (١/ ٥١٣) من طريقين عن ابن إسحاق أنه قال: وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ: " **إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، ولا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها** " وسندها حسن في الشواهد، فيه جهالة بعض أهل العباس بن عبد الله بن معبد.

المسلك الثاني:

الدلائل المعتمدة على استقلال الضرورة عن الإكراه

تمهيد

هذا المقام يقتضي اعتبار الضرورة أو المصلحة الضرورية مانعا مستقلا عن الإكراه، وهو مقتضى قول من اشترط التهديد في الإكراه.

ولبيان مأخذه حجج، وقد فصلتها في بحث مستقل على هذا الاعتبار، تتبعت فيه الأقوال والجواب عن الاعتراضات، ومناقشة المانعين، وسميته: " المصلحة الضرورية وأثرها في جواز ارتكاب المكفر والمنع من التكفير" فمن رام ذلك فليرجع إليه، وهذه أربعة من هذه الحجج مع بيان وجه الاستدلال بها على وجه الاختصار والإيجاز.

الحجة الأولى: قصة النجاشي رحمه الله تعالى ورضي عنه.

الحجة الثانية: قصة الحجاج بن علاط رضي الله عنه.

الحجة الثالثة: قصة محمد بن مسلمة رضي الله عنه.

الحجة الرابعة: قياس الاضطرار على الإكراه.

الحجة الأولى: قصة النجاشي رحمه الله تعالى ورضي عنه

أسلم النجاشي رحمه الله تعالى وهو ملك الحبشة، وقد بقي على الحكم مسلما حتى مات بعد فتح مكة في العام التاسع عند الأكثر كما ذكر الحافظ في الفتح، وجزم به ابن تيمية في المجموع، ولم يطعه قومه على الإسلام، وكان عاجزا عن الحكم بالإسلام لعدم طاعة قومه، وبقي يحكم عليهم بما كان يحكم به قبل إسلامه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "... وكذلك الكفار، من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر، وعلم أنه رسول الله فآمن به، وآمن بما أنزل عليه; واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره، ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام، ولا التزام جميع شرائع الإسلام; لكونه ممنوعا من الهجرة، وممنوعا من إظهار دينه، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام: فهذا مؤمن من أهل الجنة ...وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى، فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم; ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه، وأخبرهم بموته يوم مات، وقال: " إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات".

وكثير من شرائع الإسلام، أو أكثرها لم يكن دخل فيها، لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمس، ولا يصوم شهر رمضان، ولا يؤدي الزكاة الشرعية; لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه، وهو لا يمكنه مخالفتهم.

ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه ...والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن; فإن قومه لا يقرونه على ذلك ... فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها"(١).

وقد ذكر مرة أخرى أن النجاشي كان يتظاهر بالنصرانية أحيانا فقال بعد كلام:" ... فأي فائدة في الإخبار بهذا، بخلاف أمر النجاشي وأصحابه ممن كانوا متظاهرين بكثير مما عليه النصارى فإن أمرهم قد يشتبه.

ولهذا ذكروا في سبب نزول هذه الآية أنه لما مات النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل: تصلي على هذا العلج النصراني وهو في أرضه؟

(١) مجموع الفتاوى (١٩/٢١٧-٢١٩) مع حذف بعضه ووضع ثلاث نقاط هكذا (...) موضع الحذف.

فنزلت هذه الآية، هذا منقول عن جابر وأنس بن مالك وابن عباس، وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة على النجاشي "(١).

والخلاصة: أن النجاشي كان على رأس الدولة النصرانية حين إسلامه، ولم يزل على رأس هذه الدولة النصرانية حتى وفاته، ولم يمكن له العمل بشرائع الإسلام وربما بأكثرها لعدم طاعة قومه له، فبقي يحكم عليهم بما يمكن أن يحكم به.

وإذا قلنا إن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، أو ترك الحكم بما أنزل الله كفر أكبر، كان فعل النجاشي دليلا على أن ترك ذلك عند العجز عنه مع تولي الحكم والرئاسة مراعاة للمصلحة الراجحة والضرورة جائز وهو المطلوب.

فإن قيل: كان عاجزا عن الهجرة أيضا كما تقدم النقل عن ابن تيمية فلا يكون مكلفا ؟

فالجواب أن يقال: إن صورة بقائه في الملك حاكما بما يمكنه الحكم به مع الجزم بعدم تحكيمه للشرع كاف في المطلوب، لأنه حكم بغير ما أنزل الله بغير إكراه، وإنما بقي على ذلك لما فيه من المصلحة العامة ببقائه.

---

(١) مجموع الفتاوى (١٩/٢٢٣).

الحجة الثانية: قصة الحجاج بن علاط رضي الله عنه

روى أحمد و ابن حبان وغيرهما من طريق معمر قال: سمعت ثابتا يحدث عن أنس قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله: إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا، وإني أريد أن آتيهم، **فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء**، فأتى امرأته حين قدم فقال: اجمعي لي ما كان عندك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، قال: ففشا ذلك في مكة، وانقمع المسلمون، وأظهر المشركون فرحا وسرورا ...القصة، وصححه الحاكم ووافقه الأرناؤط وآخرون (١).

---

(١) أخرجه أحمد (٣/١٣٨) والطحاوي في مشكل الآثار (رقم ٢٧١٠) والطبراني (٣/ رقم ٣١٩٦) وأبو يعلى في مسنده (رقم ٣٤٧٩) وابن حبان (رقم ٤٥٣٠) وعبد بن حميد (رقم ١٢٨٨) وعبد الرزاق في مصنفه (رقم ٩٧٧١) والبزار (رقم ٦٩١٦) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم ١٨٢٣) كلهم من طريق معمر عن ثابت عن أنس به.

وهذا سند رجاله ثقات، وهو على شرط مسلم.

وقد تكلم بعض أهل العلم في رواية معمر عن ثابت البناني منهم علي بن المديني ويحيى بن معين، وقد احتج بمعمر عن ثابت الإمام مسلم في صحيحه فهو على شرطه فقط، وجرى على تصحيح حديثه الكثير من أهل العلم بالحديث، وجمع بين اختلافهم الإمام الذهبي فقال:" ما نزال نحتج بمعمر حتى

ووجه الاستدلال بالحديث هو: أن الحجاج بن علاط استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في النيل منه، وأن يقول ما شاء من الكلام لمصلحته الخاصة في استخلاص ماله من أهل مكة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك من غير قيد أو شرط.

والمتَحصِّل من ذلك أمران:

أولهما: أن سبب الإذن للحجاج بن علاط رضي الله عنه هو مصلحة دنيوية تتلخص في جمع ماله واستخلاص حقوقه قبل علم قريش بإسلامه (١)، وليس ذلك من الإكراه في شيء عند المعترض.

ثانيهما: أن الإذن كان أعم من الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله" **فأذن له أن يقول ما شاء** ".

اعتراض وجوابه:

فإن قيل: هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم في العفو عن عرضه وذلك من خصائصه.

فالجواب أن يقال: إن ظاهر الرواية يدل على أن الرخصة كانت أعمَّ من

يلوح لنا خطؤه بمخالفة من هو أحفظ منه "اهـ فقيد تضعيف روايته بمخالفته لغيره، وهو لم يخالف هنا أحدا فيما أعلم.

(١) انظر: فتح الباري (٦/ ١٥٩) وعنه الشوكاني في نيل الأوطار (٧/ ٣٠٢).

الإساءة إليه صلى الله عليه وسلم، فقوله في الخبر " **فأنا في حلٍّ إن أنا نلت منك، أو قلت شيئا؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء**"، وهو ما فعله الحجاج بن علاط.

اعتراض آخر وجوابه:

وإن قيل: ما فعله الحجاج بن علاط إنما كان كذبا كما بوَّب عليه غير واحد من أهل العلم؟.

فالجواب من وجوه:

الوجه الأول: أن ذلك لا يعارض الاستدلال به، وما ذكره الحجاج كان كذبا لا شك فيه، وكل تكلُّم بباطل من جنس الكذب، لكن الاستدلال قائم على نوع الكذب الذي ذكره، وهل هذا الكذب من جنس المكفرات أم لا ؟ وبحث كل عالم ينصب على المعنى يريد استدلال القصة عليه، ولا مانع من تنوع وجوه دلالة الحديث، ولهذا يذكر العلماء فوائد كثيرة للحديث الواحد.

الوجه الثاني: أن المناط الأساسي ليس في فعل الحجاج بن علاط فقط، وإنما البحث والمناط – كما تقدم – فيما استأذن فيه وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء فعل كل ما أذن له أو لم يفعل، فالإذن قائم، والجواز له ثابت، وأن علة الإذن إنما هي لمصلحة جمع ماله قبل علم قريش بإسلامه، وإذا كان الإذن معقول المعنى صح القياس على المنصوص بجامع هذه العلة كما سيأتي.

الوجه الثالث: أن نفي الكفر عن فعل الحجاج بن علاط لا يسلم به، وذلك أن ما صنعه صريح في المسرة بهزيمة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والفرح بانتصار الكفار عليهم، وهو غاية العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.

ومما يدل على أن هذا كفر في الأصل، وأنه من صفات المنافقين قوله تعالى في كتابه ﴿إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ﴾.

قال الإمام ابن حزم - رحمه الله -:"... وأما الذي أخبر الله تعالى بأنه إن أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئة ومصيبة تولوا وهم فرحون، أو أنه إن أصابته حسنة ساءتهم فهؤلاء كفار بلا شك "(١).

وقال ابن كثير في تفسيره:" وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد، وكثروا، وعز أنصارهم، ساء ذلك المنافقين، وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء - لما لله تعالى في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد - فرح المنافقون بذلك"(٢).

---

(١) المحلى لابن حزم (١١/ ٢٠٥-٢٠٦).

(٢) تفسير ابن كثير (٢/ ١٠٨-١٠٩).

وقال الإمام الشوكاني – رحمه الله –:" إن تصبك حسنة، أي حسنة كانت بأي سبب اتفق كما يفيده وقوعها في حيز الشرط، وكذلك القول في المصيبة، وتدخل الحسنة والمصيبة الكائنة في القتال كما يفيده السياق دخولاً أولياً، فمن جملة ما تصدق عليه الحسنة، الغنيمة والظفر، ومن جملة ما تصدق عليه المصيبة الخيبة والانهزام، وهذا نوع آخر من خبث ضمائر المنافقين وسوء أفعالهم، والإخبار بعظيم عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فإن المساءة بالحسنة، والفرح بالمصيبة من أعظم ما يدل على أنهم في العداوة قد بلغوا الغاية "(١).

واعتذر الحافظ ابن القيم للحجاج بن علاط رضي الله عنه بأنه لم يرد به معناه الظاهر فقال:" **وفيه دليل**: على أن الكلام إذا لم يرد به قائلة معناه إما لعدم قصده له، أولعدم علمه به، أوانه أراد به غير معناه، لم يلزمه مالم يرده بكلامه، وهذا هو دين الله الذي أرسل به رسوله، ولهذا لم يلزم المكره على التكلم بالكفر الكفر، ولم يلزم زائل العقل بجنون أونوم أوسكر ما تكلم به، ولم يلزم الحجاج ابن علاط حكم ما تكلم به، لأنه أراد به غير معناه، ولم يعقد قلبه عليه، وقد قال تعالى ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا

(١) فتح القدير للشوكاني (٢/٣٦٨-٣٦٩).

عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ ﴾ وفي الآيةالأخرى ﴿ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ ﴾ فالأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه وأراده من معنى كلامه"(١).

(١) إعلام الموقعين (٤/ ٣٢٢)

الحجة الثالثة: قصة محمد بن مسلمة رضي الله عنه

أخرج البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَن لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله " فقام محمدابن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحبُّ أن أقتله؟ قال: " نعم "، قال: فأذنْ لي أنأقول شيئاً، قال: " قلْ "، فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقةً،وإنه قد عنَّانا، وإني قد أتيتُك أستسلفُك، قال: وأيضاً والله لتملُّنه ، قال: إناقد اتبعناه فلا نحبُّ أن ندعَهُ، ننظر إلى أي شيءٍ يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفناوسقاً أو وسقين.. إلى آخر الحديث وفيه: فلما استمكن منه قال: دونَكم، فقتلوه. ثمأتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبروه (١).

ووجه الاستدلال بهذه القصة هو النظر في علة إذن النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة فيما لو قاله في غير تلك الحالة لكان كفرا، وهو ما ينافي الإيمان كما قال ابن القيم.

قال ابن بطال في شرح البخاري:" إنما أذن له أن يقول ما لو قاله بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه لكان دليلا على النفاق، ولكن لما أذن له في

(١) رواه البخاري في صحيحه (رقم ٤٠٣٧).

القول لم يكن معدودًا عليه أنه نفاق "(١).

وقال صاحب عون المعبود: " إن التلفظ بأمثال هذه الكلمات لا يجوز قطعا في غير هذه الحالة .. "(٢).

وذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن في هذه القصة ما ينافي الإيمان فقال: "

فائدة: استشكال في حديث قتل ابن الأشرف

استشكل الناس من حديث قتل كعب بن الأشرف استئذان الصحابة أن يقولوا في النبي رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وذلك ينافي الإيمان، وقد أذن لهم فيه، وأجيب عنه بأجوبة:

أحدها: بأن الإكراه على التكلم بكلمة الكفر يخرجها عن كونها كفرا مع طمأنينة القلب وبالإيمان، وكعب قد اشتد في أذى المسلمين وبالغ في ذلك فكان يحرض على قتالهم، وكان في قتله خلاص المسلمين من ذلك فكان إكراه الناس على النطق بما نطقوا به ألجأهم إليه، فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم مع طمأنينة قلوبهم بالإيمان، وليس هذا بقوى الجواب.

الجواب الثاني: أن ذلك القتل والكلام لم يكن صريحا بما يتضمن كفرا، بل تعريضا وتورية، فيه مقاصد صحيحة موهمة موافقة في غرضه، وهذا قد يجوز

(١) شرح ابن بطال (٥/ ١٨٩).

(٢) عون المعبود (٧/ ٣٢١).

في الحرب الذي هو خدعة.

الجواب الثالث: إن هذا الكلام والنيل كان بإذنه، والحق له، وصاحب الحق إذا أذن في حقه لمصلحة شرعية عامة، لم يكن ذلك محظورا "(١).

وهذا الثالث هو المختار عند ابن القيم رحمه الله تعالى، ويدل على ذلك أنه عدَّ في إعلام الموقعين كلا من قصتي الحجاج بن علاط ومحمد بن مسلمة من الحيل المباحة، فكان من قوله بعد ذكر بعض الأمثلة على الضرب الثاني من الحيل المباحة ما نصه:" ومثل هذا ما أذن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - للوفد الذين أرادوا قتل كعب بن الأشرف أن يقولوا، وأذن للحجاج بن علاط عام خيبر أن يقول، وهذا كله من الاحتيال المباح; لكون صاحب الحق قد أذن فيه ورضي به، والأمر المحتال عليه طاعة لله وأمر مباح "(٢).

وخلاصة ذلك أن محمد بن مسلمة تكلم بما يكون كفرا في غير هذه الحالة، وبدون الإذن النبوي صلى الله عليه وسلم، ويبقى النظر في سبب وعلة هذا الإذن، ولماذا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا الكلام عن محمد بن مسلمة ؟ هل ذلك لكونه مكرها أو جاهلا أو متأولا ؟.

والذي يظهر أن ذلك إنما هو للمصلحة العامة في قتل ذلك الكافر ودفع أذيته

---

(١) بدائع الفوائد (٣/٧٢٧).

(٢) انظر: إعلام الموقعين (٣/١٦٨).

وضرره عن المسلمين عامة، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم حكم ما قاله محمد بن مسلمة لرجحان المصلحة فيه.

واستدل بهذه القصة السبكي في الأشباه والنظائر على جواز ارتكاب المكفر للمصلحة العامة.

قال السبكي:" قد علم أن لبس زي الكفار، وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر; فلو مصلحة المسلمين إلى ذلك، واشتدت حاجتهم إلى من يفعله، فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه.

وقد اتفق مثل ذلك للسلطان صلاح الدين; فإنه لما صعب عليه أمر ملك صيدا، وحصل للمسلمين به من الضرر الزائد ما ذكره المؤرخون، ألبس السلطان صلاح الدين اثنين من المسلمين لبس النصارى، وأذن لهما في التوجه إلى صيدا، على أنهما راهبان، وكانا في الباطن مجهزين لقتل ذلك اللعين غيلة; ففعلا ذلك وتوجها إليه، وأقاما عنده على أنهما راهبان، ولا بد أن يتلفظا عنده بكلمة الكفر، وما برحا حتى اغتالاه، وأراحا المسلمين منه، ولو لم يفعلا ذلك لتعب المسلمون تعبًا مفرطًا، ولم يكونوا على يقين من النصرة عليه.

ومما يدل على هذا قصة محمد بن مسلمة في كعب بن الأشرف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشراف فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن

أقتله ؟ قال: نعم، قال: فأذن لي، فأذن له: فأقول: قال: قد فعلت "(١).

اعتراض وجوابه:

فإن قيل: ما تكلم به محمد بن مسلمة وقاله لكعب بن الأشرف ليس فيه كفر فالجواب من وجهين:

الوجه الأول: نص بعض أهل العلم من أن ما قاله مناف للإيمان، وأنه كفر ونفاق، لولا الإذن السابق وقد تقدم ذلك عن ابن بطال وابن القيم والسبكي وشمس الحق العظيم آبادي رحمهم الله تعالى.

وقال ابن القيم في زاد المعاد:" وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، فذهبوا إليه في ليلة مقمرة، وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، فلما انتهوا إليه، قدموا سلكان بن سلامة إليه، فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكا إليه ضيق حاله، فكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما، ويرهنونه سلاحهم، فأجابهم إلى ذلك"(٢).

ولا يخفى عليك أن إظهار الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر في الأصل، وعليه فما فعله محمد بن مسلمة في الظاهر من الكفر لولا الإذن

---

(١) الأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ١٣٤).

(٢) زاد المعاد (٣/ ١٩١).

النبوي عليه أفضل الصلاة والسلام.

الوجه الثاني: أن نفي الكفر عن فعل محمد بن مسلمة لا يسلم به

وقد بسط بعض ما في هذه القصة أبو بصير الطرطوسي فيما كتبه في الحالات التي يجوز إظهار الكفر فيها، وفي الحالة الثالثة منها فقال:" ومظاهر الكفر بادية في هذا الحديث من جهات عدة ".

وخلاصة ما ذكره باختصار – مع تصرف يسير – في نقاط:

أولها: أن قول محمد بن مسلمة:" وإنه قدعنَّانا "; أي أتعبنا بسؤاله لنا الصدقة ونحن لا نجد ما نصدقه .. هذا المفهوم من سياق الكلام، وهذا لا شك أنه كفر لتضمنه التذمر وعدم الرضى بالنبي صلى الله عليهوسلم، وما جاءهم به من عند ربه.

وهذا المفهوم من قوله" قد عنَّانا " هو الذي حمل كعباً على أن يقول:" وأيضاً والله لتملنَّه" أي سيأتي اليوم الذي تملون فيه النبي ودعوته بسب هذا الظلم، وهو سؤاله لكم الصدقة وأنتم لا تجدون ما تصدقونه ..

ثانيها: أن قوله: " فلا نُحبُّ أن ندعه ننظر إلى أي شيءٍ يصيرأمره "، أي أن وقوفنا معه قائم على اعتبار العاقبة، فإن كانت العاقبة له كنا معه وأصابنا الخير بسبب ذلك، وإن كانت العاقبة لغيره تركناه وتخلينا عنه.. فنحن ننظر إلى أي شيءٍ يصير أمره.. وهذا لا شك أنه كفر .

قال أبو عبد الباري: لكن هذا المعنى ليس فيه نيل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه بيان لمعتقد المتكلم به.

ثالثها: أن قول عدو الله ورسوله كعب:" لتملنَّه" هو من الطعن والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر.. ومع ذلك لم ينكر عليه الصحابة، وبقوا معه وفي مجلسه إلى أن تمكنوا من تنفيذ مهمتهم فيه .. والشاهدأن الجلوس في مجالس الكفر والاستهزاء بالدين من غير إنكار ولا إكراه ولا قيام هو كفر أكبر، ومع ذلك الصحابة فعلوه ليتمكنوا من استئصال الكفر الأكبر المتمثل في الطاغية كعب بن الأشرف لعنه الله " اهـ المراد من كلام أبي بصير باختصار وتصرف، وقد ذكرته بتمامه ونصه فيما جمعته في هذه المسألة.

الحجة الرابعة: قياس الاضطرار على الإكراه

بيانه: تقدم أن علة العذر في الإكراه هي ما في حماية نفس المؤمن واستبقائها من المصلحة الضرورية، وأن هذه المصلحة مقدَّمة على مفسدة جريان الكفر على اللسان أو الجوارح وإنما قُدِّم ذلك لأمرين:

أولهما: أن حقوق الله تعالى مبناها المسامحة، وحقوق العباد مبناها المشاحَّة، ولذلك تضمن المتلفات من حقوق العباد في الإكراه دون حقوق الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم بيان ذلك في مسألة الإكراه "(١).

ثانيهما: أن نفس الإنسان من الضرورات التي اتفقت الشرائع على حفظها، ومنع العذر فيها تشديد لا تطيقه أكثر النفوس، والشريعة مبناها التيسير ورفع الحرج كلما ضاق الأمر على العباد، ونصوص التيسير كثيرة، فكان العذر في الإكراه من يسر الشريعة وسماحتها التي تنافي التشديد.

قال الأستاذ عياض النامي:" التكليف مع الإكراه فيه حرج شديد، ومشقة عظيمة "(٢).

---

(١) قال العز بن عبد السلام في قواعده (١/ ١٧٥):" [الفصل السابع فيما يتقدم من حقوق العباد على حقوق الرب] رفقا بهم في دنياهم وله أمثلة: منها التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه حفظا للنفوس والأعضاء، ليقوم المكلف بعد ذلك بوظائف الطاعات والعبادات ".

(٢) أصول الفقه التي لا يسع الفقيه جهلها (ص ٦٥).

والمتحصل من ذلك:

أن الإعذار في الإكراه من باب تقديم المصلحة الضرورية الراجحة على المفسدة المرجوحة، وأن مصلحة استبقاء نفس المؤمن أولى من مفسدة جريان الكفر على اللسان والجوارح، وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر عند الترمذي وغيره مرفوعا: " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم".

وقد نص على أن الإكراه معلل بالمصلحة غير واحد من أهل العلم، منهم العز ابن عبد السلام في " قواعد الإحكام " والطوفي في " شرح مختصر الروضة " وغيرهما.

قال العز بن عبد السلام: " إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴾ حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما ... وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما، وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد.

فنبدأ بأمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد من رجحان مصالحهما على مفاسدهما وهذه المصالح أقسام: **أحدها**: ما يباح. **والثاني**: ما يجب لعظم مصلحته. **والثالث**: ما يستحب لزيادة مصلحته على مصلحة المباح. **والرابع**: مختلف فيه.

المثال الأول: التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة لكنه جائز بالحكاية والإكراه، إذا كان قلب المكره مطمئنا بالإيمان، لأن حفظ المهج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنان، ولو صبر عليها لكان أفضل لما فيه من اعتزاز الدين وإجلال رب العالمين، والتغرير بالأرواح في إعزاز الدين جائز، وأبعد من أوجب التلفظ بها "(١).

وقال الطوفي في معنى قوله تعالى ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ ﴾: " فأجاز الإقدام على التلفظ بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب، دفعا للضرر عن النفس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار في مثل ذلك: " وإن عادوا فعد "(٢).

---

(١) انظر: قواعد الأحكام (١/٩٨-٩٩) باختصار ووضع ثلاث نقاط هكذا (...) موضع الحذف.

(٢) انظر: شرح مختصر الروضة (١/١٩٦).

فإذا تقرر ذلك: وثبت أن العذر في الإكراه من باب تقديم أعظم المصالح لتفويت أعظم المفاسد، فيقاس عليه ما اقتضته الضرورة أو المصالح الضرورية من النفس والمال والعرض كالإكراه تماما.

وإذا كانت الشرائع متفقة على حفظ الضروريات الخمس، ونصت على حمايتها ببعض الأسباب فيقاس عليها ما هو سبب لحمايتها ومعلوم جنسه في اعتبار الشريعة له، ويكون ذلك القياس صحيحا في موضعه. لأن العلماء اعتبروا الضرورات مبيحة للمحظورات، والقياس حجة في الشرع على أصح القولين، ومن منع القياس في بعض الأبواب مطلقا فليس معه دليل معتبر فيما كان معقول العلة والمعنى، وهذا الباب كذلك.

ويؤيد ذلك وجهان:

الوجه الأول: أن الضرورة قد تكون أقوى في التأثير من كثير من صور الإكراه. وذلك أن الضرورة قد تكون في الحفاظ على النفس مثل من خاف على نفسه الهلاك من البرد أو الحر فلبس قلنسوة النصارى، فهذه ضرورة في النفس وليست من الإكراه عند من يشترط فيه التهديد، فإذا قورنت هذه الحالة بمن هددت بالزنا إذا لم تتلفظ بكلمة الكفر مثلا وهي مكرهة، فلا يخفى أن الضرورة أشد وأقوى من الإكراه في هذه الصورة وأمثالها، ولا يعقل أن يقال بالمنع في الأول دون الثاني مع كونه أولى في صيانة النفس من الثاني والله أعلم.

الوجه الثاني: أن الضرورة تبيح ما لا يبيحه الإكراه

وذلك أن الإكراه لا يجيز قتل النفس المسلمة وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك وإن اختلفوا في القصاص(١)، ومع ذلك فقد أجاز بعض العلماء قتل المسلم المبتدع ومن لم ينته فساده إلا بقتله، وهو مشهور في مواضعه، فدل ذلك على أن المصلحة الضرورية تبيح ما لا يبيحه الإكراه.

اعتراض وجوابه:

فإن قيل: كل ما تذكرونه إنما هي مصالح مرجوحة لأنها دنيوية، والكفر مفسدة دينية، ولا مقارنة بين مصلحة دنيوية وبين مفسدة دينية، فأعظم المصالح توحيد الله تعالى، وأعظم المفاسد الكفر والشرك، فكيف يقال في هذا تقديم المصلحة الراجحة وهي دنيوية على المفسدة المرجوحة وهي مفسدة دينية.

ولو عملنا بقاعدة المصالح والمفاسد: فالنظر الصحيح يقتضي مراعاة أعظم المصالح وهي توحيد الله، وتفويت أعظم المفاسد وهي الكفر والشرك بالله.

فالجواب: أن هذا صحيح في الجملة في أصل الأحكام وفي والعزائم لا في الرخص وحالات الاستثناء، ولو تفطن المعترض للتفريق بين حالتي العزيمة والرخصة، وبين حالتي القوة والضعف لما أشكل عليه ذلك.

---

(١) قال السمعاني في قواطع الأدلة (١/ ١١٩): " وقد أجتمعت الأمة على أنه لو أكره إنسانا على قتل إنسان لا يجوز أن يقتله ولو قتل أثم إثم القتل " اهـ

وبيان ذلك في الإكراه المنصوص عليه، فإن حقيقته تقديم حماية النفس واستبقائها من الهلاك بالكلية أو الجزئية على مفسدة جريان الكفر على اللسان والجوارح عند الإكراه، والأول مصلحة دنيوية، والثاني مفسدة دينية، فلو كان ما ذكره المعترض يعم الرخص لما كان للمكره أن يرتكب المكفر لحماية نفسه.

ولما تبين أن في الإكراه تقديم مصلحة النفس وهي دنيوية على مفسد جريان الكفر على اللسان والجوارح وهي مفسدة دينية، كان هذا دليلا على التفريق بين الرخص والعزائم، وأن ما يقدم في وقت السعة ليس هو المقدم في وقت الضرورة، وليس هذا في الإكراه فقط، بل ذلك عام في مواضع الرخص.

فإن الشخص يأكل الميتة وهي محرمة بالنص والإجماع وفيها مفسدة دينية، وإنما يأكلها – وربما وجوبا –لحماية نفسه من الهلاك وهي مصلحة دنيوية، وكذلك سائر الضرورات.

وكذلك الشخص يباح له ترك صلاة الجماعة وقد أقيم لها لأسباب جُلُّها مصالح دنيوية مثل حضور الطعام والخوف من الطريق ومخافة تعلق الغريم ونحوها مما منصوص أومقيس عليه.

وقد دل على تقديم المصالح الضرورية على الحكم الأصلي في العزيمة كالإكراه دلائل أخرى تقدم ذكر بعضها وإنما المراد هنا بيان القياس وصحة دلالته على هذه المسألة.

اعتراض آخر وجوابه:

وإن قيل: الإكراه من الرخص المستثناة من أصل الثبات على الدين، وما عداه يبقى على حكم الأصل، والقياس يضعف عن معارضة هذا الأصل.

فالجواب: أن ذلك لا يضر قياس الضرورة على الإكراه، وسائر الضروريات على النفس.

بيانه: لا شك أن العذر في الإكراه من رخص الشريعة التي استثنيت من أصل الثبات على الدين، وتحريم الوقوع في الكفر والتشديد في ذلك، والقياس يجري في الرخص الشرعية في أصح أقوال العلماء، وأقل ما في الأمر عدم امتناع القياس عند كثير من العلماء، وقد حقق المسألة الدكتور الأصولي عبد الكريم النملة في كتابه القيم " الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس " فمن رام التفصيل راجعه.

وإذا تقرر هذا: فقياس ما كان من هذا الباب مما تشتد الحاجة إليه، وتدعو إليه الضرورة العامة أو الخاصة في حماية الضروريات الخمس من النفس وغيرها على العذر بالإكراه صحيح، ولا يمنع كونه رخصة من القياس عليه.

اعتراض ثالث وجوابه:

وإن قيل: هذا قياس مصادم للنص لأن في آية الإكراه حصر العذر المبيح لارتكاب المكفر بالإكراه، فيكون هذا القياس فاسد الاعتبار لمصادمته

للمنصوص كما يقول المعترض وآخرون.

فالجواب أن يقال:

القياس دليل شرعي يُخصَّص به العام، ويُقيَّد به المطلق عند جمهور العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الراجحة في مذهبه وحُكِيَ إجماع الصحابة عليه(١)، فالعموم المذكور مخصوص بهذا القياس، وقد ورد في الشرع

---

(١) وقد أفاض في ذلك الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العويد في كتابه " لتخصيص بالقياس دراسة أصولية " (ص **٢١** فما بعدها) وذكر تسعة أقوال، وأن ما ذكرناه هو قول الجمهور وذكر له دلائل كثيرة بلغت اثنا عشر وجها، وأهمها الثلاثة الأولى وهي باختصار:

الأول: أن الصحابة رضوان الله خصصوا بعض الآيات بالقياس، وأن أبا الخطاب الكلوذاني حكى إجماع الصحابة على ذلك.

الثاني: أن القياس دليل شرعي منصوب لمدارك الأحكام فيخصص به العموم كسائر الأدلة.

الثالث: أن التخصيص بالقياس إعمال للدليلين معا – القياس في صورته و العام فيما بقي – وهذا الإعمال لهما جميعا هو خير وأولى من إعمال أحدهما وإسقاط الآخر.

وقال في خاتمة الكتاب (ص ٨٧-٨٨) ما نصه:" من خلال دراسة المسألة وتأمل الأقوال وأدلتها، فإني في الترجيح في المسألة أخلص إلى الآتي:

١- أن القول بتخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس عموما هو القول الراجح في المسألة إن شاء الله تعالى.

٢- أن الترجيح إنما كان سببه في أمرين:

أ- قوة بعض ما استدل به القائلو بالتخصيص بالقياس.

ب-الإجابة عن ما استدل به أهل الأقوال الأخرى.

٣- مع ترجيح القول بالتخصيص بالقياس فليس كل ما ذكرته من أدلتهم سالم من الاعتراض والإجابة، ولكني عند ما أتأملها أجد أن ثلاثة منها هي التي صحت في الاستدلال وقوته وسلمت – في نظري – من المعارضة وهي:

أ- أن التخصيص بالقياس هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، بل نقل أبو الخطاب الكلوذاني إجماعهم على ذلك.

ومهما قيل في هذا الإجماع، فمما لا شك فيه أن الصحابة استخدموا القياس لتخصيص عموم الكتاب والسنة.

وكانت الأمثلة التي عرض لها الأصوليون في تخصيص الصحابة بالقياس عامة، فلم تكن في نوع قياس خاص، بل كانت في عموم القياس جليه وخفيه وكما مثلت له.

ب- أن القياس لما صح الاستدلال به صح التخصيص به كسائر الأدلة لا فرق.

جـ- أن القول بالتخصيص هو الجمع بين الأدلة بإعمالها جميعا، وترك التخصيص إعراض وإهمال لأحد الدليلين ".

فائدة: في التخصيص بمفهوم المخالفة

قال أبو عبد الباري:

ومما يؤيد القول الراجح – وهو صحة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس – تجويز جمهور العلماء تخصيص عمومهما بالمفهوم المخالف وهو أضعف عندهم من القياس في الحجية.

قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى ٣١/١٠٧-١٠٨ والفتاوى الكبرى ٤/٢٩٧):" وقد اختلف الناس في هاتين الدلالتين إذا تعارضتا: فمذهب أهل الرأي وأهل الظاهر وكثير من المتكلمين وطائفة من المالكية والشافعية والحنبلية إلى ترجيح العموم، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية وطائفة من المتكلمين إلى تقديم المفهوم، وهو المنقول صريحا عن الشافعي وأحمد وغيرهما، والمسألة

محتملة، وليس هذا موضع تفصيلها، فإنها ذات شعب كثيرة، وهى متصلة بمسألة المطلق والمقيد، وهى غمرة من غمرات أصول الفقه، وقد اشتبهت أنواعها على كثير من السابحين فيه".

وقد أفاض في تحرير المسألة وذكر الأدلة الدكتور محمد بن عبد العزيز المبارك في بحثه " التخصيص بالمفهوم دراسة وتطبيقا " فقال في ذكر الأدلة على التخصيص بمفهوم المخالفة ما نصه:"

أولاً : أدلة أصحاب القول الأول :

وهم الجمهور القائلون بجواز التخصيص بمفهوم المخالفة :

الدليل الأول : أن مفهوم المخالفة دليل شرعي قد ثبتت حجيته، فهو في منزلة النطق في وجوب العمل به، وهو ههنا خاص، فوجب أن يكون مخصصاً للعموم، لترجح دلالة الخاص على دلالة العام.

واعترض عليه: بأنه لا يلزم من كون مفهوم المخالفة دليلاً شرعياً أن يخصص به العام; لأن العموم إذا كان منطوقاً فهو دليل متفق على حجيته، ومفهوم المخالفة مختلف في حجيته، وما اتفقوا على حجيته أرجح مما اختلفوا في حجيته بلا شبهة.

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأنا نسلم أن العموم أقوى من المفهوم، إلا أن التساوي في القوة ليس شرطاً في باب التخصيص، ووقوع الخلاف في الدليل لا يقدح في جواز تقديمه على غيره من الأدلة عند التعارض، ولذا خص عموم الكتاب والمتواتر بخبر الواحد، مع التفاوت في القوة وكون المخالفين في حجية خبر الواحد أكثر من المخالفين في دلالة العموم.

الدليل الثاني : أن في القول بتخصيص العام بمفهوم المخالفة إعمالاً للدليلين; فإن دلالة المفهوم هنا خاصة، فلو قدم العام عليه لبطلت دلالته جملة، وإذا خص به العموم عمل به وبالعموم فيما عدا المفهوم، ومن المعلوم أن العمل بالدليلين متى أمكن أولى من إلغاء أحدهما، وقد أمكن بجعل أحدهما مخصصاً للآخر، فتعين الذهاب إليه ".

وقال أيضا في الترجيح ما نصه: " **المطلب الخامس: الترجيح**

بعد استعراض ما مضى من قولي أهل العلم في المسألة وإيراد الأدلة والمناقشات، يتبين رجحان القول بجواز التخصيص بمفهوم المخالفة، وذلك للآتي:

١- قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة المؤثرة، وضعف دليل المخالفين في المسألة.

٢- أن هذا القول عليه جمهور أهل العلم من القائلين بحجية مفهوم المخالفة، حتى نقل بعض أهل العلم الاتفاق عليه، نظراً منهم إلى شهرته وإطباق العلماء عليه.

٣- أن هذا القول يتجه إلى الجمع بين الدليلين المتعارضين، بتخصيص العام منهما بالآخر، ومن المعلوم أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، حيث إن ما أمكن إعماله منها لا يصح إهماله وإبطاله ".

ثم ذكر الدكتور منشأ الخلاف بين الفريقين فقال: " وقد صرح ابن القيم (ت **٧٥١**هـ) بسبب الخلاف في هذه المسألة، حيث قال عنها: "وهي مسألة نزاع بين الأصوليين والفقهاء، وفيها قولان معروفان، ومنشأ النزاع تعارض خصوص المفهوم وعموم المنطوق، فالخصوص يقتضي التقديم، والمنطوق يقتضي الترجيح ".

وعليه فمن قال بجواز التخصيص بمفهوم المخالفة نظر إلى خصوص دلالة المفهوم، فهو دال على الفرد المذكور فيه بخصوصه، ومن منع ذلك نظر إلى أن العموم ناطق بخلاف المفهوم، وهو أقوى منه للاتفاق على حجيته، فكان مقدماً عليه ".

ثم ذكر تطبيقات الفقهاء على المسائل فأورد أمثلة بلغت اثنا عشر مثالا.

وختم البحث والدراسة الممتعة التي قدمها الدكتور جزاه الله خيرا بما يلي: "

الخاتمة:

الحمد لله الذي يسر إتمام البحث في هذه المسألة، وقد ظهر لي من خلاله نتائج ألخصها في النقاط الآتية:

١- أهمية مسألة التخصيص بالمفهوم بقسميه، وضرورة بحثها ولمّ أطرافها; فإن مسائل التخصيص لا غنى للمجتهد عن معرفتها والإحاطة بها، إذ يعين ذلك على تحقيق المقصود من علم أصول الفقه، وهو استنباط الأحكام الشرعية.

٢- أن التخصيص بالمفهوم يذكر عند أهل العلم على أنه نوع من المخصصات المنفصلة التي تقصر اللفظ العام على بعض أفراده.

٣- المقصود بالتخصيص بالمفهوم أن يرد دليل شرعي عام يعارضه مفهوم دليل آخر، فيخصص عموم الدليل الأول بمفهوم الدليل المعارض له، بحيث يعمل به فيما عدا صورة التخصيص.

٤- أن تخصيص العموم بالمفهوم مستثنى من أصل تقديم المنطوق على المفهوم، ضرورة العمل بالدليلين الذي هو أولى من إلغاء أحدهما بلا موجب.

٥- يظهر أن تخصيص العام بمفهوم الموافقة محل اتفاق بين أهل العلم، وما يذكر من خلاف في ذلك ليس مرده الاعتراض على أصل جواز التخصيص به، كما هو متقرر في تفاصيل هذا البحث.

٦- أن الخلاف في التخصيص بمفهوم المخالفة بين أهل العلم فرع للقول بحجيته، فهو خلاف بين القائلين بحجيته، ولهذا فإن من يخالف في حجيته أصلاً لا يبحث عن جواز التخصيص به ومنعه.

٧- الراجح من أقوال أهل العلم جواز التخصيص بمفهوم المخالفة; وذلك نظراً لقوة أدلة هذا القول، وسلامتها من المناقشة، وضعف أدلة المخالفين.

٨- يترتب على الخلاف في التخصيص بمفهوم المخالفة تطبيقات فقهية كثيرة مبثوثة في كتب الفقه وشروح الأحاديث، مما يؤكد أهمية المسألة وحضورها الواضح في كتب أهل العلم على اختلاف مذاهبهم.

... هذه أهم النتائج التي توصلت إليها، فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو قصور فهذه سنة الله في خلقه، وأسأله العفو والغفران.

تخصيص العمومات بالقياس، ولا سيما إذا كان عاما مخصوصا غير محفوظ كما هو الحال هنا.

ووجه ذلك: أن العموم ظني الدلالة على أفراده سواء كان محفوظا أو مخصوصا عند الجمهور، والقياس ظني الدلالة على الفرع المقيس، فكان التعارض بينهما من باب التعارض بين دليلين ظنيين في الدلالة، فاستويا في الجملة من هذه الجهة، واختص القياس بالخصوص فكان أولى بالتقديم من العموم، لأن العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما، كما هي قاعدة التعارض بين العام والخاص.

وبهذه الوجوه والدلائل وغيرها مما هو مذكور في الأصل، تتهاوى دعاوى المعترض على القول بجواز ارتكاب المكفر للمصلحة الضرورية الراجحة في قول بعض أهل العلم رحمهم الله جميعا، ويتبين أنه اجتهاد سائغ، وأن غاية ما يمكن القول به هو تضعيفه دون إنكار كونه تأويلا محتملا له وجه في العلم يمكن أن يذهب إليه عالم وفقيه، بل ذهب إليه من ذكرنا بعضهم من العلماء.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين " اهـ كلام الدكتور وهو تحقيق جيد رائع.

وقفة مع ما ذكره المعترض من اللوازم:"

ذكر المعترض أن مما يلزم على هذا الأصل:

١. جواز الزنا للخوف من انشقاق الخصيتين لمن طالت عزوبته أو غربته.

٢. جواز لواط الذكران للسبب نفسه أو غيره.

٣. جواز التهوّد والتنصّر لمن قيل له: تهّود أو تنصّر و إلا أخذنا مالك.

٤. جعل الضرورة كالإكراه والحكم للمضطر بحكم المكره في المسائل فتتهاوى أركان الدين.

٥. استحلال الكفر باسم التأويل، فيظهر علم من أعلام النبوة قالت عائشة رضي الله عنها:(سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: " إن أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء الخمر" قيل: و كيف ذاك يا رسول الله و قد بيّن الله فيها ما بيّن ؟ قال:" يسمّونها بغير اسمها فيستحلونها (").

فالجواب عنه من وجوه:

الوجه الأول: ما ذكره من اللازم الأول والثاني باطل، لأن من اضطر إلى ما ذكره المعترض أمكنه الخروج من الاضطرار بغير ما ذكره، مما هو أقل مفسدة من ارتكاب ذلك، ومن ذلك:

- الصيام وكسر الشهوة به، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين " يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " والمعترض غفل عن هذا المخرج المنصوص عليه.
- أو جاز له الاستمناء المختلف في تحريمه أصلا، وقد جوزه غير واحد من العلماء كما حققه العلامة الشوكاني في كتابه" بلوغ المنى في حكم الاستمنى".

وعلى القول بالتحريم فلا شك أنه أخف من الزنا فضلا عن الكفر كما ثبت عن ابن عباس أنه قال فيه:" إن نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا" (١).

وعلى هذا: فليس به ضرورة أصلا لارتكاب ما ذكره المعترض على وجه الإلزام، ويتضح أن مثل هذه السفسطة من جنس المغالطات التي عرفناها من المعترض.

---

(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه (رقم **١٣٥٨٨-١٣٥٩٠**) وابن أبي شيبة (رقم **١٧٤٩٨**) والبيهقي (**٣٢٣/٧**) وغيرهم من طرق عن ابن عباس به.

الوجه الثاني: ما ذكره من اللازم الثالث: فمن مواضع النزاع، وقد تقدم عن كثير من أهل العلم: أن التهديد بأخذ المال إكراه، وهو اختيار أبي محمد ابن حزم الظاهري، وابن قدامة وابن تيمية من الحنابلة وغيرهم، فمن عدَّه من الإكراه لا يقال إنه هان عليه أمر الكفر والشرك، بل هذا من قلة مراعاة مقام أهل العلم، وليس مع من نفى كون التهديد بأخذ المال من الإكراه دليل صريح لا يحتمل التأويل، لأن النص على الإكراه ليس فيه تفصيل الشروط وبيان الضوابط كما تقدم في التنبيهات في مسألة الإكراه.

وأيضا فقد تقدم حديث الحجاج بن علاط وقول العلماء في دلالته، والمسألة كلها في المال، فلا معنى للتهويل في العبارة.

الوجه الثالث: ما ذكره من اللازم الرابع: فهو من مواضع النزاع أيضا، والجزم في مواضع النزاع على هذا السبيل ليس بدليل، لأن هذا من جنس الحجج الخطابية في الأعراف المنطقية، ولا ينبغي ارتكابه، وكان على المعترض أن يقيم الدليل على دعواه.

الوجه الرابع: ما ذكره من اللازم الأخير: فمن العجائب، فإن هذا ليس بتأويل، بل هو تغيير اسم مع بقاء المسمى، ومثل هذا من جنس المغالطات، إذ ليس هنا دليل معتبر يخرج الخمر عن حكمها بسبب تغيير اسمها، والحال أن الحكم معلق نصا على الإسكار.

الوجه الخامس: أن المعترض ارتكب على وجه الرضا ما يعتقده مكفرا وهو غير مكره، فيكون ممن هان عليه أمر الشرك بالله تعالى، وبيان ذلك أن يقال:"

أولا: يتمسك المعترض بالجنسية الكينية، وقد اعترف في " الإسعاف " له بأن الغالب التزام القوانين، وبينا له في " الإشارات والدلائل " أن ذلك لازم وليس بغالب سواء التزم عند العمل أو لم يلتزم فذاك مبحث آخر، وقبول الالتزام بالقوانين من غير إكراه كفر أكبر عنده، فيحتاج لبيان عذره في ذلك.

ثانيا: دخل المعترض المحاكم الكينية للدفاع عن الجنسية المذكورة، ولم يكن مكبلا بالحديد دائما كما ادعى في بعض كتاباته، بل كان يذهب إلى هذه المحاكم باختياره، ولا هاجر إلى الولايات الإسلامية – بزعمه – ولما صدر من المحكمة الوضعية أحقيته في الجنسية فرح بذلك واستبشر، واقام حفلا مصورا نشره في شبكات الانترنيت، فما عذره في ذلك وهو غير مكره فيما فعل ؟

ثالثا: يستعمل المعترض جاز الحاسب الآلي مع برامج شركة ميكرسوفت، وكلها عند التنزيل لابد من الموافقة على التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند النزاعن وذلك عنده كفر أكبر، وليس هو ممن يعتبر العذر بالجهل أو التأويل، فما عذره في ذلك مع العلم أنه غير مكره في استعمال الحاسب اليلي؟

وغير ذلك من المكفرات التي لا يجد لها عذرا غير الضرورة وهو واقع فيها.

المسألة الرابعة:

إطلاق وصف الغلو في البيان

ورد في البيان أن تكفير المفتي والمسرور من الغلو في الدين، وفهم المعترض من ذلك وصفه بالغلو، وكرَّر هذا الأمر في مواضع من كلامه، وحمله هذا الفهم على السباب والشتائم، حتى إذا سئل عن سبب ما كتبه اعتذر بأن أصحاب البيان وصفوه بالغلو في الدين، مما يفيد أن المعترض أطلق ما أطلقه من العبارات انتقاما، لا أن لها حقيقة، وقد كنت أشرت لبعض الجواب عن هذا في أواخر "الإشارات والدلائل" ووعدتُّ تفصيل ذلك في " التبيان " وهو هذا الكتاب، فأقول:

الجواب على هذا من وجوه:

الوجه الأول: أن ما ورد في البيان إنما هو وصف القول لا وصف القائل، وأصحاب البيان يفرقون بين القول والقائل على مذهب السلف وأهل السنة، والبيان قائم على هذا، ولا يلزم من وصف القول أو الفتوى بالغلو وصف القائل بذلك.

وعلى هذا: فإذا فهم المعترض من وصف قوله بالغلو في الدين أنه موصوف به أيضا، فهذا يدل على أن وصفه الجبهة بالكفر يريد به الأعيان، وقد اعتذر في "إسعاف السائل" عن ذلك، وزعم أنه لم يكفر جميع الأعيان، وإنما كفر الجبهة أي الشخصية الاعتبارية، فإذا كان يريد فهم كلامه على هذا الوجه – وإن كنا لا نسلم له هذه الدعوى – فما المانع من أن يفهم ما ورد في البيان على هذا

الوجه ؟!.

الوجه الثاني: أن وصف " **الغلو** " مصطلح شرعي ورد في النصوص، وتطبيقه على معين من موارد الاجتهاد التي يسوغ الخلاف فيها، وقد ذكر المعترض في هذا الجواب أن الاختلاف في التطبيق مع الاتفاق على الأصل مما يُهوِّن الأمر، فقال ما نصه:"والاتفاق على الأصل مما يهوِّن الخلاف في الفرع أعني الحكم على الأعيان "(١).

---

(١) هذه المقولة مما يرددها كثير من الكتاب في هذا الزمان، وهي من المقولات المجملة، فينبغي التنبيه على أمرين:

أولهما: المراد بالتأصيل

المراد بالتأصيل المتفق عليه غير محرر في كثير من كتابات المحدَثين، وينبغي أن يعلم أن إطلاق مثل هذه العبارة دون بيان المراد من التأصيل مجمل يوجب الإشكال، وذلك أن التأصيل مراتب متفاوتة، فمنه ما هو موضع اتفاق بين أهل السنة وغيرهم، ومنه ما هو موضع اختلاف، ولنذكر لذلك مثالين:

- **ففي مسائل الصفات**: يتفق أهل السنة والأشعرية على أن الأصل وجوب تنزيه الباري سبحانه من كل نقص، ووجوب وصفه بصفات الكمال، ودون هذا الأصل المتفق عليه أصول مختلف فيها بين أهل السنة وغيرهم هي كالفرع عن هذا الأصل، وهي في باب الصفات طريقة إثبات التنزيه والكمال، فمرة يكون الاختلاف فيما يعتمد عليه نفيا وإثباتا، ومرة في مقياس التنزيه والتشبيه، وهذه مسائل معروفة في بابها عند أهل العلم.

فإذا قال قائل: الاتفاق في التأصيل الذي هو التنزيه مما يهون الخلاف في الفروع التي هي طريقة

التنزيه في آحاد الصفات، كان مغالطا عمدا أو خطأ، فلا بد من النظر في الأصول التي تندرج تحت التأصيل المتفق عليه.

- **وفي مسائل الكفر والإيمان** وما يترتب عليها من عصمة الدماء والأموال والأعراض يتفق أهل السنة والخوارج على عصمة دم المسلم، ولا يقول الخارجي بحل دم المسلم عنده، لكن يختلفون في أصول هي كالفرع عن هذا الأصل، ومنها تحديد ضابط المسلم أو قل: حد الإسلام الذي يعصم صاحبه، كما يختلفون في كون الذنوب والمعاصي لا سيما الكبائر من النواقض.

فإذا قال قائل: الاتفاق في التأصيل الذي هو عصمة دم المسلم مما يهون الخلاف في الفروع التي هي آحاد النواقض، كان مغالطا عمدا أو خطأ، فلا بد من النظر في الأصول التي تندرج تحت التأصيل المتفق عليه.

ثانيها: الاتفاق على تأصيل دون تأصيل

ومن هذا الباب ما يردده المعترض من الاتفاق على التأصيل، فإن التأصيل المذكور دونه أصول لم نتفق عليها أبدا، ومن ذلك:

(١) **التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية** في قيام الحجة والنظر في الشروط والموانع، فيرى المعترض أنه لا يشترط قيام الحجة في المسائل الظاهرة، كما لا يحتاج إلى النظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع في الحكم على الأعيان إلا من كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلم كما تقدم النقل عنه، وهو أصل للمعترض لا أراه صوابا، لأن كل من وقع في الكفر الظاهر عنده بالوصف المتقدم فهو كافر عينا، والذي أراه لزوم قيام الحجة في كل المسائل، والنظر أيضا في الشروط والموانع فيها، وأن كل من وقع في الكفر الظاهر ليس بكافر حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع.

وأمر آخر هو من الأهمية بمكان: وهو أن كثيرا من فتاوى المعترض تدل على أنه يرى أن الموانع رافعة للكفر بعد ثبوته، وليست مانعة من ثبوت الكفر، فيقرر في مواضع من فتاواه أن من وقع في الكفر وقع عليه الكفر، ويحكم بكفره قبل النظر في الموانع، ثم إذا ثبت مانع معتبر ارتفع عنه حكم الكفر، فالموانع على هذا ليست لمنع لحوق الوعيد وثبوت أثره على المعين، وإنما تمنع استمراره عند ثبوتها، وهو مذهب أراه باطلا مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة.

ويترتب على اعتبار الموانع رافعة للكفر لا مانعة له أن من وقع في الكفر ثبت عليه الكفر، وكفره يقين على هذا القول، ثم لا يثبت إسلامه إلا بيقين، ولهذا يردد المعترض عند الكلام عن الموانع أنه ليس هناك مانع متفق عليه إلا الإكراه، وما عداه من مواطن النزاع، ومفهوم ذلك التهوين من شأن بقية الموانع، فتضعف عن معارضة اليقين في كفر من وقع في الكفر، فيبقى على الأصل، وهو كثير في أقواله.

وهذا يذكرني بموقف رئيس جماعة التكفير في الصومال محمود نور عثمان، فإنه لما أعياه نفي الموانع عن الواقعين في المكفرات من أهل الصومال جنح أخيرا إلى أنهم كفار أصليون، وليسوا بمسلمين ارتدوا، حتى يخرج عن مسألة الموانع، وأن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك.

والمعترض لما أعياه اعتبار الموانع دافعة للكفر من الثبوت قبل النظر فيها، قرر أنها رافعة حتى يبقى النظر في تحققها للرفع، وليس هو بمن يهتم بذلك، كما تقدم بيانه.

وإنما قلنا ذلك: لأن المعترض من المدافعين عن هذه الجماعة، ويقول إنهم مظلومون، ويصحح كثيرا من مناهجهم وعقائدهم، وهم على منهاج جماعة شكري مصطفى التي يعرفها أكثر الباحثين، وصلتهم بهذا المنهاج والفكر صحيحة الإسناد، وليس هنا موضع بيانها، وإنما هو فيما كتبناه في حوار هذه الجماعة ونبذة من تاريخها يسر الله تعالى إتمامه.

(٢) **التكفير في مسائل الخلاف:** فيرى المعترض أن عدم التكفير في غير المسائل الإجماعية من مذاهب الفلاسفة المنتسبين، وهو أصل للمعترض لا أراه صوابا، فأنا وإن ترجح عندي

وهذه المسألة في خصوصه من مسائل الأعيان، فلا مانع من الحكم عليه أو على قوله بالغلو في الدين، ولا عتب على من أداه اجتهاده إلى ذلك إذا كان متأهلا ولو جزئيا عند المعترض.

الوجه الثالث: أن باب الحكم بالكفر على الأعيان أعظم في الشريعة من الوصف بالغلو، وذلك لما يترتب عليه من استباحة الدم والمال والعرض، ولم

كون القول أو الفعل كفرا، إلا أن التكفير به لا بد من نص صريح لا معارض له، أو إجماع متيقن، فأما ما كان من الخلاف السائغ ولو كان ضعيفا فيعتبر من موانع التكفير، وقد تقدم بعض ذلك في مسألة تكفير المتأولين، وفصلت ذلك في " تحذير المؤمنين من تكفير المسلمين المتأولين ".

(٣) **اجتهاد الصغار في مسائل التكفير**: ويرى المعترض أن من كان متأهلا ولو جزئيا – أي لم يدرس إلا نُتفاً من العلم كما سيأتي النقل عنه – جاز له الاجتهاد في تكفير الأعيان، ولا يشترط أن يكون متمكنا من العلم، وهو أصل للمعترض أراه باطلا من القول، وداعيا إلى الغلو في التكفير، وذلك كله في أصل هذه المسألة من وجوه تقرير غلو المعترض.

والخلاصة من ذلك:

- أن إطلاق العبارة في التأصيل من المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل وبيان المراد من التأصيل.
- وأن إطلاق المعترض لهذه العبارة فيما يتعلق بموافقتنا له على التأصيل من باب المغالطة العلمية في المسائل المجملة.

تشدد الشريعة بابا من أبواب الحكم مثل ما شددت باب التكفير، والمعترض قد كرر بأن فتواه أو حكمه على الأعيان بالكفر من باب الاجتهاد، وأنه لا يرى حرجا في تكفير المجتمع المسلم الكيني بأسره، أو بعض من سماهم في جوابه، وهو فعلا يشاركهم في علة الحكم بالكفر، وذلك كله بشرط واحد هو أن يصدر من متأهل ولو جزئيا.

ومفاد هذا الكلام أنه لو صدر من أصحاب البيان تكفيره فضلا عن وصف قوله بالغلو، وأباحوا دمه وماله وعرضه، لكان له وجه عنده، وإن كان يرى ذلك خطأ، و المعترض يعلم أن من أصحاب البيان على الأقل متأهلون لذلك، بل أغلبهم على مذهبه وصلوا مرتبة المجتهد المطلق كما سيأتي بيانه، فلماذا يكون عند المعترض بأس إذا حكموا على قوله بالغلو، وهم مهما حكموا مأجورون على حكمهم، فلم يكن له أن يسُبَّ ويشتم لقول يؤجرون عليه مرة أو مرتين على مذهب المعترض.

الوجه الرابع: أن المعترض يُضيِّق الأمر إذا تعلق به، ويوسعه إذا تعلق بغيره، وذلك أنه لما جاء الكلام على المجتمع المسلم الكيني، وعلى الجبهة، وعلى الأعيان صارت المسألة من مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف، ولا يلام المتأهل ولو جزئيا إذا توصَّل إلى تكفير كل هذا المجتمع الكيني المسلم.

ويلزم من ذلك اطراد الحكم على الشعوب المسلمة المشابهة، ثم يتسلسل الحكم

حتى يأتي على أغلب شعوب المسلمين بنفس الطريقة، وهذا فتح لباب التكفير بمصراعيه، وتحريش للعامة وأشباه العامة على أعظم حرمات الشريعة، وأخطر أبوابها.

وأما إذا جاء الكلام على وصف قوله أو فعله بالغلو فعندها تقوم قائمته، فيردد سبب ذلك، ويوزِّع السباب والشتائم، ويطلق التهم على الناس، ولو كانوا من أهل الاجتهاد المطلق على قواعده كما سيأتي.

وهذا من جنس تطفيف الموازين والمكاييل، فالمعترض يستوفي الأعذار ويتلمس المعاذير إذا كانت مسألة قبول طاعة القوانين متعلقة به، ويبخس الآخرين حقهم في الإعذار إذا كانت هذه المسألة متعلقة بهم، فتصير المسألة من المسائل الكبار الظاهرة، ومثلها لا حاجة لقيام الحجة، ولا عبرة بالنظر إلى الشروط والموانع، وهذا مسلك مذموم كما قال تعالى ﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾.

وإذا كان هذا الذم والوعيد الشديد في المال الذي قد يكون مبلغا زهيدا، فما ظنك بتطفيف الموازين في الأديان والعقائد والدماء !؟.

الوجه الخامس: أن المعترض قرر في بعض أجوبته أن التكفير سمعي، ولا يتلقى إلا من السمع، وأن التكفير باللازم لم يرد به سمع، فقال في المسألة الثالثة

من (إسعافه) ما نصه:" وما ذكره من قبول الدستور فهو من باب التكفير بالمآل، أو التكفير باللازم، فإنّ من آثار التجنّس غالبا قبول المواطن للدستور، والتكفير على هذا الوجه مذهب رديّ عند أهل التحقيق، وكيف يكفّر بها وأغلب المسلمين يصرّحون بعدم التزامه، بل بحّت أصواتهم بالكفر بالدستور، وفرق بين التكفير بارتكاب المكفِّر كمسألة الجبهة وبين التكفير باللازم; أو المآل.

والتحقيق أن التكفير باللازم ومآل المذهب رأي محض، لم يرد به سمع ولا إجماع، والفرض أن قاعدة التكفير والتبديع لا تكون إلا سمعية، فانهدّت القاعدة وبقي التكفير به على غير أساس "(١).

---

(١) **فائدة:**

ما ذكره المعترض هنا مأخوذ من كلام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير في العواصم والقواصم (٤/٣٦٧-٣٧١) في مسألة التكفير بالمآل وليس من كلامه وإن لم يعزه إليه كعادته، ولتتم الفائدة نورده بكامله وهذا نصه:" **وأما الوجه الثالث**: وهو التكفير بمآل المذهب، ويسمى بالإلزام، فقد ذهب إليه كثير، وأنكره المحققون، منهم محمد بن منصور الكوفي الشيعي العلامة، وألف في إنكاره كتابا سماه كتاب " الجملة والألفة "، وحكى اختياره عن أكابر أئمة أهل البيت عليهم السلام وكبار المعتزلة كما سيأتي بحروفه.

ومنه الشيخ تقي الدين في شرح " العمدة " والرازي والغزالي في " التفرقة " وغير واحد، وعليه مدار أكثر التكفير، وهو عندي في غاية الضعف، لما تقدم من اشتراط القطع في التكفير عند المعتزلة والشيعة، وطوائف من الأمة، وهو كذلك في حق من أراد القطع بالكفر.

فإن قيل: إنه ينزل عن هذه المرتبة إلى مرتبة الظن الراجح المستند إلى السمع الواضح، والعمل بالظن لا يمتنع إلا بقاطع، ولا قاطع ؟.

فالجواب: أن ذلك الظن غير حاصل أيضا لوجوه:

الوجه الأول: أن التكفير بالإلزام، ومآل المذهب رأي محض، لم يرد به السمع لا تواترا ولا آحادا ولا إجماعا، والفرض أن أدلة التكفير والتفسيق لا تكون إلا سمعية، فانهدت القاعدة، وبقي التكفير به على غير أساس.

الوجه الثاني: لو سلمنا أنه دل على ذلك دليل سمعي خفي لكان معارضا بما هو أوضح منه مما تقدمت الإشارة إليه في المنع من تكفير مثبتي الصفات، وذلك ما ورد من النصوص المجمع على صحتها من أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إلى آخر الحديث، وأمثاله وشواهده.

الوجه الثالث: أنا نعلم بالضرورة منه ضد ما ألزموهم، فكيف يصح لنا أن نلزمهم التكذيب، ونحن نعلم منهم التصديق،؟! فهذا الإلزام إن لم يوجب العلم لم يعارض علمنا بتصديقهم، ولا يصح أن نوجب العلم، لأن علمنا بتصديقهم ضروري، والعلوم لا تعارض.

الوجه الرابع: أنا لو كفرنا بذلك لأمكن المعتزلة والشيعة والظاهرية تكفير من لم يقل بحدوث القرآن لتأويله لقوله تعالى ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ ﴾ وقوله ﴿وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ﴾.

الوجه الخامس: أن النصوص قد تواترت بمروق الخوارج، ومع ذلك فما كفرهم كثير من أئمة السنة، وادعى الخطابي في "معالم السنن" الإجماع على عدم كفرهم، وجاءت أحاديث تدل على ذلك، من ذلك: حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين في قول عبد الله" اهـ. بن ذي الخويصرة: اعدل يا

هكذا يقرر المعترض أن هذا النوع من التكفير مذهب رديٌّ لا يقوم على أساس، وقد كفَّر المعترض باللازم حين كفَّر المفتي والمسرور والداعم، فيكون تكفيره مذهبا رديّاً على غير أساس.

رسول الله !، فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ فقال عمر رضي الله عنه: ائذن لي فأضرب عنقه، فقال: " دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم " الحديث.

ومن ذلك ما رواه أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن شريك القاضي عن عمران بن ظبيان عن أبي يحيى قال: صلى علي عليه السلام صلاة الفجر، فناداه رجل من الخوارج ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ فأجابه علي في الصلاة ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾.

الوجه السادس: ما جاء في المتأولين من قوله تعالى ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ وقوله تعالى ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ وحديث: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "، ولا شك أن ترك التكفير أسلم، والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.

الوجه السابع: أنه قد ورد من الأدلة السمعية ما يعارض ذلك الظن لكفر أهل التأويل مما هو أرجح منه، وذلك مثل حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، والإيمان بالأقدار " رواه أبو داود، وحكاه أحمد في رواية ابنه عبد الله.

فالظن الحاصل بهذا وما في معناه من الحديث أقوى من ظن التكفير المستند إلى القياس.

وقد صنف العلامة أبو محمد ابن حزم الفاسي مصنفا حافلا في المنع من تكفير أهل القبلة، وعقد البخاري بابا في صحيحه في ذلك، وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع في هذا الكتاب ".

وأما أن هذا تكفير باللازم فبيانه: أن الجبهة وقَّعت على معاهدة لم يكن للمفتي ولا للمسرور حاجة إلى معرفة تفاصيلها بقدر ما يهمهم التوجه للدعوة، وترك القتال الذي لم يحقق مصلحة منذ ما يقارب عشرين سنة، وهذا بمجرده ليس فرحا ولا سرورا بالفقرة الخامسة من البند الأول، كما أن دعم وقف الحرب المذكورة أو الرضى بوقفها، أو فتوى جوازها من غير تفصيل ببنودها ليس صريحا في قبولها ولا السرور بها.

لكن إنما يقال في ذلك: إن الفرح والسرور بالمعاهدة المذكورة يستلزم الفرح بكلها ومنها ذلك البند المذكور، لا سيما بعد العلم بما فيها من المخالفة، فهذا كما ترى من باب اللازم، وليس بأظهر من قبول الدستور الذي قال عنه المعترض إنه يلزم غالبا، ولا مانع من الرضى بالمصالحة كعقد دون الالتزام بقبول الدستور وقوانينه.

وخلاصة ذلك: أن المعترض قرر أن التكفير باللازم مذهب رديٌّ، وأنه ليس فيه سمع بل هو محض رأي، وقد كفَّر هو باللازم، وشتم من رأى أن هذا المذهب الرديَّ عند المعترض من باب الغلو في الدين.

قال أبو عبد الباري:

هذه وجوه من الجواب عن البيان وما تضمنه من وصف الغلو، وليس فيه تعرض لوصف القائل أبدا، وإنما هو توهُّم من هذا المعترض على البيان، ولا

يعني هذا عدم صحة إطلاق وصف الغلو عليه، وفرق بين تحرير وتقرير ما في البيان، وبين الكلام على وصفه كشخص بالغلو وعدمه.

ولو أن أحدا أطلق عليه وصف الغلو لم يكن بعيدا عن الصواب، بل المعترض أقرب لمذاهب الغلاة في التكفير منه لمذهب السلف وأهل السنة، وبيان ذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن المعترض مولع بالتكفير، قليل النظر في الموانع والشروط، ومن عرف قواعد مذهبه في التكفير جزم صواب وصفه بالغلو، فهو الذي يفتي بكفر وردة قبائل بإطلاق، ويغرق في التكفير باللوازم إذا تعلق الأمر بغيره كما تقدم.

ومن مظاهر ولوع المعترض بالتكفير وغلوه فيه أمور:

الأمر الأول: ما ذكره في شريطه الأخير الذي رد فيه على بعض من اتهمه بالمشاركة فيمن قتل من كبار الجبهة – وهو الشيخ محمد دُبَدْ – التي أفتى المعترض بكفرها، فإنه سرد قائمة طويلة ممن كفرهم قبل الجبهة من شتى قبائل الصوماليين من الشمال والجنوب والشرق والوسط.

الأمر الثاني: أنه وصف المتورعين عن تكفير الأعيان من علماء الصومال بأن قاعدة التكفير عندهم ضبابية كما ذكر في محاضراته التي أسماها بـ" أثر الفتاوى الإنهزامية "، وذلك لأنهم لم يغرقوا في تكفير الأعيان كما أغرق هو فيه.

الأمر الثالث: قد سبق للمعترض تقرير عدم اشتراط قيام الحجة في المسائل الظاهرة، وأنه لا ينظر إلى الشروط والموانع في تكفير الأعيان إلا في المسائل الخفية الدقيقة التي هي من علم الخاصة دون العامة(١).

الوجه الثاني: أن المعترض – إغراقا في التكفير– فتح باب التكفير لعامة الطلبة، واجتهد في تسهيل الاجتهاد على حدٍّ تعبيره، وجوَّز تكفير المجتمع المسلم الكيني بأسره إذا كان من متأهل ولو جزئيا.

و قد يظن من لا يعلم مذهبه في ذلك أنه يعني تجزؤ الاجتهاد(٢)، والحقيقة أنه

---

(١) ذكر ذلك في الجلسة الرابعة من " درء المذمة عن حبر الأمة " وسيأتي ذكر كلامه في الجواب عن الاعتراض في المسألة الخامسة.

(٢) **فائدة:** يسيء بعض الناشئة في العلم مراد العلماء من هذه العبارة " تجزؤ الاجتهاد " حتى يظن الواحد منهم أنه يمكنه أن يجتهد في مسألة شرعية من غير أن يتصف بصفات المجتهد العامة، وهو غلط فاحش، وإنما المقصود من هذه العبارة فيما يتعلق بتطبيق الاجتهاد على المسائل المعينة، وقد نبه على ذلك غير واحد من علماء الأصول.

قال الزركشي في البحر المحيط (٨/٢٤٣): " قال أبو المعالي بن الزملكاني: الحق التفصيل: فما كان من الشروط كليا، كقوة الاستنباط ومعرفة مجاري الكلام، وما يقبل من الأدلة وما يرد ونحوه فلا بد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول، فلا تتجزأ تلك الأهلية وما كان خاصا بمسألة أو مسائل أو باب، فإذا استجمعه الإنسان بالنسبة إلى ذلك الباب أو تلك المسألة أو المسائل مع الأهلية كان فرضه في ذلك الجزء الاجتهاد دون التقليد ".

ونقله أيضا ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (٣/ ٢٩٤) واستحسنه فقال:" وأما قول ابن الزملكاني: الحق التفصيل فما كان من الشروط كليا كقوة الاستنباط ومعرفة مجازي الكلام، وما يقبل من الأدلة وما يرد ونحوه فلا بد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول فلا تتجزأ تلك الأهلية، وما كان خاصا بمسألة أو مسائل أو باب، فإذا استجمعه الإنسان بالنسبة إلى ذلك الباب أو تلك المسألة أو المسائل مع الأهلية كان فرضه في ذلك الجزء الاجتهاد دون التقليد فحسن، ولكن ظاهره أنه قول مفصل بين المنع والجواز، وليس كذلك فإن الظاهر أن هذا قول المطلقين لتجزي الاجتهاد. غايته أنه موضح لمحل الخلاف فليتأمل ".

وعلى هذا القرير سار الأستاذ عياض النامي في " أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله " (ص٤٥٥) فقال ما نصه:"المقصود بتجزئة الاجتهاد: أنْ يكونَ الفقيهُ مجتهداً في بابٍ من أبواب الفقه دون غيره، أو في مسألةٍ دون مسألة.

وهذه المسألةُ من المسائل التي طال كلامُ الأصوليين فيها، ويُمكنُ تلخيصُه فيما يلي:

١ .ليس من محلّ النزاع أنْ يجتهدَ في مسألةٍ فقهيةٍ مَن لم تتوافرْ فيه شروطُ الاجتهاد العامّة، وهي: معرفةُ العربية، ودلالات الألفاظ، والقدرة على الاستنباط، ومعرفةُ ما يحتاج إليه في المسألة من أصول الفقه. فمن لم يحصل هذه الشروط لا يُمكنُ أنْ يُعدَّ مجتهداً في شيءٍ من مسائل الفقه.

ولهذا قال ابنُ الزملْكانيّ:" فما كان من الشروط كلّياً، كقوّةِ الاستنباط، ومعرفةِ مجاري الكلام، وما يُقبَلُ من الأدلّة، وما يُردُّ، ونحوِه، فلا بدَّ من استجماعه بالنسبة إلى كلّ دليلٍ ومدلولٍ، فلا تتجزّأ تلك الأهليّةُ ".

وإنما موضعُ النزاع أن مَن له قدرةٌ على النظر في الأدلّة والاستنباط منها، وحصّل الشروطَ العامّةَ للاجتهاد إذا لم يُحطْ بأدلّة الفقه كلِّها، هل له أنْ يجتهدَ في المسائل التي أحاط علماً بأدلّتها ؟"اهـ.

واستحسنه ونقله أبو المنذر المنياوي في " الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول " (ص ٦١١).

يرى غير ذلك، وهذا بيان مراده من قوله " متأهل ولو جزئيا ".

مراد المعترض بالمتأهل جزئيا

فالمتأهل جزئيا عند المعترض هو من درس نتفا من العلوم الشرعية، فدرس من اللغة العربية رسالة صغيرة في النحو والصرف وأتقنها، فدرس مثلا " الأجرومية " أو" متن الجزولية " مع إلمام في النظر في القواميس والمعاجم، ومن أصول الفقه " الورقات" مع بعض شروحها، ودرس رسالة صغيرة في الإجماع كرسالة ابن المنذر أو ابن عبد البر أو ابن حزم ونحوها، ومن مصطلح الحديث " نخبة الفكر"، ومن الحديث "مشكاة المصابيح" أو "سنن أبي داود" قراءة أو دراسة من غير حفظ، وعرف من القرآن مواضع آيات الأحكام من غير اشتراط حفظها، ونحو ذلك من العلوم، كما ذكره هو في أوائل محاضراته التي أسماها بـ" أثر الفتاوى الإنهزامية "، ووصف من كان حوله بأن كثيرا منهم وصلوا لأدنى مراتب الاجتهاد، كما جزم بأن المجتهد المطلق في علماء الصومال كثير.

فإذا عرفت ذلك، وقارنته بما قال من جواز تكفير المجتمعات المسلمة الواقعة في بعض مسائل الكفر – على بعض الأقوال – من غير فرق بين العلماء وغيرهم للمتأهل ولو جزئيا، علمت مقدار الغلو في التكفير عند المعترض، وتسليط العوام وأشباههم على تكفير المسلمين، ووصف من هذا حاله بالغلو في الدين

لا يستنكر، لا سيما إذا صدر ذلك ممن يعرفون المعترض جيدا، وهم أيضا مجتهدون اجتهادا مطلقا على قاعدته.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن تسليط العوام – كما يصنع هذا المعترض – على تكفير العلماء من أصول الخوارج فقال بعد كلام :"... ثم هو مع هذا بيَّن أن علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه في كلامه، وهذا كلام حسن تجب موافقته عليه; فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات; وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين; لما يعتقدون أنهم أخطئوا فيه من الدين، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين; لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض ... "(١).

تنبيه: ما قرره المعترض في محاضراته التي أسماها بـ" أثر الفتاوى الإنهزامية " في شروط الاجتهاد هو عند أهل العلم من شاذ القول وسقط المتاع.

وقبل بيان شذوذه نذكر أمورا هي كالتنبيه على مهمات في مسألة البحث:

الأمر الأول: ليس البحث في تسهيل الاجتهاد وتعسيره أو منع الاجتهاد وتجويزه، فذاك مبحث مشهور بين أهل العلم، ونحن لا نقول بتعذره ولا نرى

(١) أنظر: الفتاوى الكبرى (٣/ ٤٧٥).

تعسيره، لأنه من فروض الكفايات التي لابد من القيام بها من بعض الأمة، ولم تزل نعمة الله تعالى على هذه الأمة باقية، وإنما البحث في المغالاة في التسهيل حتى وصل الأمر بالمعترض وكثير من المحدَثين الذين حملوا راية تجديد أصول الفقه والفكر الإسلامي إلى تحريض العوام على الاجتهاد مما يؤدي إلى إفساد الدين والتلاعب بأحكامه كما سيأتي.

وليس البحث في شخص ادعى الاجتهاد لنفسه، وتلقب بالمجتهد فذاك أمر سهل لاختصاصه بفرد يمكن أن يكون صادقا في دعواه، وإنما البحث في تسليط الطلاب المبتدئين وأشباه العوام على الخوض في مسائل الاجتهاد على وجه العموم.

الأمر الثاني: بيان عظم شأن الفتوى، وخطر القول على الله بغير علم، وما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة يقتضي الاحتياط للدين، وعدم المغالاة في التسهيل حماية لأحكام الشريعة من جرءة الصغار سواء في المسائل العلمية أو العملية.

قال ابن الوزير:" وقد اشتهر عن شيوخ المعتزلة البغدادية تحريم التقليد على العامة، وتسهيل الاجتهاد لهم، فإنهم زعموا أن العامي متى سمع من العالم الدليل في المسألة، وفهم الدليل مثل ما يفهمه الفتوى، صار مجتهدا في المسألة، فجعلوا الاجتهاد ممكنا للبلداء من الحراثين والعبيد، والنساء وجميع المكلفين،

كما جعلت المعتزلة كلها معرفة الله -عز وجل- بالبراهين الصحيحة واجبة ممكنة لأولئك أجمعين "(١).

الأمر الثالث: لا ينبغي الاغترار بكثرة الطباعة ووسائل العلم حتى يبالغ المرء في تسهيل الاجتهاد بذلك، ويزعم أن الاجتهاد أسهل في هذا الزمان من الأزمنة المتقدمة كما يقول الثعالبي وآخرون، وذلك لوجهين:

أولهما: أن ظاهر النصوص يدل على أن العلم لا يزال في تناقص في آخر الزمان، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :" إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

وهذا يدل على أن العلم الشرعي في تناقص، وهو أمر لا ينكره في واقع الحال إلا معاند، وقد ذكر ذلك في هذا المقام غير واحد منهم الثعالبي في الفكر السامي عن العز ابن عبد السلام.

قال الثعالبي:" قال ابن عبد السلام في فصل التحكيم من شرح ابن الحاجب: مواد الاجتهاد في زماننا أيسر منه في زمن المتقدمين لو أراد الله الهداية، ولكن لا

---

(١) انظر: العواصم والقواصم (١/ ٢٩١).

بد من قبض العلم على ما أخبر به الصادق صلوات الله عليه "(١).

ثانيهما: أن الاجتهاد يحتاج إلى تمكن وممارسة وفطنة وذلك في المتقدمين منه أكثر في المتأخرين وقد أطال في بيان هذا الدكتور أسعد الكفراوي في كتابه" الاستدلال عند الأصوليين" ومن قوله في ذلك:" والواقع أن أدوات الاجتهاد وعلومه وإن كانت في هذه الأعصار متيسرة عن ذي قبل، سهلة في متناول الجميع، إلا أن تحصيل رتبة الاجتهاد – بالمعنى المصطلح عليه والذي تقدمت الإشارة إليه – لا يتمكن منه كما علمنا إلا ذو فطنة خاصة وتبحر فيما يؤهله من العلوم المختلفة، والتي هي بمثابة الأدوات، بحيث تصير له بالاشتغال بها ملكة يقتدر بها على استخراج من مآخذها الشرعية، وهذه الملكة لا تثبت إلا بطول الممارسة وكثرة المزاولة وملازمة الشيوخ والاطلاع على المطولات والتضلع التام بالأدوات.

والعلوم والمعارف الشرعية وإن توفرت، وسهل الوصول إليها، إلا أن المشكلة الكبرى في الشخص الذي يمكن أن يضطلع بهذه المنزلة، ووجود تلك الأصول والأدوات حية ثابتة في صدور الذين أوتوا العلم.

وإذا ما نظرنا إلى نفوس العلماء في هذه الأعصار أدركنا أنها لا محالة غيرها في

---

(١) انظر: الفكر السامي (٤/٤٩٨)

الصدر الأول خَلقا وخُلُقا، وعلما وعملا، فقد انصرف غالب العلماء والمتعلمين إن لم نقل كلهم عن الاشتغال بعلوم الدين وآلاتها على الوجه المؤدي إلى هذه الغاية، واشتغلوا بعلوم أخرى، وانهمكوا في مظاهر الحياة اللاهية الزاهية، فصار أمر الاجتهاد الآن أشد تعسرا وخطورة منه في الأزمان الماضية "(١).

وقد سبقه إلى الإشارة لهذا المعنى غير واحد من أهل العلم القائلين بتيسير الاجتهاد:

منهم الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله في العواصم والقواصم فقال: "فطلب العلم متسهل على ذكي القلب، صادق الرغبة، خلي البال عن الشواغل، الواجد للكتب المفيدة، والشيوخ المبرزين، والكفاية فيما يحتاج إليه، ونحو ذلك من كثرة الدواعي، وقلة الصوارف.

وطلب العلم متعسر على من فقد هذه الأشياء كلها، وابتلي بأضدادها، وبينهما في التيسر والتعسر درجات غير منحصرة، ومراتب غير منضبطة، وبين الناس من التفاوت ما لا يمكن ضبطه ولا يتهيأ، وأين الثرى من الثريا "(٢).

---

(١) انظر: الاستدلال عند الأصوليين (ص ٤٢٣).

(٢) انظر: العواصم والقواصم (١/ ٢٣٩)

وقال أيضا في أهمية الممارسة للعلوم لاسيما العربية ما نصه:" **فإن قلت**: فكم القدر الواجب من العربية، وهل هو متعسر أو متعذر ؟.

قلت: ذلك لا يتقدر بمقدار، ولا يستمر الحال فيه لاختلاف الفطن، وتفاوت الأفهام، وفي الناس من يكفيه القليل، وفيهم من لا يكفيه الكثير، ولا بد من القراءة في الفن حتى يتمكن من معرفة مسائل الفن جليها ودقيقها غالبا، وإنما قلت: يتمكن، لما قدمنا ذكره من أنه لا يجب حفظ سائر المتون غيبا، وكذلك حفظ العربية، وإنما الواجب أن يقرأ فيها حتى تكون له ملكة ثابتة يصلح معها لمطالعة الكتب البسيطة، وفهم عبارات النحاة، والخوض مع المحققين في لطائف المعارف عند الحاجة إلى ذلك "(١).

ومنهم الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول فقال فيما يجب من اللغة العربية:" وإنما يتمكن من معرفة معانيها، وخواص تراكيبها، وما اشتملت عليه من لطائف المزايا من كان عالما بعلم النحو، والصرف، والمعاني، والبيان، حتى يثبت له في كل فن من هذه الفنون ملكة، يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه، فإنه ذلك ينظر في الدليل نظرا صحيحا، ويستخرج منه الأحكام استخراجا قويا.

---

(١) انظر: العواصم والقواصم (٢/ ٣٤)

ومن جعل المقدار المحتاج إليه من هذه الفنون هو معرفة مختصر من مختصراتها، أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها، فقد أبعد، بل الاستكثار من الممارسة لها، والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قوة في البحث، وبصرا في الاستخراج، وبصيرة في حصول مطلوبه.

والحاصل: أنه لا بد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم، وإنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة، وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن "(١).

ويرى الشاطبي أن المبتدئ في فهم العربية مبتدئ في فهم الشريعة فقال: "

فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا; فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية "(٢).

وبعد هذه اللمحة والتنبيه على بعض الأمور ننزل إلى موضوع التعقيب على المعترض وأن ما ادعاه من تسهيل الاجتهاد إلى هذا الذي ذكره من شاذ القول وسقط المتاع، فنقول:

قد تناول تسهيل الاجتهاد المذكور الدكتور عبد العزيز النملة في كتابه القيم "الآراء الشاذة في أصول الفقه"، ونذكر هنا نتفا من كلامه، ومن رام التفصيل راجعه.

---

(١) انظر: إرشاد الفحول (٢/٢٠٩).

(٢) انظر: الموافقات للشاطبي (٥/٥٣).

فكان مما قال:" صرح بعض علماء أصول الفقه بنقل الإجماع على حرمة الفتوى ممن جمع نتفا من العلم لا تبلغ به درجة الفتوى، يقول الباقلاني:" أجمعوا على أنه لا يحل لمن شذ في أشياء من العلم أن يفتي "، وعلى هذا فالرأي الشاذ هو القول بجواز الفتوى ممن جمع أشياء متفرقة من العلم.

ويؤيد كون هذا الرأي شاذا مصادمته للإجماع على اشتراط التمكن من العلوم الشرعية للمفتي، كما أن فتوى من جمع نتفا من العلم ترجع غالبا إلى أن تكون رأيا شاذا...".

وقد أشار هذا الدكتور إلى من يقول بمثل رأي هذا المعترض من المحدَثين ومأخذهم وكشف زيفه وبطلانه فليراجع (١).

وممن حكى الإجماع أبو المعالي الجويني في كتاب " الاجتهاد" فقال:" أجمعوا على أنه لا يحل لمن شدا شيئا من العلم أن يفتي، وإنما يحل له الفتوي ويحل للغير قبول قوله في الفتوى إذا استجمع أوصافا " ثم ذكرها (٢).

وقال الجويني أيضا في البرهان:" فلا شك أن العوام ومن شدا طرفا قريبا من العلم لم يصر بسبب ما تحلى به من المتصرفين في الشريعة، وليسوا من أهل

(١) الآراء الشاذة في أصول الفقه (٢/٨٧٥-٨٨٣).

(٢) انظر: الاجتهاد للجويني (ص ١٢٤-١٢٥) والتلخيص في أصول الفقه (٣/٤٥٧ القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام).

الإجماع، فلا يعتبر خلافهم، ولا يؤثر وفاقهم "(١).

وفي المسودة لآل تيمية:" مسألة: من ينتسب الى علم الحديث وحده، أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه.

والاجتهاد فيه لا يعتد بخلافه [فيه] وبه قال معظم الأصوليين وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة [ممن إذا ورد عليه أمر نظر الأمور وشبهها بالكتاب والسنة] وقال قوم من المتكلمين: يعتد بكل منتسب إلى العلم والذي حكاه الجوينى عن ابن الباقلاني أن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه يعتد بخلافه وهو قول عبد الوهاب المالكي ولم يذكر في العامي ومن شدا طرفا يسيرا خلافا "(٢).

وقد حذر ابن حزم رحمه الله من تطاول هؤلاء الجهال على مقام الفتوى والاجتهاد، فقال:" لا آفة أضر على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون " (٣).

وقال أيضا:" وإن قوما قوي جهلهم وضعفت عقولهم، وفسدت طبائعهم،

---

(١) انظر: البرهان في أصول الفقه (٢/ ٢٦٤).

(٢) انظر: المسودة (ص ٣٣١).

(٣) انظر: الأخلاق والسير (ص ٩١ فقرة ٣٨) ورسائل ابن حزم (١/ ٣٤٥).

يظنون أنهم من أهل العلم وليسوا من أهله، ولا شيء أعظم آفة على العلوم وأهلها (الذين هم أهلها بالحقيقة) من هذه الطبقة، لأنهم تناولوا طرفا من بعض العلوم يسيرا، وكان الذي فاتهم من ذلك أكثر مما أدركوا منه"(١).

وهذا الذي يجعله المعترض مجتهدا وهو من درس نتفا يسيرة من العلم دون من قال فيه السمعاني:" وعلى الجملة إذا أجمع المفتون على المسألة وبقى قوم لا يستقلون بأنفسهم في معرفة حكم حادثة تقع لهم ويتعين عليهم في ذلك تقليد غيرهم فوجوب مراجعتهم في المسألة التي اتفق عليها الفقهاء المجتهدون محال.

ونقول في تقسيم الفقهاء: أن من يعرف الفروع والأحكام، ولا يعرف دلائلها وعللها، فهذا ناقل يرجع إلى حفظه، ولا يعوَّل على اجتهاده، ولا يرتفع الإجماع بخلافه "(٢).

ويرى الشاطبي أن من هذه صفته يلزمه التقليد، وقد شرح مذهبه الدكتور وليد الودعان في كتابه القيم " الاجتهاد والتقليد عند الشاطبي " ولنفاسته ننقل هنا بطوله (٣).

---

(١) انظر: مجموعة رسائل ابن حزم (٤/٨٦ رسالة " مراتب العلوم ").

(٢) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (١/٤٨١).

(٣) انظر: الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي (١/٢٤٨-٢٥١).

قال الدكتور:" المطلب الأول: ناقص العلم بالكليات والجزئيات.

وقبل أن نبين رأي الشاطبي في حكم اجتهاد صاحب هذه المرتبة نبين وصفه لصاحب هذه المرتبة.

المسألة الأولى: صفة صاحبها

رأي الشاطبي:

صاحب هذه المرتبة – فيما يرى الشاطبي – هو من كان في بداءة تفهم ما حصَّل، والبحث عن معاني ما حفظ، وعبر الشاطبي عنه بأنه من انتبه عقله لأن ينظر فيما حفظه، ويبحث عن أسبابه، وينهي البحث في المسألة، ومعلمه يرشده ويقومه بما يليق بالنسبة له، فيرفع ما يعرض له من إشكال، ويقوِّم ما يعرض له من أوهام، ويرشده إلى مواقع الجواب، فيؤصله في طلب العلم، ويثبِّت قدمه فيه.

ومثل هذا في الحقيقة إنما يبحث عن الحِكَم والأسرار، وربما يظهر له في خاتمة بحثه حكم جزئية، وربما لا يظهر له، لكنه لا يتمكن من إظهار الكلي لصعوبته وعسره، ولذا فبحثه بحث مجمل غير مفصَّل، وليس أحسن من تعبير الشاطبي عن حقيقة موقفه بالنسبة للأدلة الشرعية، حيث عبر عنه بأنه:" ينازع الموارد الشرعية وتنازعه، ويعارضها وتعارضه طمعا في إدراك أصولها، والاتصال بحكمها ومقاصدها، ولم تتلخص له بعد ".

المسألة الثانية: حكم اجتهاده

رأي الشاطبي:

يرى الشاطبي أن صاحب هذه المرتبة لا يمكنه الاجتهاد، ولا يصح منه، بل يلزمه التقليد وترك الاجتهاد، قال الشاطبي بعد ذكر صفته:" فاللازم له الكف والتقليد".

ثم ذكر الدكتور بعض أقول الأصوليين الذين وافقوا الشاطبي أو وافقهم الشاطبي إلى أن قال:" استدل الشاطبي على أن ناقض العلم في الكليات والجزئيات ليس من أهل الاجتهاد بدليلين:

الدليل الأول: لما أن كان صاحب هذه المنزلة ناقص الأهلية بالنسبة للاجتهاد لم يصح منه الاجتهاد، فهو لم يستكمل بعد ما يعينه على الاجتهاد، ولم يتبين له مقصد الاجتهاد ومستنده، ولذا لا ينشرح صدره بما يجتهد فيه، بل تكثر عليه الاعتراضات، وتزداد عنده الإشكالات.

الدليل الثاني: أن الله سبحانه وتعالى نهى أن نقفو ما ليس لنا به علم، ومن انتصب للاجتهاد وانتهك حرمته، وليس لذلك أهلا كان داخلا فيما نهى الله عنه ".

قال أبو عد الباري:

وما ذكره الشاطبي من النظر في معرفة الكليات سبقه إليه ابن تيمية رحمه الله

فقال: " ونحن نذكر " قاعدة جامعة " في هذا الباب لسائر الأمة فنقول:

لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم "(١).

وللحافظ ابن رجب الحنبلي كلام جميل فإنه تكلم فيمن انتحل مذاهب بعض العلماء وأخفى ذلك، فكان من قوله وهو موضع الشاهد منه:"

فإن ادعى مع ذلك الاجتهاد كان أدهى وأمر، وأعظم فسادا وأكثر عناداً; فإنه لا يسوغ ذلك مطلقا إلا لمن كملت فيه أدوات الاجتهاد: من معرفة الكتاب والسنة، وفتاوى الصحابة والتابعين، ومعرفة الإجماع والاختلاف، وبقية شرائط الاجتهاد المعروفة.

وهذا يدعي إطلاعا كثيرا على السنة، ومعرفة صحيحها من سقيمها، ومعرفة مذاهب الصحابة والتابعين، والآثار المنقولة عنهم في ذلك.

ولهذا كان الإمام أحمد يشدد أمر الفتيا، ويمنع منها من يحفظ مائة ألف حديث، ومائتي ألف حديث وأكثر من ذلك.

وعلامة صحة دعواه: أن يستقل بالكلام في المسائل كما استقل غيره من الأئمة،

---

(١) مجموع الفتاوى (١٩/٢٠٣).

ولا يكون كلامه مأخوذا من كلام غيره.

فأما من اعتمد على مجرد نقل كلام غيره، إما حكما، أو حكما ودليلا: كان غاية جهده أن يفهمه، وربما لم يفهمه جيدا أو حرَّفه وغيَّره، فما أبعد هذا عن درجة الاجتهاد! كما قيل:

فدع عنك الكتابة لست منها ... ولو سودت وجهك بالمداد (١).

وقد ذكر الحافظ ابن الوزير رحمه الله تعالى في رده على شيخه السيد علي بن محمد بن أبي القاسم أنه حكى تسهيل الاجتهاد عن الغزالي وغيره، وأنهم ذكروا أنه يكفي المجتهد أن يعرف في كل فن مختصرا، ولا يلزمه حفظه عن ظهر قلب، بل يكفيه معرفته نظرا ...

ثم **قال ابن الوزير**: وأنا – بحمد الله – لم أقل كما قالوا، وأعوذ بالله من أن أعتقد أنه يكفي في كل فن مختصره - هكذا على الإطلاق-، هذا قول نازل جدا، وسيأتي الكلام على فساده لا على تأويله" (٢).

---

(١) مجموع رسائل ابن رجب (٤/٦٢٧-٦٢٨).

(٢) العواصم والقواصم (١/٢٧٣).

ومن نظر كلام الغزالي في المستصفى (٢/ ٣٥٠-٣٥١) الذي يتأوله السيد، ويبين ابن الوزير فساده لم يجد فيه تسهيلا كبيرا لشرائط الاجتهاد، فإنه جعل العلوم اللازمة للمجتهد ثمانية، فقال: " وطريق الاستثمار يتم بأربعة علوم: اثنان مقدمان، واثنان متممان، وأربعة في الوسط، فهذه ثمانية ".

أما الأربعة الأولى فهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأما العلمان المقدمان فالمنطق واللغة، وأما العلمان المتممان فمعرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة الرواية والرواة.

ثم قال في علمي المنطق واللغة: " فأما العلوم الأربعة التي بها يعرف طرق الاستثمار، فعلمان مقدمان:

أحدهما: معرفة نصب الأدلة وشروطها التي بها تصير البراهين والأدلة منتجة، والحاجة إلى هذا تعم المدارك الأربعة.

والثاني: معرفة اللغة والنحو، على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب، وهذا يخص فائدة الكتاب والسنة.

ولكل واحد من هذين العلمين تفصيل، وفيه تخفيف وتثقيل، أما تفصيل العلم الأول فهو أن يعلم أقسام الأدلة وأشكالها وشروطها، فيعلم أن الأدلة ثلاثة: عقلية تدل لذاتها، وشرعية صارت أدلة بوضع الشرع، ووضعية وهي العبارات اللغوية، ويحصل تمام المعرفة فيه بما ذكرناه في مقدمة الأصول من مدارك العقول، لا بأقل منه، فإن من لم يعرف شروط الأدلة لم يعرف حقيقة الحكم، ولا حقيقة الشرع، ولم يعرف مقدمة الشارع، ولا عرف من أرسل الشارع، ثم قالوا: لا بد أن يعرف حدوث العالم وافتقاره إلى محدث موصوف بما يجب له، ومن الصفات منزه عما يستحيل عليه، وأنه متعبد عباده ببعثة الرسل، وتصديقهم بالمعجزات، وليكن عارفا بصدق الرسول، والنظر في معجزته.

والتخفيف في هذا عندي: أن القدر الواجب من هذه الجملة: اعتقاد جازم، إذ به يصير مسلما، والإسلام شرط المفتي لا محالة، فأما معرفته بطرقالكلام والأدلة المحررة على عادتهم فليس بشرط، إذا لم يكن في الصحابة والتابعين من يحسن صنعة الكلام، فأما مجاوزة حد التقليد فيه إلى معرفة الدليل، فليس بشرط أيضا لذاته، لكنه يقع من ضرورة منصب الاجتهاد، فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم إلا وقد قرع سمعه أدلة خلق العالم، وأوصاف الخالق، وبعثة الرسل، وإعجاز القرآن، فإن كل ذلك يشتمل عليه كتاب الله، وذلك محصل للمعرفة الحقيقية، مجاوز بصاحبه حد التقليد، وإن لم يمارس صاحبه صنعة الكلام، فهذا من لوازم منصب الاجتهاد ...

أما المقدمة الثانية: فعلم اللغة والنحو، أعني القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه ومقيده، ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه.

والتخفيف فيه: أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد، وأن يعرف جميع اللغة، ويتعمق في النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة، ويستولي به على مواقع الخطاب، ودرك حقائق المقاصد منه ".

ثم ذكر العلمين المتممين فقال: " وأما العلمان المتممان:

فأحدهما: معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، وذلك في آيات وأحاديث مخصوصة، والتخفيف فيه: أن لا يشترط أن يكون جميعه على حفظه، بل كل واقعة يفتي فيها بآية أو حديث، فينبغي أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك الآية ليست من جملة المنسوخ، وهذا يعم الكتاب والسنة.

الثاني: وهو يخص السنة: معرفة الرواية وتمييز الصحيح منها عن الفاسد، والمقبول عن المردود، فإن ما لا ينقله العدل عن العدل فلا حجة فيه، والتخفيف فيه: أن كل حديث يفتى به مما قبلته الأمة فلا حاجة به إلى النظر في إسناده، وإن خالفه بعض العلماء، فينبغي أن يعرف رواته وعدالتهم، فإن كانوا مشهورين عنده كما يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا اعتمد عليه، فهؤلاء قد تواتر عند الناس عدالتهم وأحوالهم، والعدالة إنما تعرف بالخبرة والمشاهدة أو بتواتر الخبر، فما نزل عنه فهو تقليد، وذلك بأن يقلد البخاري ومسلما في أخبار الصحيحين، وإنهما ما رووها إلا عمن عرفوا عدالته، فهذا مجرد تقليد، وإنما يزول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة بتسامع أحوالهم وسيرهم، ثم ينظر في سيرهم أنها تقتضي العدالة أم لا، وذلك طويل وهو في زماننا مع كثرة الوسائط عسير.

والتخفيف فيه: أن يكتفي بتعديل الإمام العدل، بعد أن عرفنا أن مذهبه في التعديل مذهب صحيح، فإن المذاهب مختلفة فيما يعدل به ويجرح، فإن من مات قبلنا بزمان امتنعت الخبرة والمشاهدة في حقه، ولو شرط أن تتواتر سيرته فذلك لا يصادف إلا في الأئمة المشهورين، فيقلد في معرفة سيرته عدلا فيما يخبر، فنقلده في تعديله بعد أن عرفنا صحة مذهبه في التعديل، فإن جوزنا للمفتي الاعتماد على الكتب

ولقد تناول هذه المسألة أيضا الأستاذ عبد الرحمن اللويحق في كتابه " مشكلة الغلو في الدين " وذكر أن من أسباب الغلو " الاجتهاد من غير أهله " وله كلام جيد ننقل منه ما يبين خطورة هذا المسلك الذي سلكه المعترض، وأنه من أسباب الغلو والانحراف التي ابتلي بها.

فمما قال اللويحق(١): " إن الاجتهاد المعتبر شرعا والذي يرفع به الوزر ويثبت به الأجر للمجتهد هو ما كان واقعا ممن هو أهل للاجتهاد، أما غير المؤهل فهو وإن زعم الاجتهاد فليس له ذلك لافتقاره إلى أدواته ومؤهلاته، وكلامه إذ ذاك إنما هو دائر بين الظن والهوى، وكلاهما مؤد بصاحبه إلى خلاف الشرع.

يقول الإمام الشاطبي – رحمه الله–: الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان:

أحدهما: الاجتهاد المعتبر شرعا، وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد ... **والثاني**: غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه; لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض، وخبط في عماية، واتباع للهوى، فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في

الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها، قصر الطريق على المفتي وإلا طال الأمر وعسر الخطب في هذا الزمان مع كثرة الوسائط، ولا يزال الأمر يزداد شدة بتعاقب الأعصار ".

(١) انظر: مشكلة الغلو في الدين (١/ ٢٤٥-٢٤٩) مع حذف بعض كلامه ووضع ثلاث نقاط موضعه.

عدم اعتباره; لأنه ضد الحق الذي أنزل الله كما قال تعالى ﴿ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾، وقال تعالى ﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ﴾ الآية، وهذا على الجملة لا إشكال فيه" (١).

ويحصل باجتهاد غير الأهل نتيجتان بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " .

فالنتيجتان هما: الضلال والإضلال، يضلون هم بإفتاء الناس بالباطل، وقولهم على الله عز وجل بغير علم، وهذا أمر خطير، إذ القول على الله عز وجل بغير علم يؤدي إلى الشرك، وقد يؤدي إلى ارتكاب منكرات عظيمة، أو ترك واجبات عظيمة، ولذلك قال الله عز وجل ﴿ وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ﴾ وقال ﴿ قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ﴾.

ويضلون الناس الذين اتبعوهم إذا التزموا قولهم، وبنوا على فتواهم، فكانت

---

(١) الموافقات (٤/١٦٧ نقلا عن مشكلة الغلو).

طريقا للضلال، وحينذاك يهلك المجتمع، بل إن تبعة الحكم تكون على من تصدى للاجتهاد والإفتاء وهو غير أهل، فلقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم موت رجل بسبب فتوى من جهل الحكم قتلاً لذلك الرجل، فعن جابر ابن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال ".

وإنما يقع الانحراف عن الحق بأسباب من ضمنها: الاجتهاد من قوم لا يملكون أهلية الاجتهاد والنظر في النصوص.

وإيجاب الاجتهاد أو التقليد زاغ فيه أقوام، فكانوا طرفين:

طرفا يوجب التقليد، وطرفا يوجب الاجتهاد على كل أحد، والحق بينهما.

قال شيخ الإسلام – رحمه الله- مقررا ذلك:" المسائل الفروعية: من غالية المتكلمة والمتفقهة من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد حتى على العامة وهذا ضعيف; لأنه لو كان طلب علمها واجبا على الأعيان فإنما يجب مع القدرة والقدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة. وبإزائهم من أتباع المذاهب من يوجب التقليد فيها على جميع من بعد

الأئمة: علمائهم; وعوامهم ... والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة; والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إما لتكافؤ الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما لعدم ظهور دليل له; فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد "(١).

وفي حوار بين أحد الأساتذة المهتمين بالموضوع وبعض الواقعين في الغلو ما يدل على هذا حيث قال لهم:" الذي أخشاه أن فقد الثقة بالعلماء سيحملكم على أحد أمرين أو على الأمرين معا: وهو الاجتهاد من غير استعداد كاف، ومعرفة تؤهل لذلك، أو العودة للكتب والأخذ عنها دون الاستعانة بأحد، وفي الاثنين من المخاطر ما فيهما.

قال أحد الشباب: لقد وقعنا في الاثنين معا، ففي السجن الاجتهاد، والذي خرج من السجن يقرأ في الكتب، وبعضنا لم يدرس اللغة العربية إلا في

(١) مجموع الفتاوى (٢٠/٢٠٣-٢٠٤ نقلا عن مشكلة الغلو).

المدارس الرسمية، والذين درسوا " علمي " لا يذكرون من العربية وقواعدها وآدابها شيئا، وهم داخل السجن يفتون وكل اعتمادهم على القرآن والسنة، أما الذين يخرجون من السجون فيبحثون في الكتب دون خبرة ولا مرشد لهم.

وقال بعضهم: إني لأجد الحديث النبوي فأفرح به، ثم بعد مدة أجد حديثا آخر لكنني لا أعرف كيف أجمع بينهما.

وضرب مثلا: الأحاديث التي تدعو إلى الخروج على الحاكم الظالم، وإن قتل فهو شهيد أو سيد الشهداء، وهناك أحاديث تمنع الخروج مطلقا "(١).

إن هذا الحوار يجسد مدى ما وصل إليع بعض من وقع في الغلو من اجتهاد في النظر في النصوص دون أهلية لذلك الاجتهاد، ولقد بلغو في هذا مبلغا لا يحق لعالم مجتهد أن يبلغه فضلا عن غير العالم وهو الاجتهاد في الأمور القطعية التي لا اجتهاد فيها، وفي الأمور المعلومة من الدين بالضرورة".

قال أبو عبد الباري:

فإن قال قائل: ما حقيقة ما ذكره المعترض عن الفكر السامي للثعالبي؟ أليس هذا نقضا للإجماع المدعى؟

---

(١) نعمان السامرائي: " التكفير: جذوره، اسبابه، مبرراته ": (ص **١٥** نقلا عن مشكلة الغلو).

فالجواب عن ذلك من جهتين:

الأولى: أن أقدم من ذكره الثعالبي في هذا المقام هو ابن عرفة وهو متأخر.

قال الثعالبي: " **مواد الاجتهاد، تيسر الاجتهاد، الطباعة، كتبه**:

قال ابن عبد السلام في فصل التحكيم من شرح ابن الحاجب: مواد الاجتهاد في زماننا أيسر منه في زمن المتقدمين لو أراد الله الهداية، ولكن لا بد من قبض العلم على ما أخبر به الصادق صلوات الله عليه.

ابن عرفة: ما أشار إليه من تيسر الاجتهاد هو ما سمعته يحكيه عن بعض الشيوخ أن قراءة مثل الجزولية، والمعالم الفقهية، والاطلاع على أحاديث "الأحكام الكبرى" لعبد الحق ونحو ذلك يكفي في تحصيل الاجتهاد.

قال عرفة: يريد مع يسر الاطلاع على فهم مشكل اللغة بمختصر العين و"الصحاح" للجوهري ونحو ذلك من كتب غريب الحديث ولا سيما مع نظر كلام ابن القطان وتحقيق أحاديث الأحكام "(١).

فلا ينتقض الإجماع المتقدم عند أهل العلم بمثل هذا المتأخر عنهم.

الثانية: أن المعترض ترك ما حكاه الثعالبي عن أئمة السنة كالشافعي وأحمد بن حنبل، ولا يعدل بهما ابن عرفة وأضرابه.

---

(١) انظر: الفكر السامي للثعالبي الفاسي (٤/٤٩٨).

قال الثعالبي: وممن كان يصعب الاجتهاد الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل بما شرطاه في ذلك الباب قبله، ونحى نحوهما الشيخ الإمام علي السبكي، وذلك كله مقابل للمشهور الذي صدر به في جمع الجوامع (١).

الوجه الثالث (٢): أن المعترض ذكر أن أكثر علماء المسلمين في هذا الزمان يجوز - على قول بعض العلماء -أن يناقش في دورانهم بين الكفر والفسوق بحجة أنهم يعيشون بين الكفار، وتجري عليهم أحكام الكفر في غير ضرورة.

وقد ذكر ذلك في شرح الموطأ، وأنه يجوز على قول بعض العلماء أن يناقش كون العلماء لأجل هذا السبب كفارا أو فساقا، وأيهما كان فلا يجوز قبول الفتوى منهم، وهو في الحقيقة ممن ينطبق عليه الوصف الذي ذكره.

و المعترض كان يبحث في كينيا وأوروبا، لكن معرفة مذهبه في كفر جميع الدول في العالم الإسلامي، وكون جميع أنظمتهم كفرية كما تقدم يدل على حقيقة المقولة.

والغريب حقا في هذا الأمر: أن المعترض من هؤلاء المقيمين في بلاد الكفر، وهو لا يمكنه أن ينكر أن هذا الوصف ينطبق عليه.

وإذا نظرنا لتطبيق كلامه هذا فنقول: هو إقرار على نفسه، ودعوى على غيره،

---

(١) انظر: الفكر السامي للثعالبي (٤/٤٩٩).

(٢) أي من وجوه الغلو عند المعترض.

والإقرار سيد الأدلة، فيكون هذا المعترض قد أقرَّ على نفسه بهذه المنزلة، وهو مختار بكامل حواسه (١).

وأما على غيره فكلامه منتقض بأمرين:

---

(١) ثم سمعت الكاتب في بعض أشرطته ينكر أن يكون يرى هذا القول، وهو مردود بأمرين:

أولهما: أن المعترض ذكر ذلك في سبيل الدفاع عن الغلاة من أصحابه، وأنه يجوز لهم أن يتمسكوا بقول بعض متأخري المالكية وبعض علماء نجد في كفر من أقام بين المشركين تجري عليهم أحكامهم، وعليه فلهم أن يناقشوا كفر هؤلاء المنتقدين لهم وفسقهم.

ثانيهما: لو كان يرى ضعف هذا ديانة فما الذي حمله على تسويغ التمسك به، وتحريض أشباه العوام من الغلاة على تكفير وتفسيق العلماء والمنتقدين لهم ولتصرفاتهم ؟ وهل يجوز ديانة مثل هذا التصرف والتحريض مع الإقرار بضعف القول كما يدعي المعترض؟

والذي يلزم المعترض في هذا أحد أمرين:

الأول: أن يكون حرضهم على هذا المذهب وهو يعلم ضعفه من غير بيان ضعفه، فيكون دليلا على رقة الدين، وضعف الأمانة العلمية، وقلة النصح للمسلمين، وتلك سوءة.

قال العلامة المحقق بكر أبو زيد في كتابه القيم " تحريف النصوص من مآخذ اهل الأهواء في الاستدلال " (ص ٢١): " ومن أَمانة العالم أن لا يفتي أو يقضي بما يراه باطلاً، فحرام عليه أن يفتي، أو يقضي برأي غيره، وهو لا يتردد في بطلانه " اهـ المراد منه.

الثاني: أن يكون يرى جواز ذلك وصحة هذا القول، لكنه عندما رأى أثره عليه، ونوقش فيه أراد التملص من آثاره بأنه حكاه عن غيره ولا يقول به، وقد عرفنا من المعترض مثل هذا في غير موضع، يقول الشيء فإذا انتقد أنكر أن يكون قاله لا سيما فيما لم يكن مكتوبا من آثاره ولو كان مسموعا ومرئيا، وتلك سوءة أخرى، فليختر أحلى الأمرَّين.

الأمر الأول: أن هذا دعوى تحتاج للبينة من الدليل الشرعي الصريح والسالم من المعارض، وفي صحة ما قرره شرعا نظر.

الأمر الثاني: أنه إذا كان يرى في نفسه ذلك فليس بأهل لأن يفتي، ولا له حق في أن يقبل منه كما صرح هو بنفسه.

وخلاصة ذلك:

أن مذهب المعترض في التكفير يتضح من خلال هذه النقاط التالية:

أولها: أن دراسة نتف من العلم يتوصل بها لأدنى مراتب الاجتهاد، وأن من وصل إلى ذلك مجتهد يحق له البحث والخوض في مسائل التكفير، ولا عبرة بشروط الاجتهاد التي توارد عليها العلماء في كتبهم.

ثانيها: أن من كان بهذه الصفة في العلم والطلب، ودرس نتفا من العلم يتأهل لتكفير الأعيان، ليس فقط في أفراد، بل في تكفير كل من قام به سبب الكفر كالشعب المسلم الكيني مثلا في قضايا الدساتير والقوانين.

وجميع الشعوب المسلمة عند المعترض كالشعب المسلم الكيني، وذلك أنه يرى كفر جميع الدول في العالم، وأن جميع أنظمتها كافرة، ودساتيرها كفرية، وعليه فالخاضعون لهذه الدساتير، قام بهم سبب الكفر.

ثالثها: أن أكثر علماء المسلمين يجوز – على قول بعض العلماء – أن يناقش في كونهم كفارا أو فساقا بسبب أنهم يعيشون تحت دول كافرة، وتجري عليهم

أحكام الكفر من غير ضرورة، وعليه فأقل ما في الأمر فسوقهم، والفاسق لا تقبل له فتوى ولا قضاء.

رابعها: أن من لم يكن مولعا بتكفير الأعيان، واجتهد في تفادي ذلك كلما أمكن له، يصفه المعترض بأنه لم تتضح عنده قاعدة التكفير بل هي " ضبابية " عنده.

ومن هذه النقاط الأربعة يتضح مبلغ الغلو في التكفير عند المعترض، وإن كان هو يرى ذلك وضوحا في الرؤية، واعتدالا في المنهج، فإن كل طائفة مهما كان غلوها تأبى وصفها بذلك، لما علم من ذم الشريعة للغلو، وعليه: فليس إنكار الشخص أو الطائفة وصف الغلو فيهم مانعا من اتصافهم بذلك كما هو معلوم.

المسألة الخامسة:

اختلاف قول المعترض في المتشابهين

تمهيد:

هذه المسألة من أهمِّ المسائل المتعلقة بمنهج المعترض في التكفير، وذلك أن المعترض اختلف قوله فيما هو متشابه، فعذر بالجهل لمسلمي كينيا بدون فرق بين العلماء والساسة وعامة الناس في مسائل تتعلق بالدساتير وقبول القوانين، ومن الصور التي عذر فيها بالجهل:

أولا: السعي لتمرير القوانين في الاستفتاء الذي أجري في البلاد في ٤/ أغسطس لعام **٢٠١٠**م، وقد شارك فيه أغلب دعاة و علماء البلاد، وجميع المؤسسات الإسلامية، وكل الساسة المسلمين.

فهؤلاء قد جمعوا بين قبول بل وتأييد الدستور الجديد، والفرح به، والفتيا بالتصويت لتمريره، وأصدروا البيانات، وهذا أبلغ من مجرد القبول أو الموافقة على الدستور وقوانينه، بل هو أبلغ مما فعلته مجموعة شريف شيخ أحمد الذين ألف المعترض في تكفيرهم بهذا السبب كتابا.

ثانيا: شارك في وضع هذه الدساتير والقوانين عدد من أبناء المسلمين وممثليهم من أعضاء البرلمان، فكان رئيس لجنة صياغة القانون في المجلس التشريعي من أبناء المسلمين، ونائب رئيس مجلس التشريع أيضا من أبناء المسلمين في آخرين، ممن سمينا بعضهم في الأسئلة، وقد جزم المعترض أن أيّاً من هؤلاء لم

تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفها.

ثالثا: تولَّى بعض المسلمين مهام رفيعة في البلاد مثل رئاسة مجلس التشريع، ووزارات مهمة مثل الدفاع، وأقسموا على العمل بالدستور والقوانين علنا لا سراً للعمل به في وزاراتهم.

وهذه الصور كلها يتناولها العذر بالجهل عند المعترض، وإن كانوا علماء ومتمكنين من العلم.

فقال في المسألة السابعة ما نصه: "والمانع الظاهر عندي الجهل المنتشر في البلد" اهـ.

وقال فيها أيضا ما نصه:" ولا أدري أحداً ممن سمّاهم الشيخ توّفرت فيه الشروط حتى أحكم عليه بالتعيين، لكن ذكرت في المسألة الثانية بما هو كالقيد لمسألة التعيين "اهـ.

ولم يطلق الكفر بشرط العلم بالحال كما صنع في الحكم على الجبهة، ولم يعتمد على إمكانية العلم كما صنع في بحث "ردة الشريف"، فما الفرق بين ما فعلته الطوائف الأولى من "**مجموعة الشريف**" ومجموعة "**الجبهة**" وبين ما فعلته الطوائف المتنوعة في كينيا فيما يتعلق بقضية الدساتير.

ومع كل ذلك فالمعترض يعلم أن إمكانية العلم في كينيا التي شارك أهلها في كل ما تقدم أسهل بكثير من التمكن في الحبشة والصومال وكثير من البلدان،

لكن ذلك لا أثر له يمنع العذر بالجهل عند المعترض في كينيا.

قال أبو عبد الباري:

قد نبهت على شيء من ذلك التناقض في الإشارات والدلائل لمناسبة عرضت، ولا بأس من إعادته مع التفصيل والمناقشة، فأقول مستعينا بالله:

تقدم في التلخيص أن للمعترض في هذه المسألة ثلاثة فتاوى مختلفة.

وقبل الدخول في تفاصيل هذه الفتاوى أودُّ التنبيه على أمرين:

الأول: أن البحث في كل هذه الفتاوى ليس في حديث عهد بالإسلام، ولا فيمن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، بل البحث في أقوام منهم بعض علماء هذه البلدان وطلبة علمهم، الذين تأوَّلوا جواز ذلك.

الثاني: والبحث أيضا في قوم هم في دار كفر عند المعترض، فنزلهم منزلة من هم في دار الإسلام.

الفتوى الأولى (الصومالية): عدم العذر بالجهل مطلقا

وذلك بحجة أن هذه المسائل لا يقبل فيها ادعاء الجهل مطلقا، لأنها من أصول الدين، بل لا يصح الإسلام إلا بها.

وهذا ما قرره المعترض في "ردة الشريف" فقال في الرد على الشبهة الثانية" العذر بالجهل" ما نصه: " إطلاق العذر بالجهل وعدم العذر به خطأ وجهل عند علماء الملة، فلا بد من النظر عند أهل العلم في نوعية المسألة المجهولة فيها،

وحالة الجاهل، والمكان أو المحل، **فالمسألة إذا كانت من المسائل الكبار الظاهرة، ولم يكن الجاهل حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، فلا يعذر بجهل أصلا،**" ويعتبر المكلف عالما إما بعلمه، وإما بتمكنه من العلم بالتعلم، أو بسؤال أهل الذكر، ووجوده في دار الإسلام قرينة كافية على اعتبار المكلف عالما بالحكم، ولهذا قال العلماء: (لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام) والحكمة في الاكتفاء بإمكان العلم بالأحكام في موطنه ظاهرة، إذ لو شرط لصحة التكليف علم المكلف فعلا بما كلف به ما استقام التكليف، وللجأ كثير من الناس إلى الاعتذار بجهل الأحكام، وفي هذا تعطيل ظاهر لأحكام الشريعة " رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (ص **٢٧٥-٢٧٦**) لصالح بن حميد.

وبالجملة فالمسألة من أصول الدين، بل لا يصح الإسلام إلا بها، فلا يقبل ادعاء الجهل فيها مطلقا (١).

فقرر المعترض في هذا الكلام ما يلي:

أولا: قرر أن المسائل الكبار الظاهرة **لا يعذر فيها بالجهل أصلا**، إلا من كان حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، فيقول في تقرير ذلك:"

(١) خطاب مفتوح (ص **٥٧-٥٨**).

فالمسألة إذا كانت من المسائل الكبار الظاهرة، ولم يكن الجاهل حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، فلا يعذر بجهل أصلا ".

وهذه قاعدة عامة، ولكن يبقى النظر في دخول مسألة الحكم بالقوانين في هذه القاعدة.

ثانيا: وقرر أيضا تكملة للبحث والاستدلال، أن مسألة الحكم والتحاكم إلى القوانين والدساتير من المسائل الكبار الظاهرة، وأنه لا يصح الإسلام إلا بها، فقال في بيان ذلك:"

وبالجملة فالمسألة من أصول الدين بل لا يصح الإسلام إلا بها فلا يقبل ادعاء الجهل فيها مطلقا ".

فانظر إلى المعترض وهو يقرر هذا الحكم ويقول " **أصلا** " ويقول " **مطلقا** " فهذا صريح في أنه لا يرى التفريق بين حالة وأخرى لهذه المسائل الكبار الظاهرة عنده إلا من استثناهم.

ففي هذه الفتوى – وهي الصومالية – يرى المعترض أن ادعاء الجهل لا يقبل لسبب واضح يعود للمسألة ومكانتها في الدين، لأنها من أصول الدين، بل لا يصح الإسلام إلا بها.

الفتوى الثانية (الحبشية): اشتراط العلم بحقيقة الأمر

وقد نقل المعترض في " النصائح " كثيرا مما ذكره في " ردة الشريف " نقلا

حرفيا، لكنه ترك القول بعدم العذر مطلقا، وإنما يكون الكفر بعد العلم بالحال فقال:" **وليعلم الجميع أن هذا الحكم يشمل على الموقعين لهذه الاتفاقية والمؤيدين لها بعد العلم بحقيقة الأمر حكما وحالا** ... ".

و هذه الفتوى الحبشية – وهي الثانية حسب الترتيب الزمني – تدل على قبول ادعاء الجهل حتى تتبين الحقيقة، وهي مخالفة للفتوى الأولى التي يقول المعترض فيها بعدم قبول ادعاء الجهل مطلقا.

فالسؤال: هل تغير رأي المعترض في كون المسألة من أصول الدين التي لا يصح الإسلام إلا بها، أم أن كون المسألة من أصل الدين لا يشمل الحبشة، وإنما هو من خصائص الصومال ؟.

والجواب: أن هذا – أي رجوعه عنها – كان ممكنا لو لم يأت من المعترض ما ينفي ذلك، فقد أحال فيما أعقب الفتوى الثانية من المحاورات على ما كتبه في ردة الشريف، وذلك لمعرفة منهجه في التكفير، وقد رأيت ما فيه.

الفتوى الثالثة (الكينية): العذر بالجهل مطلقا

ثم جاء المعترض للإجابة على الأسئلة التي وصفها بالخانقة، وصار الأمر متعلقا بمسألة القسم على الدستور، والعمل به، بل والسعي لتمريره وقبوله، وكان القائمون على هذا أغلب علماء البلاد وجميع الساسة من أبناء المسلمين، فكان تقرير المعترض أنهم يعذرون بالجهل المنتشر في البلد، ولم يفرق بين حالة

وأخرى، وأطلق العذر ولم يقيد بشيء كما فعل في الفتوى الحبشية، بل وصرَّح هنا بأنه لا يعلم أحدا ممن سميتهم في الأسئلة قد انتفت عنه الموانع كما تقدم النقل عنه.

والخلاصة في هذا:

أن المعترض منع العذر به مطلقا مرة، وذلك في الفتوى الصومالية، وقبل العذر به مطلقا مرة ثانية، وذلك في الفتوى الكينية، وتوسط بينهما مرة ثالثة، وذلك في الفتوى الحبشية، فهذا في الحقيقة اضطراب في المسألة.

فإن كانت مذاهب تغيرت فكان عليه أن يُصرِّح برجوعه عن قوله الأول، سواء كان الرجوع صوابا أم خطأ، و المعترض قد فعل خلاف ذلك، فأحال في معرفة طريقته في التكفير في هذه المسائل على بحث " ردة الشريف "، مع التباين بين ما ذكره هنا، وما تقدم له هناك.

ومع هذا الاضطراب وعدم استقرار الرأي: فما كان له أن يخوض في غمار مسائل الكفر والإيمان التي يترتب عليها استباحة الدماء والأموال والأعراض قبل تحريرها، لأن الفساد المترتب على الإقدام في الفتوى والتكفير كثير.

والحصيلة التي تظهر للقارئ الحصيف من المقارنة هي أن:

- من حلف على الدستور الكيني وعمل به، وسعى لتمريره، ودعا لتطبيقه،

وشارك في مجالسه النيابية، وفرح برجحان كفة قبوله، من جميع شرائح المجتمع ومؤسساته الدينية والسياسية والاجتماعية: معذور بالجهل المنتشر في البلاد، ولم تنتف عنهم الموانع، ولا يطلق القول بالكفر، ولا فرق بين العلماء والعامة، ولا عبرة بالتمكن، ومفاده: أن المسألة ليست من المسائل الكبار الظاهرة، ولا من أصول الدين التي لا يصح الإسلام إلا بها، كما هي في الصومال.

- و من حلف على الدستور الصومالي وعمل به، وادعى السعي لتغييره، وشارك في مجالسه النيابية، أو تولى منصبا عاما يقتضي العمل به، فهو مرتد حلال الدم، ولا يقبل ادعاء الجهل منه مطلقا، لأن المسألة من المسائل الكبار الظاهرة، ولأن المسألة من أصول الدين، بل لا يصح الإسلام إلا بها، واحتمال الجهل فيهم بعيد.
- ومن وافق على قبول الدستور الإثيوبي والانقياد له، أو فرح بالعهد المشتمل على القبول، ولم يبذل جهدا لتمريره أو تطبيقه، ولا شارك في مجالسه النيابية، فهو كافر مرتد بشرط العلم بحقيقة الأمر حكما أو حالا.

اعتراض وجوابه:

فإن قيل: ذكر المعترض شرط العلم في التكفير بالدساتير في كل من بحثه في ردة الشريف وحكومته، وفي تعقيبه المسمَّى بـ " منجية الأفهام " وجادل بذلك في تنبيهاته.

فقال في بحثه في ردة الشريف ما نصه:" وبالجملة أن هذه الطائفة جمعتها الردة والكفر لكنها على ضربين:-

الضرب الأول: من كان على علم بهذا الدستور وما يحتويه من الكفر البواح، ومع ذلك اختار المشاركة والقسم عليه وأراد اللحوق بالركب فهذا الصنف كفر وارتد عن الإسلام قبل خروجه من داره، لأن المقرر عند أهل العلم هو: أن من عزم أن يكفر في المستقبل كفر في الحال.

الضرب الثاني: من لم يكن على علم بذلك – وهو بعيد عندي – فشارك وحلف على ذلك بجهل، فإن هذا الصنف يكفر بعد علمه بما حلف عليه وما يحتويه هذا الدستور الطاغوتي إن لم يتب من لك.

أما المعين للمرشح فإن كان على علم بما يحلف عليه مُرشَّحه وساعده على ذلك فهو أيضا كافر قبل أن يشارك مُرشَّحه في المجلس، وإن كان بغير علم يكفر

بعد ما علم إن لم يتب من ذلك "(١).

وذكر في النصائح معنى ذلك فقال:" وليعلم الجميع أن هذا الحكم يشمل على الموقعين لهذه الاتفاقية والمؤيدين لها بعد العلم بحقيقة الأمر حكما وحالا، وكذلك المفتي بذلك والراضي والداعم أو المسرور به بالقيد السابق "(٢).

وقرر في إسعاف السائل أن العذر الأظهر في كينيا هو الجهل المنتشر في البلاد كما علمتم.

فإن قيل: هذا موافق لما قرره سابقا ولاحقا، و يرد ما زعمتم من التناقض.

فالجواب من وجوه:

الوجه الأول: أن هذا النقل من بحث " ردة الشريف " معارض للنقل الثاني الذي ذكرناه، وهذا إما اضطراب ينبئ عن عدم النضوج والتزبب قبل التحصرم كما يقال، وإما تلوُّن في الأمر، يقول تارة بهذا، وتارة بذاك.

الوجه الثاني: أن المعترض قال عن عدم العلم به: وهو بعيد عندي، وذلك موافق للقول بأن ذلك من المسائل الظاهرة الكبار كما صرح به فيما نقلت عنه.

ومما يؤكد ذلك: أن المعترض قد كفر أعيان جماعة الشريف بعد ذلك، وكفر أعيانا من غيرهم في الجبهة وغيرها، مما يدل على أن اشتراط العلم في بعض

---

(١) خطاب مفتوح (ص ٥٥).

(٢) النصائح (ص ٤٦).

المواضع ليس له تأثير في الحكم، لأنه لم يشافههم بالبلاغ، ولا عنده بينة في زوال الشبهة عنهم.

الوجه الثالث: أن المعترض أفرد لمسألة العذر بالجهل فقرة مستقلة، وعدَّها من الشبه بعد هذا الكلام المذكور كله، فآخر الكلام المخصص لمسألة العذر بالجهل في هذه المسائل، مع استبعاد الجهل فيها أظهر في مذهب المعترض وهو عدم العذر بالجهل فيها مطلقا.

الوجه الرابع: قد بحث المعترض هذه المسألة (العذر بالجهل) في إحدى محاضراته فقرر أن المسألة إذا كانت من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، أو مسألة كفرية أو شركية معلومة فلا يعذر بالجهل، بل يكفر بمجرد الوقوع فيها عينا، ولا يقف الأمر عند كفر العمل، وأن النظر في الشروط والموانع إنما يكون في المسائل الخفية والدقيقة فقط.

وقرر فيها أيضاً: أن قيام الحجة ليس شرطا في المسائل الظاهرة، وإنما هي شرط في المسائل الخفية الدقيقة.

وقرر أيضاً: أن التأويل لا يكون عذرا ولا سائغا في المسائل الظاهرة وأصول الدين الكبار كمسائل القوانين وقبولها والولاء والبراء، ولا يكون هذا التأويل

سائغا، وإنما يكون في المسائل الخفية (١).

الوجه الخامس: أن المعترض صرح في بعض محاضراته المرئية والمسموعة أنه لا عبرة عنده بالموانع سواء مانع الجهل ومانع التأويل، وأن من وقع في الكفر فهو كافر لأنه ارتكب سبب الكفر.

فهذه الوجوه تدل على حقيقة مذهبه وأنه لا يرى العذر بالجهل في مسائل قبول والتزام الدساتير، وإنما يلجأ إلى التلبيس عند المحاورة والتضييق عليه.

فإن سلمنا الاعتراض فلا أقل من تناقضه واضطراب رأيه في هذه المسائل، وهو يرى هذا التناقض وضوحا في الرؤية واعتدالا في المنهج.

(١) ذكر ذلك في أوائل الجلسة الرابعة من " درء المذمة عن حبر الأمة " بعد ذكر النواقض الأربعة التي وقعت فيها حكومة عبد الله يوسف أحمد والقبائل التي أيَّدته، وكفر الحكومة والقبائل تعيينا، فمن رام الوقوف على تمام كلامه رجع إليه.

كلمة الختام:

وفي ختام الكتاب نُذَكِّرُ مرة ثانية بأهمية الإعذار، وتلمس المخارج لمن وقع في المكفر من المسلمين، ونعيد مما ذكرناه في توطئة الكتاب كلام بعض الأئمة ليكون ذلك مسك الختام:

قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله في الحث على المبالغة في الإعذار وما فيه من الفوائد، ما ينبغي الختام به، وهذا نصه:"

... وقد تقدم في هذا الباب، ما جاء في المشاحنة والمهاجرة من الوعيد الشديد، والأحاديث المتواترة، منها: حديث هشام بن عمار عن رسول الله صلى الله عليه وآله:" لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث،فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم ولم يقبل ردت عليه الملائكة، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (١).

وقد مر في الوجه الأول من هذه الوجوه، ما له من الشواهد المتواترة الرائعة في تحريم ذلك، وأنه مقرون بالشرك في حرمان صاحبه الغفران، وهذا أمر مجمع على تحريمه في الأصل، فيجب مراعاة أسبابه ومقوياته، فكلما كان أقرب إلى

(١) رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة للألباني (رقم **١٢٤٦**) وصححه في الإرواء (**٧/ ٩٥**) على شرط الشيخين.

الاجتماع، كان أرجح، وكلما كان أقرب إلى التفرق، وادعى إليه وإلى إثارته، كان أفسد وأبطل، وكم بين إخراج عوام فرق الإسلام أجمعين وجماهير العلماء المنتسبين إلى الاسلام من الملة الإسلامية، وتكثير العدد بهم، وبين إدخالهم في الإسلام، ونصرته بهم، وتكثير أهله وتقوية أمره، فلا يحل الجهد في التفرق بتكلف التكفير لهم بالأدلة المعارضة بما هو أقوى منها، أو مثلها، مما يجمع الكلمة، ويقوي الإسلام، ويحقن الدماء، ويسكن الدهماء، حتى يتضح كفر المبتدع اتضاح الصبح الصادق، وتجتمع عليه الكلمة، وتحقق إليه الضرورة (١).

وقال الإمام الذهبي في السير:" رأيت للأشعري كلمة أعجبتني، وهي ثابتة رواها البيهقي، سمعت أبا حازم العبدوي سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته، فقال: أشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات.

قلت: وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ويقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :(لا يحافظ

(١) إيثار الحق على الخلق (٢/٣٠٧).

على الوضوء إلا مؤمن) فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم " (١).

وقال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:" إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فأولى ثم أولى أمر الكفر، ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول: لو احتمل المرء الكفر من تسعة وتسعين وجها، واحتمل الإيمان من وجه لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم" (٢).

وبهذا انتهى كتابنا " التبيان في الذب عن البيان والرد على مغالطات حسان " وقد تضمن مباحث علمية، وفوائد متفرقة، وما كان فيه من صواب فمن فضل الله وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ أو وهم فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء من ذلك، والحمد لله على إتمامه، وله الفضل والشكر على تيسيره.

وأسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه، إن المجيب القادر لذلك.

كتبه/

د. محمود محمد الشبلي

نيروبي - كينيا

---

(١) انظر: سير أعلام النبلاء (٨٨/١٥ ترجمة أبي الحسن الأشعري. ط/ الرسالة).

(٢) ذكره الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل في "ظاهرة الغلو والتكفير –الأصول، والأسباب، والعلاج" وقد تقدم.

فهرس الموضوعات

مقدمة الكتاب	٣
توطئة الكتاب: أهمية الاحتياط في تكفير الأعيان	٧
تنبيه على مغالات بعض متأخري الحنفية في التكفير بما ليس بمكفر	١٦
تنبيه آخر على مغالاة بعض متأخري المالكية في التكفير وسفك الدماء	١٨
تمهيد: بيان قصة الجبهة المتنازع عليها بنظرتين:	٢١
النظر الأول: الجبهة ومراحل قتالها	٢٣
النظر الثاني: المنطقة وتداعيات الصراع	٢٦
الفصل الأول: ترجمة البيان إلى العربية	٣١
الفصل الثاني: مغالطات المعترض على البيان وأنها ستة	٤٥
تمهيد في موافقة المعترض على أصل العهد وتجزئه	٤٧
تعريف بمعنى المغالطة وبعض صورها في الهامش	٤٩
(١) مغالطاته في القول بشرعية العهد والجواب عنها	٥٥
المقام الأول: منع الدعوى من وجوه	٥٧
المقام الثاني: تسليم الدعوى فرضا والجواب من جهتين:	٦١
الجهة الأولى: صحة العقود مع الشرط الفاسد عموما ودليل ذلك	٦١
نكتة مهمة في حكم الإقدام على الشرط الفاسد مع العلم به	٦٣
الجهة الثانية: صحة المعاهدات والصلح مع الشرط الفاسد خصوصا	٧٠

صحة تجزؤ العهد الواحد بين الصحة والفساد مثل رد النساء في الحديبية	٧١
(٢) مغالطاته في تحقيق العهد مصلحة لم يحققها السيف والجواب عنها	٨١
تنبيه: أصل هذه المقولة من المغالين في الجهاد وبيان خطئهم	٨٣
(٣) مغالطاته في حجية المصلحة وبناء الأحكام عليها والجواب عنها	٩٧
التنبيه على سرقة المعترض كلام للشيخ عبد القادر حرز الله في الهامش	٩٨
فائدة: في العلاقة بين القياس والمصلحة	١٠٠
استدلال الشاطبي على ذلك بدليلين وذكرهما باختصار.	١٠١
ما ذكره الدكتور سعد بن ناصر الشثري في " المصلحة عند الحنابلة "	١٠٣
حكاية غير واحد من العلماء الإجماع على حجية المصلحة	١٠٤
كلام الدكتور وليد الحسين عن لمصلحة في " اعتبار مآلات الأفعال"	١٠٥
ترك جمهور الصحابة والأئمة حديث الطلاق الثلاث للمصلحة	١٠٧
قول جمهور الصحابة والعلماء بقتل الجماعة بالواحد وتعليق الشاطبي	١٠٧
قول عثمان بن عفان في حد الخمر وتعليق الشاطبي	١٠٩
قول علي بن أبي طالب في تضمين الصناع وتعليق الشاطبي	١١١
كلام الدكتور نور الدين عباس عن المصلحة في "الاجتهاد الاستصلاحي"	١١٢
ولوع المعترض في بناء الأحكام على المصالح المخالفة للنصوص وأمثلته	١١٣
اعتراض وجوابه والجواب عنها	١١٦
(٤) مغالطاته في دعوى البتر من كلامه	١١٩

(٥) مغالطاته في مسألة التجنس في البيان والجواب عنها	١٢٥
بيان حقيقة الجنسية، وأن أهم واجباتها طاعة الدساتير والخضوع للقوانين	١٢٧
بعض من قال من العلماء في التكفير بالتجنس أو جعل منه ما هو كفر أكبر	١٢٩
تنبيه: في بيان مذهب المعترض في معنى التجنس بجنسية دولة كافرة	١٣٣
(٦) مغالطاته في مسألة تكفير المتأولين والجواب عنها	١٣٥
ضابط التأويل السائغ وشروطه من كلام العلماء	١٣٧
وقفة مع تطبيق شروط التأويل السائغ في المتنازع فيهم	١٤٣
مغالطة المعترض في مسائل التأويل عموما وإيهام أن النزاع في غير السائغ	١٥٢
تبديع المعترض من قال بعدم التكفير إلا في مسائل الإجماع والجواب عنه	١٦٠
المعترض على خطى الخوارج	١٦٥
التكفير في مسائل الخلاف مزلق خطير	١٦٧
الفصل الثالث: مسائل متفرقة وهي خمسة:	١٧١
المسألة الأولى: الإكراه الوارد في البيان	١٧٣
ضوابط الإكراه وشروطه اجتهادية وإن كان أصله منصوصا	١٧٤
غالب بحوث الفقهاء فيه على زمن القوة دون الاستضعاف	١٧٥
بيان علة الإكراه وأثر ذلك على التفريق بين حقوق الله وحقوق العباد	١٧٧
اختلاف العلماء في اشتراط وقوع الضرر أو التهديد به على نفس المكره	١٧٨
اختلاف العلماء في التهديد بإفساد المال هل هو إكراه أم لا؟	١٨١

حذف المعترض من بعض كلام الجصاص وأثر ذلك على فهم كلامه	١٨٤
اختلاف العلماء في التفريق بين الإكراه على الكفر وغيره في الضابط	١٨٤
أقوال العلماء في العلاقة بين الإكراه والتقية	١٨٧
تنبيه على تمويه المعترض في النقل عن الإمامين "الرافعي والنووي"	٢٠٦
اختلاف العلماء في اشتراط عدم ظهور ما يدل على الاختيار من المكره	٢٠٩
من أنواع الإكراه عند بعض العلماء ما لا يعدم فيه الرضى والاختيار	٢١١
المسألة الثانية: الظهور والخفاء في المسائل	٢١٥
بيان أن التكفير في الدساتير من المسائل الخفية من وجوه	٢٢٢
الجواب على دعوى الوهم في مسألة الحلف بغير الله تعالى (هامش)	٢٢٩
المسألة الثالثة: المصلحة الضرورية وأثرها في العذر والتأويل بها	٢٣٣
النظر الأول: معنى الضرورة والعلاقة بينها وبين المصالح الضرورية	٢٤١
النظر الثاني: نماذج وصور لهذه المصالح الضرورية من واقع الحياة.	٢٤٥
النظر الثالث: ذكر بعض أقوال العلماء في الضرورة	٢٤٦
النظر الرابع: دلائل العذر بالضرورة وفيه مسلكان	٢٦٦
المسلك الأول: إدخال الضرورة في الإكراه واعتبارهما جنسا لغة وشرعا	٢٦٧
المسلك الثاني: الدلائل المعتمدة على استقلال الضرورة عن الإكراه	٢٨٧
الحجة الأولى: قصة النجاشي المسلم ودلالتها على ذلك	٢٨٩
الحجة الثانية: قصة الحجاج بن علاط على ذلك	٢٩٢

الحجة الثالثة: قصة محمد بن مسلمة على ذلك	٢٩٨
الحجة الرابعة: قياس الاضطرار على الإكراه	٣٠٥
استحقاق الضرورة التقديم على الإكراه من وجهين	٣٠٨
اعتراض بالفرق بين المصالح الدينية والدنيوية وجوابه من وجوه	٣٠٩
اعتراض آخر بمنع القياس في الرخص وجوابه	٣١١
تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس وحكاية إجماع الصحابة عليه	٣١٢
تخصيص عموم الكتاب والسنة بمفهوم المخالفة عند الجمهور	٣١٣
المسألة الرابعة: إطلاق وصف الغلو في البيان	٣٢٣
التعليق على مقولة "الاتفاق على التاصيل يهون الخلاف في الفروع"	٣٢٥
التكفير بالمآل وبيان سرقة المعترض كلاما لابن الوزير	٣٣١
نقل عن ابن تيمية في بعض صنيع المعترض	٣٣٩
تنبيه: شذوذ مذهب المعترض في تسهيل الاجتهاد	٣٤٥
المسألة الخامسة: اختلاف قول المعترض في العاملين بالدساتير	٣٦٥
تمهيد	٣٦٦
الفتوى الأولى (الصومالية) وما جاء فيها	٣٦٨
الفتوى الثانية (الحبشية) وما جاء فيها	٣٧٠
الفتوى الثالثة (الكينية) وما جاء فيها	٣٧١
حصيلة المقارنة بين هذه الفتاوى الثلاثة	٣٧٢

اعتراض وجوابه	٣٧٤
كلمة الختام	٣٧٨
الفهرس	٣٨١